

MISHNAH

Miszna

Seder Nashim — Kobiety

נשים

7 traktatów · 578 miszn

Tekst hebrajski z polskim tłumaczeniem

1 września 2026

Scripture.pl

Źródła tekstu hebrajskiego

- **Tytuł:** Mishnah, ed. Romm, Vilna 1913
- **Zbiór:** Miszna — 63 traktaty (6 sederów), tekst tannaityczny (ok. 200 n.e.)
- **Źródło:** [Sefaria](#) — publiczny bucket GCS `sefaria-export`
- **Skany:** National Library of Israel, `NNL\_ALEPH001741739`
- **Licencja:** **Public Domain** (zdygitalizowane przez Sefarię)

Referencja angielska

- **Tytuł:** Mishnah Yomit
- **Autor:** Dr. Joshua Kulp
- **Licencja:** [Creative Commons Uznane autorstwa 4.0 Międzynarodowa \(CC BY 4.0\)](#)
- **Źródło:** learn.conservativeyeshiva.org/mishnah
- **Uwaga:** Przekład angielski służy wyłącznie jako referencja przy tłumaczeniu na język polski

Opracowanie polskie

- **Tłumaczenie:** Przemysław Sołtan (Scripture.pl) przemyslaw.soltan@gmail.com
- **Metoda:** Tłumaczenie z tekstu hebrajskiego (public domain) z wykorzystaniem przekładu angielskiego jako referencji
- **Licencja polskiego przekładu:** [Creative Commons Uznane autorstwa 4.0 Międzynarodowa \(CC BY 4.0\)](#)

Snapshot

- **Data:** 2026-08-05
- **Repozytorium źródłowe:** `Sefaria/Sefaria-Export` (branch `master`)
- **Pliki:** 126 JSON (63 hebr. + 63 en.) w podkatalogach `he/` i `en/`

Alternatywy (hebr.)

- Structured Mishnah Dataset (Moshe Kline, CC-BY, Zenodo `10.5281/zenodo.20179531`)
- Torat Emet 357 (PD, toratemetfreeware.com)
- Wikisource Open Mishnah Project (GFDL)

Uwagi licencyjne

Polski przekład Miszny jest tłumaczony bezpośrednio z tekstu hebrajskiego (public domain) — nie jest pochodną przekładu angielskiego (CC-BY). Referencja angielska (Kulp, CC-BY) służy wyłącznie do wspomagania tłumaczenia AI i wymaga atrybucji przy ewentualnej publikacji materiałów pochodnych.

Polskie przekłady Miszny dostępne w literaturze (R. Marcinkowski, M. Friedman) są chronione prawami autorskimi i nie zostały wykorzystane jako źródło tego przekładu.

Spis treści

Yevamot — Lewirackie	יבמות	4
Ketubot — Akty małżeńskie	כתובות	8
Nedarim — Śluby	נדרים	11
Nazir — Nazirejstwo	נזיר	14
Sotah — Kobieta posądzona	סוטה	16
Gittin — Akty rozwodowe	גיטין	18
Kiddushin — Zaręczyny	קידושין	20

Rozdział 1

1.1

חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם ואלו הן. בתו. ובת בתו. ובת בנו. בת אשתו. ובת בנה. ובת בתה. חמותו. ואם חמותו. ואם חמיו. אחותו מאמו. ואחות אשתו. ואשת אחיו מאמו. ואשת אחיו שלא היה בעולמו. וכלתו. הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם. וכולן אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו אילוניות צרותיהן מותרות. ואי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמיו שנמצאו אילוניות או שמיאנו:

Piętnaście kobiet zwalnia swoje rywalki i rywalki swoich rywalek od obowiązku chalicy i lewiratu aż do końca świata. A oto one: jego córka; córka jego córki; córka jego syna; córka jego żony; córka jej syna; córka jej córki; jego teściowa; matka jego teściowej; matka jego teścia; jego siostra ze strony matki; siostra jego matki; siostra jego żony; żona jego brata ze strony matki; żona jego brata, który nie był na świecie; oraz jego synowa. Te właśnie zwalniają swoje rywalki i rywalki swoich rywalek od obowiązku chalicy i lewiratu aż do końca świata. A wszystkie one, jeśli zmarły, odmówiły przyjęcia lewiratu (mi'un), zostały rozwiedzione lub okazały się nieplodne (ajlonit), ich rywalki są dozwolone. A nie możesz powiedzieć o jego teściowej, matce jego teściowej i matce jego teścia, że okazały się nieplodne lub że odmówiły.

1.2

כיצד פוטרות צרותיהן. היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומת. כשם שבתו פטורה כך צרתה פטורה. הלכה צרת בתו ונשאת לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת. כשם שצרת בתו פטורה כך צרת צרתה פטורה. אפילו הן מאה. כיצד אם מתו צרותיהן מותרות. היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת. מתה בתו או נתגרשה ואחר כך מת אחיו צרתה מותרת. וכל היכולה למאן ולא מיאנה. צרתה חולצת ולא מתיבמת:

Jak zwalniają swoje rywalki? Jeśli jego córka lub jedna z tych wszystkich zakazanych krewnych była zamężna z jego bratem, a brat miał inną żonę i umarł, to tak jak jego córka jest zwolniona, tak i jej rywalka jest zwolniona. Jeśli rywalka jego córki wyszła za mąż za jego drugiego brata, który miał inną żonę, i umarł, to tak jak rywalka jego córki jest zwolniona, tak i rywalka jej rywalki jest zwolniona, nawet gdyby było ich sto. A jak to jest z przypadkiem, gdy rywalki zmarły? Są dozwolone. Jeśli jego córka lub jedna z tych wszystkich zakazanych krewnych była zamężna z jego bratem, a brat miał inną żonę, później córka zmarła lub została rozwiedziona, a dopiero potem brat umarł, to jego rywalka jest dozwolona. A każda, która mogła wnieść sprzeciw (mi'un), a nie wniosła go, jej rywalka podlega chalicy, a nie lewiratowi.

1.3

שש עריות חמורות מאלו מפני שנשואות לאחרים. צרותיהן מותרות. אמו ואשת אביו. ואחות אביו. אחותו מאביו. ואשת אחי אביו. ואשת אחיו מאביו:

Sześć zakazanych krewnych jest surowszych od powyższych, ponieważ są zamężne z innymi; ich rywalki są dozwolone: jego matka, żona jego ojca, siostra jego ojca, jego siostra ze strony ojca, żona brata jego ojca i żona jego brata ze strony ojca.

1.4

בית שמאי מתירין הצרות לאחים. ובית הלל אוסרים. חלצו. בית שמאי פוסלין מן הכהונה. ובית הלל מכשירים. נתיבמו בית שמאי מכשירים. ובית הלל פוסלין. אף על פי שאלו אוסרין. ואלו מתירין. אלו פוסלין ואלו מכשירין. לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל. ולא בית הלל מבית שמאי. כל הטהרות והטומאות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין לא נמנעו עושין טהרות אלו על גבי אלו:

Bet Szammaj pozwalają rywalkom poślubić braci, a Bet Hillel zabraniają. Jeśli dokonano chalicy, Bet Szammaj dyskwalifikują kobietę od małżeństwa z kapłanem, a Bet Hillel uznają ją za zdatną. Jeśli weszły w lewirat, Bet Szammaj uznają to za ważne, a Bet Hillel unieważniają. Chociaż jedni zabraniają, a drudzy pozwalają, jedni dyskwalifikują, a drudzy uznają za zdatnych, nie wstrzymywali się Bet Szammaj od poślubiania kobiet z Bet Hillel, ani Bet Hillel od poślubiania kobiet z Bet Szammaj. We wszelkich kwestiach czystości i nieczystości, w których jedni uznawali za czyste, a drudzy za nieczyste, nie wstrzymywali się od przygotowywania rzeczy czystych jedni dla drugich.

Rozdział 2

2.1

כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו. שני אחים ומת אחד מהם ונולד להן אח ואחר כך יבם השני את אשת אחיו ומת. הראשונה יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו. והשנייה משום צרתה. עשה בה מאמר ומת שנייה חולצת ולא מתיבמת:

Jak wygląda przypadek żony brata, którego nie było na świecie? Dwaj bracia, z których jeden umarł, a potem urodził się im brat, a następnie drugi dopełnił lewiratu z żoną swego brata i umarł. Pierwsza jest zwolniona – jako żona brata, którego nie było na świecie – a druga jako jej rywalka. Jeżeli zawarł z nią ma'amar (formalne oświadczenie woli lewiratu) i umarł, druga wykonuje chalicę (ceremonię zwolnienia od lewiratu), a nie dopełnia lewiratu.

2.2

שני אחים ומת אחד מהן ויבם השני את אשת אחיו ואחר כך נולד להן אח ומת. הראשונה יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו. והשנייה משום צרתה. עשה בה מאמר ומת. השנייה חולצת ולא מתיבמת. רבי שמעון אומר מיבם לאיזו מהן שירצה או חולץ לאיזו מהן שירצה:

Dwaj bracia, z których jeden umarł, a drugi dopełnił lewiratu z żoną swego brata, po czym urodził się im brat i ten drugi umarł. Pierwsza jest zwolniona z powodu żony brata, którego nie było na świecie, a druga z powodu jej rywalki. Jeśli zawarł z nią ma'amar i umarł, druga wykonuje chalicę, a nie dopełnia lewiratu. Rabbi Szimon mówi: dopełnia lewiratu z którąkolwiek z nich chce lub wykonuje chalicę z którąkolwiek z nich chce.

2.3

כלל אמרו ביבמה כל שהיא איסור ערוה לא חולצת ולא מתיבמת. איסורה איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתיבמת. אחותה שהיא יבמתה חולצת או מתיבמת:

Ogólnie powiedzieli o kobiecie podlegającej lewiratowi (jebamie): każda, która jest objęta zakazem kazirodztwa (arwot), nie wykonuje chalicy ani nie dopełnia lewiratu. Jeśli jej zakaz jest zakazem wynikającym z przykazania lub zakazem świętości, wykonuje chalicę, a nie dopełnia lewiratu. Jej siostra, która jest jebamą, wykonuje chalicę lub dopełnia lewiratu.

2.4

איסור מצוה. שניות מדברי סופרים. איסור קדושה. אלמנה לכהן גדול. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. ממזרת ונתינה לישראל. ובת ישראל לנתין וממזר:

Zakaz wynikający z przykazania: kobiety drugiego stopnia pokrewieństwa według prawa uczonych. Zakaz świętości: wdowa poślubiona arcykapłanowi, rozwódka i chaluca poślubiona zwykłemu kapłanowi, mamzerka (dziecko ze związku zakazanego) i netinka (potomkini Gibeonitów) poślubione Izraelicie, oraz córka Izraelity poślubiona netinowi (potomkowi Gibeonitów) i mamzerowi.

2.5

מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את אשת אחיו ליבום. ואחיו לכל דבר. חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית. מי שיש לו בן מכל מקום פוטר אשת אביו מן היבום. וחייב על מכתו ועל קללתו. ובנו לכל דבר. חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית:

Ten, kto ma brata z jakiegokolwiek pochodzenia, zobowiązuje żonę swego brata do lewiratu, a on jest jego bratem pod każdym względem, z wyjątkiem brata pochodzącego z niewolnicy lub nie-Żydówki. Ten, kto ma syna z jakiegokolwiek pochodzenia, zwalnia żonę swego ojca od lewiratu, a syn odpowiada za uderzenie go i za złorzeczenie mu, i jest jego synem pod każdym względem, z wyjątkiem syna pochodzącego z niewolnicy lub nie-Żydówki.

2.6

מי שקדש אחת משתי אחיות. ואינו יודע איזה מהן קדש נותן גט לזו וגט לזו מת ולו אח אחד חולץ לשתייהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד מיבם. קדמו וכנסו אין מוציאין מידם:

Ten, kto zaręczył jedną z dwóch sióstr, a nie wie, którą zaręczył, daje get (list rozwodowy) tej i get tamtej. Jeśli umarł, a ma jednego brata, ten wykonuje chalicę z obiema. Jeśli miał dwóch braci, jeden wykonuje chalicę, a jeden dopełnia lewiratu. Jeśli wcześniej weszli z nimi w związek, nie odbiera się im ich.

2.7

שנים שקדשו שתי אחיות. זה אינו יודע איזו קדש זה אינו יודע איזו קדש. זה נותן שני גטין זה נותן שני גטין. מתו לזה אח ולזה אח. זה חולץ לשתייהן. זה חולץ לשתייהן. לזה אחד ולזה שנים. היחיד חולץ לשתייהן. והשנים אחד חולץ. ואחד מיבם. קדמו וכנסו אין מוציאין מידם. לזה שנים ולזה שנים אחיו של זה חולץ לאחת. ואחיו של זה חולץ לאחת. אחיו של זה מיבם חלוצתו של זה. ואחיו של זה מיבם חלוצתו של זה. קדמו שנים וחלצו לא ייבמו השנים. אלא אחד חולץ ואחד מיבם. קדמו וכנסו אין מוציאין מידם:

Dwaj mężczyźni zaręczyli dwie siostry. Ten nie wie, którą zaręczył, i tamten nie wie, którą zaręczył. Ten daje dwa gity i tamten daje dwa gity. Jeśli umarli, a ten ma brata i tamten ma brata, ten wykonuje chalicę z obiema, i tamten wykonuje chalicę z obiema. Jeśli jeden ma jednego brata, a drugi dwóch, ten jeden wykonuje chalicę z obiema, a dwaj – jeden wykonuje chalicę i jeden dopełnia lewiratu. Jeśli wcześniej weszli z nimi w związek, nie odbiera się im ich. Jeśli ten ma dwóch, a tamten dwóch, bracia tego wykonują chalicę z jedną, a bracia tamtego wykonują chalicę z jedną; brat tego dopełnia lewiratu z chalucą tamtego, a brat tamtego dopełnia lewiratu z chalucą tego. Jeśli dwóch wcześniej wykonało chalicę, ci dwaj nie mogą dopełniać lewiratu, lecz jeden wykonuje chalicę, a jeden dopełnia lewiratu. Jeśli wcześniej weszli z nimi w związek, nie odbiera się im ich.

2.8

מצוה בגדול ליבם. ואם קדם הקטן וכה. הנטען על השפחה ונשתחררה או על הנכרית ונתגירה. הרי זה לא יכנס. ואם כנס אין מוציאין מידו. הנטען על אשת איש והוציאוה מתחת ידו אף על פי שכנס יוציא:

Obowiązkiem najstarszego jest dokonać lewiratu. Jeśli młodszy wystąpił pierwszy, zyskuje prawo. Kto był posądzany o stosunek z niewolnicą, którą następnie uwolniono, albo z poganką, która następnie przeszła na judaizm, nie powinien jej poślubić. Jeśli już to uczynił, nie wyprowadza się jej od niego. Kto był posądzany o stosunek z mężatką, a wyprowadzono ją spod władzy męża, nawet jeśli ją poślubił, musi ją oddalić.

2.9

המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפני נחתם לא ישא את אשתו. מת הרגתו הרגנוהו לא ישא את אשתו. רבי יהודה אומר הרגתו לא תנשא אשתו. הרגנוהו תנשא אשתו:

Ten, kto przywozi get z zamorskiego kraju i mówi: „W mojej obecności zostało napisane i w mojej obecności podpisane” – nie może poślubić tej kobiety. Jeśli powiedział: „Umarł”, „Zabiłem go”, „Zabiliśmy go” – nie może poślubić tej kobiety. Rabbi Jehuda mówi: gdy powiedział „Zabiłem go”, żona zmarłego nie wyjdzie za mąż; gdy powiedział „Zabiliśmy go”, żona zmarłego wyjdzie za mąż.

2.10

החכם שאסר את האשה בנדר על בעלה. הרי זה לא ישאנה. מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה. מפני שהוא בית דין. וכולן שהיו להם נשים ומתו מותרות לינשא להם. וכולן שנישאו לאחרים ונתגרשו או שנתאלמנו מותרות לינשא להם. וכולן מותרות לבניהם או לאחריהן:

Mędrzec, który zakazał kobiecie jej męża przez ślub, nie może jej poślubić. Jeśli dokonała mi'un (odmowy małżeństwa) lub wykonała przed nim chalicę, może ją poślubić, ponieważ jest on sądem. A wszystkie te kobiety, których mężowie umarli, są dozwolone im do poślubienia. A wszystkie te, które wyszły za innych i zostały rozwiedzione lub owdowiały, są dozwolone im do poślubienia. A wszystkie one są dozwolone ich synom lub ich braciom.

Rozdział 3

3.1

ארבעה אחין שנים מהן נשואים שתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות. ואם קדמו וכנסו יוציאו. רבי אליעזר אומר בית שמאי אומרים יקיימו ובית הלל אומרים יוציאו:

Czterej bracia, z których dwóch jest żonaty z dwiema siostrami, umarli ci, którzy byli żonaci z siostrami. Kobiety te wykonują chalicę, a nie wstępują w lewirat. A jeśli uprzednio je poślubili, muszą je oddalić. Rabbi Eliezer mówi: Bet Szammaj mówią: mogą je zatrzymać, a Bet Hillel mówią: muszą je oddalić.

3.2

היתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערוה. אסור בה. ומותר באחותה. והשני אסור בשתייהן. איסור מצוה. ואיסור קדושה. חולצת ולא מתיבמת:

Jeśli jedna z nich była zakazana jednemu zakazem kazirodztwa, jest mu zakazana, a dozwolona jest mu jej siostra. Drugiemu zaś obie są zakazane: jedna zakazem wynikającym z przykazania, a druga zakazem świętości. Każda z nich podlega obowiązkowi chalicy, a nie lewiratu.

3.3

היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערוה. והשניה אסורה על זה איסור ערוה. האסורה לזה מותרת לזה. והאסורה לזה מותרת לזה. וזו היא שאמרו אחותה כשהיא יבמתה. או חולצת או מתיבמת:

Jeśli jedna z nich jest zakazana temu zakazem kazirodztwa, a druga jest zakazana tamtemu zakazem kazirodztwa, to ta, która jest zakazana jednemu, jest dozwolona drugiemu, a ta, która jest zakazana drugiemu, jest dozwolona pierwszemu. I to jest to, co powiedziano: „siostra, gdy jest ona wdową po bracie (jewamą) – albo wykonuje chalicę, albo wstępuje w lewirat.”

3.4

שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות. או אשה ובתה. או אשה ובת בנה הרי אלו חולצות. ולא מתיבמות ור' שמעון פוטר. היתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה. אסור בה ומותר באחותה. איסור מצוה. או איסור קדושה. חולצת ולא מתיבמת:

Trzej bracia, z których dwóch jest żonaty z dwiema siostrami, albo z kobietą i jej córką, albo z kobietą i córką jej córki, albo z kobietą i córką jej syna – kobiety te wykonują chalicę, a nie wstępują w lewirat. Rabbi Szymon zwalnia je. Jeśli jedna z nich jest mu zakazana zakazem kazirodztwa, jest mu ona zakazana, a dozwolona jest mu jej siostra. Jeśli zakaz wynika z przykazania lub ze świętości, kobieta ta wykonuje chalicę, a nie wstępuje w lewirat.

3.5

שלשה אחין שנים מהם נשואים שתי אחיות. ואחד מופנה. מת אחד מבעלי אחיות. ועשה בה מופנה מאמר. ואחר כך מת אחיו השני. בית שמאי אומרים אשתו עמו והלה תצא משום אחות אשה. ובית הלל אומרים מוציא את אשתו בגט ובחליצה ואשת אחיו בחליצה. זו היא שאמרו אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו:

Trzej bracia, z których dwóch jest żonaty z dwiema siostrami, a jeden jest nieżonaty. Umarł jeden z tych, którzy byli żonaci z siostrami, i nieżonaty dokonał wobec niej ma'amar (oświadczyń lewiratowych). Potem umarł jego drugi brat. Bet Szammaj mówią: jego żona pozostaje z nim, a tamta odchodzi z powodu bycia siostrą żony. Bet Hillel mówią: musi oddalić swoją żonę przez get i chalicę, a żonę brata przez chalicę. I to jest to, o czym powiedziano: „biada mu z powodu żony i biada mu z powodu żony brata.”

3.6

שלשה אחין שנים מהן נשואים שתי אחיות. ואחד נשוי נכרית. מת אחד מבעלי אחיות. וכנס נשוי נכרית את אשתו ומת. הראשונה יוצאה משום אחות אשה. ושניה משום צרתה. עשה בה מאמר ומת. נכרית חולצת ולא מתיבמת שלשה אחים. שנים מהם נשואים שתי אחיות. ואחד נשוי נכרית. מת הנשוי נכרית. וכנס אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת. הראשונה יוצאה משום אחות אשה. ושניה משום צרתה. עשה בה מאמר ומת. נכרית חולצת ולא מתיבמת:

Trzej bracia, z których dwóch jest żonaty z dwiema siostrami, a jeden jest żonaty z obcą. Umarł jeden z tych, którzy byli żonaci z siostrami. Ten żonaty z obcą poślubił jego żonę i umarł. Pierwsza odchodzi z powodu bycia siostrą żony, a druga z powodu bycia jej współżoną. Jeśli dokonał wobec niej ma'amar i umarł, obca wykonuje chalicę, a nie wstępuje w lewirat. Trzej bracia, z których dwóch jest żonaty z dwiema siostrami, a jeden jest żonaty z obcą. Umarł ten żonaty z obcą. Jeden z tych, którzy są żonaci z siostrami, poślubił jego żonę i umarł. Pierwsza odchodzi z powodu bycia siostrą żony, a druga z powodu bycia jej współżoną. Jeśli dokonał wobec niej ma'amar i umarł, obca wykonuje chalicę, a nie wstępuje w lewirat.

3.7

שלשה אחים שנים מהן נשואים שתי אחיות. ואחד נשוי נכרית. מת אחד מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומתה אשתו של שני. ואחר כך מת נשוי נכרית. הרי זו אסורה עליו עולמית. הואיל ונאסרה עליו שעה אחת. שלשה אחים שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית. גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת נשוי נכרית וכנסה המגרש ומת. זו היא שאמרו. וכולן שמתו או נתגרשו. צרותיהן מותרות:

Trzej bracia, z których dwóch jest żonaty z dwiema siostrami, a jeden jest żonaty z obcą. Umarł jeden z tych, którzy byli żonaci z siostrami, i ten żonaty z obcą poślubił jego żonę, a potem umarła żona drugiego. Następnie umarł ten żonaty z obcą. Oto ta kobieta jest mu zakazana na zawsze, ponieważ była mu zakazana przez jedną chwilę. Trzej bracia, z których dwóch jest żonaty z dwiema siostrami, a jeden jest żonaty z obcą. Jeden z tych, którzy byli żonaci z siostrami, rozwiódł się ze swoją żoną, a ten żonaty z obcą umarł, i rozwiedziony poślubił ją, po czym umarł. To jest to, co powiedziano: A wszystkie te, które umarły lub zostały rozwiedzione – ich współżony są dozwolone.

3.8

וכולן שהיו בהן קדושין או גירושין. בספק. הרי אלו צרות חולצות ולא מתיבמות. כיצד ספק קדושין. זרק לה קידושין. ספק קרוב לו. ספק קרוב לה. זהו ספק קידושין. ספק גירושין. כתב בכתב ידו ואין עליו עדים. יש עליו עדים. ואין בו זמן. יש בו זמן. ואין בו אלא עד אחד. זהו ספק גירושין:

Każda kobieta, co do której zaszła wątpliwość co do zaślubin lub rozwodu, jako współżona podlega chalicy, a nie lewiratowi. Co to są wątpliwe zaślubiny? Rzucił jej przedmiot zaślubin; wątpliwe, czy był bliżej niego, czy bliżej niej. To są wątpliwe zaślubiny. Co to jest wątpliwy rozwód? Gdy własnoręcznie napisał list rozwodowy, a nie ma na nim świadków; albo są na nim świadkowie, ale nie ma daty; albo jest data, ale jest tylko jeden świadek. To jest wątpliwy rozwód.

3.9

שלשה אחין נשואין שלש נכריות. ומת אחד מהן. ועשה בה השני מאמר ומת. הרי אלו חולצות ולא מתיבמות. שנאמר (דברים כה, ה) ומת אחד מהם יבמה יבא עליה. שעליה זיקת יבם אחד. ולא שעליה זיקת שני יבמין. ר' שמעון אומר מיבם לאיזו שירצה וחולץ לשניה. שני אחין נשואין לשתי אחיות. ומת אחד מהן ואחר כך מתה אשתו של שני. הרי זו אסורה עליו עולמית. הואיל ונאסרה עליו שעה אחת:

Trzej bracia poślubili trzy niepowiązane ze sobą kobiety. Zmarł jeden z nich, drugi dokonał ma'amar (uroczystego oświadczenia woli dopełnienia lewiratu) wobec żony zmarłego, a następnie sam zmarł. Te kobiety podlegają chalicy, a nie lewiratowi. Jak powiedziano: „Gdy umrze jeden z nich, jej szwagier ma wejść do niej” – ponieważ spoczywa na niej zika (więź lewiratowa) tylko jednego szwagra, a nie dwóch szwagrów. Rabbi Szimon mówi: może dopełnić lewiratu z którą zechce, a wobec drugiej wykonać chalicę. Dwaj bracia poślubili dwie siostry. Zmarł jeden z nich, a następnie zmarła żona drugiego. Ta kobieta jest mu zabroniona na zawsze, gdyż przez chwilę była mu zabroniona.

3.10

שנים שקדשו שתי נשים. ובשעת כניסתן לחופה. החליפו את של זה לזה ואת של זה לזה. הרי אלו חייבים משום אשת איש. היו אחין. משום אשת אח. ואם היו אחיות משום אשה אל אחותה. ואם היו נדות. משום נדה. ומפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן. ואם היו קטנות שאינן ראויות לילד. מחזירין אותן מיד. ואם היו כהנות נפסלו מן התרומה:

Dwaj mężczyźni, którzy zaślubili dwie kobiety, a podczas ceremonii wprowadzania ich pod chupę zamienili swoje żony – żona jednego znalazła się z drugim, a żona drugiego z pierwszym. Są oni winni z powodu obcowania z mężatką. Jeśli byli braćmi – z powodu żony brata. Jeśli kobiety były siostrami – z powodu siostry żony. Jeśli były w okresie menstruacyjnej nieczystości – z powodu tej nieczystości. I oddziela się je na trzy miesiące, ponieważ mogą być w ciąży. A jeśli były małoletnie, które nie mogą rodzić, oddaje się je natychmiast. A jeśli były córkami kapłanów, utraciły prawo do terumy.

Rozdział 4

4.1

החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בומן שהולד של קיימא הוא מותר בקרובותיה. והיא מותרת בקרוביו. ולא פסלה מן הכהונה. אין הולד של קיימא. הוא אסור בקרובותיה. והיא אסורה בקרוביו. ופסלה מן הכהונה:

Ten, kto dokonał chalicy ze swoją bratową, a ta okazała się być w ciąży i urodziła: jeśli dziecko jest zdolne do życia, on jest dozwolony jej krewnym, a ona jest dozwolona jego krewnym i nie dyskwalifikuje go od kapłaństwa. Jeśli dziecko nie jest zdolne do życia, on jest zakazany jej krewnym, a ona jest zakazana jego krewnym i dyskwalifikuje go od kapłaństwa.

4.2

הכונס את יבמתו. ונמצאת מעוברת. וילדה. בזמן שהולד של קיימא. יוציא. וחייבין בקרבן. ואם אין הולד של קיימא. יקיים. ספק בן תשעה לראשון ספק בן שבעה לאחרון. יוציא. והולד כשר. וחייבין באשם תלוי:

Ten, kto wchodzi w lewirat ze swoją bratową, a ona okazuje się być w ciąży i rodzi: jeśli dziecko jest zdolne do życia, musi ją oddalić, a oboje są zobowiązani do ofiary grzechowej. Jeśli dziecko nie jest zdolne do życia, może ją zatrzymać. Jeśli jest wątpliwość, czy to dziecko dziewięciomiesięczne pierwszego męża, czy siedmiomiesięczne drugiego, musi ją oddalić, a dziecko jest właściwe, a oboje są zobowiązani do ofiary zawieszanej (aszam taluj).

4.3

שומרת יבם. שנפלו לה נכסים. מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים. מתה. מה יעשו בכתובתה. ובנכסים הנכנסין ויוצאין עמה בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב. ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן. כתובה בחזקת יורשי הבעל. נכסים הנכנסים ויוצאים עמה בחזקת יורשי האב:

Bratowa oczekująca na lewirat, której przypadły majątki – Bet Szammaj i Bet Hillel zgadzają się, że może sprzedać i podarować, a jej czynności są ważne. Jeśli umarła, co należy zrobić z jej ketubą i z majątkiem, który wchodzi i wychodzi z nią? Bet Szammaj mówią: niech się podzielią spadkobiercy męża ze spadkobiercami ojca. Bet Hillel mówią: majątek pozostaje w swoim domniemaniu. Ketuba w domniemaniu spadkobierców męża. Majątek wchodzący i wychodzący z nią w domniemaniu spadkobierców ojca.

4.4

כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר. ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון:

Jeśli ją poślubił przez lewirat, jest ona jak jego żona pod każdym względem, pod warunkiem że jej ketuba jest obciążeniem majątku jej pierwszego męża.

4.5

מצוה בגדול לייבם. לא רצה מהלכין על כל האחין. לא רצו. חוזרין אצל גדול ואומרים לו עליך מצוה. או חלוץ. או יבם:

Obowiązek lewiratu spoczywa na najstarszym bracie. Jeśli nie chce, zwracają się do wszystkich braci. Jeśli oni nie chcą, wracają do najstarszego i mówią mu: „Na tobie spoczywa obowiązek: albo chaliza, albo lewirat”.

4.6

תלה בקטן עד שיגדיל או בגדול עד שיבא ממדינת הים. או בחרש או בשוטה. אין שומעין לו. אלא אומרים לו עליך מצוה. או חלוץ. או יבם:

Jeśli oświadczy: „Poczekam na małoletniego, aż dorośnie, albo na najstarszego, aż wróci z zagranicy, albo na głuchoniemego, albo na szaleńca” — nie słuchają go. Mówią mu: „Na tobie spoczywa obowiązek: albo chaliza, albo lewirat”.

4.7

החולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מן האחין לנחלה. ואם יש שם אב נכסים של אב. הכונס את יבמתו. זכה בנכסים של אחיו. רבי יהודה אומר. בין כך. ובין כך. אם יש שם אב נכסים של אב. החולץ ליבמתו הוא אסור בקרובותיה. והיא אסורה בקרוביו הוא אסור באמה. ובאם אביה. ובבתה. ובבת בתה. ובבת בנה. ובאחותה. בזמן שהיא קיימת. והאחין מותרין. והיא אסורה באביו. ובאבי אביו. ובבנו. ובבן בנו. באחיו. ובבן אחיו. מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו ואסור בצרת קרובת חלוצתו:

Ten, kto dokonał chalicy ze swoją bratową, jest jak jeden z braci do dziedziczenia. Jeśli jest ojciec, majątek należy do ojca. Ten, kto poślubił swoją bratową (przez lewirat), nabywa majątek swojego brata. Rabbi Jehuda mówi: Tak czy owak, jeśli jest ojciec, majątek należy do ojca. Ten, kto dokonał chalicy, nie może poślubić jej krewnych, a ona nie może poślubić jego krewnych. Zakazane są mu: jej matka, matka jej matki, matka jej ojca, jej córka, córka jej córki, córka jej syna i jej siostra, dopóki ona żyje. Pozostali bracia nie podlegają tym zakazom. Zakazani są jej: jego ojciec, ojciec jego ojca, jego syn, syn jego syna, jego brat i syn jego brata. Mężczyzna może poślubić krewną rywalki swojej bratowej, którą zwolnił przez chalicę, ale nie wolno mu poślubić rywalki krewnej tej bratowej.

4.8

החולץ ליבמתו. ונשא אחיו את אחותה ומת. חולצת ולא מתיבמת. וכן המגרש את אשתו. ונשא אחיו את אחותה ומת. הרי זו פטורה מן החליצה ומן היבום:

Ten, kto dokonał chalicy ze swoją bratową, a potem jego brat poślubił jej siostrę i zmarł — ta siostra musi wykonać chalicę, ale nie podlega lewiratowi. Podobnie, jeśli mężczyzna rozwiódł się z żoną, a jego brat poślubił siostrę tej żony i zmarł — owa siostra jest zwolniona od chalicy i lewiratu.

4.9

שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה. משום רבי יהודה בן בתירא אמרו. אומרים לו המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה. חלצה לה אחיו. או כנסה יכנוס את אשתו. מתה היבמה. יכנוס את אשתו. מתיבם יציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה:

Bratowa oczekująca na lewira, której siostrę poślubił brat — w imieniu rabiego Jehudy ben Beteiry powiedzieli: Mówią mu: „Czekaj, aż twój starszy brat podejmie działanie. Jeśli twój starszy brat dokonał chalicy wobec niej albo ją poślubił, poślub swoją żonę. Jeśli bratowa umarła, poślub swoją żonę. Jeśli lewir umarł, rozwióz swoją żonę przez get, a bratową przez chalicę”.

4.10

היבמה לא תחלוץ. ולא תתיבם. עד שיש לה שלשה חדשים. וכן כל שאר הנשים לא יתארו ולא ינשאו עד שיהיו להן שלשה חדשים. אחד בתולות. ואחד בעולות. אחד גרושות. ואחד אלמנות. אחד נשואות. ואחד ארוסות. רבי יהודה אומר הנשואות יתארו. והארוסות ינשאו. חוץ מן הארוסות שביהודה. מפני שלבו גס בה. רבי יוסי אומר. כל הנשים יתארו. חוץ מן האלמנה. מפני האיבול:

Bratowa nie może dokonać chalicy ani wejść w lewirat, dopóki nie upłyną trzy miesiące. Podobnie wszystkie inne kobiety nie mogą się zaręczyć ani wyjść za mąż, dopóki nie upłyną trzy miesiące: zarówno panny, jak i kobiety, zarówno rozwódki, jak i wdowy, zarówno mężatki, jak i narzeczone. Rabbi Jehuda mówi: mężatki mogą się zaręczyć, a narzeczone mogą wychodzić za mąż, z wyjątkiem narzeczonych w Judei, ponieważ jest z nią zażyły. Rabbi Jose mówi: wszystkie kobiety mogą się zaręczyć, z wyjątkiem wdowy, ze względu na żałobę.

4.11

ארבעה אחין. נשואין ארבע נשים ומתו. אם רצה הגדול שבהם ליבם את כולן. הרשות בידו. מי שהיה נשוי לשתי נשים ומת. ביאתה. או חליצתה. של אחת מהן. פוטרת צרתה. היתה אחת כשרה. ואחת פסולה. אם היה חולץ חולץ לפסולה. ואם היה מיבם מיבם לכשרה:

Czterech braci, żonatych z czterema kobietami, którzy umarli — jeśli najstarszy z nich chce wejść z nimi wszystkimi w lewirat, ma do tego prawo. Kto był żonaty z dwiema żonami i umarł — współżycie lub chalica z jedną z nich zwalnia jej rywalkę. Jeśli jedna była właściwa, a druga niewłaściwa: jeśli dokonuje chalicy, dokonuje jej z niewłaściwą; jeśli wchodzi w lewirat, wchodzi z właściwą.

4.12

המחזיר גרושתו. והנושא חלוצתו. והנושא קרובת חלוצתו יוציא. והולד ממזר דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים אין הולד ממזר. ומודים. בנושא קרובת גרושתו. שהולד ממזר:

Ten, kto przywraca swoją rozwiedzioną żonę, ten, kto poślubia swoją chalicę, i ten, kto poślubia krewną swojej chalicy — musi ją oddalić, a dziecko jest mamzerem, według rabiego Akivy. Mędrcy mówią: dziecko nie jest mamzerem. Przyznają jednak, że w przypadku poślubienia krewnej swojej rozwiedzionej żony dziecko jest mamzerem.

4.13

איזהו ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא. דברי רבי עקיבא. שמעון התימני אומר. כל שחייבים עליו כרת בידי שמים. והלכה כדבריו. רבי יהושע אומר. כל שחייבים עליו מיתת בית דין. אמר רבי שמעון בן עזאי. מצאתי מגילת יוחסין בירושלם. וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש. לקיים דברי רבי יהושע. אשתו שמתה מותר באחותה. גרשה ומתה מותר באחותה. נשאת לאחר ומתה מותר באחותה. יבמתו שמתה מותר באחותה. חלץ לה ומתה מותר באחותה:

Kto jest mamzerem? Każdy bliski krewny, z którym obowiązuje zakaz współżycia, według rabiego Akivy. Szymon ha-Temni mówi: każdy, kto pociąga za sobą karę karet z rąk nieba; i halacha jest zgodnie z jego słowami. Rabbi Jehoszua mówi: każdy, kto pociąga za sobą karę śmierci z rąk sądu. Rabbi Szymon ben Azzaj powiedział: znalazłem zwój rodowodów w Jerozolimie, a było w nim napisane: taki a taki jest mamzerem z mężatki, na potwierdzenie słów rabiego Jehoszuy. Jeśli jego żona umarła, może poślubić jej siostrę. Jeśli ją rozwiódł i umarła, może poślubić jej siostrę. Jeśli wyszła za innego i umarła, może poślubić jej siostrę. Jeśli jego bratowa umarła, może poślubić jej siostrę. Jeśli dokonał z nią chalicy i umarła, może poślubić jej siostrę.

Rozdział 5

5.1

רבן גמליאל אומר. אין גט אחר גט. ולא מאמר אחר מאמר. ולא בעילה אחר בעילה. ולא חליצה אחר חליצה. וחכמים אומרים יש גט אחר גט. ויש מאמר אחר מאמר. אבל לא אחר בעילה. ולא אחר חליצה. כלום:

Rabban Gamliel mówi: nie ma getu po getcie, nie ma ma'amaru po ma'amarze, nie ma stosunku po stosunku, nie ma chalicy po chalicy. A mędracy mówią: jest get po getcie i jest ma'amar po ma'amarze, ale po stosunku i po chalicy nie ma nic.

5.2

כיצד עשה מאמר ביבמתו. ונתן לה גט. צריכה הימנו חליצה. עשה מאמר וחליצה. צריכה הימנו גט. עשה מאמר ובעל. הרי זו כמצותה:

Jak to? Jeśli uczynił ma'amar ze swoją szwagierką, a potem dał jej get, potrzebuje od niego chalicy. Jeśli uczynił ma'amar i chalicę, potrzebuje od niego getu. Jeśli uczynił ma'amar i odbył stosunek, oto jest to wypełnieniem przykazania.

5.3

נתן גט ועשה מאמר. צריכה גט וחליצה. נתן גט ובעל. צריכה גט וחליצה. נתן גט וחלץ. אין אחר חליצה כלום. חלץ ועשה מאמר. נתן גט ובעל. או בעל ועשה מאמר. נתן גט וחלץ. אין אחר חליצה כלום. אחת יבמה אחת ליבם אחד. ואחת שתי יבמות ליבם אחד: *Dał get i uczynił ma'amar — potrzebuje getu i chalicy. Dał get i odbył stosunek — potrzebuje getu i chalicy. Dał get i dokonał chalicy — po chalicy nie ma nic. Jeśli dokonał chalicy, a potem uczynił ma'amar, dał get i odbył stosunek; albo odbył stosunek i uczynił ma'amar, dał get i dokonał chalicy — po chalicy nie ma nic. Dotyczy to zarówno jednej szwagierki wobec jednego lewira, jak i dwóch szwagierek wobec jednego lewira.*

5.4

כיצד עשה מאמר בזו. ומאמר בזו. צריכות שני גיטין וחליצה. מאמר בזו. וגט בזו. צריכה גט וחליצה. מאמר בזו. ובעל את זו. צריכות שני גיטין וחליצה. מאמר בזו. וחלץ לזו. הראשונה צריכה גט. גט לזו. וגט לזו. צריכות הימנו חליצה. גט לזו ובעל את זו. צריכה גט וחליצה. גט לזו ומאמר בזו. צריכה גט וחליצה. גט לזו וחלץ לזו. אין אחר חליצה כלום:

Jak to? Jeśli uczynił ma'amar z tą i ma'amar z tamtą, obie potrzebują dwóch getów i chalicy. Jeśli uczynił ma'amar z tą i dał get tamtej, ona potrzebuje getu i chalicy. Jeśli uczynił ma'amar z tą i odbył stosunek z tamtą, obie potrzebują dwóch getów i chalicy. Jeśli uczynił ma'amar z tą i dokonał chalicy z tamtą, pierwsza potrzebuje getu. Jeśli dał get tej i get tamtej, potrzebują od niego chalicy. Jeśli dał get tej i odbył stosunek z tamtą, ona potrzebuje getu i chalicy. Jeśli dał get tej i uczynił ma'amar z tamtą, ona potrzebuje getu i chalicy. Jeśli dał get tej i dokonał chalicy z tamtą, po chalicy nie ma nic.

5.5

חלץ וחלץ. או חלץ ועשה מאמר. נתן גט ובעל. או בעל ובעל. או בעל ועשה מאמר. נתן גט וחלץ. אין אחר חליצה כלום. בין יבם אחד לשתי יבמות. בין שני יבמין ליבמה אחת:

Dokonał chalicy i chalicy, albo chalicy i uczynił ma'amar, dał get i odbył stosunek; albo odbył stosunek i stosunek, albo odbył stosunek i uczynił ma'amar, dał get i dokonał chalicy — po chalicy nie ma nic. Czy to przypadek jednego lewira i dwóch szwagierek, czy dwóch lewirów i jednej szwagierki.

5.6

חלץ ועשה מאמר. נתן גט ובעל. או בעל ועשה מאמר. ונתן גט וחלץ. אין אחר חליצה כלום. בין בתחלה. בין באמצע. בין בסוף. והבעילה בזמן שהיא בתחלה. אין אחריה כלום. באמצע ובסוף יש אחריה כלום. רבי נחמיה אומר. אחת בעילה. ואחת חליצה. בין בתחלה. בין באמצע. בין בסוף אין אחריה כלום:

Dokonał chalicy i uczynił ma'amar, dał get i odbył stosunek; albo odbył stosunek i uczynił ma'amar, a potem dał get i dokonał chalicy — po chalicy nie ma nic. Czy to na początku, czy w środku, czy na końcu. Lecz stosunek, gdy jest na początku, nie ma po nim nic; w środku i na końcu jest po nim coś. Rabbi Nechemya mówi: zarówno stosunek, jak i chalica — czy na początku, czy w środku, czy na końcu — nie ma po nich nic.

Rozdział 6

6.1

הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס. בין ברצון. אפילו הוא שוגג והיא מזידה. הוא מזיד והיא שוגגת. הוא אנוס והיא לא אנוסה. היא אנוסה והוא לא אנוס. אחד המערה. ואחד הגומר. קנה. ולא חלק בין ביאה לביאה:

Kto obcuje ze swoją bratową – czy nieumyślnie, czy umyślnie, czy pod przymusem, czy dobrowolnie; nawet jeśli on jest nieumyślny, a ona umyślna; on umyślny, a ona nieumyślna; on zmuszony, a ona nie; ona zmuszona, a on nie – tak przy rozpoczęciu stosunku, jak i przy jego dopełnieniu – nabywa ją. I nie czyni się różnicy między jednym a drugim stosunkiem.

6.2

וכן הבא על אחת מכל העריות שבתורה או פסולות. כגון אלמנה לכהן גדול. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. ממזרת ונתינה לישראל. בת ישראל לממזר ולנתי. פסל. ולא חלק בין ביאה לביאה:

Podobnie ten, kto obcuje z którąkolwiek z kobiet zakazanych w Torze lub z kobietami dyskwalifikowanymi – jak wdowa zabroniona arcykapłanowi, rozwiedziona i chaluca zabronione zwykłemu kapłanowi, mamzeret i netina zabronione Izraelicie, córka Izraelity zabroniona mamzerowi i netinowi – dyskwalifikuje. I nie czyni się różnicy między jednym a drugim stosunkiem.

6.3

אלמנה לכהן גדול. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. מן האירוסין לא יאכלו בתרומה. רבי אליעזר ורבי שמעון מכשירין. נתארמלו או נתגרשו. מן הנשואין פסולות מן הארוסין כשרות:

Wdowa zabroniona arcykapłanowi, rozwiedziona i chaluca zabronione zwykłemu kapłanowi – od zaręczyn nie jedzą terumy. Rabbi Eliezer i Rabbi Szymon dopuszczają. Jeśli owdowiały lub zostały rozwiedzione – od małżeństwa są dyskwalifikowane, od zaręczyn są właściwe.

6.4

כהן גדול לא ישא אלמנה. בין אלמנה מן הארוסין. בין אלמנה מן הנשואין. ולא ישא את הבוגרת. רבי אליעזר ורבי שמעון מכשירין בבוגרת. לא ישא את מוכת עץ. אירס את האלמנה. ונתמנה להיות כהן גדול יכנס. ומעשה ביהושע בן גמלא שקידש את מרתא בת ביתוס. ומינהו המלך להיות כהן גדול וכנסה. שומרת יבם שנפלה לפני כהן הדיוט ונתמנה להיות כהן גדול. אף על פי שעשה בה מאמר. הרי זה לא יכנס. כהן גדול שמת אחיו. חולץ ולא מיבם:

Arcykapłan nie może poślubić wdowy – ani wdowy po zaręczynach, ani wdowy po małżeństwie. I nie może poślubić dojrzałej (bogeret). Rabbi Eliezer i Rabbi Szymon dopuszczają w przypadku dojrzałej. Nie może poślubić mu'at etz (dziewicy, której błona została uszkodzona przez drewno). Jeśli zaręczył się z wdową, a następnie został mianowany arcykapłanem, niech ją poślubi. Zdarzyło się, że Jehoszua ben Gamla zaręczył Martę bat Boethus, a król mianował go arcykapłanem i poślubił ją. Kobieta oczekująca na jibum (lewirat), która przypadła zwykłemu kapłanowi, a ten został mianowany arcykapłanem – nawet jeśli dokonał w niej ma'amar (formalny akt lewiratu), oto nie poślubi jej. Arcykapłan, którego brat zmarł, wykonuje chalicę (obrzęd zdjęcia sandała), a nie dokonuje jibumu.

6.5

כהן הדיוט לא ישא אילנית אלא אם כן יש לו אשה ובנים. ר' יהודה אומר אף על פי שיש לו אשה ובנים לא ישא אילנית. שהיא זונה האמורה בתורה וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת. ומשוחררת. ושנבעלה בעילת זנות:

Zwykły kapłan nie może poślubić ajlonit (kobiety niepełnej), chyba że ma już żonę i dzieci. Rabbi Jehuda mówi: Nawet jeśli ma żonę i dzieci, nie powinien poślubić ajlonit, ponieważ jest ona zonah (kobietą niedozwoloną) wspomnianą w Torze. A Mędrcy mówią: Zonah to tylko konwertytka (giyoret), wyzwolona niewolnica (meszuchreret) lub ta, która współżyła w sposób nierządny.

6.6

לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים. בית שמאי אומרים שני זכרים. ובית הלל אומרים. זכר ונקבה שנאמר (בראשית ה, ב) זכר ונקבה בראם. נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל. גירשה מותרת לינשא לאחר. ורשאי השני לשהות עמה עשר שנים ואם הפילה מונה משעה שהפילה. האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה. רבי יוחנן בן ברוקא אומר על שניהם הוא אומר (בראשית א, כב) ויברך אותם אלהים. ויאמר להם פרו ורבו:

Nie należy uchylać się od płodzenia dzieci, chyba że ma się dzieci. Bet Szammaj mówią: Dwóch synów. A Bet Hillel mówią: Syn i córka, jak jest napisane: „Mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (Rdz 5,2). Jeśli mężczyzna poślubił kobietę i mieszkał z nią dziesięć lat, a ona nie urodziła, nie wolno mu się uchylać. Jeśli ją rozwiódł, może ona wyjść za innego, a drugi może mieszkać z nią dziesięć lat. A jeśli poroniła, liczy się od czasu poronienia. Mężczyzna jest zobowiązany do płodzenia dzieci, ale nie kobieta. Rabbi Jochanan ben Beroka mówi: O obojgu mówi Pismo: „I pobłogosławił im Bóg, mówiąc: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1,22).

Rozdział 7

7.1

אלמנה לכהן גדול. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל. עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה. עבדי צאן ברזל יאכלו. ואלו הן עבדי מלוג. אם מתו מתו לה ואם הותירו הותירו לה אף על פי שהוא חייב במזונותן הרי אלו לא יאכלו בתרומה. ואלו הן עבדי צאן ברזל אם מתו מתו לו. ואם הותירו הותירו לו. הואיל והוא חייב באחריותן הרי אלו יאכלו בתרומה:

Wdowa po arcykapłanie; rozwódka i chaluz, która wyszła za zwykłego kapłana – jeśli wniosła mu niewolników melog (majątek do użytkowania) i niewolników con barezel (majątek żelazny) – niewolnicy melog nie jedzą terumy, a niewolnicy con barezel jedzą. Czym są niewolnicy melog? Jeśli umrą, umierają dla niej; jeśli się rozmnożą, rozmnażają się dla niej. Mimo że on jest zobowiązany do ich utrzymania, oto oni nie jedzą terumy. Czym są niewolnicy con barezel? Jeśli umrą, umierają dla niego; jeśli się rozmnożą, rozmnażają się dla niego. Ponieważ jest zobowiązany do odpowiedzialności za nich, oto oni jedzą terumę.

7.2

בת ישראל שניסת לכהן והכניסה לו עבדים. בין עבדי מלוג. בין עבדי צאן ברזל. הרי אלו יאכלו בתרומה. ובת כהן שניסת לישראל והכניסה לו בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל. הרי אלו לא יאכלו בתרומה:

Córka Izraelity, która wyszła za kapłana i wniosła mu niewolników, czy to niewolników melog, czy to niewolników con barezel – oto oni jedzą terumę. A córka kapłana, która wyszła za Izraelitę i wniosła mu czy to niewolników melog, czy to niewolników con barezel – oto oni nie jedzą terumy.

7.3

בת ישראל שניסת לכהן ומת והניחה מעוברת. לא יאכלו עבדיה בתרומה. מפני חלקו של עובר שהעובר פוסל ואינו מאכיל דברי רבי יוסי. אמרו לו מאחר שהעדת לנו על בת ישראל לכהן. אף בת כהן לכהן ומת והניחה מעוברת. לא יאכלו עבדיה בתרומה. מפני חלקו של עובר:

Córka Izraelity, która wyszła za kapłana, a on umarł, pozostawiając ją w ciąży – jej niewolnicy nie jedzą terumy z powodu udziału płodu, gdyż płód wyklucza, a nie uprawnia – słowa rabiego Josego. Powiedzieli mu: Skoro zaświadczyłeś nam o córce Izraelity za kapłana, to także córka kapłana za kapłana, gdy umrze i pozostawi ją w ciąży, jej niewolnicy nie jedzą terumy z powodu udziału płodu.

7.4

העובר. והיבם והארוסין והחרש ובן תשע שנים ויום אחד פוסלין ולא מאכילין. ספק שהוא בן תשע שנים ויום אחד ספק שאינו. ספק הביא שתי שערות ספק שלא הביא. נפל הבית עליו ועל בת אחיו. ואין ידוע אי זה מת ראשון. צרתה חולצת ולא מתיבמת:

Płód, lewir, zaręczyny, głuchoniemy i chłopiec mający dziewięć lat i jeden dzień – wykluczają, ale nie uprawniają. Jeśli istnieje wątpliwość, czy ma dziewięć lat i jeden dzień, czy nie; wątpliwość, czy wyrosły mu dwa włosy, czy nie; jeśli dom zawalił się na niego i na córkę jego brata, a nie wiadomo, który umarł pierwszy – jej rywalka wykonuje chalicę, a nie wchodzi do lewiratu.

7.5

האונס והמפתה לא פוסלים ולא מאכילים. ואם אינם ראויין לבא בישראל הרי אלו פוסלין. כיצד ישראל שבא על בת כהן תאכל בתרומה. עיברה לא תאכל בתרומה. נחתך העובר במעיה תאכל. כהן שבא על בת ישראל לא תאכל בתרומה. עיברה לא תאכל. ילדה תאכל. נמצא כחו של בן גדול משל אב. העבד פוסל משום ביאה. ואינו פוסל משום זרע. כיצד בת ישראל לכהן בת כהן לישראל וילדה הימנו בן והלך הבן ונכבש על השפחה וילדה הימנו בן הרי זה עבד היתה אם אביו בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומ' בת כהן לישראל תאכל בתרומה. ממזר פוסל ומאכיל. כיצד בת ישראל לכהן. ובת כהן לישראל וילדה הימנו בת. והלכה הבת ונישאת לעבד או לגוי וילדה הימנו בן הרי זה ממזר היתה אם אמו בת ישראל לכהן תאכל בתרומה בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה:

Gwałcieciel, uwodziciel i szaleniec nie wykluczają ani nie uprawniają. A jeśli nie są godni, aby wejść do wspólnoty Izraela, oto oni wykluczają. Jak to? Izraelita, który odbył stosunek z córką kapłana – ona może jeść terumę. Jeśli zaszła w ciążę, nie może jeść terumy; jeśli płód został wycięty z jej łona, może jeść. Kapłan, który odbył stosunek z Izraelitką – ona nie może jeść terumy; jeśli zaszła w ciążę, nie może jeść; jeśli urodziła, może jeść. Tak więc moc syna jest większa niż moc ojca. Niewolnik wyklucza z powodu stosunku, ale nie wyklucza z powodu potomstwa. Jak to? Izraelitka poślubiona kapłanowi, córka kapłana poślubiona Izraelicie – ta urodziła mu syna. Syn poszedł i obcował z niewolnicą, a ona urodziła mu syna – oto jest on niewolnikiem. Jeśli matka jego ojca była Izraelitką poślubioną kapłanowi, nie będzie jeść terumy; jeśli była córką kapłana poślubioną Izraelicie, będzie jeść terumę. Mamzer wyklucza i uprawnia. Jak to? Izraelitka poślubiona kapłanowi, córka kapłana poślubiona Izraelicie – ta urodziła mu córkę. Poszła ta córka i wyszła za niewolnika lub za poganina, i urodziła mu syna – oto jest on mamzerem. Jeśli matka jego matki była Izraelitką poślubioną kapłanowi, będzie jeść terumę; jeśli była córką kapłana poślubioną Izraelicie, nie będzie jeść terumy.

7.6

כהן גדול פעמים שהוא פוסל. כיצד בת כהן לישראל וילדה הימנו בן. הרי זה ראוי להיות כהן גדול עומד ומשמש על גבי המזבח. מאכיל את אמו ופוסל אם אמו. וזאת אומרת לא כבני כהן גדול שהוא פוסלני מן התרומה: *Arcykapłan czasami wyklucza. Jak to? Córka kapłana poślubiona Izraelicie urodziła mu córkę. Poszła córka i wyszła za kapłana, i urodziła mu syna. Oto jest on godny, aby być arcykapłanem, stojąc i służąc na ołtarzu. Uprawnia swoją matkę do jedzenia terumy i wyklucza swoją babkę od terumy. A ta mówi: „Nie jak syn arcykapłana, który wyklucza mnie od terumy.”*

Rozdział 8

8.1

הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה. נשיהן ועבדיהן יאכלו בתרומה פצוע דכא וכרות שפכה הן ועבדיהן יאכלו. ונשיהן לא יאכלו ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא וכרות שפכה. הרי אלו יאכלו:

Nieobrzezany oraz wszyscy nieczyści nie mogą jeść terumy. Ich żony i ich niewolnicy mogą jeść terumę. Kto ma zmiążdżone jądra lub odcięty członek, oni i ich niewolnicy mogą jeść, ale ich żony nie. A jeśli żona nie wiedziała, że jej mąż stał się taki, to może jeść.

8.2

איזהו פצוע דכא כל שנפצעו הבצים שלו ואפילו אחת מהן. וכרות שפכה כל שנכרת הגיד. ואם נשתייר מהעטרה אפילו כחוט השערה. כשר. פצוע דכא וכרות שפכה. מותרין בגיורת ומשוחררת. ואינן אסורין אלא מלבא בקהל. שנאמר (דברים כג, ב) לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה':

Kto to jest „pocua daka”? Każdy, czyje jądra zostały zmiażdżone, nawet jedno z nich. A „kerut szofcha” to każdy, czyj członek został odcięty. Jeśli z korony (żołędzi) pozostało choćby na grubość włosa, jest on odpowiedni. Człowiek o zmiażdżonych jądrach i człowiek o odciętym członku mogą poślubić prozelitkę i wyzwoloną niewolnicę, ale są zakazani jedynie co do wejścia do zgromadzenia, jak powiedziano: „Nie wejdzie do zgromadzenia Pańskiego ten, kto ma zmiażdżone jądra lub odcięty członek.”

8.3

עמוני ומואבי אסורים ואיסורן איסור עולם. אבל נקבותיהם מותרות מיד. מצרי ואדומי אינם אסורים אלא עד שלשה דורות אחד זכרים ואחד נקבות. רבי שמעון מתיר את הנקבות מיד. אמר ר' שמעון קל וחומר הדברים. ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם. התיר את הנקבות מיד. מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלשה דורות. אינו דין שנתיר את הנקבות מיד. אמרו לו אם הלכה נקבל. ואם לדין יש תשובה. אמר להם. לא כי הלכה אני אומר. ממזרין ונתנינן אסורין ואיסורן איסור עולם. אחד זכרים ואחד נקבות:

Ammonita i Moabita są zakazani, a ich zakaz jest wieczysty, ale ich kobiety są dozwolone od razu. Egipcjanin i Edomita nie są zakazani, chyba że do trzech pokoleń, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Rabi Szymon pozwala kobietom od razu. Rzekł Rabi Szymon: Z rozumowania a fortiori: skoro w miejscu, gdzie zakazano mężczyzn zakazem wieczystym, pozwolono kobietom od razu, to w miejscu, gdzie zakazano mężczyzn tylko do trzech pokoleń, czyż nie należy pozwolić kobietom od razu? Odpowiedzieli mu: Jeśli to halacha, przyjmujemy; jeśli to argument, istnieje na to odpowiedź. On im rzekł: Nie, mówię to jako halachę. Mamzerowie (dzieci z zakazanych związków) i netinowie (potomkowie Gibeonitów, słudzy świątynni) są zakazani, a ich zakaz jest wieczysty, zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

8.4

אמר רבי יהושע שמעתי שהסרים חולץ. וחולצין לאשתו. והסרים לא חולץ. ולא חולצין לאשתו. ואין לי לפרש. אמר ר' עקיבא אני אפרש סריס אדם חולץ וחולצין לאשתו. מפני שהיתה לו שעת הכושר. סריס חמה. לא חולץ ולא חולצין לאשתו. מפני שלא היתה לו שעת הכושר. ר' אלעזר אומר לא כי. אלא סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו. מפני שיש לו רפואה. סריס אדם לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שאין לו רפואה. העיד ר' יהושע בן בתירא על בן מגוסת שהיה בירושלם סריס אדם ויבמו את אשתו. לקיים דברי ר' עקיבא:

Rabi Jehoszua powiedział: Słyszałem, że sarys (eunuch) dokonuje chalicy (obrzędu zdjęcia buta) i dokonują chalicy wobec jego żony, oraz że sarys nie dokonuje chalicy i nie dokonują chalicy wobec jego żony, ale nie mam jak tego wyjaśnić. Rabi Akiwa powiedział: Ja to wyjaśnię: Sarys człowieczy (eunuch wskutek działania człowieka) dokonuje chalicy i dokonują chalicy wobec jego żony, ponieważ miał czas zdolności płodzenia. Sarys słoneczny (eunuch od urodzenia) nie dokonuje chalicy ani nie dokonują chalicy wobec jego żony, ponieważ nie miał czasu zdolności płodzenia. Rabi Elazar mówi: Nie tak! Lecz sarys słoneczny dokonuje chalicy i dokonują chalicy wobec jego żony, ponieważ ma lekarstwo; sarys człowieczy nie dokonuje chalicy ani nie dokonują chalicy wobec jego żony, ponieważ nie ma lekarstwa. Zaświadczył Rabi Jehoszua ben Beteira o synu Megusata, który był w Jerozolimie, że był sarysem człowieczym, i że dokonano lewiratu z jego żoną, dla potwierdzenia słów Rabiego Akiwy.

8.5

הסריס לא חולץ ולא מיבם. וכן אילונית לא חולצת ולא מתיבמת. הסריס שחלץ ליבמתו לא פסלה. בעלה. פסלה. מפני שהיא בעילת זנות. וכן אילונית שחלצו לה אחין לא פסלוה. בעלוה. פסלוה. מפני שבעילתה בעילת זנות:

Sarys jest zwolniony z chalicy i z lewiratu. Podobnie ajlonit (kobieta niepłodna o cechach męskich) jest zwolniona z chalicy i z lewiratu. Jeśli sarys wykonał chalicę wobec swojej bratowej, nie zdyskwalifikował jej; jeśli ją posiadał, zdyskwalifikował ją, ponieważ jest to stosunek zakazany. Podobnie, jeśli bracia wykonali chalicę wobec ajlonit, nie zdyskwalifikowali jej; jeśli ją posiadli, zdyskwalifikowali ją, ponieważ stosunek z nią jest zakazany.

8.6

סריס חמה כהן שנשא בת ישראל. מאכילה בתרומה. רבי יוסי ור' שמעון אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל. מאכילה בתרומה. רבי יהודה אומר טומטום שנקרע ונמצא זכר. לא יחלץ מפני שהוא כסריס. אנדרוגינוס נושא. אבל לא נישא. ר' אליעזר אומר אנדרוגינוס חייבים עליו סקילה כזכר:

Sarys słoneczny, który jest kapłanem i poślubił Izraelitkę, daje jej jeść terumę. Rabi Jose i Rabi Szymon mówią: Androgyn (obojnak), który jest kapłanem i poślubił Izraelitkę, daje jej jeść terumę. Rabi Jehuda mówi: Tumtum (osoba o nieokreślonej płci), który został rozcięty i okazał się mężczyzną, nie dokonuje chalicy, ponieważ jest jak sarys. Androgyn może poślubić kobietę, ale nie może być poślubiony jako kobieta. Rabi Eliezer mówi: Za androgyna grozi ukamienowanie jak za mężczyznę.

Rozdział 9

9.1

יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן. מותרות לאלו ולאליהן. ואסורות לאלו ולאליהן. ואלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן. כהן הדיוט שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול. חלל שנשא כשרה ויש לו אח כשר. ישראל שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר. ממזר שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל. מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן:

Niektóre kobiety są dozwolone swoim mężom, a zabronione swoim lewirom; niektóre są dozwolone swoim lewirom, a zabronione swoim mężom; niektóre są dozwolone i mężom, i lewirom, a niektóre są zabronione i mężom, i lewirom. A oto te, które są dozwolone swoim mężom, a zabronione swoim lewirom: zwykły kapłan, który poślubił wdowę, a ma brata, który jest arcykapłanem; chalal (zbezczeszczony kapłan), który poślubił kobietę nieposzlakowaną, a ma brata nieposzlakowanego; Izraelita, który poślubił Izraelitkę, a ma brata, który jest mamzerem (potomkiem zakazanego związku); mamzer, który poślubił mamzeret, a ma brata, który jest Izraelitą. Te są dozwolone swoim mężom, a zabronione swoim lewirom.

9.2

ואלו מותרות ליבמיהן. ואסורות לבעליהן. כהן גדול שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן הדיוט. כשר שנשא חללה ויש לו אח חלל. ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ממזר. ממזר שנשא בת ישראל ויש לו אח ישראל. מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן. אסורות לאלו ולאלו. כהן גדול שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול או כהן הדיוט. כשר שנשא חללה. ויש לו אח כשר. ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל. ממזר שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר. אסורות לאלו ולאלו. ושאר כל הנשים. מותרות לבעליהן וליבמיהן:

A oto te, które są dozwolone swoim lewirom, a zabronione swoim mężom: arcykapłan, który zaręczył się z wdową, a ma brata, który jest zwykłym kapłanem; nieposzlakowany mężczyzna, który poślubił chalalę (żeńską formę chalal), a ma brata, który jest chalalem; Izraelita, który poślubił mamzeret, a ma brata, który jest mamzerem; mamzer, który poślubił Izraelitkę, a ma brata, który jest Izraelitą. Te są dozwolone swoim lewirom, a zabronione swoim mężom. A zabronione jednym i drugim: arcykapłan, który poślubił wdowę, a ma brata, który jest arcykapłanem lub zwykłym kapłanem; nieposzlakowany mężczyzna, który poślubił chalalę, a ma brata nieposzlakowanego; Izraelita, który poślubił mamzeret, a ma brata, który jest Izraelitą; mamzer, który poślubił Izraelitkę, a ma brata, który jest mamzerem. Te są zabronione jednym i drugim. Wszystkie pozostałe kobiety są dozwolone swoim mężom i swoim lewirom.

9.3

שניות מדברי סופרים. שניה לבעל ולא שניה ליבם. שניה ליבם ולא שניה לבעל. אסורה ליבם ומותרת לבעל. שניה לזה ולזה אסורה לזה ולזה. אין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והולד כשר וכופין אותו להוציא. אלמנה לכהן גדול. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל. בת ישראל לנתין ולממזר. יש להן כתובה:

Szenijot (kobiety wtórnie zakazane na mocy postanowień uczonych): jeśli kobieta jest wtórnie zakazana mężowi, a nie lewirowi, jest zabroniona mężowi, a dozwolona lewirowi. Jeśli jest wtórnie zakazana lewirowi, a nie mężowi, jest zabroniona lewirowi, a dozwolona mężowi. Jeśli jest wtórnie zakazana i mężowi, i lewirowi, jest zabroniona obu. Nie przysługują jej ani ketuba (umowa małżeńska), ani pożytki, ani utrzymanie, ani odzież, ale jej dziecko jest prawe i zmuszają go, aby ją oddalił. Wdowa poślubiona arcykapłanowi, rozwódka i chaluza (kobieta, która dopełniła chality) poślubione zwykłemu kapłanowi, mamzeret i netina poślubione Izraelitowi, córka Izraelity poślubiona netinowi lub mamzerowi – tym przysługuje ketuba.

9.4

בת ישראל מאורסת לכהן. מעוברת מכהן. שומרת יבם לכהן. וכן בת כהן לישראל. לא תאכל בתרומה. בת ישראל מאורסת ללוי. מעוברת מלוי. שומרת יבם ללוי. וכן בת לוי לישראל. לא תאכל במעשר. בת לוי מאורסת לכהן. מעוברת מכהן. שומרת יבם לכהן. וכן בת כהן ללוי. לא תאכל לא בתרומה. ולא במעשר:

Córka Izraelity, która jest zaręczona z kapłanem, która jest w ciąży z kapłanem, która oczekuje na jibbum (lewirat) z kapłanem, oraz córka kapłana, która wyszła za Izraelitę – nie je terumy. Córka Izraelity, która jest zaręczona z lewitą, która jest w ciąży z lewitą, która oczekuje na jibbum z lewitą, oraz córka lewity, która wyszła za Izraelitę – nie je dziesięciny. Córka lewity, która jest zaręczona z kapłanem, która jest w ciąży z kapłanem, która oczekuje na jibbum z kapłanem, oraz córka kapłana, która wyszła za lewitę – nie je ani terumy, ani dziesięciny.

9.5

בת ישראל שניסת לכהן תאכל בתרומה. מת ולה הימנו בן תאכל במעשר. ניסת ללוי תאכל במעשר. מת ולה הימנו בן תאכל במעשר. ניסת לישראל לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר. מת בנה מישראל תאכל במעשר. מת בנה מלוי תאכל בתרומה. לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר:

Córka Izraelity, która została żoną kapłana, je terumę. Jeśli on umarł, a ona ma z nim syna, je terumę. Jeśli wyszła za lewitę, je dziesięcinę. Jeśli on umarł, a ona ma z nim syna, je dziesięcinę. Jeśli wyszła za Izraelitę, nie je ani terumy, ani dziesięciny. Jeśli on umarł, a ona ma z nim syna, nie je ani terumy, ani dziesięciny. Jeśli umarł jej syn od Izraelity, je dziesięcinę. Jeśli umarł jej syn od lewity, je terumę. Jeśli umarł jej syn od kapłana, nie je ani terumy, ani dziesięciny.

בת כהן שנישאת לישראל לא תאכל בתרומה. מת ולה הימנו בן לא תאכל בתרומה. נישאת ללוי תאכל במעשר. מת ולה הימנו בן לא תאכל במעשר. נישאת לכהן. תאכל בתרומה. מת ולה הימנו בן תאכל בתרומה. מת בנה מכהן לא תאכל בתרומה. מת בנה מלוי לא תאכל במעשר. מת בנה מישראל. חזרת לבית אביה. ועל זו נאמר (ויקרא כב, יג) ושב אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל:

Córka kapłana, która wyszła za Izraelitę, nie je terumy. Jeśli on umarł, a ona ma z nim syna, nie je terumy. Jeśli wyszła za lewitę, je dziesięcinę. Jeśli on umarł, a ona ma z nim syna, je dziesięcinę. Jeśli wyszła za kapłana, je terumę. Jeśli on umarł, a ona ma z nim syna, je terumę. Jeśli umarł jej syn od kapłana, nie je terumy. Jeśli umarł jej syn od lewity, nie je dziesięciny. Jeśli umarł jej syn od Izraelity, wraca do domu swego ojca. I o niej powiedziano (Kpł 22,13): „Wróci do domu ojca swego, jak za młodu, i będzie jadła z chleba ojca swego”.

Rozdział 10

10.1

האשה שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך וניסת. ואחר כך בא בעלה תצא מזה ומזה. וצריכה גט מזה ומזה. ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות לא על זה ולא על זה. אם נטלה מזה ומזה תחזיר. והולד ממזר מזה ומזה. ולא זה זה מטמאין לה. ולא זה זה זכאין לא במציאתה. ולא במעשה ידיה. ולא בהפרת נדריה. היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה ובת לוי מן המעשר ובת כהן מן התרומה. ואין יורשים של זה ויורשים של זה יורשים את כתיבתה. ואם מתו. אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין. רבי יוסי אומר כתובתה על נכסי בעלה הראשון רבי אלעזר אומר הראשון זכאי במציאתה. ובמעשה ידיה. ובהפרת נדריה. רבי שמעון אומר ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון פוטרת צרתה. ואין הולד ממנו ממזר. ואם ניסת שלא ברשות מותרת לחזור לו:

Kobieta, której mąż udał się za morze, a oni przyszli i powiedzieli jej: „Twój mąż umarł”, i wyszła za mąż, a potem przyszedł jej mąż — musi odejść od tego i od tamtego. Potrzebuje getu od tego i od tamtego. Nie należy jej ketuba, ani dochody, ani utrzymanie, ani odzież — ani od tego, ani od tamtego. Jeśli wzięła od tego i od tamtego, musi zwrócić. A dziecko z tego i z tamtego jest mamzerem. Ani ten, ani tamten nie mają obowiązku rytualnego zanieczyszczenia się dla niej, ani nie mają prawa do tego, co znajdzie, ani do owoców jej pracy rąk, ani do unieważniania jej ślubów. Jeśli była córką Izraelity, jest wykluczona z kapłaństwa; córką Lewity — z dziesięciny; córką kapłana — z terumy. Dziedzice tego i dziedzice tamtego nie dziedziczą jej ketuby. A jeśli umarli, bracia tego i bracia tamtego dokonują chalicy i nie dopełniają lewiratu. Rabbi Jose mówi: jej ketuba obciąża majątek pierwszego męża. Rabbi Eleazar mówi: pierwszy ma prawo do tego, co znajdzie, do owoców jej pracy rąk i do unieważniania jej ślubów. Rabbi Szymon mówi: jej współżycie lub chalica z bratem pierwszego zwalnia jej współżonę, a dziecko z niego nie jest mamzerem. A jeśli wyszła za mąż bez pozwolenia, wolno jej wrócić do niego.

10.2

ניסת על פי בית דין תצא ופטורה מן הקרבן לא ניסת על פי בית דין תצא וחייבת בקרבן. יפה כח בית דין שפוטרת מן הקרבן. הורוה בית דין לינשא והלכה וקלקלה. חייבת בקרבן. שלא התירוה אלא לינשא:

Jeżeli wyszła za mąż na podstawie orzeczenia sądu, musi odejść i jest wolna od ofiary. Jeżeli nie wyszła za mąż na podstawie orzeczenia sądu, musi odejść i jest zobowiązana do ofiary. Jakże wielka jest moc sądu, skoro uwalnia ją od ofiary. Jeśli sąd pouczył ją, aby wyszła za mąż, a ona poszła i zgrzeszyła, jest zobowiązana do ofiary, ponieważ pozwolono jej tylko wyjść za mąż.

10.3

האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים. ובאו ואמרו לה מת בעליך ואחר כך מת בנך ונשאת ואחר כך אמרו לה חלופי היו הדברים. תצא והולד ראשון ואחרון ממזר. אמרו לה מת בנך ואחר כך מת בעליך ונתיבמה. ואחר כך אמרו לה חלופי היו הדברים. תצא והולד ראשון ואחרון ממזר. אמרו לה מת בעליך וניסת ואחר כך אמרו לה קיים היה ומת. תצא והולד ראשון ממזר. והאחרון אינו ממזר. אמרו לה מת בעליך ונתקדשה. ואחר כך בא בעלה מותרת לחזור לו. אף על פי שנתן לה אחרון גט לא פסלה מן הכהונה. את זו דרש ר' אלעזר בן מתאיא (ויקרא כא, ז) ואשה גרושה מאישה. ולא מאיש שאינו אישה:

Kobieta, której mąż i syn udali się za morze. I przyszli i powiedzieli jej: „Twój mąż umarł, a potem umarł twój syn”, i wyszła za mąż. Potem powiedzieli jej: „Sprawy miały się odwrócić”. Musi odejść, a dziecko pierwsze i ostatnie jest mamzerem. Powiedzieli jej: „Twój syn umarł, a potem umarł twój mąż”, i wyszła za mąż za szwagra w lewiracie, a potem powiedzieli jej: „Sprawy miały się odwrócić”. Musi odejść, a dziecko pierwsze i ostatnie jest mamzerem. Powiedzieli jej: „Twój mąż umarł”, i wyszła za mąż, a potem powiedzieli jej: „Żył i umarł”. Musi odejść, a dziecko pierwsze jest mamzerem, a ostatnie nie jest mamzerem. Powiedzieli jej: „Twój mąż umarł”, i została poświęcona (kiduszyn), a potem przyszedł jej mąż — wolno jej wrócić do niego. Nawet jeśli ten ostatni dał jej get, nie dyskwalifikuje jej od kapłaństwa. Tę kwestię wyłożył Rabbi Eleazar ben Matia: „A kobieta rozwiedziona ze swoim mężem” (Kpl 21,7) — a nie z mężczyzną, który nie jest jej mężem.

10.4

מי שהלכה אשתו למדינת הים. ובאו ואמרו לו מתה אשתך. ונשא את אחותה. ואחר כך באת אשתו. מותרת לחזור לו. הוא מותר בקרובות שניה. ושניה מותרת בקרוביו. ואם מתה ראשונה מותר בשניה. אמרו לו מתה אשתך ונשא את אחותה. ואחר כך אמרו לו קיימת היתה ומתה. הולד ראשון ממזר. והאחרון אינו ממזר. רבי יוסי אומר כל שפוסל על ידי אחרים. פוסל על ידי עצמו. וכל שאין פוסל על ידי אחרים אינו פוסל על ידי עצמו:

Ktoś, czyja żona udała się za morze. I przyszli i powiedzieli mu: „Twoja żona umarła”, i poślubił jej siostrę. Potem przyszła jego żona — wolno jej wrócić do niego. On może poślubić krewnych drugiej, a druga może poślubić jego krewnych. A jeśli pierwsza umarła, on może zatrzymać drugą. Gdy powiedzieli mu: „Twoja żona umarła”, i poślubił jej siostrę, a potem powiedzieli mu: „Żyła i umarła” — dziecko pierwsze jest mamzerem, a ostatnie nie jest mamzerem. Rabbi Jose mówi: Ktokolwiek dyskwalifikuje przez innych, dyskwalifikuje przez samego siebie; a ktokolwiek nie dyskwalifikuje przez innych, nie dyskwalifikuje przez samego siebie.

10.5

אמרו לו מתה אשתך. ונשא אחותה מאביה. מתה ונשא אחותה מאמה. מתה ונשא אחותה מאביה. מתה ונשא אחותה מאמה. ונמצאו כולן קיימות. מותר בראשונה בשלישית ובחמישית. ופוטרת צרותיהן. ואסור בשניה. וברביעית. ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה. ואם בא על השניה. לאחר מיתת הראשונה. מותר בשניה. וברביעית. ופוטרת צרותיהן. ואסור בשלישית. ובחמישית. ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה:

Powiedzieli mu: „Twoja żona umarła”, i poślubił jej siostrę ze strony ojca. Umarła, i poślubił jej siostrę ze strony matki. Umarła, i poślubił jej siostrę ze strony ojca. Umarła, i poślubił jej siostrę ze strony matki, i okazało się, że wszystkie żyją. Jest dozwolony z pierwszą, trzecią i piątą, i one zwalniają swoje współżony. A jest zabroniony z drugą i czwartą, a współżycie z którąkolwiek z nich nie zwalnia jej współżony. A jeśli obcował z drugą po śmierci pierwszej, jest dozwolony z drugą i czwartą, i zwalniają swoje współżony, a jest zabroniony z trzecią i piątą, a współżycie z którąkolwiek z nich nie zwalnia jej współżony.

10.6

בן תשע שנים ויום אחד הוא פוסל על ידי אחיו. והאחים פוסלין על ידו. אלא שהוא פוסל תחלה. ואחין פוסלין תחלה וסוף. כיצד בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו פסל על ידי אחיו. באו עליה אחין ועשו בה מאמר נתנו גט או חלצו. פסלו על ידו:

Chłopiec mający dziewięć lat i jeden dzień dyskwalifikuje w stosunku do braci, a bracia dyskwalifikują w stosunku do niego. Tylko że on dyskwalifikuje na początku, a bracia dyskwalifikują zarówno na początku, jak i na końcu. Jak to? Chłopiec mający dziewięć lat i jeden dzień, który obcował ze swoją bratową, zdyskwalifikował ją wobec braci. Gdy bracia obcowali z nią, dokonali wobec niej ma'amar, dali jej get lub dokonali chalicey — zdyskwalifikowali ją wobec niego.

10.7

בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו. ואחר כך בא עליה אחיו שהוא בן תשע שנים ויום אחד פסל על ידו. רבי שמעון אומר לא פסל:

Chłopiec mający dziewięć lat i jeden dzień, który obcował ze swoją bratową, a potem jego brat, także mający dziewięć lat i jeden dzień, obcował z nią — zdyskwalifikował ją wobec niego. Rabbi Szymon mówi: nie zdyskwalifikował.

10.8

בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו. ואחר כך בא על צרתה. פסל על ידי עצמו. רבי שמעון אומר לא פסל. בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת. חולצת ולא מתיבמת. נשא אשה ומת. הרי זו פטורה:

Chłopiec mający dziewięć lat i jeden dzień, który obcował ze swoją bratową, a potem obcował z jej współżoną, zdyskwalifikował przez samego siebie. Rabbi Szymon mówi: nie zdyskwalifikował. Chłopiec mający dziewięć lat i jeden dzień, który obcował ze swoją bratową i umarł — ona wykonuje chalicę, a nie wchodzi w lewirat. Jeżeli ożenił się z kobietą i umarł — oto ona jest zwolniona.

10.9

בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו. ומשהגדיל נשא אשה אחרת ומת. אם לא ידע את הראשונה משהגדיל. הראשונה חולצת ולא מתיבמת. והשניה או חולצת או מתיבמת. רבי שמעון אומר מיבם לאיזו שירצה. וחולץ לשניה. אחד שהוא בן תשע שנים ויום אחד. ואחד שהוא בן עשרים שנה. שלא הביא שתי שערות:

Chłopiec mający dziewięć lat i jeden dzień, który odbył stosunek ze swoją jewamą (szwagierką podlegającą lewiratowi), a następnie po osiągnięciu dojrzałości poślubił inną kobietę i umarł — jeżeli po osiągnięciu dojrzałości nie współżył z pierwszą, pierwsza wykonuje chalicę (obrzęd zwolnienia od lewiratu) i nie może być poślubiona przez lewirata, druga natomiast albo wykonuje chalicę, albo może być poślubiona przez lewirata. Rabbi Szimon mówi: może poślubić tę, którą chce, a dla drugiej wykonać chalicę. Zarówno ten, kto ma dziewięć lat i jeden dzień, jak i ten, kto ma dwadzieścia lat, a nie wykształcił dwóch włosów (cech dojrzałości płciowej), mają taki sam status.

Rozdział 11

11.1

נושאים על האנוסה ועל המפתה. האנוס והמפתה על הנשואה חייב. נושא אדם אנוסת אביו. ומפותת אביו. אנוסת בנו. ומפותת בנו. רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו:

Można poślubić kobietę zgwałconą lub uwiedzioną. Gwałcieciel i uwodziciel odpowiadają w przypadku kobiety zamężnej. Mężczyzna może poślubić kobietę zgwałconą przez swego ojca i uwiedzioną przez swego ojca, zgwałconą przez swego syna i uwiedzioną przez swego syna. Rabbi Jehuda zabrania (poślubienia) zgwałconej przez ojca i uwiedzionej przez ojca.

11.2

הגירות שנתגירו בניה עמה. לא חולצין ולא מיבמין. אפילו הורתו של ראשון שלא בקדושה. ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה וכן שפחה שנשתחררו בניה עמה:

Prozelitka, z którą nawróciły się jej dzieci: (dzieci te) nie wykonują chalicy ani nie zawierają lewiratu. Nawet jeśli poczęcie pierwszego (dziecka) nie było w świętości, a urodzenie w świętości, a drugiego (dziecka) – i poczęcie, i urodzenie w świętości. Podobnie niewolnica, z którą jej dzieci zostały uwolnione.

11.3

חמש נשים שנתערבו ולדותיהן הגדילו התערובות. ונשאו נשים ומתו. ארבעה חולצין לאחת ואחד מיבם אותה. הוא ושלשה חולצים לאחרת ואחד מיבם. נמצאו ארבעה חליצות ויבום לכל אחת ואחת:

Pięć kobiet, których dzieci pomieszały się ze sobą. Gdy pomieszone dzieci dorosły, poślubiły żony i umarły. Czterech (z nich) wykonuje chalicę wobec jednej (wdowy), a jeden zawiera z nią lewirat. On i trzej (inni) wykonują chalicę wobec drugiej, a jeden zawiera lewirat. W ten sposób każda (wdowa) ma cztery chalice i jeden lewirat.

11.4

האשה שנתערב ולדה בולד כלתה. הגדילו התערובות ונשאו נשים ומתו. בני הכלה חולצין ולא מיבמין שהוא ספק אשת אחיו. ספק אשת אחי אביו. ובני הזקנה או חולצין או מיבמין. שהוא ספק אשת אחיו ואשת בן אחיו. בני התערובות לבני הזקנה חולצין ולא מיבמין. שהוא ספק אשת אחיו ואשת אחי אביו ובני הכלה אחד חולץ ואחד מיבם:

Kobieta, której dziecko pomieszało się z dzieckiem jej synowej. Gdy pomieszone (dzieci) dorosły, poślubiły żony i umarły. Synowie synowej dokonują chalicy, ale nie zawierają lewiratu, ponieważ nie wiadomo, czy (wdowa) jest żoną jego brata, czy żoną brata jego ojca. Synowie starszej kobiety mogą albo dokonać chalicy, albo zawrzeć lewirat, ponieważ nie wiadomo, czy jest żoną jego brata, czy żoną syna jego brata. Gdy umarli prawowici, synowie pomieszenia wobec synów starszej kobiety dokonują chalicy, ale nie zawierają lewiratu, ponieważ nie wiadomo, czy jest żoną jego brata, czy żoną brata jego ojca. A synowie synowej: jeden dokonuje chalicy, a jeden zawiera lewirat.

11.5

כהנת שנתערב ולדה בולד שפחתה. הרי אלו אוכלים בתרומה. וחולקים חלק אחד בגורן. ואינן מיטמאין למתים. ואין נושאים נשים. בין כשרות בין פסולות הגדילו התערובות ושחררו זה את זה נושאים נשים ראויות לכהונה ואינן מיטמאין למתים. ואם נטמאו אינן סופגין את הארבעים. ואינן אוכלים בתרומה. ואם אכלו אינן משלמין קרן וחומש. ואינן חולקין על הגורן. ומוכרין את התרומה והדמים שלהם. ואינן חולקים בקדשי המקדש. ואין נותנין להם קדשים. ואין מוציאים שלהם מידם. ופטורין מן הזרוע ומן הלחיים ומן הקיבה. ובכורו יהא רועה עד שיסתאב ונותנין עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים:

Kapłanka, której dziecko pomieszało się z dzieckiem jej niewolnicy: (dzieci te) mają prawo jeść terumę i otrzymują jedną część na klepisku; nie zanieczyszczają się przez zmarłych; nie poślubiają kobiet – ani odpowiednich, ani nieodpowiednich. Gdy pomieszone dzieci dorosły i uwolniły się wzajemnie, poślubiają kobiety odpowiednie dla kapłanów i nie zanieczyszczają się przez zmarłych. A jeśli się zanieczyściły, nie podlegają karze czterdziestu (batów). Nie jedzą terumy; a jeśli zjadły, nie płacą sumy głównej i dodatku (chomesz). Nie otrzymują części na klepisku. Sprzedają terumę, a pieniądze należą do nich. Nie dzielą (udziału) w świętościach świątyni. Nie daje się im świętości i nie odbiera się ich (własności) z ich rąk. Są zwolnieni od przedniej nogi, policzków i żołądka. Jego pierwotne będzie się paść, aż dozna skazy. Nakłada się na nich surowości kapłanów i surowości Izraelitów.

11.6

מי שלא שהתה אחר בעלה שלשה חדשים ונשאת וילדה ואין ידוע אם בן תשעה לראשון אם בן שבעה לאחרון. היו לה בנים מן הראשון ובנים מן השני חולצין ולא מייבמין. וכן הוא להם חולץ ולא מיבם. היו לו אחים מן הראשון ואחים מן השני. שלא מאותה האם. הוא חולץ ומיבם. והם אחד חולץ ואחד מיבם:

Kobieta, która po rozstaniu z mężem nie odczekała trzech miesięcy, wyszła za mąż i urodziła, a nie wiadomo, czy (dziecko) urodziło się po dziewięciu miesiącach od pierwszego (męża), czy po siedmiu od ostatniego. Jeśli miała synów z pierwszego i synów z drugiego, (ci synowie) wykonują chalicę, ale nie zawierają lewiratu. Podobnie on wobec nich wykonuje chalicę, ale nie zawiera lewiratu. Jeśli ma braci od pierwszego i braci od drugiego, nie z tej samej matki, on może wykonać chalicę lub zawrzeć lewirat, a oni – jeden wykonuje chalicę, a jeden zawiera lewirat.

11.7

היה אחד ישראל ואחד כהן. נושא אשה ראויה לכהן. ואינו מיטמא למתים. ואם נטמא אינו סופג את הארבעים. ואינו אוכל בתרומה. אם אכל אינו משלם קרן וחומש. ואינו חולק על הגורן. ומוכר התרומה והדמים שלו. ואינו חולק בקדשי המקדש. ואין נותנין לו את הקדשים ואין מוציאין את שלו מידו. ופטור מן הזרוע והלחיים והקיבה. ובכורו יהא רועה עד שיסתאב. ונותנין עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים. היו שניהם כהנים הוא אונן עליהם. והם אוננים עליו. הוא אינו מיטמא להם. והם אינן מטמאין לו. הוא אינו יורש אותן. אבל הם יורשין אותו. ופטור על מכתו ועל קללתו של זה ושל זה. ועולה במשמרו של זה ושל זה. ואינו חולק. אם היו שניהם במשמר אחד נוטל חלק אחד:

Jeśli jeden (z możliwych ojców) jest Izraelitą, a jeden kapłanem, (syn) poślubia kobietę odpowiednią dla kapłana; nie zanieczyszcza się przez zmarłych. A jeśli się zanieczyścił, nie podlega karze czterdziestu (batów). Nie je terumy; a jeśli zjadł, nie płaci sumy głównej i dodatku. Nie otrzymuje części na klepisku. Sprzedaje terumę, a pieniądze są jego. Nie dzieli (udziału) w świętościach świątyni. Nie daje mu się świętości i nie odbiera się tego, co jego, z jego rąk. Jest zwolniony od przedniej nogi, policzków i żołądka. Jego pierworodne będzie się paść, aż dozna skazy. Nakłada się na niego surowości kapłanów i surowości Izraelitów. Jeśli obaj są kapłanami, on jest onenem (pogrążonym w żałobie przed pogrzebem) z ich powodu, a oni są onenami z jego powodu. On nie zanieczyszcza się dla nich, a oni nie zanieczyszczają się dla niego. On nie dziedziczy ich, ale oni dziedziczą po nim. Jest zwolniony od (kary za) zranienie i przekleństwo jednego i drugiego. Wstępuje (do służby) w tygodniu (zmianie) jednego i drugiego, ale nie dzieli (udziału). Jeśli obaj są w tej samej zmianie, otrzymuje jedną część.

Rozdział 12

12.1

מצות חליצה בשלשה דיינין. ואפילו שלשתן הדיוטות חלצה במנעל חליצתה כשרה. באנפילין חליצתה פסולה. בסנדל שיש לו עקב כשר. ושאין לו עקב פסול. מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה. מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה:

Przykazanie chalicy wykonuje się przed trzema sędziami. Nawet jeżeli wszyscy trzej są ludźmi nieuczonymi. Jeżeli zdjęła but, jej chalice jest ważna. Jeżeli zdjęła pantofel filcowy (anpilin), jej chalice jest nieważna. Jeżeli zdjęła sandał z obcasem, jest ważna; bez obcasa – nieważna. Od kolana w dół – jej chalice jest ważna; od kolana w górę – nieważna.

12.2

חלצה בסנדל שאין שלו. או בסנדל של עץ או בשל שמאל בימין. חליצתה כשרה. חלצה בגדול שהוא יכול להלוך בו. או בקטן שהוא חופה את רוב רגלו חליצתה כשרה. חלצה בלילה חליצתה כשרה. ור' אליעזר פוסל. בשמאל חליצתה פסולה. ורבי אליעזר מכשיר *Jeżeli zdjęła sandał, który nie jest jego, sandał drewniany albo sandał lewy na prawej nodze – jej chalice jest ważna. Jeżeli zdjęła sandał duży, w którym może chodzić, albo mały, który zakrywa większą część stopy – jej chalice jest ważna. Jeżeli zdjęła go nocą – jej chalice jest ważna, a Rabbi Eliezer uznaje ją za nieważną. Jeżeli zdjęła lewy sandał – jej chalice jest nieważna, a Rabbi Eliezer uznaje ją za ważną.*

12.3

חלצה ורקקה אבל לא קראה. חליצתה כשרה קראה ורקקה אבל לא חלצה. חליצתה פסולה. חלצה וקראה אבל לא רקקה. רבי אליעזר אומר חליצתה פסולה. רבי עקיבא אומר חליצתה כשרה. אמר רבי אליעזר ככה יעשה כל דבר שהוא מעשה מעכב. אמר לו רבי עקיבא משם ראיה. ככה יעשה לאיש כל דבר שהוא מעשה באיש:

Jeżeli zdjęła but i splunęła, ale nie wypowiedziała formuły, jej chalice jest ważna. Jeżeli wypowiedziała i splunęła, ale nie zdjęła buta, jej chalice jest nieważna. Jeżeli zdjęła but i wypowiedziała, ale nie splunęła – Rabbi Eliezer mówi: jej chalice jest nieważna. Rabbi Akiva mówi: jej chalice jest ważna. Rabbi Eliezer powiedział: „Tak będzie uczynione” – wszystko, co jest czynem, wstrzymuje skuteczność. Odpowiedział mu Rabbi Akiva: z tego właśnie dowód: „Tak będzie uczynione temu mężowi” – wszystko, co jest czynnością dokonaną na mężczyźnie, jest nieodzowne.

12.4

החרש שנחלץ והחרשת שחלצה. והחולצת לקטן. חליצתה פסולה. קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל. ואם לא חלצה חליצתה פסולה:

Głuchoniemy, który został poddany chalicy, i głuchoniema, która wykonała chalicę, oraz kobieta, która wykonuje chalicę z małoletnim – jej chalice jest nieważna. Małoletnia, która wykonała chalicę, niech wykona ją ponownie, gdy osiągnie pełnoletność. A jeżeli nie wykonała jej ponownie, jej chalice jest nieważna.

12.5

חלצה בשנים או בשלשה. ונמצא אחד מהן קרוב או פסול. חליצתה פסולה. רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירין. ומעשה באחד שחלץ בינו לבינה. בבית האסורין. ובא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר:

Jeżeli zdjęła but przed dwoma lub trzema sędziami, a jeden z nich okazał się krewnym lub osobą niezdolną do pełnienia funkcji, jej chalice jest nieważna. Rabbi Szymon i Rabbi Jochanan ha-Sandler uznają ją za ważną. I zdarzył się przypadek, że pewien mężczyzna wykonał chalicę z bratową w więzieniu, tylko we dwoje, a sprawa trafiła przed Rabbi Akivę, który uznał ją za ważną.

12.6

מצות חליצה בא הוא ויבמתו לבית דין. והן משיאין לו עצה ההוגנת לו. שנאמר (דברים כה, ח) וקראו לו זקני עירו ודברו אליו. והיא אומרת מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי. והוא אומר לא חפצתי לקחתה. ובלשון הקדש היו אומרים. ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו רוק הנראה לדיינים. וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. עד כאן היו מקרין. וכשהקרא רבי הורקנוס תחת האלה בכפר עיטם. וגמר את כל הפרשה. הוחזקו להיות גומרין כל הפרשה. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. מצוה בדיינים ולא מצוה בתלמידים רבי יהודה אומר מצוה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל חלוץ חלוץ הנעל:

Przykazanie chalicy: on i jego bratowa przychodzą do sądu. Udzielają mu stosownej rady, zgodnie z tym, co jest powiedziane: „Wezwą go starsi jego miasta i przemówią do niego”. A ona mówi: „Mój szwagier nie chce wzbudzić swojemu bratu imienia w Izraelu; nie chce mnie wziąć”. A on mówi: „Nie chcę jej wziąć”. I w języku świętym wypowiadali te słowa. „Wtedy jego bratowa podejdzie do niego na oczach starszych, zdejmie mu but z nogi, splunie mu w twarz, a ślina będzie widoczna dla sędziów, i odpowie: Tak będzie uczynione temu mężowi, który nie odbudowuje domu swego brata”. Do tego miejsca recytowano. Gdy Rabbi Horkanos wyrecytował to pod dębem w Kfar Etam i dokończył całe czytanie, ustalono, że kończą całe czytanie. I nadano mu w Izraelu imię „dom zdjętego buta”. Obowiązek spoczywa na sędziach, a nie na uczniach. Rabbi Jehuda mówi: obowiązek spoczywa na wszystkich stojących tam, aby mówili trzykrotnie: „Zdjęty but”.

Rozdział 13

13.1

בית שמאי אומרים אין ממאנין אלא ארוסות. ובית הלל אומרים ארוסות ונשואות. בית שמאי אומרים בבעל ולא ביבם. ובית הלל אומרים בבעל וביבם. בית שמאי אומרים בפניו. ובית הלל אומרים בפניו ושלא בפניו. בית שמאי אומרים בבית דין. ובית הלל אומרים בבית דין ושלא בבית דין. אמרו להן בית הלל לבית שמאי. ממאנת והיא קטנה אפילו ארבעה וחמשה פעמים. אמרו להן בית שמאי אין בנות ישראל הפקר. אלא ממאנת וממתנת עד שתגדיל ותמאן ותנשא:

Bet Szammaj mówią: odmowę (ma'un) przeprowadza się tylko w przypadku narzeczonych. Bet Hillel mówią: w przypadku narzeczonych i zamężnych. Bet Szammaj mówią: wobec męża, a nie wobec lewira. Bet Hillel mówią: wobec męża i wobec lewira. Bet Szammaj mówią: w jego obecności. Bet Hillel mówią: w jego obecności i nie w jego obecności. Bet Szammaj mówią: w sądzie. Bet Hillel mówią: w sądzie i nie w sądzie. Bet Hillel powiedzieli do Bet Szammaj: może dokonać odmowy, dopóki jest małoletnia, nawet cztery lub pięć razy. Bet Szammaj odpowiedzieli im: córki Izraela nie są niczyją własnością, lecz niech dokona odmowy i poczeka, aż dorośnie, a potem niech dokona odmowy i wyjdzie za mąż.

13.2

איזו היא קטנה שצריכה למאן כל שהשיאוה אמה ואחיה לדעתה. השיאוה שלא לדעתה. אינה צריכה למאן. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קדושיה אינה צריכה למאן. רבי אליעזר אומר אין מעשה קטנה כלום אלא כמפותה. בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה. בת כהן לישראל תאכל בתרומה:

Która małoletnia potrzebuje odmowy (ma'un)? Taka, którą jej matka lub bracia wydali za mąż za jej zgodą. Jeśli wydali ją bez jej zgody, nie potrzebuje odmowy. Rabbi Chanina ben Antygonos mówi: każda dziewczynka, która nie pojmuje swoich zaręczyn, nie potrzebuje odmowy. Rabbi Eliezer mówi: czyn małoletniej jest niczym; jest ona jak uwiedziona. Córka Izraelity poślubiona kapłanowi nie je terumy; córka kapłana poślubiona Izraelicie je terumę.

13.3

רבי אליעזר בן יעקב אומר כל עכבה שהיא מן האיש כאלו היא אשתו. וכל עכבה שאינה מן האיש כאלו אינה אשתו:

Rabbi Eliezer ben Jaakow mówi: każda przeszkoda, która pochodzi od męża, czyni ją tak, jakby była jego żoną; a każda przeszkoda, która nie pochodzi od męża, czyni ją tak, jakby nie była jego żoną.

13.4

הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה. נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה. נתן לה גט והחזירה. מיאנה בו ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה מותרת לחזור לו. מיאנה בו והחזירה נתן לה גט ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה אסורה לחזור לו. זה הכלל גט אחר מיאון אסורה לחזור לו מיאון אחר גט מותרת לחזור לו:

Ta, która dokonała odmowy (ma'un) wobec męża: jemu wolno poślubić jej krewne, a jej wolno poślubić jego krewnych, i nie zostaje ona zdyskwalifikowana od kapłaństwa. Jeśli dał jej get, jemu nie wolno poślubić jej krewnych, a jej nie wolno poślubić jego krewnych, i zostaje zdyskwalifikowana od kapłaństwa. Jeśli dał jej get i przyjął ją z powrotem, a ona dokonała wobec niego odmowy, po czym wyszła za innego i owdowiała albo została rozwiedziona – wolno jej wrócić do niego. Jeśli dokonała wobec niego odmowy, a on przyjął ją z powrotem, a następnie dał jej get, po czym wyszła za innego i owdowiała albo została rozwiedziona – nie wolno jej wrócić do niego. To jest zasada: get po odmowie – nie wolno jej wrócić do niego; odmowa po geście – wolno jej wrócić do niego.

13.5

הממאנת באיש ונשא את לאחר וגירשה. לאחר ומיאנה בו. לאחר וגירשה. לאחר ומיאנה בו. כל שיצאת הימנו בגט. אסורה לחזור לו. במיאון מותרת לחזור לו:

Kobieta, która wykonała ma'un (odmowę małżeństwa) wobec mężczyzny, a następnie wyszła za innego i została przez niego rozwiedziona, potem wyszła za innego i wykonała wobec niego ma'un, potem wyszła za innego i została przez niego rozwiedziona, potem wyszła za innego i wykonała wobec niego ma'un – do każdego, od którego odeszła przez get, nie wolno jej wrócić, a do tego, od którego odeszła przez ma'un, wolno jej wrócić.

13.6

המגרש את האשה והחזירה מותרת ליבם ורבי אליעזר אוסר. וכן המגרש את היתומה והחזירה מותרת ליבם. ור' אליעזר אוסר קטנה שהשיאה אביה ונתגרשה כיתומה בחיי האב. החזירה דברי הכל אסורה ליבם:

Mężczyzna, który rozwiódł się z żoną i przyjął ją z powrotem – jest ona dozwolona lewiratowi, lecz Rabbi Eliezer zabrania. Podobnie, gdy rozwiódł się z sierotą i przyjął ją z powrotem – jest dozwolona lewiratowi, lecz Rabbi Eliezer zabrania. Małoletnia, którą jej ojciec wydał za męża i która została rozwiedziona, jest jak sierota za życia ojca; jeśli przyjął ją z powrotem, wszyscy zgadzają się, że jest zabroniona lewiratowi.

13.7

שני אחין נשואין לשתי אחיות יתומות קטנות ומת בעלה של אחת מהן. תצא משום אחות אשה. וכן שתי חרשות. גדולה וקטנה מת בעלה של קטנה. תצא הקטנה משום אחות אשה. מת בעלה של גדולה. רבי אליעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו. רבן גמליאל אומר אם מיאנה מיאנה ואם לאו תמתין עד שתגדיל. ותצא הלזו משום אחות אשה. רבי יהושע אומר אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו. מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה:

Dwaj bracia poślubili dwie małoletnie sieroty, siostry. Gdy mąż jednej z nich umarł, wdowa jest wyłączona z lewiratu, ponieważ jest siostrą żony swego szwagra. Podobnie w przypadku dwóch głuchych. Gdy jedna jest starsza, a druga młodsza: jeśli umarł mąż młodszej, młodsza jest wyłączona z lewiratu, ponieważ jest siostrą żony swego szwagra. Jeśli umarł mąż starszej, Rabbi Eliezer mówi: uczymy młodszą, aby wykonała ma'un (odmowę małżeństwa) wobec swojego męża. Rabban Gamliel mówi: jeśli wykonała ma'un, to dobrze; a jeśli nie, niech poczeka, aż dorośnie – wówczas starsza jest wyłączona z powodu bycia siostrą żony. Rabbi Jehoszua mówi: biada mu z powodu jego żony i biada mu z powodu żony jego brata; wypuszcza swoją żonę przez get, a żonę swojego brata przez chalicę.

13.8

מי שהיה נשוי לשתי יתומות קטנות ומת. ביאתה או חליצתה של אחת מהם פוטרת צרתה. וכן שתי חרשות. קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה. פקחת וחרשת ביאת הפקחת פוטרת החרשת. ואין ביאת החרשת פוטרת את הפקחת. גדולה וקטנה ביאת הגדולה פוטרת את הקטנה ואין ביאת הקטנה פוטרת את הגדולה:

Ktoś, kto był żonaty z dwiema małoletnimi sierotami i umarł – współzycie z jedną z nich lub jej chalice zwalnia rywalkę. Podobnie w przypadku dwóch głuchych. W przypadku małoletniej i głuchej – współzycie z żadną z nich nie zwalnia rywalki. W przypadku słyszającej i głuchej – współzycie ze słyszącą zwalnia głuchą, ale współzycie z głuchą nie zwalnia słyszającej. W przypadku starszej i młodszej – współzycie ze starszą zwalnia młodszą, ale współzycie z młodszą nie zwalnia starszej.

13.9

מי שהיה נשוי לשתי יתומות קטנות ומת. בא יבם על הראשונה וחזר ובא על השניה. או שבא אחיו על השניה לא פסל את הראשונה. וכן שתי חרשות. קטנה וחרשת. בא יבם על הקטנה. וחזר ובא על החרשת. או שבא אחיו על החרשת. לא פסל את הקטנה. בא יבם על החרשת. וחזר ובא על הקטנה. או שבא אחיו על הקטנה פסל את החרשת:

Ktoś, kto był żonaty z dwiema małoletnimi sierotami i umarł. Lewir współżył z pierwszą, potem współżył z drugą, albo jego brat współżył z drugą – nie zdyskwalifikował pierwszej. Podobnie w przypadku dwóch głuchych. W przypadku małoletniej i głuchej: jeśli lewir współżył z małoletnią, potem współżył z głuchą, albo jego brat współżył z głuchą – nie zdyskwalifikował małoletniej. Jeśli lewir współżył z głuchą, potem współżył z małoletnią, albo jego brat współżył z małoletnią – zdyskwalifikował głuchą.

13.10

פקחת וחרשת. בא יבם על הפקחת וחזר ובא על החרשת או שבא אחיו על החרשת לא פסל את הפקחת. בא יבם על החרשת וחזר ובא על הפקחת. או שבא אחיו על הפקחת פסל את החרשת:

Przypadek zdrowej i głuchoniemej. Jeśli lewir odbył stosunek ze zdrową, a następnie odbył stosunek z głuchoniemą, albo jego brat odbył stosunek z głuchoniemą, nie dyskwalifikuje to zdrowej. Jeśli lewir odbył stosunek z głuchoniemą, a następnie odbył stosunek ze zdrową, albo jego brat odbył stosunek ze zdrową, dyskwalifikuje to głuchoniemą.

13.11

גדולה וקטנה. בא יבם על הגדולה וחזר ובא על הקטנה. או שבא אחיו על הקטנה. לא פסל את הגדולה. בא יבם על הקטנה וחזר ובא על הגדולה. או שבא אחיו על הגדולה. פסל את הקטנה. רבי אלעזר אומר. מלמדין הקטנה שתמאן בו:

Przypadek dorosłej i małoletniej. Jeśli lewir odbył stosunek z dorosłą, a następnie odbył stosunek z małoletnią, albo jego brat odbył stosunek z małoletnią, nie dyskwalifikuje to dorosłej. Jeśli lewir odbył stosunek z małoletnią, a następnie odbył stosunek z dorosłą, albo jego brat odbył stosunek z dorosłą, dyskwalifikuje to małoletnią. Rabbi Eleazar mówi: uczą małoletnią, aby dokonała wobec niego odmowy (ma'un).

13.12

יבם קטן שבא על יבמה קטנה יגדלו זה עם זה. בא על יבמה גדולה תגדלנו. היבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לה. לאחר שלשים יום מבקשים הימנו שיחלוץ לה. ובזמן שהוא מודה אפילו לאחר שנים עשר חודש כופין אותו שיחלוץ לה:

Małoletni lewir, który odbył stosunek z małoletnią bratową, niech dorastają razem. Jeśli odbył stosunek z dorosłą bratową, ona będzie się nim opiekować, aż dorośnie. Jeżeli bratowa powiedziała w ciągu trzydziestu dni: „nie doszło do stosunku”, zmuszają go, aby udzielił jej chalicy. Po trzydziestu dniach proszą go, aby udzielił jej chalicy. A jeśli on to przyznaje, nawet po dwunastu miesiącach, zmuszają go, aby udzielił jej chalicy.

13.13

הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה כופין אותו שיחלוץ לה. לאחר מיתת בעלה מבקשין הימנו שיחלוץ לה. ואם נתכוונת לכך. אפילו בחיי בעלה מבקשין הימנו שיחלוץ לה:

Kobieta, która ślubuje, że nie będzie czerpać żadnej korzyści od swego lewira za życia męża, zmuszają go, aby udzielił jej chalicy. Po śmierci męża proszą go, aby udzielił jej chalicy. A jeśli celowo to uczyniła, to nawet za życia męża proszą go, aby udzielił jej chalicy.

Rozdział 14

14.1

חרש שנשא פקחת ופקח שנשא חרשת. אם רצה יוציא ואם רצה יקיים. כשם שהוא כונס ברמיזה כך הוא מוציא ברמיזה. פקח שנשא פקחת ונתחרשה. אם רצה יוציא ואם רצה יקיים. נשתתית לא יוציא. נתחרש הוא או נשתטה אינו מוציא עולמית. אמר רבי יוחנן בן נורי מפני מה האשה שנתחרשה יוצאה והאיש שנתחרש אינו מוציא. אמרו לו אינו דומה האיש המגרש לאשה מתגרשת שהאשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו:

Głuchoniemy, który poślubił słyszącą kobietę, oraz słyszący, który poślubił głuchoniemą — jeśli chce, zwalnia ją, a jeśli chce, utrzymuje. Tak jak pojmuję ją przez znak, tak też zwalnia ją przez znak. Słyszący, który poślubił słyszącą, a ona ogłuchła — jeśli chce, zwalnia ją, a jeśli chce, utrzymuje. Jeśli oszalała, nie może jej zwolnić. Jeśli on ogłuchł lub oszalał, nie może jej zwolnić nigdy. Rabbi Jochanan ben Nuri powiedział: Dlaczego kobieta, która ogłuchła, może być zwolniona, a mężczyzna, który ogłuchł, nie może zwolnić? Odpowiedzieli mu: Nie do porównania jest mężczyzna zwalnający z kobietą zwalnianą, bo kobieta jest zwalniana za zgodą i wbrew swojej zgodzie, a mężczyzna zwalnia tylko za swoją zgodą.

14.2

העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החרשת שהשיאה אביה. שהיא יוצאה בגט אמרו לו אף זו כיוצא בה:

Rabbi Jochanan ben Gudgada zaświadczył o głuchoniemej, którą wydał jej ojciec, że może być zwolniona przez get (list rozwodowy). Powiedzieli mu: Ta również jest do niej podobna.

14.3

שני אחים חרשים נשואים לשתי אחיות חרשות. או לשתי אחיות פקחות. או לשתי אחיות אחת חרשת ואחת פקחת. או שתי אחיות חרשות נשואות לשני אחים פקחים. או לשני אחים חרשין. או לשני אחין אחד חרש ואחד פקח. הרי אלו פטורות מן החליצה ומן היבום. ואם היו נכריות יכנסו ואם רצו להוציא יוציאו:

Dwaj bracia głuchoniemi poślubieni dwom siostrom głuchoniemym, albo dwom siostrom słyszącym, albo dwom siostrom — jednej głuchoniemej i jednej słyszącej; albo dwie siostry głuchonieme poślubione dwom braciom słyszącym, albo dwom braciom głuchoniemym, albo dwom braciom — jednemu głuchoniememu i jednemu słyszącemu — te są zwolnione od chalicy (ceremonii zwolnienia z obowiązku lewiratu) i od lewiratu. A jeśli były obce, mogą je pojąć, a jeśli chcą je zwolnić, mogą zwolnić.

14.4

שני אחים אחד חרש ואחד פקח נשואים לשתי אחיות פקחות. מת חרש בעל הפקחת מה יעשה פקח בעל הפקחת. תצא משום אחות אשה. מת פקח בעל הפקחת מה יעשה חרש בעל פקחת. מוציא אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם.

Dwaj bracia, jeden głuchoniemy, a drugi słyszący, poślubili dwie słyszące siostry. Gdy umarł głuchoniemy mąż jednej słyszącej, co ma uczynić słyszący mąż drugiej słyszącej? Ta (wdowa) jest wykluczona ze względu na siostrę żony. Gdy umarł słyszący mąż słyszącej, co ma uczynić głuchoniemy mąż drugiej słyszącej? Uwalnia swoją żonę przez get, a żona jego brata jest mu zakazana na zawsze.

14.5

שני אחים פקחים נשואים לשתי אחיות אחת חרשת ואחת פקחת. מת פקח בעל חרשת. מה יעשה פקח בעל פקחת. תצא משום אחות אשה. מת פקח בעל פקחת. מה יעשה פקח בעל החרשת. מוציא את אשתו בגט ואת אחיו בחליצה.

Dwaj bracia słyszący poślubili dwie siostry, jedną głuchoniemą, a drugą słyszącą. Gdy umarł słyszący mąż głuchoniemej, co ma uczynić słyszący mąż słyszącej? Ta jest zwolniona ze względu na siostrę żony. Gdy umarł słyszący mąż słyszącej, co ma uczynić słyszący mąż głuchoniemej? Uwalnia swoją żonę przez get, a żonę swojego brata przez chalicę.

14.6

שני אחים אחד חרש ואחד פקח נשואים לשתי אחיות אחת חרשת ואחת פקחת. מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת. תצא משום אחות אשה. מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת. מוציא אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם.

Dwaj bracia, jeden głuchoniemy, a drugi słyszący, poślubili dwie siostry, jedną głuchoniemą, a drugą słyszącą. Gdy umarł głuchoniemy mąż głuchoniemej, co ma uczynić słyszący mąż słyszącej? Ta jest zwolniona ze względu na siostrę żony. Gdy umarł słyszący mąż słyszącej, co ma uczynić głuchoniemy mąż głuchoniemej? Uwalnia swoją żonę przez get, a żona jego brata jest mu zakazana na zawsze.

14.7

שני אחים אחד חרש ואחד פקח נשואים לשתי נכריות פקחות. מת חרש בעל פקחת. מה יעשה פקח בעל פקחת. או חולץ או מיבם. מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל פקחת. כונס ואינו מוציא לעולם.

Dwaj bracia, jeden głuchoniemy, a drugi słyszący, poślubili dwie obce słyszące kobiety. Gdy umarł głuchoniemy mąż jednej słyszącej, co ma uczynić słyszący mąż drugiej słyszącej? Albo dopełnia chalicy, albo dokonuje lewiratu. Gdy umarł słyszący mąż słyszącej, co ma uczynić głuchoniemy mąż drugiej słyszącej? Pojmuje ją i nie zwalnia jej nigdy.

14.8

שני אחים פקחים נשואים לשתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת. מת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת. כונס. ואם רצה להוציא יוציא. מת פקח בעל הפקחת מה יעשה פקח בעל חרשת או חולץ או מיבם.

Dwaj bracia słyszący poślubili dwie obce kobiety, jedną słyszącą, a drugą głuchoniemą. Gdy umarł słyszący mąż głuchoniemej, co ma uczynić słyszący mąż słyszącej? Pojmuje ją, a jeśli chce ją zwolnić, może zwolnić. Gdy umarł słyszący mąż słyszącej, co ma uczynić słyszący mąż głuchoniemej? Albo dopełnia chalicy, albo dokonuje lewiratu.

14.9

שני אחים אחד חרש ואחד פקח נשואים לשתי נכריות אחת חרשת ואחת פקחת. מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת. כונס. ואם רצה להוציא יוציא. מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת. כונס ואינו מוציא לעולם:

Dwaj bracia, jeden głuchoniemy, a drugi słyszący, są żonaci z dwiema niespokrewnionymi kobietami, jedną głuchoniemą, a drugą słyszącą. Jeśli umrze głuchoniemy, mąż głuchoniemej, co ma uczynić słyszący, mąż słyszącej? Niech ją poślubi; a jeśli chce ją oddalić, niech ją oddali. Jeśli umrze słyszący, mąż słyszącej, co ma uczynić głuchoniemy, mąż głuchoniemej? Niech ją poślubi, lecz nigdy nie może jej oddalić.

Rozdział 15

15.1

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים. שלום בינו לבינה. ושלום בעולם. ובאתה ואמרה מת בעלי. תנשא. מת בעלי. תתיבם. שלום בינו לבינה ומלחמה בעולם. קטטה בינו לבינה ושלום בעולם. ובאתה ואמרה מת בעלי. אינה נאמנת. רבי יהודה אומר לעולם אינה נאמנת אלא אם כן באתה בוכה ובגדיה קרועין. אמרו לו אחת זו ואחת זו תנשא:

Kobieta, która poszła ze swoim mężem do zamorskiego kraju: gdy panował pokój między nim a nią oraz pokój na świecie, a ona przyszła i powiedziała: „Mąż mój umarł” — może wyjść za mąż; a jeśli zachodzi lewirat, może zostać żoną lewira. Gdy natomiast panował pokój między nim a nią, a na świecie wojna, albo kłótnia między nim a nią, a pokój na świecie, a ona przyszła i powiedziała: „Mąż mój umarł” — nie jest wiarygodna. Rabbi Jehuda mówi: Nigdy nie jest wiarygodna, chyba że przyszła zapłakana i z rozdartymi szatami. Odpowiedzieli mu: Zarówno ta, jak i tamta może wyjść za mąż.

15.2

בית הלל אומרים לא שמענו אלא בבאה מן הקציר ובאותה מדינה. וכמעשה שהיה. אמרו להן בית שמאי אחת הבאה מן הקציר ואחת הבאה מן הזיתים ואחת הבאה מן הבציר ואחת הבאה ממדינה למדינה. לא דברו חכמים בקציר אלא בהוה. חזרו בית הלל להורות כבית שמאי:

Bet Hillel mówią: Słyszeliśmy tylko o kobiecie przychodzącej ze żniw i w tym samym kraju, oraz w wypadku, który się zdarzył. Bet Szammaj rzekli do nich: Jedna przychodząca ze żniw, jedna przychodząca ze zbioru oliwek, jedna przychodząca z winobrania i jedna przybywająca z kraju do kraju. Mędrcy wspomnieli o żniwach tylko dlatego, że była to pospolita okoliczność. Bet Hillel wycofali się i orzekli jak Bet Szammaj.

15.3

בית שמאי אומרים תנשא ותטול כתובתה. בית הלל אומרים תנשא ולא תטול כתובתה. אמרו להן בית שמאי התרתם ערוה חמורה. לא תתירו את ממון הקל. אמרו להן בית הלל מצינו שאין האחים נכנסים לנחלה על פיה אמרו להם בית שמאי והלא מספר כתובתה נלמוד שהוא כותב לה שאם תנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי. וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי:

Bet Szammaj mówią: Niech wyjdzie za mąż i otrzyma swoją ketubę. Bet Hillel mówią: Niech wyjdzie za mąż, ale nie otrzymuje swojej ketuby. Bet Szammaj rzekli do nich: Pozwoliliście na ciężki zakaz — związek z mężatką; czy nie pozwolicie na lżejszą sprawę pieniędzy? Bet Hillel odpowiedzieli im: Znaleźliśmy, że bracia nie dziedziczą na podstawie jej zeznań. Bet Szammaj rzekli im: A czyż nie uczymy się z treści jej ketuby, że mąż pisze jej: „Jeśli wyjdiesz za innego, otrzymasz to, co ci zapisałem”? I Bet Hillel wycofali się i orzekli jak Bet Szammaj.

15.4

הכל נאמנים להעידה חוץ מחמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה. מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח. עד אומר מת ונשאת. ובא אחר ואמר לא מת הרי זו לא תצא עד אומר מת ושנים אומרים לא מת אף על פי שנשאת תצא. שנים אומרים מת ועד אומר לא מת אף על פי שלא נשאת תנשא:

Wszyscy są wiarygodni, aby zeznawać na jej rzecz, z wyjątkiem jej teściowej, córki teściowej, jej rywalki (współżony), żony jej szwagra (jewamy) i córki jej męża. Czym różni się przypadek rozwodu (getu) od przypadku śmierci? Dokument jest dowodem. Jeśli jeden świadek mówi: „Umarł”, a ona wyszła za mąż, a potem przyszedł inny i powiedział: „Nie umarł” — niech nie odchodzi. Jeśli jeden świadek mówi: „Umarł”, a dwóch mówi: „Nie umarł” — nawet jeśli wyszła za mąż, niech odejdzie. Jeśli dwóch mówi: „Umarł”, a jeden mówi: „Nie umarł” — nawet jeśli nie wyszła za mąż, może wyjść.

15.5

אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת. זו שאומרת מת תנשא ותטול כתובתה. זו שאומרת לא מת לא תנשא ולא תטול כתובתה. אחת אומרת מת. ואחת אומרת נהרג. רבי מאיר אומר הואיל ומכחישות זו את זו הרי אלו לא ינשאו. רבי יהודה ורבי שמעון אומרים הואיל וזו מודות שאין קיים ינשאו. עד אומר מת ועד אומר לא מת. אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת. הרי זו לא תנשא:

Jedna mówi: „Umarł”, a druga mówi: „Nie umarł” — ta, która mówi „umarł”, może wyjść za mąż i otrzymać swoją ketubę; ta, która mówi „nie umarł”, nie może wyjść za mąż ani otrzymać swojej ketuby. Jedna mówi: „Umarł”, a druga mówi: „Został zabity” — Rabbi Meir mówi: Ponieważ zaprzeczają sobie nawzajem, te nie mogą wyjść za mąż. Rabbi Jehuda i Rabbi Szymon mówią: Ponieważ jedna i druga przyznają, że nie żyje, mogą wyjść za mąż. Świadek mówi: „Umarł”, a świadek mówi: „Nie umarł”; kobieta mówi: „Umarł”, a kobieta mówi: „Nie umarł” — ta nie może wyjść za mąż.

15.6

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים. ובאה ואמרה מת בעלי תנשא ותטול כתובתה. וצרתה אסורה. היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון. ר' עקיבא אומר אין זו דרך מוציאתה מידי עבירה. עד שתהא אסורה לינשא. ואסורה מלאכול בתרומה:

Kobieta, która poszła ze swoim mężem do zamorskiego kraju i przyszła, mówiąc: „Mąż mój umarł” — może wyjść za mąż i otrzymać swoją ketubę, a jej rywalka jest zakazana. Jeśli była Izraelitką zaślubioną kapłanowi, może jeść terumę — słowa rabiego Tarfona. Rabbi Akiva mówi: To nie jest sposób na wyprowadzenie jej z grzechu; niech będzie jej zakazane wychodzić za mąż i jeść terumę.

15.7

אמרה מת בעלי ואחר כך מת חמי. תנשא ותטול כתובתה וחמותה אסורה. היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון. ר' עקיבא אומר אין זו דרך מוציאתה מידי עבירה. עד שתהא אסורה לינשא ואסורה לאכול בתרומה. קידש אחת מחמש נשים. ואין יודע איזו קידש. כל אחת אומרת אותי קידש. נותן גט לכל אחת ואחת. ומניח כתובה ביניהן ומסתלק. דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר אין זו דרך מוציאתו מידי עבירה. עד שיתן גט וכתובה לכל אחת ואחת. גול אחד מחמשה ואין יודע מאיזה גול כל אחד אומר אותי גול. מניח גזילה ביניהן ומסתלק. דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר אין זו דרך מוציאתו מידי עבירה. עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד:

Powiedziała: „Mąż mój umarł, a potem umarł mój teść” — może wyjść za mąż i otrzymać swoją ketubę, a jej teściowa jest zakazana. Jeśli była Izraelitką zaślubioną kapłanowi, może jeść terumę — słowa rabiego Tarfona. Rabbi Akiva mówi: To nie jest sposób na wyprowadzenie jej z grzechu; niech będzie jej zakazane wychodzić za mąż i jeść terumę. Jeśli zaręczył się z jedną z pięciu kobiet, a nie wie, z którą się zaręczył, każda mówi: „Mnie zaręczył” — daje każdej get i składa ketubę między nie i odchodzi — słowa rabiego Tarfona. Rabbi Akiva mówi: To nie jest sposób na wyprowadzenie go z grzechu; niech da każdej i get, i ketubę. Jeśli okradł jednego z pięciu, a nie wie, którego okradł, każdy mówi: „Mnie okradł” — składa skradzioną rzecz między nich i odchodzi — słowa rabiego Tarfona. Rabbi Akiva mówi: To nie jest sposób na wyprowadzenie go z grzechu; niech zwróci każdemu skradzione.

15.8

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובנה עמהם. ובאה ואמרה מת בעלי. ואחר כך מת בני. נאמנת. מת בני ואחר כך מת בעלי. אינה נאמנת. וחוששים לדבריה וחולצת ולא מתיבמת:

Kobieta, która wraz z mężem i synem udała się za morze, przyszła i powiedziała: „Mój mąż umarł, a potem mój syn” — jest wiarygodna. Jeśli powiedziała: „Mój syn umarł, a potem mój mąż” — nie jest wiarygodna, obawiamy się jej słów i wykonuje ona chalicę, a nie lewirat.

15.9

ניתן לי בן במדינת הים. ואמרה מת בני ואחר כך מת בעלי. נאמנת. מת בעלי ואחר כך מת בני. אינה נאמנת וחוששים לדבריה וחולצת ולא מתיבמת:

Urodził mi się syn za morzem. I powiedziała: „Mój syn umarł, a potem mój mąż” — jest wiarygodna. Jeśli powiedziała: „Mój mąż umarł, a potem mój syn” — nie jest wiarygodna, obawiamy się jej słów i wykonuje ona chalicę, a nie lewirat.

15.10

ניתן לי יבם במדינת הים אמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי. יבמי ואחר כך בעלי. נאמנת. הלכה היא ובעלה ויבמה למדינת הים. אמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי. יבמי ואחר כך בעלי. אינה נאמנת. שאין האשה נאמנת לומר מת יבמי שתנשא. ולא מתה אחותי שתכנס לביתו. ואין האיש נאמן לומר מת אחי שייבם אשתו. ולא מתה אשתי. שישא אחותה:

Jeśli przydzielono jej szwagra (lewira) w zamorskim kraju, a ona powiedziała: „Mąż mój umarł, a potem umarł mój szwagier” albo „mój szwagier umarł, a potem mój mąż” — jest wiarygodna. Jeśli ona, jej mąż i jej szwagier udali się razem do zamorskiego kraju, a ona powiedziała: „Mąż mój umarł, a potem umarł mój szwagier” albo „mój szwagier umarł, a potem mój mąż” — nie jest wiarygodna. Nie ufa się bowiem kobiecie, która mówi: „Umarł mój szwagier”, aby mogła wyjść za mąż; ani nie ufa się jej, gdy mówi: „Umarła moja siostra”, aby siostra mogła wejść do jego domu (to znaczy wyjść za jej męża). Nie ufa się też mężczyźnie, który mówi: „Umarł mój brat”, aby mógł poślubić żonę brata (dokonać lewiratu); ani gdy mówi: „Umarła moja żona”, aby mógł poślubić jej siostrę.

Rozdział 16

16.1

האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים. ובאו ואמרו לה מת בעליך. לא תנשא. ולא תתיבם. עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה. היתה לה חמות אינה חוששת. יצתה מלאה. חוששת. רבי יהושע אומר אינה חוששת:

Kobieta, której mąż i jej rywalka (druga żona) udali się za morze, a przyszli i powiedzieli jej: „Twój mąż umarł”, nie może wyjść za mąż ani zawrzeć małżeństwa lewiratowego, dopóki nie dowie się, czy jej rywalka nie jest w ciąży. Jeśli rywalka miała teściową, nie obawia się; jeśli wyszła w widocznej ciąży, obawia się. Rabbi Jehoszua mówi: nie obawia się.

16.2

שתי יבמות זו אומרת מת בעלי. זו אומרת מת בעלי. זו אסורה מפני בעלה של זו. זו אסורה מפני בעלה של זו. לזו עדים. ולזו אין עדים. את שיש לה עדים אסורה. ואת שאין לה עדים מותרת. לזו בנים ולזו אין בנים. את שיש לה בנים מותרת. ואת שאין לה בנים אסורה. נתיבמו ומתו היבמין. אסורות להנשא. רבי אלעזר אומר. הואיל והותרו ליבמין. הותרו לכל אדם:

Dwie kobiety zobowiązane do lewiratu (jewamot): ta mówi: „Mój mąż umarł”, a tamta mówi: „Mój mąż umarł”. Ta jest zakazana z powodu męża tamtej, a tamta z powodu męża tej. Jeśli tej są świadkowie, a tamtej nie ma świadków — ta, która ma świadków, jest zakazana, a ta, która nie ma świadków, jest dozwolona. Jeśli tej są dzieci, a tamtej nie ma dzieci — ta, która ma dzieci, jest dozwolona, a ta, która nie ma dzieci, jest zakazana. Jeśli wyszły za mąż za lewirów i lewiry umarli, nie mogą wyjść za mąż za innych. Rabbi Eleazar mówi: skoro zostały dozwolone lewirem, są dozwolone wszystkim ludziom.

16.3

אין מעידין אלא על פרצוף פנים עם החוטם אף על פי שיש סימנין בגופו ובכליו. אין מעידין אלא עד שתצא נפשו. ואפילו ראוהו מגוייד וצלוב והחיה אוכלת בו. אין מעידין אלא עד שלשה ימים. רבי יהודה בן בבא אומר. לא כל האדם. ולא כל המקום. ולא כל השעות. שוין:

Nie świadczy się o śmierci na podstawie niczego innego, jak tylko na podstawie kształtu twarzy wraz z nosem, nawet jeśli są znaki szczególne na jego ciele i na jego ubraniu. Nie świadczy się, dopóki dusza go nie opuści. Nawet jeśli widziano go pociętego, ukrzyżowanego, a dzikie zwierzę go pożera, nie świadczy się, dopóki nie miną trzy dni. Rabbi Jehuda ben Bawa mówi: nie każdy człowiek, nie każde miejsce i nie każda godzina są jednakowe.

16.4

נפל למים בין שיש להן סוף. בין שאין להן סוף. אשתו אסורה. אמר רבי מאיר מעשה באחד שנפל לבור הגדול. ועלה לאחר שלשה ימים. אמר רבי יוסי מעשה בסומא שירד לטבול במערה. וירד מושכו אחריו ושהו כדי שתצא נפשם והשיאו נשותיהם. ושוב מעשה בעסיא. באחד ששלשלוהו לים. ולא עלה בידם אלא רגלו. אמרו חכמים מן הארכובה ולמעלה תנשא. מן הארכובה ולמטה לא תנשא:

Jeśli ktoś wpadł do wody, czy to do mającej koniec, czy do nie mającej końca, jego żona nie może wyjść za mąż. Rabbi Meir powiedział: Zdarzyło się, że pewien człowiek wpadł do wielkiego dołu i wypłynął po trzech dniach. Rabbi Jose powiedział: Zdarzyło się, że niewidomy zszedł do jaskini, aby się zanurzyć, a jego przewodnik zszedł za nim; pozostali tam, dopóki ich dusze nie uleciały, i pozwolono ich żonom wyjść za mąż. I jeszcze zdarzyło się w Asji, że spuszczonego człowieka do morza, a w ich rękach wydobyła się tylko jego noga. Mędrcy powiedzieli: od kolana w górę – może wyjść za mąż; od kolana w dół – nie może wyjść za mąż.

16.5

אפילו שמע מן הנשים אומרות מת איש פלוני דיו רבי יהודה אומר אפילו שמע מן התינוקות אומרים הרי אנו הולכין לספוד ולקבור את איש פלוני. בין שהוא מתכוין ובין שאינו מתכוין. רבי יהודה בן בבא אומר בישראל. עד שיהא מתכוין. ובגוי אם היה מתכוין. אין עדותו עדות:

Nawet jeśli usłyszał od kobiet, które mówią: „Taki a taki umarł”, to wystarczy. Rabbi Jehuda mówi: Nawet jeśli usłyszał od dzieci, które mówią: „Oto idziemy opłakiwać i pogrzebać tego a tego człowieka”, czy to zamierzały świadczyć, czy nie. Rabbi Jehuda ben Bawa mówi: w przypadku Izraelity świadectwo jest ważne tylko wtedy, gdy zamierza; a w przypadku nie-Żyda, jeśli zamierzał, jego świadectwo nie jest świadectwem.

16.6

מעידין לאור הנר. ולאור הלבנה ומשיאין על פי בת קול. מעשה באחד שעמד על ראש ההר. ואמר איש פלוני. בן פלוני. ממקום פלוני מת. הלכו ולא מצאו שם אדם. והשיאו את אשתו. ושוב מעשה בצלמון. באחד שאמר אני איש פלוני. בן איש פלוני. נשכני נחש. והרי אני מת. והלכו ולא הכירוהו. והשיאו את אשתו:

Świadczyć można przy świetle świecy i przy świetle księżyca, i pozwala się kobiecie wyjść za mąż na podstawie bat kol (głosu z nieba). Zdarzyło się, że niejaki stanął na szczycie góry i powiedział: „Taki a taki, syn takiego a takiego, z takiego a takiego miejsca umarł”. Poszli i nie znaleźli tam nikogo, a mimo to pozwolono jego żonie wyjść za mąż. I znów zdarzyło się w Calmon: niejaki powiedział: „Ja jestem taki a taki, syn takiego a takiego; ukąsił mnie wąż, a oto umieram”. Poszli i nie poznali go, a pozwolono jego żonie wyjść za mąż.

אמר רבי עקיבא כשירדתי לנהרדעא לעבר השנה. מצאתי נחמיה איש בית דלי. אמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישראל על פי עד אחד. אלא רבי יהודה בן בבא. ונומיתי לו כן הדברים. אמר לי אמור להם משמי אתם יודעים שהמדינה משובשת בגייסות מקובלני מרבן גמליאל הזקן שמשיאין את האשה על פי עד אחד. וכשבאתי והרציתי הדברים לפני רבן גמליאל שמח לדברי ואמר. מצאנו חבר לרבי יהודה בן בבא. מתוך הדברים נזכר רבן גמליאל. שנהרגו הרונים בתל ארזא והשיא רבן גמליאל הזקן נשותיהם על פי עד אחד והוחזקו להיות משיאין על פי עד אחד. מפי עבד. מפי אשה. מפי שפחה. רבי אליעזר ורבי יהושע אומרים. אין משיאין את האשה על פי עד אחד. רבי עקיבא אומר לא על פי אשה ולא על פי עבד ולא על פי שפחה. ולא על פי קרובים. אמרו לו מעשה בבני לוי שהלכו לצוער עיר התמרים. וחלה אחד מהם בדרך והביאוהו בפונדק. ובחזרתם אמרו לפונדקית איה חברינו. אמרה להם מת וקברתי והשיאו את אשתו. אמרו לו ולא תהא כהנת כפונדקית. אמר להם לכשתהא פונדקית נאמנת הפונדקית הוציאה להם מקלו ותרמילו וספר תורה שהיו בידו:

Rabbi Akiwa powiedział: Gdy zszedłem do Nehardei, aby ustalić rok przestępny, znalazłem Nehemiasza z Bet Dili. Powiedział mi: „Słyszałem, że w Ziemi Izraela nie pozwalają kobiecie wyjść za mąż na podstawie świadectwa jednego świadka, oprócz rabiego Jehudy ben Bawy”. Odpowiedziałem mu: „Tak właśnie jest”. Powiedział mi: „Powiedz im w moim imieniu: Wiecie, że kraj jest zburzony przez wojska. Otrzymałem tradycję od Rabana Gamliela Starszego, że pozwalają kobiecie wyjść za mąż na podstawie jednego świadka”. Gdy przybyłem i przedstawiłem te słowa przed Rabbanem Gamlilem, ucieszył się z moich słów i powiedział: „Znaleźliśmy towarzysza dla rabiego Jehudy ben Bawy”. W wyniku tych rozmów Rabban Gamliel przypomniał sobie, że w Tel Arza zginęli ludzie, i Rabban Gamliel Starszy pozwolił ich żonom wyjść za mąż na podstawie jednego świadka. I utrwaliła się praktyka, aby pozwalać kobietom na podstawie jednego świadka, i utrwaliła się praktyka, aby pozwalać na podstawie świadka, który usłyszał od innego świadka, od niewolnika, od kobiety, od służącej. Rabbi Eliezer i Rabbi Jehoszua mówią: Nie pozwalają kobiecie wyjść za mąż na podstawie jednego świadka. Rabbi Akiwa mówi: Ani na podstawie kobiety, ani niewolnika, ani służącej, ani krewnych. Zapytali go: „A czyż nie zdarzyło się z lewitami, którzy poszli do Coar, miasta palm, że jeden z nich zachorował w drodze i zaniesiono go do gospody? Po powrocie zapytali gospodynię: „Gdzie jest nasz towarzysz?” Odpowiedziała im: „Umarł i pochowałam go.” I pozwolono jego żonie wyjść za mąż. A czyż żona kapłana nie jest jak gospodyni?” Odpowiedział im: „Kiedyż gospodyni jest wiarygodna? Gospodyni wydała im jego laskę, jego torbę i zwój Tory, które były przy nim.”

Rozdział 1

1.1

בתולה נשאת ליום הרביעי ואלמנה ליום החמישי. שפעמים בשבת בתי דינין יושבין בעיירות ביום השני וביום החמישי שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין:

Pannę zaślubia się w czwartym dniu, a wdowę w piątym. Bowiem sądy zasiadają w miastach w drugim i piątym dniu, aby mąż, gdyby miał pretensje co do dziewictwa, mógł wcześniej rano iść do sądu.

1.2

בתולה כתובתה מאתים. ואלמנה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן האירוסין כתובתן מאתים. ויש להן טענת בתולים. הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד. כתובתן מאתים. ויש להן טענת בתולים:

Panna – jej ketuba wynosi dwieście zuz, a wdowa – sto. Panna, która jest wdową, rozwódką lub chalucą wskutek zerwania zaręczyn – jej ketuba wynosi dwieście zuz i przysługuje roszczenie o dziewictwo. Konwertytka, pojmana i niewolnica, które zostały wykupione, nawrócone lub wyzwolone, gdy miały mniej niż trzy lata i jeden dzień – ich ketuba wynosi dwieście zuz i przysługuje im roszczenie o dziewictwo.

1.3

הגדול שבא על הקטנה. וקטן שבא על הגדולה. ומוכת עץ. כתובתן מאתים. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה:

Gdy dorosły obcował z małoletnią, małoletni z dorosłą, oraz w przypadku kobiety będącej mukat ec (to znaczy doznała uszkodzenia błony dziewiczej w wypadku, np. przez drewno) – ich ketuba wynosi dwieście zuz – to słowa rabiego Meira. Mędracy natomiast mówią: mukat ec ma ketubę sto zuz.

1.4

בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן הנשואין כתובתה מנה. ואין להם טענת בתולים. הגיורת והשבויה והשפחה. שנפדו ושנתגירו ושנשתחררו. יתירות על בנות שלש שנים ויום אחד. כתובתן מנה. ואין להם טענת בתולין:

Kobieta, która wyszła za mąż jako panna, a następnie została wdową, rozwódką lub chalucą – jej ketuba wynosi sto zuz i nie przysługuje roszczenie o dziewictwo. Konwertytka, pojmana i niewolnica, które zostały wykupione, nawrócone lub wyzwolone, gdy miały więcej niż trzy lata i jeden dzień – ich ketuba wynosi sto zuz i nie przysługuje im roszczenie o dziewictwo.

1.5

האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים. אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שמתייחד עמה. אחת אלמנת ישראל. ואחת אלמנת כהן. כתובתן מנה. בית דין של כהנים היו גובין לבתולה ארבע מאות זוז. ולא מיחו בידם חכמים:

Kto jada w domu teścia w Judei bez świadków, nie może podnosić zarzutu o brak dziewictwa, ponieważ był z nią sam na sam. Zarówno wdowa po Izraelicie, jak i wdowa po kapłanie mają ketubę sto zuz. Sąd kapłanów pobierał dla panny czterysta zuz, a mędracy nie sprzeciwili się temu.

1.6

הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים. היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדך. והלה אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך. והיה מקחי מקח טעות. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת. רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיינ. אלא הרי זו בחזקת בעולה עד שלא תתארס והטעתו עד שתביא ראיה לדבריה:

Kto poślubił kobietę i nie znalazł u niej dziewictwa. Ona mówi: „Po tym, jak mnie zaręczyłeś, zostałam zgwałcona, a twoje pole zostało zalane (to znaczy ponosisz stratę z powodu nieprzewidzianych okoliczności).” On zaś mówi: „Nie, lecz przedtem, zanim cię zaręczyłem, a mój zakup był zakupem błędnym.” Rabban Gamliel i rabbi Eliezer mówią: jest wiarygodna. Rabbi Jehoszua mówi: nie polegamy na jej słowach, lecz ona pozostaje w domniemaniu kobiety, która współżyła przed zaręczynami i wprowadziła go w błąd, dopóki nie przedstawi dowodu na swoje słowa.

1.7

היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת. ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיינ. אלא הרי זו בחזקת דרוסת איש. עד שתביא ראיה לדבריה:

Ona mówi: „Jestem mukat ec (czyli doznałam uszkodzenia błony dziewiczej przez drewno).” On mówi: „Nie, lecz jesteś kobietą, która współżyła z mężczyzną.” Rabban Gamliel i rabbi Eliezer mówią: jest wiarygodna. Rabbi Jehoszua mówi: nie polegamy na jej słowach; pozostaje ona w domniemaniu kobiety, która współżyła, dopóki nie przedstawi dowodu na swoje słowa.

1.8

ראוה מדברת עם אחד בשוק אמרו לה מה טיבו של זה. איש פלוני וכהן הוא. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת. ורבי יהושע אומר. לא מפיה אנו חיינ אלא הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר. עד שתביא ראיה לדבריה:

Widziano ją rozmawiającą z jakimś mężczyzną na rynku. Zapytano ją: „Kim jest ten?” Odpowiedziała: „To jest taki a taki, a jest kapłanem.” Rabban Gamliel i Rabbi Eliezer mówią, że jest wiarygodna. Rabbi Jehoszua mówi: „Nie polegamy na jej słowach, lecz domniemywa się, że współżyła z natinem (potomkiem Gibeonitów) lub mamzerem (dzieckiem z zakazanego związku), dopóki nie przyniesie dowodu na swoje słowa.”

1.9

היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה. מאיש פלוני וכהן הוא. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת. רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיינ. אלא הרי זו בחזקת מעוברת לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה:

Była brzemienna. Zapytano ją: „Jakie pochodzenie ma to dziecko?” Odpowiedziała: „Od takiego a takiego mężczyzny, i jest on kapłanem.” Rabban Gamliel i Rabbi Eliezer mówią, że jest wiarygodna. Rabbi Jehoszua mówi: „Nie polegamy na jej słowach, lecz domniemywa się, że jest brzemienna po natinie lub mamzerze, dopóki nie przyniesie dowodu na swoje słowa.”

1.10

אמר רבי יוסי מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מן העין ונאנסה. אמר ר' יוחנן בן נורי. אם רוב אנשי העיר משיאין לכהונה. הרי זו תנשא לכהונה:

Rabbi Jose powiedział: Zdarzyło się, że dziewczynka zeszła do źródła, aby zaczerpnąć wody, i została zgwałcona. Rabbi Jochanan ben Nuri powiedział: Jeśli większość mieszkańców miasta wydaje swoje córki za kapłanów, to ona może wyjść za kapłana.

Rozdział 2

2.1

האשה שנתארמלה או שנתגרשה. היא אומרת בתולה נשאתני. והוא אומר לא כי אלא אלמנה נשאתיך. אם יש עדים שיצאת בהינומא. וראשה פרוע. כתובתה מאתים. ר' יוחנן בן ברוקא אומר אף חלוק קליות ראיה:

Kobieta, która owdowiała lub została rozwiedziona, mówi: „Poślubiłeś mnie jako dziewicę”, a on mówi: „Nie, poślubiłem cię jako wdowę” — jeśli są świadkowie, że wyszła w hinnumie (ślubnym welonie) i z rozpuszczonymi włosami, jej ketuba (umowa małżeńska) wynosi dwieście zuz. Rabbi Jochanan ben Beroka mówi: nawet rozdawanie prażonego ziarna jest dowodem.

2.2

ומודה רבי יהושע באומר לחבירו. שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו שהוא נאמן. שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואם יש עדים שהיא של אביו והוא אומר לקחתיה הימנו אינו נאמן:

Rabbi Jehoszua przyznaje, że ten, kto mówi drugiemu: „To pole należało do twego ojca, a ja je od niego kupiłem”, jest wiarygodny, zgodnie z zasadą: ten, kto zakazał, może też pozwolić. A jeśli są świadkowie, że pole należało do jego ojca, a on mówi: „Kupiłem je od niego”, nie jest wiarygodny.

2.3

העדים שאמרו כתב ידינו הוא אבל אנוסים היינו. קטנים היינו. פסולי עדות היינו הרי אלו נאמנים. ואם יש עדים שהוא כתב ידם. או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר. אינן נאמנים:

Świadkowie, którzy mówią: „To jest nasze pismo, ale byliśmy zmuszeni (do podpisania), byliśmy nieletni, byliśmy niezdolni do składania zeznań” — ci są wiarygodni. A jeśli są świadkowie, że to jest ich pismo, albo że ich pismo jest znane skądinąd, nie są wiarygodni.

2.4

זה אומר זה כתב ידי. וזה כתב ידו של חבירי. וזה אומר זה כתב ידי. הרי אלו נאמנים. זה אומר זה כתב ידי וזה אומר זה כתב ידי. צריכים לצרף עמהם אחר. דברי רבי. וחכמים אומרים אינן צריכין לצרף עמהם אחר. אלא נאמן אדם לומר. זה כתב ידי:

Jeden mówi: „To jest moje pismo, a to jest pismo mojego towarzysza”, a drugi mówi: „To jest moje pismo, a to jest pismo mojego towarzysza” — ci są wiarygodni. Gdy jeden mówi: „To jest moje pismo”, a drugi mówi: „To jest moje pismo”, muszą dołączyć do siebie jeszcze jedną osobę — słowa Rabiego. Mędrcy zaś mówią: nie muszą dołączać jeszcze jednej osoby, gdyż człowiek jest wiarygodny, aby mówić: „To jest moje pismo”.

2.5

האשה שאמרה אשת אישי הייתי וגרושה אני נאמנת. שהפה שאסר. הוא הפה שהתיר. ואם יש עדים שהיתה אשת אישי. והיא אומרת גרושה אני. אינה נאמנת. אמרה נשביתי וטהורה אני נאמנת. שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואם יש עדים שנשבת והיא אומרת טהורה אני. אינה נאמנת. ואם משנשאת באו עדים הרי זו לא תצא:

Kobieta, która mówi: „Byłam mężatką, a jestem rozwiedziona”, jest wiarygodna, zgodnie z zasadą: ten, kto zakazał, może też pozwolić. A jeśli są świadkowie, że była mężatką, a ona mówi: „Jestem rozwiedziona”, nie jest wiarygodna. Kobieta, która powiedziała: „Zostałam wzięta do niewoli, a jestem czysta”, jest wiarygodna, zgodnie z zasadą: ten, kto zakazał, może też pozwolić. A jeśli są świadkowie, że została wzięta do niewoli, a ona mówi: „Jestem czysta”, nie jest wiarygodna. A jeśli świadkowie przyszli po tym, jak wyszła za mąż, nie wyjdzie (z tego małżeństwa).

2.6

שתי נשים שנשבו. זאת אומרת נשביתי. וטהורה אני וזאת אומרת נשביתי וטהורה אני. אינן נאמנות. ובזמן שהן מעידות זו את זו. הרי אלו נאמנות:

Dwie kobiety, które zostały wzięte do niewoli. Ta mówi: „Zostałam wzięta do niewoli, ale jestem czysta”, a tamta mówi: „Zostałam wzięta do niewoli, ale jestem czysta” — nie są wiarygodne. A jeśli każda świadczy na rzecz drugiej, są wiarygodne.

2.7

וכן שני אנשים זה אומר כהן אני. וזה אומר כהן אני. אינן נאמנים. ובזמן שהן מעידן זה את זה. הרי אלו נאמנים:

Podobnie dwóch mężczyzn: ten mówi: „Jestem kohenem”, a tamten mówi: „Jestem kohenem” — nie są wiarygodni. A jeśli świadczą nawzajem o sobie, są wiarygodni.

2.8

רבי יהודה אומר אין מעלין לכהונה על פי עד אחד. אמר רבי אלעזר אימתי במקום שיש עוררין. אבל במקום שאין עוררין. מעלין לכהונה על פי עד אחד. רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי שמעון בן הסגן מעלין לכהונה על פי עד אחד:

Rabbi Jehuda mówi: nie uznaje się za kohena (kapłana) na podstawie zeznania jednego świadka. Rabbi Eleazar powiedział: kiedy? Gdy istnieją oponenci. Ale gdy nie ma oponentów, uznaje się za kohena (kapłana) na podstawie zeznania jednego świadka. Rabban Szimon ben Gamliel mówi w imieniu rabiego Szimona ben ha-Segana: uznaje się za kohena (kapłana) na podstawie zeznania jednego świadka.

2.9

האשה שנחבשה בידי גוים על ידי ממון. מותרת לבעלה. על ידי נפשות אסורה לבעלה. עיר שכבשה כרכום. כל כהנות שנמצאו בתוכה פסולות. ואם יש להן עדים. אפילו עבד. אפילו שפחה. הרי אלו נאמנים. ואין נאמן אדם על ידי עצמו. אמר רבי זכריה בן הקצב. המעון הזה לא זוהי ידה מתוך ידי משעה שנכנסו גוים לירושלים ועד שיצאו. אמרו לו אין אדם מעיד על ידי עצמו:

Kobieta, która została pojmana przez pogan z powodu spraw majątkowych, jest dozwolona mężowi; z powodu spraw dotyczących życia – zakazana mężowi. Miasto zdobyte szturmem – wszystkie kobiety kapłańskie (kohanot), które się w nim znajdowały, są zdyskwalifikowane. Jeśli mają świadków, nawet niewolnik, nawet niewolnica, to oni są wiarygodni. Ale człowiek nie jest wiarygodny, aby zeznawać o samym sobie. Rabbi Zecharia ben ha-Kacaw powiedział: „Na tę Świątynię! Nie odstąpiła jej ręka od mojej ręki od chwili, gdy poganie weszli do Jerozolimy, aż wyszli.” Odpowiedzieli mu: „Człowiek nie zeznaje o samym sobie.”

2.10

ואלו נאמנים להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן. נאמן אדם לומר זה כתב ידו של אבא. וזה כתב ידו של רבי. וזה כתב ידו של אחי. זכור הייתי בפלונית שיצתה בהינומא. וראשה פרוע. ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר. לטבול לאכול בתרומה. ושהיה חולק עמנו על הגורן. והמקום הזה בית הפרס. ועד כאן היינו באין בשבת. אבל אין אדם נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה. מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה:

Ci są wiarygodni, aby w dorosłości świadczyć o tym, co widzieli w dzieciństwie: człowiek jest wiarygodny, aby mówić: „To jest pismo mojego ojca”, „To jest pismo mojego nauczyciela”, „To jest pismo mojego brata”; „Pamiętam, że pewna kobieta wyszła w hinnumie i z rozpuszczonymi włosami”; „że pewien mężczyzna wychodził ze szkoły, aby zanurzyć się (w mikwe) i spożywać terumę”; „że dzielił z nami na klepisku”; „że to miejsce jest beit ha-pras (miejsce, gdzie przeorano grób)”; „i aż do tego miejsca przychodziliśmy w szabat”. Ale człowiek nie jest wiarygodny, aby mówić: „Droga była dla pewnego człowieka w tym miejscu”, „Miejsce stawania i eulogii (ma'amad i misped) było dla pewnego człowieka w tym miejscu”.

Rozdział 3

3.1

אלו נערוֹת שיש להן קנס. הבא על הממזרת. ועל הנתינה. ועל הכותית. הבא על הגיורת. ועל השבויה. ועל השפחה. שנפדו. ושנתגיירו. ושנשתחררו. פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד. הבא על אחותו. ועל אחות אביו. ועל אחות אמו. ועל אחות אשתו. ועל אשת אחיו. ועל אשת אחי אביו. ועל הנדה. יש להן קנס. אף על פי שהן בהכרת. אין בהן מיתת בית דין:

To są dziewczęta, które mają prawo do grzywny (kenas): kto obcuje z mamzeret (nieślubnego pochodzenia), z netiną (potomkinią Gibeonitów), z Kutyt (Samarytanką); kto obcuje z prozelitką, z pojmaną, z niewolnicą, które zostały wykupione, przeszły na judaizm lub uwolnione, o ile mają mniej niż trzy lata i jeden dzień; kto obcuje z siostrą, z siostrą ojca, z siostrą matki, z siostrą żony, z żoną brata, z żoną brata ojca, z niddą (kobietą w okresie menstruacji) – mają one prawo do grzywny. Mimo że czyn ten zagrożony jest karą karet (wytracenia), nie podlega on karze śmierci przez sąd.

3.2

ואלו שאין להן קנס. הבא על הגיורת. ועל השבויה. ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו. יתירות על בנות שלש שנים ויום אחד. רבי יהודה אומר שבויה שנפדית הרי היא בקדושתה. אף על פי שגדולה. הבא על בתו. על בת בתו. על בת בנו. על בת אשתו. על בת בנה. על בת בתה. אין להן קנס. מפני שמתחייב בנפשו. שמיתתו בידי בית דין. וכל המתחייב בנפשו אין משלם ממון. שנאמר (שמות כא, כב) ולא יהיה אסון ענוש יענוש:

A oto te, które nie mają grzywny: kto obcuje z prozelitką, z pojmaną, z niewolnicą, które zostały wykupione, przeszły na judaizm lub uwolnione, a mają więcej niż trzy lata i jeden dzień. Rabbi Juda mówi: pojmana, która została wykupiona, zachowuje swoją świętość, nawet jeśli jest dorosła. Kto obcuje z córką, z córką swego syna, z córką swej córki, z córką swej żony, z córką jej syna, z córką jej córki – nie mają one grzywny, ponieważ sprawca naraża się na karę śmierci, a wyrok śmierci wydaje sąd. A każdy, kto podlega karze śmierci, nie płaci odszkodowania, jak powiedziano: „A jeśli nie nastąpi nieszczęście, poniesie karę pieniężną” (Wj 21,22).

3.3

נערה שנתארסה ונתגרשה. רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס. רבי עקיבא אומר יש לה קנס. וקנסה לעצמה:

Dziewczyna, która została zaręczona i rozwiedziona. Rabbi Jose z Galilei mówi: nie ma ona grzywny. Rabbi Akiva mówi: ma ona grzywnę, a grzywna należy do niej.

3.4

המפתה נותן שלשה דברים. והאונס ארבעה. המפתה נותן בושת. ופגם. וקנס. מוסף עליו אונס. שנותן את הצער. מה בין אונס למפתה. האונס נותן את הצער. והמפתה אינו נותן את הצער. האונס נותן מיד. והמפתה לכשיצא. האונס שותה בעציו. והמפתה אם רצה להוציא מוציא:

Uwodziciel płaci trzy rzeczy, a gwałcieł cztery. Uwodziciel płaci za upokorzenie (boszet), za uszczerbek (pegam) i grzywnę (kenas). Gwałcieł dodatkowo płaci za cierpienie (ca'ar). Jaka jest różnica między gwałtem a uwiedzeniem? Gwałcieł płaci za cierpienie, a uwodziciel nie płaci za cierpienie. Gwałcieł płaci natychmiast, a uwodziciel dopiero, gdy ją odprawi. Gwałcieł „pije z własnego naczynia”, a uwodziciel, jeśli chce ją odprawić, może ją odprawić.

3.5

כיצד שותה בעציו. אפילו היא חגרת אפילו היא סומא. ואפילו היתה מוכת שחין. נמצא בה דבר ערוה. או שאינה ראויה לבא בישראל אינו רשאי לקיימה. שנאמר (דברים כב, כט) ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו:

Jak to się dzieje, że pije z własnego naczynia? Nawet jeśli jest kulawa, nawet jeśli jest ślepa, nawet jeśli jest dotknięta wrzodami. Jeśli jednak wykryto u niej skazę dotyczącą zakazanych związków, albo nie jest odpowiednia, aby poślubić Izraelitę, nie może jej zatrzymać, jak powiedziano: „I będzie mu za żonę” – kobieta odpowiednia dla niego.

3.6

יתומה שנתארסה ונתגרשה. רבי אלעזר אומר. המפתה פטור. והאונס חייב:

Sierota, która została zaręczona i rozwiedziona. Rabbi Eleazar mówi: uwodziciel jest zwolniony, a gwałcieł jest zobowiązany.

3.7

איזהו בושת. הכל לפי המבייש והמתבייש. פגם רואין אותה כאלו היא שפחה נמכרת. כמה היתה יפה. וכמה היא יפה. קנס שוה בכל אדם. וכל שיש לו קצבה מן התורה. שוה לכל אדם:

Czym jest upokorzenie (boszet)? Wszystko zależy od tego, kto upokarza i kto jest upokarzany. Uszczerbek (pegam) ocenia się, patrząc na nią, jakby była sprzedawaną niewolnicą: ile była warta przedtem, a ile teraz. Grzywna (kenas) jest jednakowa dla każdego. A wszystko, co ma ustaloną wysokość z Tory, jest równe dla wszystkich.

3.8

כל מקום שיש מכר. אין קנס. וכל מקום שיש קנס. אין מכר. קטנה יש לה מכר. ואין לה קנס. נערה יש לה קנס. ואין לה מכר. הבוגרת אין לה לא מכר ולא קנס:

Wszędzie tam, gdzie jest sprzedaż, nie ma grzywny; a wszędzie tam, gdzie jest grzywna, nie ma sprzedaży. Małoletnia (ketana) ma sprzedaż, ale nie ma grzywny. Dziewczyna (na'ara) ma grzywnę, ale nie ma sprzedaży. Dorosła (bogera) nie ma ani sprzedaży, ani grzywny.

3.9

האומר פתיתי את בתו של פלוני. משלם בושת ופגם על פי עצמו. ואינו משלם קנס. האומר גנבתי וטבחתי ומכרתי. משלם את הקרן על פי עצמו. ואינו משלם תשלומי כפל. ותשלומי ארבעה וחמשה. המית שורי את פלוני. או שורו של פלוני. הרי זה משלם על פי עצמו. המית שורי עבדו של פלוני. אינו משלם על פי עצמו. זה הכלל כל המשלם יתר על מה שהזיק. אינו משלם על פי עצמו:

Ten, kto mówi: „Uwiodłem córkę tego a tego”, płaci za zniewagę i uszczerbek na podstawie własnego przyznania, ale nie płaci grzywny. Ten, kto mówi: „Ukradłem, zabiłem i sprzedałem”, płaci należność główną na podstawie własnego przyznania, ale nie płaci podwójnej zapłaty ani czterokrotnej, ani pięciokrotnej zapłaty. Jeśli mój wół zabił tego a tego albo wołu tego a tego, to on płaci na podstawie własnego przyznania. Jeśli mój wół zabił niewolnika tego a tego, nie płaci na podstawie własnego przyznania. To jest zasada: każdy, kto płaci więcej, niż wynosi wyrządzona szkoda, nie płaci na podstawie własnego przyznania.

Rozdział 4

4.1

נערה שנתפתתה. בושתה ופגמה וקנסה של אביה. והצער בתפוסה. עמדה בדין עד שלא מת האב. הרי הן של אב. מת האב הרי הן של אחין. לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב. הרי הן של עצמה. עמדה בדין עד שלא בגרה הרי הן של אב. מת האב. הרי הן של אחין. לא הספיקה לעמוד בדין עד שבגרה. הרי הן של עצמה. רבי שמעון אומר. אם לא הספיקה לגבות עד שמת האב הרי הן של עצמה. מעשה ידיה. ומציאתה. אף על פי שלא גבתה. מת האב. הרי הן של אחין:

Jeśli chodzi o dziewczynę, która została uwiedziona – jej zniewaga (boszet), uszczerbek (pegam) i kara (knas) należą do jej ojca, a cierpienie – do niej samej. Jeśli stanęła do sądu przed śmiercią ojca, pieniądze należą do ojca. Jeśli ojciec umarł – należą do braci. Jeśli nie zdążyła stanąć do sądu, aż umarł ojciec – należą do niej samej. Jeśli stanęła do sądu przed osiągnięciem pełnoletniości (bogrut) – należą do ojca. Jeśli ojciec umarł – należą do braci. Jeśli nie zdążyła stanąć do sądu, aż osiągnęła pełnoletniość – należą do niej samej. Rabi Szymon mówi: jeśli nie zdążyła odebrać (pieniędzy), aż umarł ojciec – należą do niej. Zarobek jej rąk i znalezione przez nią rzeczy, nawet jeśli jeszcze nie odebrała – kiedy ojciec umarł, należą do braci.

4.2

המאוס את בתו וגירשה. אירסה ונתארמלה. כתובתה שלו. השיאה וגירשה. השיאה ונתארמלה. כתובתה שלה. רבי יהודה אומר. הראשונה של אב. אמרו לו משהשיאה אין לאביה רשות בה:

Ten, kto zaręczył swoją córkę i rozwiódł się z nią, albo zaręczył ją i owdowiała – jej ketuba należy do niego, do ojca. Ten, kto wydał ją za mąż i rozwiódł się z nią, albo wydał ją za mąż i owdowiała – jej ketuba należy do niej. Rabi Jehuda mówi: pierwsza należy do ojca. Powiedzieli mu: odkąd wydał ją za mąż, ojciec nie ma nad nią żadnej władzy.

4.3

הגירות שנתגיירה בתה עמה. ונתה. הרי זו בחנק. אין לה לא פתח בית האב. ולא מאה סלע. היתה הורתה שלא בקדושה. ולידתה בקדושה. הרי זו בסקילה. אין לה לא פתח בית האב. ולא מאה סלע. היתה הורתה ולידתה בקדושה. הרי היא כבת ישראל לכל דבר. יש לה אב ואין לה פתח בית האב. יש לה פתח בית האב ואין לה אב. הרי זו בסקילה. לא נאמר פתח בית אביה אלא למצוה:

Prozelitka, która nawróciła się wraz ze swoją córką, a córka uprawiała nierząd – ona ponosi karę uduszenia. Nie przysługuje jej ani „drzwi domu ojca”, ani sto sela. Jeśli jej poczęcie było przed nawróceniem, a urodzenie po nawróceniu – ponosi karę ukamienowania. Nie przysługuje jej ani „drzwi domu ojca”, ani sto sela. Jeśli i poczęcie, i urodzenie były po nawróceniu – jest ona pod każdym względem jak córka Izraela. Ma ojca, lecz nie ma „drzwi domu ojca”; ma „drzwi domu ojca”, lecz nie ma ojca – ona podlega ukamienowaniu. „Drzwi domu ojca” zostały wspomniane tylko jako przykazanie.

4.4

האב זכאי בביתו בקדושה. בכסף. בשטר. ובביאה. וזכאי במציאתה. ובמעשה ידה. ובהפרת נדריה. ומקבל את גיטה. ואינו אוכל פירות בחייה נשאת יתר עליו הבעל שאוכל פירות בחייה. וחייב במוזונותיה. בפרקונה. ובקבורתה. רבי יהודה אומר אפילו עני שבישראל. לא יפחות משני חלילים ומקוננת:

Ojciec jest uprawniony do zaręczenia swojej córki przez pieniądze, dokument lub stosunek; jest uprawniony do tego, co znajdzie, i do tego, co zarobi, do unieważniania jej ślubów i przyjmuje jej dokument rozwodowy (get). Nie pobiera jednak owoców jej majątku za jej życia. Gdy wyszła za mąż, mąż ma większe uprawnienia niż on: pobiera owoce jej majątku za jej życia, a także jest zobowiązany do jej utrzymania, wykupienia jej i pochowania jej. Rabi Jehuda mówi: nawet najbiedniejszy w Izraelu nie powinien dawać mniej niż dwa flety i zawodzącą.

4.5

לעולם היא ברשות האב. עד שתכנס לרשות הבעל לנשואין. מסר האב לשלוחי הבעל. הרי היא ברשות הבעל. הלך האב עם שלוחי הבעל. או שהלכו שלוחי האב. עם שלוחי הבעל. הרי היא ברשות האב. מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל. הרי היא ברשות הבעל:

Zawsze jest ona pod władzą ojca, dopóki nie wejdzie pod władzę męża dla zaślubin. Jeśli ojciec przekazał ją posłańcom męża – jest pod władzą męża. Jeśli ojciec szedł z posłańcami męża albo posłańcy ojca szli z posłańcami męża – jest pod władzą ojca. Jeśli posłańcy ojca przekazali ją posłańcom męża – jest pod władzą męża.

4.6

האב אינו חייב במוזונות בתו זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה. הבנים ירשו. והבנות יזונו. מה הבנים אינן יורשין. אלא לאחר מיתת האב. אף הבנות אינן נזונות. אלא לאחר מיתת אביהן:

Ojciec nie jest zobowiązany do utrzymania swojej córki. Taką oto wykładnię przedstawił rabin Eleazar ben Azariasz przed mędrkami w winnicy w Jawne: „Synowie dziedziczą, a córki są utrzymywane. Tak jak synowie dziedziczą tylko po śmierci ojca, tak też córki są utrzymywane tylko po śmierci swego ojca.”

4.7

לא כתב לה כתובה. בתולה גובה מאתים. ואלמנה מנה. מפני שהוא תנאי בית דין. כתב לה שדה. שוה מנה. תחת מאתים זו. ולא כתב לה כל נכסים דאית לי אחראין לכתובתך. חייב. שהוא תנאי בית דין:

Jeżeli nie napisał jej ketuby, panna otrzymuje dwieście zuzów, a wdowa sto zuzów, ponieważ jest to warunek sądu. Jeżeli zapisał jej pole warte sto zuzów zamiast dwustu zuzów i nie napisał jej: „Cały mój majątek stanowi zabezpieczenie twojej ketuby” – jest zobowiązany, ponieważ jest to warunek sądu.

4.8

לא כתב לה אם תשתבאי אפרקינך. ואותבינך לי לאינתו. ובכהנת אהדרינך למדינתך. חייב. שהוא תנאי בית דין:

Jeżeli nie napisał jej: „Jeśli zostaniesz wzięta do niewoli, wykupię cię i z powrotem wezmę cię za żonę; a jeśli jesteś córką kapłana, sprowadzę cię do twojego kraju” – jest zobowiązany, ponieważ jest to warunek sądu.

4.9

נשבית חייב לפדותה. ואם אמר הרי גיטה. וכתובתה תפדה את עצמה. אינו רשאי. לקתה חייב לרפאותה. אמר הרי גיטה וכתובתה תרפא את עצמה. רשאי:

Jeśli dostała się do niewoli, obowiązany jest ją wykupić. A jeśli powiedział: „Oto jej get i jej ketuba; niech wykupi się sama” – nie wolno mu. Jeśli zachorowała, obowiązany jest ją leczyć. Jeśli powiedział: „Oto jej get i jej ketuba; niech leczy się sama” – wolno mu.

4.10

לא כתב לה בנין דכרין דיהוו ליכי מינאי. אינו ירתון כסף כתובתך. יתר על חולקיהון דעם אחוהון. חייב. שהוא תנאי בית דין:

Jeśli nie napisał jej: „Synowie męscy, którzy będą z ciebie, odziedziczą pieniądze twojej ketuby, ponad swój udział, wraz z braćmi” – jest zobowiązany, ponieważ jest to warunek sądu.

4.11

בנן נוקבין דיהויין ליכי מינאי. יהויין יתבן בביתי ומיתזנן מנכסי. עד דתנסבן לגוברין. חייב. שהוא תנאי בית דין:

Jeśli nie napisał jej: „Córki, które będą z ciebie, będą mieszkać w moim domu i będą utrzymywane z mojego majątku, dopóki nie wyjdą za mąż” – jest zobowiązany, ponieważ jest to warunek sądu.

4.12

את תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגד אלמנותיך בביתי. חייב. שהוא תנאי בית דין. כך היו אנשי ירושלם כותבין. אנשי גליל היו כותבין כאנשי ירושלם. אנשי יהודה היו כותבין. עד שירצו היורשין ליתן לך כתובתך. לפיכך אם רצו היורשין. נותנין לה כתובתה. ופוטרין אותה:

Jeśli nie napisał jej: „Będziesz mieszkała w moim domu i będziesz utrzymywana z mojego majątku przez cały czas wdowieństwa w moim domu” – jest zobowiązany, ponieważ jest to warunek sądu. Tak pisali mieszkańcy Jerozolimy. Mieszkańcy Galilei pisali jak mieszkańcy Jerozolimy. Mieszkańcy Judei pisali: „dopóki spadkobiercy nie zechcą wypłacić ci twojej ketuby”. Dlatego jeśli spadkobiercy chcieli, wypłacali jej ketubę i uwalniali ją.

Rozdział 5

5.1

אף על פי שאמרו בתולה גובה מאתים. ואלמנה מנה. אם רצה להוסיף. אפילו מאה מנה. יוסיף. נתארמלה או נתגרשה. בין מן האירוסין. בין מן הנשואין. גובה את הכל. רבי אלעזר בן עזריה אומר. מן הנשואין גובה את הכל. מן האירוסין בתולה גובה מאתים. ואלמנה מנה. שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה. רבי יהודה אומר אם רצה כותב לבתולה שטר של מאתים והיא כותבת התקבלתי ממך מנה. ואלמנה מנה. והיא כותבת התקבלתי ממך חמשים זוז. רבי מאיר אומר כל הפוחת לבתולה ממאתים. ואלמנה ממנה. הרי זו בעילת זנות:

Mimo że powiedziano: panna pobiera dwieście zuzów, a wdowa sto zuzów, jeśli mąż chce dodać, może dodać nawet sto maneh. Jeśli owdowiała lub została rozwiedziona, czy po zaręczynach, czy po małżeństwie, pobiera wszystko. Rabi Eleazar ben Azarja mówi: po małżeństwie pobiera wszystko, po zaręczynach panna pobiera dwieście, a wdowa sto, ponieważ nie zapisał jej więcej, jak tylko w celu poślubienia jej. Rabi Jehuda mówi: jeśli chce, pisze pannie zobowiązanie na dwieście, a ona pisze: „Otrzymałam od ciebie sto zuzów”, a wdowie na sto, a ona pisze: „Otrzymałam od ciebie pięćdziesiąt zuzów”. Rabi Meir mówi: każdy, kto obniża pannie z dwustu, a wdowie ze stu, ma z nią stosunek nierządny.

5.2

נותנין לבתולה שנים עשר חדש משתבעה הבעל. לפרנס את עצמה. וכשם שנותנין לאשה. כך נותנין לאיש. לפרנס את עצמו. ואלמנה שלשים יום. הגיע זמן ולא נשא. אוכלות משלו. ואוכלות בתרומה. רבי טרפון אומר נותנין לה הכל תרומה. רבי עקיבא אומר מחצה חולין. ומחצה תרומה:

Przyznaje się pannie dwanaście miesięcy od chwili, gdy mąż się oświadczył, na przygotowanie się. Podobnie jak przyznaje się kobiecie, tak przyznaje się mężczyźnie na przygotowanie się. A wdowie – trzydzieści dni. Gdy nadszedł czas, a nie zawarli małżeństwa, jedzą one z jego majątku i jedzą terumę. Rabi Tarfon mówi: dają jej wszystko jako terumę. Rabi Akiva mówi: połowę jako jedzenie zwykłe, a połowę jako terumę.

5.3

היבם אינו מאכיל בתרומה. עשתה ששה חדשים בפני הבעל. וששה חדשים. בפני היבם. ואפילו כולן בפני הבעל. חסר יום אחד בפני היבם. או כולן בפני היבם. חסר יום אחד בפני הבעל. אינה אוכלת בתרומה. זו משנה ראשונה. בית דין של אחריהן אמרו אין האשה אוכלת בתרומה. עד שתכנס לחופה:

Lewir nie czyni jej uprawnioną do jedzenia terumy. Jeśli spędziła sześć miesięcy w obecności męża i sześć miesięcy w obecności lewira, a nawet jeśli wszystkie spędziła w obecności męża, a brakowało jednego dnia w obecności lewira, albo wszystkie w obecności lewira, a brakowało jednego dnia w obecności męża, nie je terumy. To jest wcześniejsza miszna. Późniejszy sąd orzekł: kobieta nie je terumy, dopóki nie wejdzie pod chupę.

5.4

המקדיש מעשה ידי אשתו. הרי זו עושה. ואוכלת. המותר. רבי מאיר אומר הקדש. רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין:

Kto poświęca pracę rąk swojej żony, ona pracuje i je, a to, co zostaje – Rabi Meir mówi: jest poświęcone; Rabi Jochanan ha-Sandelar mówi: jest zwykłe (niewkonsekwowane).

5.5

אלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה. טוחנת. ואופה. ומכבסת. מבשלת. ומניקה את בנה. מצעת לו המטה. ועושה בצמר הכניסה לו שפחה אחת. לא טוחנת. ולא אופה. ולא מכבסת. שתים אינה מבשלת. ואינה מניקה את בנה. שלש אינה מצעת לו המטה. ואינה עושה בצמר. ארבעה יושבת בקתדרא. רבי אליעזר אומר אפילו הכניסה לו מאה שפחות. כופה לעשות בצמר. שהבטלה מביאה לידי זימה. רבן שמעון בן גמליאל אומר. אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה. יוציא ויתן כתובתה. שהבטלה מביאה לידי שיעמום:

Oto prace, które żona wykonuje dla męża: miele, piecze, pierze, gotuje, karmi piersią swego syna, ścieli mu łóżko i pracuje w wełnie. Jeśli wniosła mu jedną niewolnicę, nie miele, nie piecze i nie pierze. Przy dwóch – nie gotuje i nie karmi piersią syna. Przy trzech – nie ścieli łóżka i nie pracuje w wełnie. Przy czterech – zasiada w fotelu. Rabi Eliezer mówi: nawet jeśli wniosła mu sto niewolnic, może ją zmusić do pracy w wełnie, gdyż beczynność prowadzi do rozpusty. Rabban Szimon ben Gamliel mówi: nawet ten, kto ślubem zabrania żonie pracy, musi ją zwolnić i wypłacić ketubę, gdyż beczynność prowadzi do znudzenia.

5.6

המדיר את אשתו מתשמיש המטה. בית שמאי אומרים שתי שבתות. בית הלל אומרים שבת אחת. התלמידים יוצאין לתלמוד תורה שלא ברשות. שלשים יום. הפועלים שבת אחת. העונה האמורה בתורה. הטיילין בכל יום. הפועלים שתים בשבת. החמרים אחת בשבת. הגמלים. אחת לשלשים יום. הספנים אחת לששה חדשים. דברי רבי אליעזר:

Ten, kto ślubem zabrania żonie współżycia: Bet Szammaj mówią: dwa szabaty; Bet Hillel mówią: jeden szabat. Uczniowie wychodzą do nauki Tory bez jej pozwolenia na trzydzieści dni; robotnicy – na tydzień. Obowiązek małżeński wspomniany w Torze: ludzie próżniacy – każdego dnia; robotnicy – dwa razy w tygodniu; poganiacze osłów – raz w tygodniu; poganiacze wielbłądów – raz na trzydzieści dni; marynarze – raz na sześć miesięcy. To są słowa rabiego Eliezera.

5.7

המורדת על בעלה. פוחתין לה מכתובתה. שבעה דינרין בשבת. רבי יהודה אומר שבעה טרפעיקין. עד מתי הוא פוחת עד כנגד כתובתה. רבי יוסי אומר לעולם הוא פוחת והולך שמא תפול לה ירושה ממקום אחר גובה הימנה. וכן המורד על אשתו. מוסיפין לה על כתובתה שלשה דינרין בשבת. רבי יהודה אומר שלשה טרפעיקין:

Kobieta, która buntuje się przeciw mężowi, potrąca się jej z ketuby siedem dinarów na tydzień. Rabi Jehuda mówi: siedem trapeików (małych monet). Jak długo potrąca się? Aż do wysokości jej ketuby. Rabi Jose mówi: potrąca się coraz bardziej, być może spadnie jej dziedzictwo z innego miejsca, i z niego będzie mogła odebrać. Podobnie mężczyzna, który buntuje się przeciw żonie, dodaje się jej do ketuby trzy dinary na tydzień. Rabi Jehuda mówi: trzy trapeiki.

5.8

המשרה את אשתו על ידי שלישי. לא יפחות לה משני קבין חטין. או מארבעה קבין שעורים. אמר רבי יוסי. לא פסק לה שעורים אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום. ונותן לה חצי קב קטנית. וחצי לוג שמן. וקב גרוגרות. או מנה דבילה. ואם אין לו. פוסק לעומתן פירות ממקום אחר. ונותן לה מטה מפץ ומחצלת. ונותן לה כפה לראשה. וחגור למתניה. ומנעלים ממועד למועד. וכלים של חמשים זוז משנה לשנה. ואין נותנין לה לא חדשים בימות החמה. ולא שחקים בימות הגשמים. אלא נותן לה כלים של חמשים זוז בימות הגשמים. והיא מתכסה בבלאותיהן בימות החמה. והשחקים שלה:

Ten, kto zapewnia żonie utrzymanie przez pośrednika, nie może dawać jej mniej niż dwa kawy pszenicy albo cztery kawy jęczmienia. Rabi Jose powiedział: nie wyznaczył jej jęczmienia nikt inny, tylko Rabi Iszmael, który był blisko Edomu. Daje się jej pół kawy roślin strączkowych, pół logu oliwy oraz kaw suszonych fig albo minę prasowanych fig. Jeśli nie ma, wyznacza się w zamian owoce z innego miejsca. Daje się jej łóżko, materac i matę. Daje się jej czapkę na głowę, pas na biodra, buty na każde święto oraz ubrania za pięćdziesiąt zuzów co roku. Nie daje się jej nowych ubrań latem ani starych zimą, lecz daje się jej ubrania za pięćdziesiąt zuzów zimą, a latem okrywa się ich strzępami. A zużyte ubrania należą do niej.

5.9

נותן לה מעה כסף לצורכה. ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת. ואם אין נותן לה מעה כסף לצורכה. מעשה ידיה שלה. ומה היא עושה לו. משקל חמש סלעים שתי ביהודה. שהן עשר סלעים בגליל. או משקל עשר סלעים ערב ביהודה. שהן עשרים סלעים בגליל. ואם היתה מניקה. פוחתים לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה. במה דברים אמורים בעני שבישראל. אבל במכובד. הכל לפי כבודו:

Mąż daje jej ma'a (srebrną monetę) na jej potrzeby, a ona je z nim od wieczoru szabatu do wieczoru szabatu. Jeśli zaś nie daje jej ma'a na jej potrzeby, to jej praca należy do niej. A jaką pracę wykonuje dla niego? Tkaninę o ciężarze pięciu sela nici osnowy w Judei, czyli dziesięciu sela w Galilei, albo tkaninę o ciężarze dziesięciu sela nici wątku w Judei, czyli dwudziestu sela w Galilei. A jeśli karmi piersią, zmniejszają jej wymiar pracy, a dodają jej do wyżywienia. Kiedy to powiedziano? W przypadku ubogiego w Izraelu. Ale w przypadku człowieka szanowanego – wszystko stosownie do jego godności.

Rozdział 6

6.1

מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה. וירושתה. הוא אוכל פירות בחייה. בושתה ופגמה שלה. רבי יהודה בן בתירה אומר. בזמן שבסתר לה שני חלקים ולו אחד. ובזמן שבגלוי לו שני חלקים. ולו אחד. שלו יתן מיד ושלח ילקח בהן קרקע. והוא אוכל פירות. *Znalezione rzeczy żony oraz jej zarobek należą do męża, a także jej dziedzictwo – mąż korzysta z jego dochodów za jej życia. Odszkodowanie za jej zniewagę i uszkodzenie ciała należy do niej. Rabbi Jehuda ben Beteira mówi: gdy zdarzenie miało miejsce w ukryciu, jej przypadają dwie części, a jemu jedna; gdy w miejscu publicznym – jemu dwie części, a jej jedna. Jego część wypłacana jest natychmiast, a za jej część nabywa się ziemię, z której mąż czerpie korzyści.*

6.2

הפוסק מעות לחתנו. ומת חתנו. אמרו חכמים. יכול הוא שיאמר לאחיק הייתי רוצה ליתן. ולך אי אפשר ליתן: *Kto zobowiązał się dać pieniądze swemu zięciowi, a zięć zmarł – mędracy powiedzieli: może powiedzieć: „Twemu bratu chciałem dać, a tobie nie chcę dać.”*

6.3

פסקה להכניס לו אלף דינר. הוא פוסק כנגדן חמשה עשר מנה. וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש. שום במנה ושוה מנה אין לו אלא מנה. שום במנה. היא נותנת שלשים ואחד סלע ודינר. ובארבע מאות. היא נותנת חמש מאות. מה שחתן פוסק. הוא פוסק פחות חומש: *Jeśli zobowiązała się wnieść mu tysiąc dinarów, on zobowiązuje się zapisać jej piętnaście maneh (tysiąc pięćset dinarów). A w przypadku wyprawy (szum) szacuje ją o jedną piątą niżej. Jeśli wyprawa warta jest mane i tyle wynosi, ma on tylko mane. Jeśli wyprawa ma być maneh, ona daje trzydzieści jeden sela i jednego dinara; a gdy czterysta – daje pięćset. Cokolwiek pan młody ustala, ustala o jedną piątą niżej.*

6.4

פסקה להכניס לו כספים סלע כסף נעשה ששה דינרים החתן מקבל עליו עשרה דינרין לקופה לכל מנה ומנה. רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה: *Jeśli zobowiązała się wnieść mu srebrne monety, srebrny selą liczy się jako sześć dinarów. Pan młody przyjmuje na siebie dziesięć dinarów do kasy za każdy maneh (sto dinarów). Rabban Szimon ben Gamliel mówi: wszystko według zwyczaju kraju.*

6.5

המשיא את בתו סתם. לא יפחות לה מחמשים זוז. פסק להכניסה ערומה לא יאמר הבעל כשאכניסה לביתי אכסנה בכסותי. אלא מכסה ועודה בבית אביה. וכן המשיא את היתומה. לא יפחות לה מחמשים זוז. אם יש בכיס. מפרנסין אותה לפי כבודה:

Kto wydaje córkę za mąż bez ustaleń, nie może dać jej mniej niż pięćdziesiąt zuzów. Jeśli zobowiązał się wprowadzić ją bez niczego, mąż nie może powiedzieć: „Kiedy wprowadzę ją do domu, ubiorę ją w swoje ubranie”, lecz musi ją ubrać, gdy jeszcze jest w domu ojca. Podobnie ten, kto wydaje sierotę za mąż, nie może dać jej mniej niż pięćdziesiąt zuzów. Jeśli w kasie są pieniądze, wyposaża się ją stosownie do jej godności.

6.6

יתומה שהשיאתה אמה או אחיה מדעתה. וכתבו לה במאה. או בחמשים זוז. יכולה היא משתגדיל להוציא מידן. מה שראוי להנתן לה. רבי יהודה אומר אם השיא את הבת הראשונה. ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה. וחכמים אומרים פעמים שאדם עני והעשיר. או עשיר והעני. אלא שמין את הנכסים ונותנין לה:

Sierota, którą matka lub bracia wydali za mąż za jej zgodą i zapisali jej sto lub pięćdziesiąt zuzów, może, gdy dorośnie, odebrać od nich to, co powinno być jej dane. Rabbi Jehuda mówi: jeśli wydano pierwszą córkę, drugiej należy dać tak, jak dano pierwszej. Mędracy mówią: czasem człowiek jest ubogi i się bogaci, albo bogaty i biednieje; lecz ocenia się majątek i daje jej według tego.

6.7

המשליש מעות לבתו. והיא אומרת נאמן בעלי עלי. יעשה השליש מה שהושלש בידו. דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר וכי אינה אלא שדה. והיא רוצה למוכרה. הרי היא מכורה מעכשיו. במה דברים אמורים בגדולה. אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום:

Kto złożył pieniądze u depozytariusza dla swojej córki, a ona mówi: „Ufam mojemu mężowi” – depozytariusz uczyni to, co zostało mu powierzone; oto słowa rabiego Meira. Rabbi Josi mówi: czy nie jest to jak pole? Jeśli chce je sprzedać, to jest sprzedane od tej chwili. W jakim przypadku to obowiązuje? Gdy jest pełnoletnia. Lecz w przypadku małoletniej jej czynność jest nieważna.

Rozdział 7

7.1

המדיר את אשתו מליהנות לו עד שלשים יום. יעמיד פרנס. יתר מכן יוציא ויתן כתובה. רבי יהודה אומר. בישראל חדש אחד יקיים. ושנים יוציא ויתן כתובה. ובכהנת שנים יקיים. ושלשה יוציא ויתן כתובה:

Kto ślubem zabroni żonie czerpać od niego korzyść przez trzydzieści dni, ma ustanowić zarządcę. Jeśli na dłużej, musi się z nią rozwieść i wypłacić ketubę. Rabbi Jehuda mówi: wobec Izraelitki może ją zatrzymać przez jeden miesiąc, a po dwóch miesiącach musi się z nią rozwieść i wypłacić ketubę. Wobec córki kapłana może ją zatrzymać przez dwa miesiące, a po trzech miesiącach musi się z nią rozwieść i wypłacić ketubę.

7.2

המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות. יוציא ויתן כתובה. רבי יהודה אומר בישראל יום אחד יקיים. שנים יוציא. ויתן כתובה. ובכהנת שנים יקיים. שלשה יוציא. ויתן כתובה:

Kto ślubem zabroni żonie skosztować któregośkolwiek z wszystkich owoców, musi się z nią rozwieść i wypłacić ketubę. Rabbi Jehuda mówi: wobec Izraelitki może ją zatrzymać przez jeden dzień; jeśli dwa dni, musi się z nią rozwieść i wypłacić ketubę. Wobec córki kapłana może ją zatrzymać przez dwa dni; jeśli trzy dni, musi się z nią rozwieść i wypłacić ketubę.

7.3

המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינין. יוציא ויתן כתובה. רבי יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה. ובעשירות שלשים יום:

Kto ślubem zabroni żonie ozdabiać się jakimkolwiek z wszelkich rodzajów ozdób, musi się z nią rozwieść i wypłacić ketubę. Rabbi Jose mówi: w przypadku ubogiej, jeśli nie wyznaczył terminu, musi się z nią rozwieść; w przypadku bogatej – może ją zatrzymać przez trzydzieści dni.

7.4

המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה. בזמן שהוא עמה בעיר חדש אחד יקיים. שנים יוציא ויתן כתובה. ובזמן שהוא בעיר אחרת. רגל אחד יקיים. שלשה יוציא ויתן כתובה:

Kto ślubem zabroni żonie chodzić do domu jej ojca. Gdy jest on z nią w tym samym mieście, może ją zatrzymać przez jeden miesiąc; jeśli dwa miesiące, musi się z nią rozwieść i wypłacić ketubę. Gdy jest w innym mieście, może ją zatrzymać przez jedno święto; jeśli trzy święta, musi się z nią rozwieść i wypłacić ketubę.

7.5

המדיר את אשתו. שלא תלך לבית האבל. או לבית המשתה. יוציא ויתן כתובה. מפני שנועל בפניה. ואם היה טוען משום דבר אחר. רשאי. אמר לה על מנת שתאמרי לפלוני. מה שאמרת לי. או מה שאמרתי לך. או שתהא ממלא ומערה לאשפה. יוציא ויתן כתובה:

Kto ślubem zabroni żonie chodzić do domu żałoby lub do domu wesela, musi się z nią rozwieść i wypłacić ketubę, ponieważ zamyka przed nią drzwi. Jeśli jednak podaje inny powód, ma prawo zabronić. Jeśli jej powiedział: „Pod warunkiem, że powiesz temu a temu to, co mi powiedziałaś, albo to, co ja tobie powiedziałem, albo że będziesz napęniać i wylewać do śmietnika” – musi się z nią rozwieść i wypłacić ketubę.

7.6

ואלו יוצאות שלא בכתובה. העוברת על דת משה. ויהודית. ואיזו היא דת משה. מאכילתו שאינו מעושר. ומשמשתו נדה. ולא קוצה לה חלה. וגודרת ואינה מקיימת. ואיזוהי דת יהודית. יוצאה וראשה פרוע. וטווה בשוק. ומדברת עם כל אדם. אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו. רבי טרפון אומר אף הקולנית. ואיזו היא קולנית. לכשהיא מדברת בתוך ביתה. ושכניה שומעין קולה:

Oto te, które wychodzą bez ketuby: przekraczająca Prawo Mojżesza i prawo żydowskie. Czym jest przekroczenie Prawa Mojżesza? Gdy karmi go potrawą, od której nie oddzielono dziesięciny, obcuje z nim podczas menstruacji, nie oddziela chały, ślubuje i nie wypełnia. Czym jest przekroczenie prawa żydowskiego? Gdy wychodzi z odkrytymi włosami, przędzie na rynku i rozmawia z każdym mężczyzną. Abba Szaul mówi: nawet ta, która przeklina jego rodziców w jego obecności. Rabbi Tarfon mówi: nawet ta, która ma donośny głos. Która ma donośny głos? Gdy mówi w swoim domu, a sąsiedzi słyszą jej głos.

7.7

המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים. ונמצאו עליה נדרים. אינה מקודשת. כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים. תצא שלא בכתובה. על מנת שאין בה מומין. ונמצאו בה מומין. אינה מקודשת. כנסה סתם ונמצאו בה מומין. תצא שלא בכתובה. כל המומין הפוסלין בכהנים. פוסלין בנשים:

Kto zaręcza kobietę pod warunkiem, że nie ma na niej ślubów, a znaleziono na niej śluby, nie jest ona zaręczona. Jeśli wziął ją za żonę bezwarunkowo i znaleziono na niej śluby, wychodzi bez ketuby. Zaręczył ją pod warunkiem, że nie ma na niej wad, a znaleziono wady, nie jest zaręczona. Jeśli wziął ją bezwarunkowo i znaleziono wady, wychodzi bez ketuby. Wszystkie wady, które dyskwalifikują kapłanów, dyskwalifikują również kobiety.

7.8

היו בה מומין ועודה בבית אביה. האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה נולדו בה מומין הללו. ונסתחפה שדהו נכנסה לרשות הבעל. הבעל צריך להביא ראיה. שעד שלא נתארסה היו בה מומין אלו. והיה מקחו מקח טעות. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים. במה דברים אמורים במומין שבסתר. אבל במומין שבגלוי. אינו יכול לטעון. ואם יש מרחץ באותה העיר. אף מומין שבסתר. אינו יכול לטעון. מפני שהוא בודקה בקרובותיו:

Jeśli były w niej skazy, gdy jeszcze była w domu ojca, ojciec musi przedstawić dowód, że skazy te powstały u niej po zaręczynach. Jeżeli tego nie dowiedzie, ponosi stratę, a ona wchodzi pod władzę męża. Mąż musi przedstawić dowód, że skazy te były w niej przed zaręczynami, a wtedy jego zakup jest błędny. To słowa rabiego Meira. A mędracy mówią: W jakim przypadku to powiedziano? W przypadku skaz ukrytych. Ale w przypadku skaz widocznych nie może on podnosić zarzutu. A jeśli w tym mieście jest łaźnia, nawet w przypadku skaz ukrytych nie może podnosić zarzutu, ponieważ może ją zbadać przez swoje krewne.

7.9

האיש שנולדו בו מומין. אין כופין אותו להוציא. אמר רבן שמעון בן גמליאל. במה דברים אמורים. במומין הקטנים. אבל במומין הגדולים. כופין אותו להוציא:

Mężczyzna, u którego powstały skazy, nie jest zmuszany do rozwodu. Rzekł Rabban Szymon ben Gamliel: W jakim przypadku to powiedziano? W przypadku skaz drobnych. Ale w przypadku skaz poważnych zmuszają go do rozwodu.

7.10

ואלו שכופין אותו להוציא מוכה שחין. ובעל פוליפוס. והמקמץ. והמצרף נחושת. והבורסי. בין שהיו בם עד שלא נישאו. ובין משנישאו נולדו. ועל כולן אמר רבי מאיר. אף על פי שהתנה עמה. יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לקבל ועכשיו איני יכולה לקבל. וחכמים אומרים מקבלת היא על כרחיה. חוץ ממוכה שחין. מפני שממקתו. מעשה בצידון בבורסי אחד שמת. והיה לו אח בורסי. אמרו חכמים. יכולה היא שתאמר. לאחר הייתי יכולה לקבל. ולך איני יכולה לקבל:

Oto ci, których zmuszają do rozwodu: dotknięty wrzodami, chory na polipa, zbieracz odchodów, miedziownik i garbarz. Niezależnie od tego, czy wady te były w nich przed ślubem, czy też powstały po ślubie. I o wszystkich tych Rabbi Meir powiedział: Nawet jeśli postawił jej warunek, może ona powiedzieć: „Myślałam, że potrafię to znieść, a teraz nie mogę znieść.” Mędracy zaś mówią: Znosi to wbrew sobie, z wyjątkiem dotkniętego wrzodami, ponieważ on ją wyniszcza. Zdarzyło się w Sydonie, że pewien garbarz umarł, a pozostawił brata garbarza. Mędracy orzekli, że ona może powiedzieć: „Twego brata mogłam znieść, ale ciebie nie mogę znieść.”

Rozdział 8

8.1

האשה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס. מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים. נפלו לה משנתארסה. בית שמאי אומרים תמכור. ובית הלל אומרים לא תמכור. אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים. אמר רבי יהודה. אמרו לפני רבן גמליאל. הואיל זכה באשה. לא יזכה בנכסים. אמר להם על החדשים אנו בושין. אלא שאתם מגלגלין עלינו את הישנים. נפלו לה משנישאת. אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה שהבעל מוציא מיד הלקוחות. עד שלא נישאת. ונישאת. רבן גמליאל אומר אם מכרה ונתנה קיים. אמר רבי חנינא בן עקיבא. אמרו לפני רבן גמליאל. הואיל זכה באשה. לא יזכה בנכסים. אמר להם על החדשים אנו בושין. אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים:

Kobiecie, która otrzymała majątek przed zaręczynami — Bet Szammaj i Bet Hillel zgadzają się, że może go sprzedać lub podarować, a czynność jest ważna. Jeśli otrzymała go po zaręczynach — Bet Szammaj mówi: może sprzedać; Bet Hillel mówi: nie może sprzedać. Jednak zarówno jedni, jak i drudzy zgadzają się, że jeśli sprzedała lub podarowała, czynność jest ważna. Rabbi Jehuda powiedział: Powiedziano przed Rabbanem Gamliem: «Skoro nabył żonę, czy nie nabędzie majątku?» Odpowiedział im: «Wstydzimy się nowych orzeczeń, ale wy obarczacie nas starymi». Jeśli otrzymała majątek po zamążpójściu — zarówno jedni, jak i drudzy zgadzają się, że jeśli sprzedała lub podarowała, mąż odbiera go od nabywców. Jeśli otrzymała przed zamążpójściem, a potem wyszła za mąż — Rabban Gamliel mówi: jeśli sprzedała lub podarowała, czynność jest ważna. Rabbi Chanina ben Akiva powiedział: Powiedziano przed Rabbanem Gamliem: «Skoro nabył żonę, czy nie nabędzie majątku?» Odpowiedział im: «Wstydzimy się nowych orzeczeń, ale wy obarczacie nas starymi».

8.2

רבי שמעון חולק בין נכסים לנכסים. נכסים הידועים לבעל לא תמכור. ואם מכרה ונתנה בטל. שאינן ידועים לבעל. לא תמכור. ואם מכרה ונתנה קיים:

Rabbi Szymon rozróżnia między różnymi rodzajami majątku. Majątek znany mężowi — nie może sprzedać; jeśli sprzedała lub podarowała, czynność jest nieważna. Majątek nieznany mężowi — nie może sprzedać, ale jeśli sprzedała lub podarowała, czynność jest ważna.

8.3

נפלו לה כספים ילקח בהן קרקע. והוא אוכל פירות. פירות התלושין מן הקרקע. ילקח בהן קרקע. והוא אוכל פירות. והמחזירין בקרקע. אמר רבי מאיר. שמין אותן כמה הן יפין בפירות. וכמה הן יפין בלא פירות. והמותר ילקח בהן קרקע. והוא אוכל פירות. וחכמים אומרים המחזירין לקרקע שלו. והתלושין מן הקרקע שלה. וילקח בהן קרקע. והוא אוכל פירות:

Jeśli otrzymała pieniądze, należy za nie kupić ziemię, a on spożywa owoce. Jeśli otrzymała owoce oddzielone od ziemi, należy za nie kupić ziemię, a on spożywa owoce. A jeśli otrzymała owoce przytwierdzone do ziemi — Rabbi Meir mówi: szacuje się je, ile są warte z owocami, a ile bez owoców; nadwyżkę przeznacza się na zakup ziemi, a on spożywa owoce. Mędrcy mówią: owoce przytwierdzone do ziemi należą do niego, a owoce oddzielone od ziemi należą do niej; należy za nie kupić ziemię, a on spożywa owoce.

8.4

רבי שמעון אומר מקום שיפה כחו בכניסתה. הורע כחו ביציאתה. מקום שהורע כחו בכניסתה. יפה כחו ביציאתה. פירות המחזירין לקרקע בכניסתה שלו. וביציאתה שלה. והתלושין מן הקרקע. בכניסתה שלה. וביציאתה שלו:

Rabbi Szymon mówi: tam, gdzie jego władza jest silniejsza przy jej wejściu, jego władza jest słabsza przy jej wyjściu; tam, gdzie jego władza jest słabsza przy jej wejściu, jego władza jest silniejsza przy jej wyjściu. Owoce przytwierdzone do ziemi — przy jej wejściu należą do niego, a przy jej wyjściu do niej. Owoce oddzielone od ziemi — przy jej wejściu należą do niej, a przy jej wyjściu do niego.

8.5

נפלו לה עבדים ושפחות זקנים. ימכרו וילקח בהן קרקע. והוא אוכל פירות. רבן שמעון בן גמליאל אומר לא תמכור. מפני שהן שבח בית אביה. נפלו לה זיתים וגפנים זקנים. ימכרו לעצים. וילקח בהן קרקע. והוא אוכל פירות. רבי יהודה אומר לא תמכור. מפני שהן שבח בית אביה. המוציא הוצאות על נכסי אשתו הוציא הרבה. ואכל קימעא. קימעא ואכל הרבה. מה שהוציא הוציא. ומה שאכל אכל. הוציא ולא אכל. ישבע כמה הוציא ויטול:

Jeśli otrzymała starych niewolników i niewolnice, sprzedaje się ich i kupuje za nich ziemię, a on spożywa owoce. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: nie może sprzedać, ponieważ są one chlubą domu jej ojca. Jeśli otrzymała stare oliwki i winorośle, sprzedaje się je na drewno i kupuje za nie ziemię, a on spożywa owoce. Rabbi Jehuda mówi: nie może sprzedać, ponieważ są one chlubą domu jej ojca. Ten, kto ponosi wydatki na majątek żony — czy wydał dużo, a korzystał mało, czy wydał mało, a korzystał dużo — co wydał, wydał, a co skonsumował, skonsumował. Jeśli wydał, a nie skonsumował, niech przysięgnie, ile wydał, i otrzyma zwrot.

8.6

שומרת יבם שנפלו לה נכסים. מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת. ונותנת. וקיים. מתה. מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסין והיוצאין עמה. בית שמאי אומרים. יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב. ובית הלל אומרים. נכסים בחזקתן. וכתובה בחזקת יורשי הבעל. נכסים הנכנסים והיוצאים עמה. בחזקת יורשי האב:

Kobieta oczekująca na lewirat, która otrzymała majątek — Bet Szammaj i Bet Hillel zgadzają się, że może sprzedać i podarować, a czynność jest ważna. Jeśli umarła, co należy uczynić z jej ketubą i majątkiem, który z nią wchodzi i wychodzi? Bet Szammaj mówią: dziedzice męża i dziedzice ojca dzielą się. Bet Hillel mówią: majątek pozostaje w dotychczasowym posiadaniu; ketuba pozostaje w posiadaniu dziedziców męża; majątek, który z nią wchodzi i wychodzi, pozostaje w posiadaniu dziedziców ojca.

8.7

הניח אחיו מעות ילקח בהן קרקע. והוא אוכל פירות. פירות התלושין מן הקרקע. ילקח בהן קרקע. והוא אוכל פירות. המחוברין בקרקע אמר רבי מאיר. שמין אותן כמה הן יפין בפירות. וכמה הן יפין בלא פירות. והמותר ילקח בהן קרקע. והוא אוכל פירות. וחכמים אומרים פירות המחוברים בקרקע שלו התלושין מן הקרקע. כל הקודם זכה בהן. קדם הוא זכה. קדמה היא ילקח בהן קרקע. והוא אוכל פירות. כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר. ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון:

Jeśli brat pozostawił pieniądze, należy za nie kupić ziemię, a on spożywa owoce. Jeśli pozostawił owoce oddzielone od ziemi, należy za nie kupić ziemię, a on spożywa owoce. Jeśli pozostawił owoce przytwierdzone do ziemi — Rabbi Meir mówi: szacuje się je, ile są warte z owocami, a ile bez owoców; nadwyżkę przeznacza się na zakup ziemi, a on spożywa owoce. Mędrcy mówią: owoce przytwierdzone do ziemi należą do niego; owoce oddzielone od ziemi — kto pierwszy je obejmie, ten je nabywa. Jeśli on je objął, nabywa; jeśli ona je objęła, należy za nie kupić ziemię, a on spożywa owoce. Jeśli ją poślubił, jest ona jak jego żona pod każdym względem, pod warunkiem że jej ketuba obciąża majątek jej pierwszego męża.

8.8

לא יאמר לה הרי כתובתיך מונחת על השלחן. אלא כל נכסיו. אחראין לכתובה. וכן לא יאמר אדם לאשתו. הרי כתובתיך מונחת על השלחן. אלא כל נכסיו אחראין לכתובה. גירשה אין לה אלא כתובתה החזירה הרי היא ככל הנשים. ואין לה אלא כתובתה בלבד: *Nie może jej powiedzieć: «Twoja ketuba jest położona na stole», lecz cały jego majątek jest odpowiedzialny za ketubę. Podobnie człowiek nie może powiedzieć swojej żonie: «Twoja ketuba jest położona na stole», lecz cały jego majątek jest odpowiedzialny za jej ketubę. Jeśli ją rozwiódł, ma ona tylko swoją ketubę. Jeśli ją ponownie przyjął, jest jak wszystkie kobiety i ma tylko swoją ketubę.*

Rozdział 9

9.1

הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיו. הרי זה אוכל פירות בחייה. ואם מתה יורשה. אם כן למה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיו. שאם מכרה ונתנה קיים. כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיו ובפירותיהן. הרי זה אינו אוכל פירות בחייה. ואם מתה יורשה. רבי יהודה אומר. לעולם אוכל פירי פירות. עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסיו. ובפירותיהן. ובפירי פירותיהן עד עולם. כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיו. ובפירותיהן. ובפירי פירותיהן בחייה. ובמותה. אינו אוכל פירות בחייה. ואם מתה אינו יורשה. רבן שמעון בן גמליאל אומר אם מתה יירשנה. מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה. וכל המתנה על מה שכתוב בתורה. תנאו בטל:

Ten, kto pisze swojej żonie: „Nie mam żadnych roszczeń ani interesów w twoim majątku”, mimo to korzysta z pożytków z niego za jej życia, a jeśli ona umrze, dziedziczy ją. Jeśli tak, to po co jej to napisał? Aby to, co sprzeda lub podaruje, było ważne. Jeśli napisał jej: „Nie mam żadnych roszczeń ani interesów w twoim majątku ani w jego pożytkach”, to nie korzysta z pożytków za jej życia, lecz jeśli umrze, dziedziczy ją. Rabbi Jehuda mówi: zawsze korzysta z pożytków pożytków, dopóki nie napisze jej: „Nie mam żadnych roszczeń ani interesów w twoim majątku, ani w jego pożytkach, ani w pożytkach jego pożytków aż po wieczne czasy”. Jeśli napisał jej: „Nie mam żadnych roszczeń ani interesów w twoim majątku, ani w jego pożytkach, ani w pożytkach jego pożytków za twojego życia i po twojej śmierci”, to nie korzysta z pożytków za jej życia, a jeśli umrze, nie dziedziczy jej. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: jeśli umrze, on dziedziczy ją, ponieważ zastrzegł sobie coś wbrew temu, co jest napisane w Torze, a każdy, kto zastrzega sobie coś wbrew temu, co jest napisane w Torze, jego zastrzeżenie jest nieważne.

9.2

מי שמת והניח אשה. ובעל חוב ויורשין. והיה לו פקדון או מלוה ביד אחרים רבי טרפון אומר. ינתנו לכושל שבהן. רבי עקיבא אומר אין מרחמין בדין אלא ינתנו ליורשין. שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה:

Kto umarł, pozostawiając żonę, wierzyciela i spadkobierców, a miał depozyt lub pożyczkę u innych, Rabbi Tarfon mówi: należy je dać temu z nich, który jest najślabszy. Rabbi Akiwa mówi: w prawie nie ma miłosierdzia, lecz należy je dać spadkobiercom, ponieważ wszyscy oni potrzebują przysięgi, a spadkobiercy nie potrzebują przysięgi.

9.3

הניח פירות תלושין מן הקרקע. כל הקודם זכה בהן. זכתה אשה יותר מכתובתה. ובעל חוב יותר על חובו. המותר. רבי טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן. רבי עקיבא אומר אין מרחמין בדין. אלא ינתנו ליורשים. שכולם צריכין שבועה. ואין היורשים צריכין שבועה:

Jeżeli pozostawił owoce oddzielone od ziemi, ten, kto pierwszy je obejmie, nabywa je. Jeśli żona zabrała więcej niż wynosiła jej ketuba, a wierzyciel więcej niż jego dług, nadwyżka — Rabbi Tarfon mówi: należy ją dać najślabszemu z nich. Rabbi Akiwa mówi: w prawie nie ma miłosierdzia, lecz należy ją dać spadkobiercom, ponieważ wszyscy oni potrzebują przysięgi, a spadkobiercy nie potrzebują przysięgi.

9.4

המושיב את אשתו חנונית. או שמינה אפוטרופא. הרי זה משביעה כל זמן שירצה. רבי אליעזר אומר אפילו על פלכה. ועל עיסתה:

Ten, kto ustanawia swoją żonę kramarką albo mianuje ją opiekunką, może zobowiązać ją do przysięgi, kiedy tylko zechce. Rabbi Eliezer mówi: nawet co do jej wrzeciona i co do jej ciasta.

9.5

כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך. אין יכול להשביעה. אבל משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה. נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך. ועל הבאים ברשותיך. אינו יכול להשביעה לא היא. ולא יורשיה. ולא את הבאים ברשותה. אבל יורשיו משביעין אותה. ואת יורשיה. ואת הבאים ברשותה. נדר ושבועה אין לי. ולא ליורשי. ולא לבאים ברשותי. עליך. ועל יורשיך. ועל הבאים ברשותיך. אינו יכול להשביעה. לא הוא. ולא יורשיו. ולא הבאים ברשותו לא אותה. ולא יורשיה. ולא הבאין ברשותה:

Jeśli napisał jej: „Nie mam wobec ciebie prawa żądać ślubowania ani przysięgi”, nie może jej zobowiązać do przysięgi. Może jednak zobowiązać do przysięgi jej spadkobierców i tych, którzy wchodzi w jej prawa. Jeśli napisał jej: „Nie mam wobec ciebie, twoich spadkobierców i tych, którzy wchodzi w twoje prawa, prawa żądać ślubowania ani przysięgi”, nie może zobowiązać do przysięgi ani jej, ani jej spadkobierców, ani tych, którzy wchodzi w jej prawa. Lecz jego spadkobiercy mogą zobowiązać do przysięgi ją, jej spadkobierców i tych, którzy wchodzi w jej prawa. Jeśli napisał: „Nie mam prawa żądać ślubowania ani przysięgi, ani ją, ani moi spadkobiercy, ani ci, którzy wchodzi w moje prawa, wobec ciebie, twoich spadkobierców i tych, którzy wchodzi w twoje prawa”, to ani on, ani jego spadkobiercy, ani ci, którzy wchodzi w jego prawa, nie mogą zobowiązać do przysięgi ani jej, ani jej spadkobierców, ani tych, którzy wchodzi w jej prawa.

9.6

הלכה מקבר בעלה לבית אביה. או שחזרה לבית חמיה. ולא נעשית אפטרופא אין היורשין משביעין אותה. ואם נעשית אפטרופא היורשין משביעין אותה על מה שעבר:

Jeżeli poszła z grobu męża do domu ojca albo wróciła do domu teścia, a nie została mianowana opiekunką, spadkobiercy nie zobowiązują jej do przysięgi. A jeśli została mianowana opiekunką, spadkobiercy zobowiązują ją do przysięgi co do przyszłości, ale nie zobowiązują jej do przysięgi co do przeszłości.

9.7

הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה. עד אחד מעידה שהיא פרועה. לא תפרע אלא בשבועה. מנכסי יתומים. ומנכסים משועבדין. ושלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה:

Kobieta, która przyznaje, że otrzymała część swojej ketuby, nie może odebrać reszty inaczej, jak pod przysięgą. Jeśli jeden świadek zeznaje, że została w całości spleciona, nie może odebrać inaczej, jak pod przysięgą. Z majątku sierot, z majątku obciążonego i pod nieobecność męża nie może odebrać inaczej, jak pod przysięgą.

9.8

הפוגמת כתובתה. כיצד. היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך. והיא אומרת לא התקבלתי אלא מנה. לא תפרע אלא בשבועה. עד אחד מעידה שהיא פרועה כיצד. היתה כתובתה אלף זוז. ואמר לה התקבלת כתובתיך. והיא אומרת לא התקבלתי. ועד אחד מעידה שהיא פרועה. לא תפרע אלא בשבועה. מנכסים משועבדים. כיצד. מכר נכסיו לאחרים. והיא נפרעת מן הלקוחות. לא תפרע אלא בשבועה. מנכסי יתומים. כיצד. מת והניח נכסיו ליתומים. והיא נפרעת מן היתומים. לא תפרע אלא בשבועה. ושלא בפניו. כיצד. הלך לו למדינת הים. והיא נפרעת שלא בפניו. אינה נפרעת אלא בשבועה. רבי שמעון אומר כל זמן שהיא תובעת כתובתה היורשין משביעין אותה. ואם אינה תובעת כתובתה. אין היורשין משביעין אותה:

Przypadek tej, która przyznaje się do częściowego otrzymania ketuby. Jak to wygląda? Jej ketuba wynosiła tysiąc zuzów, a on powiedział jej: „Otrzymałaś swoją ketubę”, a ona mówi: „Otrzymałam tylko sto zuzów”, nie może odebrać inaczej, jak pod przysięgą. Przypadek jednego świadka zeznaającego, że została spleciona. Jak to wygląda? Jej ketuba wynosiła tysiąc zuzów, on powiedział jej: „Otrzymałaś swoją ketubę”, a ona mówi: „Nie otrzymałam”, a jeden świadek zeznaje, że została spleciona; nie może odebrać inaczej, jak pod przysięgą. Przypadek majątku obciążonego. Jak to wygląda? Sprzedał swoje majątki innym, a ona ściąga swoją należność od nabywców; nie może odebrać inaczej, jak pod przysięgą. Przypadek majątku sierot. Jak to wygląda? Umarł i pozostawił majątek sierotom, a ona ściąga swoją należność od sierot; nie może odebrać inaczej, jak pod przysięgą. Przypadek nieobecności męża. Jak to wygląda? Udał się za granicę, a ona ściąga swoją należność pod jego nieobecność; nie może odebrać inaczej, jak pod przysięgą. Rabbi Szymon mówi: dopóki ona domaga się swojej ketuby, spadkobiercy zobowiązują ją do przysięgi; jeśli nie domaga się swojej ketuby, spadkobiercy nie zobowiązują jej do przysięgi.

9.9

הוציאה גט. ואין עמו כתובה. גובה כתובתה. כתובה. ואין עמה גט. היא אומרת אבד גטי. והוא אומר אבד שוברי. וכן בעל חוב שהוציא שטר חוב. ואין עמו פרוזבול. הרי אלו לא יפרעו. רבן שמעון בן גמליאל אומר מן הסכנה ואילך. אשה גובה כתובתה. שלא בגט. ובעל חוב גובה שלא בפרוזבול. שני. גטין. ושתי כתובות. גובה שתי כתובות. שתי כתובות וגט אחד. או כתובה ושני גטין. או כתובה וגט ומיתה. אינה גובה אלא כתובה אחת. שהמגרש את אשתו והחזירה על מנת כתובה הראשונה מחזירה. קטן שהשיאו אביו. כתובתה קיימת. שעל מנת כן קיימה. גר שנתגייר ואשתו עמו. כתובתה קיימת. שעל מנת כן קיימה:

Jeśli żona przedstawiła get (list rozwodowy) bez ketuby (umowy małżeńskiej), pobiera swoją ketubę. Jeśli przedstawiła ketubę bez getu, a ona mówi: „Zgubiłam get”, a on mówi: „Zgubiłem pokwitowanie” — podobnie wierzyciel, który przedstawił dokument długu bez prozbulu (dokumentu chroniącego przed umorzeniem długu w roku szabatowym) — oni nie mogą dochodzić należności. Rabban Szimon ben Gamliel mówi: Od czasu niebezpieczeństwa żona pobiera swoją ketubę bez getu, a wierzyciel — bez prozbulu. Gdy są dwa gety i dwie ketuby, pobiera dwie ketuby. Dwie ketuby i jeden get, albo ketuba i dwa gety, albo ketuba, get i śmierć męża — pobiera tylko jedną ketubę, ponieważ ten, kto rozwodzi się z żoną i ponownie się z nią żeni, żeni się z nią na podstawie pierwszej ketuby. Małoletni, którego ojciec ożenił — ketuba jego żony jest ważna, ponieważ na takim warunku ją poślubił. Prozelita, który przeszedł na judaizm wraz z żoną — ketuba jego żony jest ważna, ponieważ na takim warunku ją poślubił.

Rozdział 10

10.1

מי שהיה נשוי שתי נשים ומת. הראשונה קודמת לשניה. ויורשי הראשונה. קודמים ליורשי שניה. נשא את הראשונה ומתה. נשא שניה ומת הוא. שניה ויורשיה קודמים ליורשי הראשונה:

Kto był żonaty z dwiema kobietami i umarł — pierwsza ma pierwszeństwo przed drugą, a dziedzice pierwszej mają pierwszeństwo przed dziedzicami drugiej. Ożenił się z pierwszą i ona umarła, potem ożenił się z drugą i on umarł — druga i jej dziedzice mają pierwszeństwo przed dziedzicami pierwszej.

10.2

מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו. ואחר כך מת הוא. ויתומים מבקשים כתובת אמן ואין שם אלא שתי כתובות חולקין בשוה. היה שם מותר דינר. אלו נוטלין כתובת אמן. ואלו נוטלין כתובת אמן. אם אמרו יתומים. אנחנו מעלים על נכסי אבינו יתר דינר. כדי שיטלו כתובת אמן אין שומעין להן. אלא שמין את הנכסים בבית דין:

Kto był żonaty z dwiema kobietami, a one umarły, a potem on umarł, i sieroty upominają się o ketubę swojej matki, a majątek jest tylko na dwie ketuby — dzielą po równo. Jeśli była tam nadwyżka denara, te pobierają ketubę swojej matki, a tamte pobierają ketubę swojej matki. Jeśli sieroty powiedzą: «Podwyższymy majątek naszego ojca o denara, abyśmy pobrali ketubę naszych matek» — nie słucha się ich, lecz wycenia się majątek w sądzie.

10.3

היו שם נכסים בראוי. אינן כבמוחזק. רבי שמעון אומר. אפילו יש שם נכסים שאין להם אחריות. אינו כלום. עד שיהיו שם נכסים שיש להן אחריות יותר על שתי הכתובות דינר:

Jeżeli są w majątku dobra spodziewane (ra'uj), nie są one jak dobra posiadane (muchzak). Rabbi Szymon mówi: nawet jeśli są tam dobra bez zabezpieczenia (ruchomości), nie znaczą one nic, dopóki nie będzie dóbr z zabezpieczeniem (nieruchomości), które przewyższają obie ketuby o denara.

10.4

מי שהיה נשוי שלש נשים ומת. כתובתה של זו מנה. ושל זו מאתים. ושל זו שלש מאות. ואין שם אלא מנה חולקות בשוה. היו שם מאתים. של מנה נוטלת חמשים. של מאתים ושל שלש מאות. שלשה שלשה של זהב. היו שם שלש מאות. של מנה נוטלת חמשים. ושל מאתים מנה. ושל שלש מאות ששה של זהב וכן שלשה שהטילו לכיס. פיתחו או הותירו. כך הן חולקין:

Kto był żonaty z trzema kobietami i umarł. Ketuba jednej wynosi sto, drugiej dwieście, a trzeciej trzysta. Jeśli majątek wynosi tylko sto, dzielą po równo. Jeśli majątek wynosi dwieście: ta, której ketuba wynosi sto, otrzymuje pięćdziesiąt; te, których ketuby wynoszą dwieście i trzysta, otrzymują po trzy złote denary. Jeśli majątek wynosi trzysta: ta ze stu otrzymuje pięćdziesiąt, ta z dwustu sto, a ta z trzystu sześć złotych denarów. Podobnie trzej, którzy złożyli się do wspólnego trzosa: jeśli zyskali lub stracili, tak dzielą.

10.5

מי שהיה נשוי ארבע נשים. ומת. הראשונה קודמת לשניה ושלישית ולרביעית. הראשונה נשבעת לשניה. ושניה לשלישית. ושלישית לרביעית. והרביעית נפרעת שלא בשבועה. בן ננס אומר וכי מפני שהיא אחרונה נשכרה. אף היא לא תפרע אלא בשבועה. היו יוצאות כולן ביום אחד כל הקודמת לחברתה אפילו שעה אחת זכתה. וכך היו כותבין בירושלים שעות. היו כולן יוצאות בשעה אחת. ואין שם אלא מנה חולקות בשוה:

Kto był żonaty z czterema kobietami i umarł — pierwsza ma pierwszeństwo przed drugą, druga przed trzecią, trzecia przed czwartą. Pierwsza przysięga drugiej, druga trzeciej, trzecia czwartej, a czwarta odbiera bez przysięgi. Ben Nanas mówi: czy dlatego, że jest ostatnia, ma korzystać? Niech również ona odbiera tylko za przysięgą. Jeśli wszystkie rozwiodły się tego samego dnia, która wyprzedziła towarzyszkę choćby o godzinę, zyskała pierwszeństwo. Tak też w Jerozolimie zapisywano godziny. Jeśli wszystkie rozwiodły się o tej samej godzinie, a majątek wynosi tylko sto, dzielą po równo.

10.6

מי שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו. וכתבה ראשונה ללוקח. דין ודברים אין לי עמך. השניה מוציאה מהלוקח. וראשונה מן השניה והלוקח מן הראשונה וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם. וכן בעל חוב וכן אשה בעלת חוב:

Kto był żonaty z dwiema kobietami i sprzedał swoje pole. Pierwsza napisała kupującemu: «Nie mam z tobą żadnych roszczeń». Druga odbiera od kupującego, pierwsza od drugiej, kupujący od pierwszej — i tak w kółko, aż zrobią między sobą ugodę. Podobnie wierzyciel i wierzycielka.

Rozdział 11

11.1

אלמנה נזונת מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהן ואין חייבין בקבורתה יורשיה יורשי כתובתה. חייבין בקבורתה:

Wdowa otrzymuje utrzymanie z majątku sierot, a jej zarobek należy do nich, i nie są oni zobowiązani do jej pochówku. Jej spadkobiercy, dziedziczący jej ketubę, są zobowiązani do jej pochówku.

11.2

אלמנה בין מן הארוסין. בין מן הנשואין. מוכרת שלא בבית דין. רבי שמעון אומר. מן הנשואין. מוכרת שלא בבית דין. מן הארוסין. לא תמכור אלא בבית דין. מפני שאין לה מזונות. וכל שאין לה מזונות לא תמכור אלא בבית דין:

Wdowa, zarówno po zaręczynach, jak i po małżeństwie, może sprzedawać bez sądu. Rabi Szymon mówi: po małżeństwie może sprzedawać bez sądu; po zaręczynach nie może sprzedawać, chyba że przed sądem, ponieważ nie ma prawa do utrzymania. Każda, która nie ma prawa do utrzymania, nie może sprzedawać, chyba że przed sądem.

11.3

מכרה כתובתה או מקצתה. משכנה כתובתה. או מקצתה. נתנה כתובתה לאחר או מקצתה. לא תמכור את השאר אלא בבית דין. וחכמים אומרים מוכרת היא אפילו ארבעה וחמשה פעמים. ומוכרת למזונות שלא בבית דין. וכותבת למזונות מכרת. וגרשה לא תמכור אלא בבית דין:

Jeśli sprzedała swoją ketubę lub jej część, zastawiła swoją ketubę lub jej część, oddała swoją ketubę komuś innemu lub jej część, nie może sprzedać pozostałości, chyba że przed sądem. A mędrzy mówią: może sprzedawać nawet cztery czy pięć razy, a na utrzymanie może sprzedawać bez sądu i pisze: „sprzedałam na utrzymanie”. Lecz rozwódka nie może sprzedawać, chyba że przed sądem.

11.4

אלמנה שהיתה כתובתה מאתים. ומכרה שוה מנה במאתים. או שוה מאתים במנה. נתקבלה כתובתה. היתה כתובתה מנה. ומכרה שוה מנה ודינר במנה. מכרה בטל. אפילו היא אומרת אחזיר דינר ליורשין מכרה בטל. רבן שמעון בן גמליאל אומר. לעולם מכרה קיים. עד שתהא שם כדי שתשייר. בשדה בת תשעה קבים. ובגינה בת חצי קב. וכדברי רבי עקיבא בית רובע. היתה כתובתה ארבע מאות זוז. ומכרה לזה במנה. ולזה במנה. ולאחרון יפה מנה ודינר. במנה. של אחרון בטל. ושל כולן מכרן קיים:

Wdowa, której ketuba wynosiła dwieście zuzów, a sprzedała ziemię wartą sto za dwieście lub wartą dwieście za sto, otrzymała swoją ketubę. Jeśli jej ketuba wynosiła sto, a sprzedała ziemię wartą sto i denar za sto, jej sprzedaż jest nieważna. Nawet jeśli mówi: „zwrócę denar spadkobiercom”, jej sprzedaż jest nieważna. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: zawsze jej sprzedaż jest ważna, chyba że różnica jest tak duża, że pozostawia spadkobiercom pole o powierzchni dziewięciu kabów lub ogród o powierzchni pół kaba, a według rabiego Akiby — ćwierć kaba. Jeśli jej ketuba wynosiła czterysta zuzów, a sprzedała jednemu za sto, drugiemu za sto, a ostatniemu ziemię wartą sto i denar za sto, sprzedaż ostatniego jest nieważna, ale wszystkie poprzednie sprzedaże są ważne.

11.5

שום הדיינין שפיתחו שתות. או הוסיפו שתות. מכרן בטל. רבן שמעון בן גמליאל אומר מכרן קיים. אם כן מה בית דין יפה. אבל אם עשו אגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים. או שוה מאתים במנה מכרן קיים:

Jeśli wycena sędziów zaniżyła o jedną szóstą lub zawyżyła o jedną szóstą, ich sprzedaż jest nieważna. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: ich sprzedaż jest ważna. Jeśli tak, jaka jest moc sądu? Ale jeśli sporządzili list oceniający (iggeret bikoret), nawet jeśli sprzedali ziemię wartą sto za dwieście lub wartą dwieście za sto, ich sprzedaż jest ważna.

הממאנת. השניה. והאילונית. אין להם כתובה. ולא פירות. ולא מזונות. ולא בלאות. ואם מתחלה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה. אלמנה לכהן גדול. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. ממזרת ונתניה לישראל. בת ישראל לנתין ולממזר. יש לה כתובה:

Ta, która odmawia (mema'anet), ta, która jest zakazana z powodu pokrewieństwa (shniyah), oraz aylohit (kobieta o cechach męskich, bezpłodna) — nie mają ketuby, ani pożytków, ani utrzymania, ani prawa do zużytych rzeczy. A jeśli od początku poślubił ją jako aylohit, ma ona ketubę. Wdowa poślubiona arcykapłanowi, rozwiedziona i ta po chalitycy poślubiona zwykłemu kapłanowi, mamzeret i natinet poślubione Izraelicie, córka Izraelity poślubiona natinowi lub mamzerowi — mają ketubę.

Rozdział 12

12.1

הנושא את האשה ופסקה עמו כדי שיזון את בתה חמש שנים. חייב לזונה חמש שנים. נשאת לאחר ופסקה עמו. כדי שיזון את בתה חמש שנים. חייב לזונה חמש שנים. לא יאמר הראשון לכשתבא אצלי אזונה. אלא מוליך לה מזונותיה למקום. שהיא אמה. וכן לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד אלא אחד זנה. ואחד נותן לה דמי מזונות:

Kto poślubia kobietę, a ta zastrzegła sobie, że będzie on utrzymywał jej córkę przez pięć lat, jest zobowiązany utrzymywać ją przez pięć lat. Jeśli wyszła za innego i zastrzegła sobie z nim, że będzie on utrzymywał jej córkę przez pięć lat, on jest zobowiązany utrzymywać ją przez pięć lat. Pierwszy nie może powiedzieć: „Gdy przyjdzie do mnie, będę ją utrzymywał”, lecz zanosi jej utrzymanie do miejsca, w którym przebywa jej matka. Podobnie obaj nie mogą powiedzieć: „Oto utrzymamy ją wspólnie”, lecz jeden ją utrzymuje, a drugi daje jej równowartość pieniężną utrzymania.

12.2

נישאת. הבעל נותן לה מזונות. והן נותנין לה דמי מזונות. מתו. בנותיהן ניזונות מנכסים בני חורין. והיא ניזונת מנכסים משועבדים. מפני שהיא כבעלת חוב. הפקחים היו כותבים. על מנת שאזון את בתך חמש שנים. כל זמן שאת עמי:

Jeśli wyszła za męża, mąż daje jej utrzymanie, a oni dają jej równowartość pieniężną utrzymania. Jeśli umarli, ich córki są utrzymywane z majątku wolnego, a ona jest utrzymywana z majątku obciążonego, ponieważ jest jak wierzyciel. Ludzie roztropni pisali: „Pod warunkiem, że będę utrzymywał twoją córkę przez pięć lat, dopóki jesteś ze mną”.

12.3

אלמנה שאמרה אי אפשי לזון מבית בעלי. אין היורשין יכולין לומר לה. לכי לבית אביך. ואנו זנין אותך. אלא זנין אותה בבית בעלה. נותנין לה מדור לפי כבודה. אמרה אי אפשי לזון מבית אבא. יכולים היורשים לומר לה. אם את אצלנו. יש לך מזונות. ואם אין את אצלנו. אין לך מזונות. אם היתה טוענת מפני שהיא ילדה. והן ילדים. זנין אותה והיא בבית אביה:

Wdowa, która powiedziała: „Nie chcę się wyprowadzić z domu mojego męża” — spadkobiercy nie mogą jej powiedzieć: „Idź do domu ojca, a my będziemy cię utrzymywać”, lecz utrzymują ją w domu jej męża. Dają jej mieszkanie stosownie do jej godności. Jeśli powiedziała: „Nie chcę się wyprowadzić z domu mojego ojca” — spadkobiercy mogą jej powiedzieć: „Jeśli jesteś u nas, masz utrzymanie; jeśli nie jesteś u nas, nie masz utrzymania”. Jeśli jednak twierdziła, że ponieważ jest młoda, a oni są młodzi, utrzymują ją, gdy przebywa w domu jej ojca.

12.4

כל זמן שהיא בבית אביה. גובה כתובתה לעולם. כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה עד עשרים וחמש שנים. שיש בעשרים וחמש שנים שתעשה טובה כנגד כתובתה. דברי רבי מאיר שאמר משום רבן שמעון בן גמליאל. וחכמים אומרים כל זמן שהיא בבית בעלה. גובה כתובתה לעולם כל זמן שהיא בבית אביה. גובה כתובתה עד עשרים וחמש שנים. מתה יורשיה מזכירין כתובתה. עד עשרים וחמש שנים:

Dopóki przebywa w domu ojca, może dochodzić swojej ketuby (umowy ślubnej) w każdym czasie. Dopóki przebywa w domu męża, może dochodzić swojej ketuby tylko przez dwadzieścia pięć lat, ponieważ w ciągu dwudziestu pięciu lat może wyświadczyć przysługę odpowiadającą wartości jej ketuby. To są słowa Rabbiego Meira, który powiedział w imieniu Rabana Szymona ben Gamliela. Mędracy jednak mówią: Dopóki przebywa w domu męża, może dochodzić swojej ketuby w każdym czasie; dopóki przebywa w domu ojca, może dochodzić swojej ketuby tylko przez dwadzieścia pięć lat. Jeśli umarła, jej spadkobiercy mogą rościć sobie prawo do jej ketuby w ciągu dwudziestu pięciu lat.

Rozdział 13

13.1

שני דייני גזירות היו בירושלם. אדמון וחנן בן אבישלום. חנן אומר שני דברים. אדמון אומר שבעה. מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חנן אומר תשבע בסוף. ולא תשבע בתחלה. נחלקו עליו בני כהנים גדולים. ואמרו תשבע בתחלה ובסוף. אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם. אמר רבן יוחנן בן זכאי. יפה אמר חנן לא תשבע אלא בסוף:

Dwóch sędziów dekretów było w Jerozolimie: Admon i Chanan ben Awiszalom. Chanan orzekał w dwóch sprawach, Admon w siedmiu. Kto wyjechał za morze, a jego żona domaga się utrzymania – Chanan mówi: niech złoży przysięgę na końcu, a nie na początku. Sprzeciwili mu się synowie arcykapłanów i powiedzieli: niech złoży przysięgę na początku i na końcu. Rabbi Dosa ben Harkinas powiedział jak oni. Rabban Jochanan ben Zakkai powiedział: Dobrze powiedział Chanan; niech złoży przysięgę tylko na końcu.

13.2

מי שהלך למדינת הים. ועמד אחד ופרנס את אשתו. חנן אומר איבד את מעותיו נחלקו עליו בני כהנים גדולים. ואמרו ישבע כמה הוציא ויטול. אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם. אמר רבן יוחנן בן זכאי. יפה אמר חנן. הניח מעותיו על קרן הצבי:

Kto wyjechał za morze, a ktoś inny utrzymywał jego żonę – Chanan mówi: stracił swoje pieniądze. Sprzeciwili mu się synowie arcykapłanów i powiedzieli: niech przysięgnie, ile wydał, i niech otrzyma to, co wydał. Rabbi Dosa ben Harkinas powiedział jak oni. Rabban Jochanan ben Zakkai powiedział: Dobrze powiedział Chanan; położył swoje pieniądze na rogach jelenia.

13.3

אדמון אומר שבעה. מי שמת והניח בנים ובנות. בזמן שהנכסים מרובין. הבנים יורשים. והבנות ניזונות. ובנכסים מועטים. הבנות יזונו. והבנים יחזרו על הפתחים. אדמון אומר. בשביל שאני זכר הפסדת. אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון:

Admon mówi w siedmiu przypadkach. Kto umarł, pozostawiając synów i córki – gdy majątek jest duży, synowie dziedziczą, a córki otrzymują utrzymanie; gdy majątek jest mały, córki otrzymują utrzymanie, a synowie żebrzą. Admon mówi: Czy dlatego, że jestem mężczyzną, mam ponieść stratę? Rabban Gamliel powiedział: Widzę, że słuszne są słowa Admona.

13.4

הטוען את חברו כדי שמן. והודה בקנקנים. אדמון אומר. הואיל והודה במקצת הטענה ישבע. וחכמים אומרים. אין זו הודאה ממין הטענה. אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון:

Kto pozywa bliźniego o dzban oliwy, a tamten przyznaje się do dzbanów – Admon mówi: Skoro przyznał się do części roszczenia, niech złoży przysięgę. Mędrcy mówią: Nie jest to przyznanie się co do istoty roszczenia. Rabban Gamliel powiedział: Widzę, że słuszne są słowa Admona.

13.5

הפוסק מעות לחתנו. ופשט לו את הרגל. תשב עד שילבין ראשה. אדמון אומר יכולה היא שתאמר. אילו אני פסקתי לעצמי. אשב עד שילבין ראשי. עכשיו שאבא פסק עלי. מה אני יכולה לעשות. או כנוס. או פטור. אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון:

Kto zobowiązał się dać pieniądze swemu zięciowi, a potem się wycofał – niech czeka, aż jej głowa posiwieje. Admon mówi: Może powiedzieć: Gdybym to ja sama sobie obiecała, czekałabym, aż moja głowa posiwieje. Teraz jednak, gdy mój ojciec obiecał w moim imieniu, cóż mogę zrobić? Albo niech mnie poślubi, albo niech mnie uwolni. Rabban Gamliel powiedział: Widzę, że słuszne są słowa Admona.

13.6

העורר על השדה. והוא חתום עליה בעד. אדמון אומר יכול הוא שיאמר. השני נוח לי. והראשון קשה הימנו. וחכמים אומרים איבד את זכותו. עשאה סימן לאחר. איבד את זכותו:

Kto rości sobie prawo do pola, a podpisany jest jako świadek na akcie jego sprzedaży – Admon mówi: może powiedzieć: drugi jest dla mnie wygodniejszy, a pierwszy jest od niego surowszy. Mędrcy mówią: stracił swoje prawo. Jeśli uczynił z niego znak dla innego, stracił swoje prawo.

13.7

מי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו. אדמון אומר. ילך בקצרה. וחכמים אומרים יקנה לו דרך במאה מנה. או יפרח באויר:

Ten, kto wyjechał za morze, a droga do jego pola zaginęła. Admon mówi: niech idzie na skróty. Mędrcy zaś mówią: niech kupi sobie prawo przejścia za sto min albo niech leci w powietrzu.

13.8

המוציא שטר חוב על חברו. והלה הוציא שמכר לו את השדה. אדמון אומר יכול הוא שיאמר. אילו הייתי חייב לך. היה לך להפרע את שלך כשמכרת לי את השדה. וחכמים אומרים זה היה פקח. שמכר לו את הקרקע. מפני שהוא יכול למשכנו:

Ten, kto wyciąga weksel przeciw drugiemu, a tamten przedstawia dowód, że sprzedał mu pole. Admon mówi: może powiedzieć: „Gdybym był ci dłużny, powinieś być odebrać swoją należność, kiedy sprzedawałeś mi pole”. Mędrcy zaś mówią: ten był sprytny, bo sprzedał mu ziemię, ponieważ może ją zająć w zastaw.

13.9

שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה אדמון אומר. אילו הייתי חייב לך. כיצד אתה לווה ממני. וחכמים אומרים זה גובה שטר חובו. וזה גובה שטר חובו:

Gdy dwaj wyciągają weksle jeden przeciw drugiemu. Admon mówi: gdybym był ci dłużny, jak mógłbyś pożyczać ode mnie? Mędrcy zaś mówią: ten ściągą swój weksel, a tamten ściągą swój weksel.

13.10

שלש ארצות לנשואין. יהודה. ועבר הירדן. והגליל. אין מוציאין מעיר לעיר. ומכרך לכרך. אבל באותה הארץ. מוציאין מעיר לעיר. ומכרך לכרך. אבל לא מעיר לכרך. ולא מכרך לעיר. מוציאין מנוה הרעה. לנוה היפה. אבל לא מנוה היפה. לנוה הרעה. רבן שמעון בן גמליאל אומר. אף לא מנוה רעה. לנוה יפה. מפני שהנוה היפה בודק:

W sprawach małżeństwa istnieją trzy krainy: Judea, Zajordanie i Galilea. Nie przeprowadza się żony z miasta do miasta ani z metropolii do metropolii, ale w obrębie tej samej krainy można ją przeprowadzić z miasta do miasta i z metropolii do metropolii. Nie można jednak z miasta do metropolii ani z metropolii do miasta. Przeprowadza się ze złej siedziby do dobrej, ale nie z dobrej do złej. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: nawet ze złej siedziby do dobrej nie przeprowadza się, ponieważ dobra siedziba wystawia na próbę.

13.11

הכל מעלין לארץ ישראל. ואין הכל מוציאין. הכל מעלין לירושלם. ואין הכל מוציאין. אחד האנשים. ואחד הנשים (נוסח אחר ואחד עבדים) נשא אשה בארץ ישראל וגירשה בארץ ישראל. נותן לה ממעות ארץ ישראל. נשא אשה בארץ ישראל. וגירשה בארץ ישראל. נותן לה ממעות ארץ ישראל. נשא אשה בקפוטקיא. וגירשה בקפוטקיא. נותן לה ממעות ארץ ישראל. נשא אשה בקפוטקיא. וגירשה בקפוטקיא. נותן לה ממעות קפוטקיא:

Wszystkich można zmusić do przeniesienia się do Ziemi Izraela, ale nie wszystkich można zmusić do jej opuszczenia. Wszystkich można zmusić do przeniesienia się do Jerozolimy, ale nie wszystkich można zmusić do jej opuszczenia. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet (w innej wersji: także niewolników). Jeśli mężczyzna poślubił kobietę w Ziemi Izraela i rozwiódł się z nią w Ziemi Izraela, wypłaca jej w pieniądzach Ziemi Izraela. Jeśli poślubił ją w Ziemi Izraela, a rozwiódł się w Kapadocji, wypłaca jej w pieniądzach Ziemi Izraela. Jeśli poślubił ją w Kapadocji, a rozwiódł się w Ziemi Izraela, wypłaca jej w pieniądzach Ziemi Izraela. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: wypłaca jej w pieniądzach Kapadocji. Jeśli poślubił ją w Kapadocji i rozwiódł się w Kapadocji, wypłaca jej w pieniądzach Kapadocji.

Rozdział 1

1.1

כל כנויי נדרים. כנדרים. וחרמים. כחרמים. ושבועות. כשבועות. ונזירות. כנזירות. האומר לחבירו. מודרני ממך. מופרשני ממך. מרוחקני ממך. שאיני אוכל לך. שאיני טועם לך. אסור. מנודה אני לך. רבי עקיבא. היה חוכך בזה. להחמיר. כנדרי רשעים. נדר בנזיר. ובקרבתו. כנדרים כשרים לא אמר כלום. כנדבותם. נדר בנזיר ובקרבתו.

Wszystkie zamienniki ślubów (neder) mają moc ślubów; zamienniki cheremu (cherem – uroczysta klątwa, rodzaj ślubu) mają moc cheremu; zamienniki przysięg (szewua) mają moc przysięg; a zamienniki ślubów nazireatu mają moc ślubów nazireatu. Jeśli ktoś mówi do bliźniego: „Jestem od ciebie oddzielony”, „Jestem od ciebie odsunięty”, „Jestem od ciebie daleki”, „Nie będę jadł twojego”, „Nie będę smakował twojego” – jest to zabronione. „Jestem dla ciebie cheremem” – Rabbi Akiva skłaniał się do surowości. Śluby bezbożnych: jeśli ktoś mówi „jak śluby bezbożnych”, ślubuje nazireat, ofiarę lub przysięgę. Jeśli mówi „jak śluby prawych”, nie powiedział nic. Jeśli mówi „jak ich dobrowolne dary”, ślubuje nazireat lub ofiarę.

1.2

האומר לחבירו. קונס. קונח. קונס. הרי אלו כנויין לקרבן. חרף. חרף. הרי אלו כנויין לחרם. נזיק נזיח פזיח הרי אלו כנויין לנזירות. שבותה. שקוקה. נדר במותא. הרי אלו כנויין לשבועה:

Jeśli ktoś mówi do bliźniego: „konam”, „konach”, „konas” – oto są to zamienniki na „ofiarę”. „cherek”, „cherech”, „cheref” – zamienniki na „cherem”. „nazik”, „naziach”, „paziach” – zamienniki na „nazireat”. „szewuta”, „szekuka”, „neder be-mota” – zamienniki na „przysięgę”.

1.3

האומר לא חולין לא אוכל לך לא כשר ולא דכי. טהור וטמא. נותר. ופגול. אסור. כאימרא. כדירין. כעצים. כאישים. כמזבח. כהיכל. כירושלם. נדר באחד מכל משמשי המזבח. אף על פי שלא הזכיר קרבן. הרי זה נדר בקרבן. רבי יהודה אומר האומר ירושלם לא אמר כלום:

Jeśli ktoś mówi do bliźniego: „Twoje jedzenie jest dla mnie: nie-chullin (nie-zwykłe), niekoszerne, nieczyste, czyste i nieczyste, notar (pozostałość z ofiary), piggul (ofiara zepsuta intencją) – nie będę jadł twojego” – jest zabroniony. Jeśli mówi: „Jak jagnię”, „jak owce w zagrodzie”, „jak drewno”, „jak ogień”, „jak ołtarz”, „jak Świątynia”, „jak Jerozolima” – i ślubuje w ten sposób jednym ze wszystkich rzeczy służących ołtarzowi, to nawet jeśli nie wspomniał słowa „ofiara”, jest to ślub ofiary. Rabbi Jehuda mówi: Ten, kto mówi „Jerozolima”, nie powiedział nic.

1.4

האומר קרבן. עולה. מנחה. חטאת. תודה שלמים. שאיני אוכל לך אסור. רבי יהודה מתיר. הקרבן. כקרבן. קרבן. שאוכל לך. אסור. לקרבן לא אוכל לך. רבי מאיר אוסר. האומר לחבירו. קונס פי המדבר עמך. ידי עושה עמך. רגלי מהלכת עמך. אסור:

Jeśli ktoś mówi: „Ofiara, całopalenie, ofiara z pokarmów, ofiara za grzech, ofiara dziękczynna, ofiary pokojowe – nie będę jadł twojego” – jest zabroniony. Rabbi Jehuda pozwala. Jeśli mówi: „Ofiara”, „jak ofiara”, „ofiara – to, co będę jadł od ciebie” – jest zabronione. Jeśli mówi: „Na ofiarę nie będę jadł twojego” – Rabbi Meir zabrania. Jeśli ktoś mówi do bliźniego: „Konam usta moje, które mówią z tobą”, „ręka moja, która wykonuje dla ciebie pracę”, „noga moja, która chodzi z tobą” – jest zabroniony.

Rozdział 2

2.1

ואלו מותרין. חולין שאוכל לך. כבשר חזיר. כעבודה זרה. כעורות לבובין. כנבלות. כטרופות. כשקצים. כרמשים. כחלת אהרן וכתרומתו. מותר. האומר לאשתו הרי את עלי כאימא פותחין לו פתח ממקום אחר. שלא יקל ראשו לכך. קונם שאיני ישן. שאיני מדבר. שאיני מהלך. האומר לאשתו קונם שאיני משמשך. הרי זה בלא יחל דברו. שבועה שאיני ישן. שאיני מדבר. שאיני מהלך. אסור:

A oto są dozwolone: „Chullin (rzecz zwykła), że zjem z twojego; jak mięso wieprzowe; jak bałwochwalstwo; jak skóry z wyciętym sercem; jak padliny; jak trefne mięso; jak obrzydliwości; jak robactwo; jak chała Aarona i jego teruma” — wszystkie te śluby są dozwolone. Jeśli ktoś mówi do swojej żony: „Oto jesteś dla mnie jak moja matka” — otwierają mu furtkę z innego miejsca, aby nie traktował tego lekko. Gdy powie: „Konam, że nie będę spał; że nie będę mówił; że nie będę chodził”, albo gdy mówi do żony: „Konam, że nie będę z tobą współżył” — to obejmuje go zasada: „nie złamie swego słowa”. A przysięga: „że nie będę spał; że nie będę mówił; że nie będę chodził” — jest zabroniona.

2.2

קרבן לא אוכל לך. קרבן שאוכל לך. לא קרבן לא אוכל לך. מותר. שבועה לא אוכל לך. שבועה שאוכל לך. לא שבועה לא אוכל לך. אסור. זה חומר בשבועות מבגדרים. וחומר בגדרים מבשבועות. כיצד. אמר קונם סוכה שאני עושה. לולב שאני נוטל. תפילין שאני מניח. בגדרים אסור. בשבועות מותר. שאין נשבעין לעבור על המצות:

„Korban, nie zjem z twojego; Korban, że zjem z twojego; nie-korban, nie zjem z twojego” — dozwolone. „Przysięga, nie zjem z twojego; Przysięga, że zjem z twojego; nie-przysięga, nie zjem z twojego” — zakazane. To jest surowość przysięg względem ślubów i surowość ślubów względem przysięg. Jak to? Gdyby powiedział: „Konam, że zbuduję sukę, wezmę lulaw, założę tefilin” — w ślubach zakazane, w przysięgach dozwolone, bo nie przysięga się, żeby przekraczać przykazania.

2.3

יש נדר בתוך נדר. ואין שבועה בתוך שבועה. כיצד אמר הריני נזיר אם אוכל. הריני נזיר אם אוכל. ואכל. חייב על כל אחת ואחת. שבועה שלא אוכל. שבועה שלא אוכל. ואכל. אינו חייב אלא אחת:

Istnieje ślub wewnątrz ślubu, ale nie istnieje przysięga wewnątrz przysięgi. Jak to? Gdy powiedział: „Jestem nazirejczykiem, jeśli zjem; jestem nazirejczykiem, jeśli zjem” — i zjadł, odpowiada za każde ślubowanie z osobna. Gdy zaś powiedział: „Przysięgam, że nie zjem; przysięgam, że nie zjem” — i zjadł, odpowiada tylko raz.

2.4

סתם נדרים להחמיר. ופירושם להקל. כיצד. אמר הרי עלי כבשר מליח. כיון נסך. אם של שמים נדר. אסור. אם של עבודה זרה נדר מותר. ואם סתם אסור. הרי עלי כחרם. אם כחרם של שמים אסור. ואם כחרם של כהנים מותר. ואם סתם. אסור. הרי עלי כמעשר. אם כמעשר בהמה נדר אסור. ואם של גורן מותר. ואם סתם אסור. הרי עלי כתרומה. אם כתרומת הלשכה נדר אסור. ואם של גורן מותר. ואם סתם אסור. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר סתם תרומה ביהודה אסורה בגליל מותרת. שאין אנשי גליל מכירין את תרומת הלשכה. סתם חרמים ביהודה מותרין. ובגליל אסורין. שאין אנשי גליל מכירין את חרמי הכהנים:

Nieokreślone śluby interpretuje się surowo, a ich wyjaśnienie prowadzi do złagodzenia. Jak to? Gdy powiedział: „Niech to będzie dla mnie jak mięso solone, jak wino ofiarne” — jeśli ślubował, mając na myśli sprawy niebieskie — zakazane; jeśli sprawy bożków — dozwolone; a jeśli nie sprecyzował — zakazane. „Niech to będzie dla mnie jak cherem” — jeśli ślubował jak cherem nieba — zakazane; jeśli jak cherem kapłanów — dozwolone; a jeśli nie sprecyzował — zakazane. „Niech to będzie dla mnie jak dziesięcina” — jeśli ślubował jak dziesięcinę bydła — zakazane; jeśli jak zbożową — dozwolone; a jeśli nie sprecyzował — zakazane. „Niech to będzie dla mnie jak teruma” — jeśli ślubował jak terumę z izby świątynnej — zakazane; jeśli jak zbożową — dozwolone; a jeśli nie sprecyzował — zakazane. To są słowa rabiego Meira. Rabbi Jehuda mówi: nieokreślona teruma w Judei jest zakazana, a w Galilei dozwolona, ponieważ mieszkańcy Galilei nie znają terumy z izby świątynnej. Nieokreślone cherem w Judei jest dozwolone, a w Galilei zakazane, ponieważ mieszkańcy Galilei nie znają cheremu kapłańskiego.

2.5

נדר בחרם. ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של ים. בקרבן ואמר לא נדרתי אלא בקרבנות של מלכים. הרי עצמי קרבן. ואמר לא נדרתי אלא בעצם שהנחתי לי להיות נודר בו. קונם אשתי נהנית לי ואמר לא נדרתי אלא באשתי הראשונה שגרשתי. על כולן אין נשאלים להם. ואם נשאלו עונשין אותן ומחמירין עליהן דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים. פותחין להם פתח ממקום אחר ומלמדים אותן כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים:

Jeśli ślubował ,cherem' i powiedział: „Nie ślubowałem niczym innym, jak tylko morską siecią”; jeśli ślubował ,korban' i powiedział: „Nie ślubowałem niczym innym, jak tylko ofiarami dla królów”; jeśli powiedział: „Oto moje etzem (moja osoba, dosłownie: moja kość) jest ofiarą” i wyjaśnił: „Nie ślubowałem niczym innym, jak tylko kością, którą zostawiłem sobie do ślubów”; jeśli powiedział: „Konam, że moja żona czerpie korzyść ze mnie” i wyjaśnił: „Nie ślubowałem niczym innym, jak tylko w odniesieniu do mojej pierwszej żony, którą rozwiódłem” — we wszystkich tych przypadkach nie prosi się o ich unieważnienie. A jeśli proszą o unieważnienie, karzą ich i odnoszą się do nich surowo — słowa rabiego Meira. A mędrcy mówią: otwierają im furtkę z innego miejsca i nauczają ich, aby nie traktowali ślubów lekko.

Rozdział 3

3.1

ארבעה נדרים התירו חכמים נדרי זירוזין. ונדרי הבאי. ונדרי שגגות. ונדרי אונסים. נדרי זירוזין כיצד. היה מוכר חפץ. ואמר קונם שאיני פוחת לך מן הסלע. והלה אומר. קונם שאיני מוסיף לך על השקל. שניהן רוצין בשלשה דינרין. רבי אליעזר בן יעקב אומר. אף הרוצה להדיר את חברו שיאכל אצלו אומר כל נדר שאני עתיד לידור הוא בטל. ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר:

Mędrcy uznali za nieważne cztery rodzaje ślubów: śluby pobudkowe, śluby przesadzone, śluby błędne i śluby wymuszone. Jak wyglądają śluby pobudkowe? Gdy ktoś sprzedawał przedmiot i powiedział: „Konam (niech to będzie jak ofiara), że nie obniżę ci poniżej sela”, a tamten powiedział: „Konam, że nie dodam ci ponad szekel”. Oboje chcą trzech denarów. Rabi Eliezer ben Jakow mówi: Także ten, kto chce zobowiązać przyjaciela, aby jadł u niego, niech powie: „Każdy ślub, który w przyszłości złożę, będzie nieważny”, pod warunkiem że pamięta o tym w chwili ślubowania.

3.2

נדרי הבאי. אמר קונם אם לא ראיתי בדרך הזה כיוצאי מצרים. אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבר. נדרי שגגות. אם אכלתי ואם שתיתי. ונזכר שאכל ושתה. שאני אוכל ושאני שותה. ושכח ואכל ושתה. אמר קונם אשתי נהנית לי. שגגה את כיסי. ושהכתה את בני. ונודע שלא הכתו. ונודע שלא גנבתו. ראה אותן אוכלים תאנים. ואמר הרי עליכם קרבן ונמצאו אביו ואחיו והיו עמהן אחרים. בית שמאי אומרים הן מותרין ומה שעמהן אסורין. ובית הלל אומרים אלו ואלו מותרין:

Śluby przesadzone: gdy mówi: „Konam, jeśli nie widziałem na tej drodze tylu ludzi, ilu wyszło z Egiptu”, albo: „Jeśli nie widziałem węża jak belka tłoczni oliwy”. Śluby błędne: gdy mówi: „Jeśli jadłem i jeśli piłem”, a przypomniał sobie, że jadł i pił; albo gdy mówi: „Nie będę jadł i nie będę pił”, a zapomniał i jadł i pił. Gdy powiedział: „Konam, że moja żona nie będzie miała ze mnie korzyści, bo ukradła mój worek i uderzyła mojego syna”, a okazało się, że nie uderzyła i że nie ukradła. Gdy zobaczył ludzi jedzących figi i powiedział: „Jesteście dla mnie jak ofiara”, a okazało się, że to jego ojciec i brat, a byli z nimi inni. Bet Szammaj mówi: tamci są dozwoleni, a ci, którzy są z nimi, są zabronieni. Bet Hillel mówi: jedni i drudzy są dozwoleni.

3.3

נדרי אונסים. הדירו חברו שיאכל אצלו וחלה הוא. או שחלה בנו. או שעכבו נהר. הרי אלו נדרי אונסין:

Śluby wymuszone: gdy przyjaciel zobowiązał go ślubem, że zje u niego, a on zachorował, albo zachorował jego syn, albo zatrzymała go rzeka – oto są śluby wymuszone.

3.4

נודרין להרגין. ולחרמין. ולמוכסין. שהיא תרומה. אף על פי שאינה תרומה. שהן של בית המלך. אף על פי שאינן של בית המלך. בית שמאי אומרים. בכל נודרין חוץ מבשבועה. ובית הלל אומרים אף בשבועה. בית שמאי אומרים. לא יפתח לו בנדר. ובית הלל אומרים. אף יפתח לו. בית שמאי אומרים. במה שהוא מדירו. ובית הלל אומרים. אף במה שאינו מדירו. כיצד. אמרו לו אמור קונם אשתי נהנית לי. ואמר קונם אשתי ובני נהנין לי. בית שמאי אומרים. אשתו מותרת. ובני אסורין. ובית הלל אומרים. אלו ואלו מותרין:

Można ślubować przed zabójcami, bandytami i celnikami, że jest to teruma, nawet jeśli nie jest terumą; że jest to własność domu królewskiego, nawet jeśli nie jest. Bet Szammaj mówi: ślubuje się we wszystkim, z wyjątkiem przysięgi. Bet Hillel mówi: nawet przysięgą. Bet Szammaj mówi: nie otwiera przed nim ślubowania. Bet Hillel mówi: nawet otwiera przed nim. Bet Szammaj mówi: tylko w tym, co on mu narzuca. Bet Hillel mówi: nawet w tym, czego mu nie narzuca. Jak to? Powiedzieli mu: „Mów: konam, że moja żona korzysta ze mnie”. A on powiedział: „Konam, że moja żona i dzieci korzystają ze mnie”. Bet Szammaj mówi: jego żona jest dozwolona, a jego dzieci są zabronione. Bet Hillel mówi: jedno i drugie są dozwolone.

3.5

הרי נטיעות האלו קרבן אם אינן נקצצות טלית זו קרבן אם אינה נשרפת. יש להן פדיון. הרי נטיעות האלו קרבן עד שיקצצו. טלית זו קרבן עד שתשרף. אין להם פדיון:

„Oto te nasadzenia są ofiarą, jeśli nie zostaną ścięte; ten płaszcz jest ofiarą, jeśli nie zostanie spalony” – podlegają wykupowi. „Oto te nasadzenia są ofiarą, dopóki nie zostaną ścięte; ten płaszcz jest ofiarą, dopóki nie zostanie spalony” – nie podlegają wykupowi.

3.6

הנודר מיורדי הים מותר ביושבי היבשה. מיושבי היבשה אסור ביורדי הים בכלל יושבי היבשה. לא כאלו שהולכין מעכו ליפו. אלא במי שדרכו לפרש:

Kto ślubuje, że nie będzie korzystał z tych, którzy schodzą do morza, może korzystać z tych, którzy mieszkają na lądzie. Kto ślubuje, że nie będzie korzystał z mieszkańców lądu, nie może korzystać z tych, którzy schodzą do morza, ponieważ ci, którzy schodzą do morza, są włączeni w mieszkańców lądu. Nie chodzi tu o tych, którzy idą z Akko do Jaffy, ale o tych, których zwyczajem jest wypływać na pełne morze.

3.7

הנודר מרואי החמה אסור אף בסומין. שלא נתכוין זה. אלא למי שהחמה רואה אותו:

Kto ślubuje, że nie będzie korzystał z tych, którzy widzą słońce, nie może korzystać również z niewidomych, ponieważ nie miał na myśli nikogo innego, jak tylko tego, kogo słońce widzi.

3.8

הנודר משחורי הראש אסור בקרחין ובעלי שיבות ומותר בנשים ובקטנים. שאין נקראין שחורי הראש אלא אנשים:

Kto ślubuje od czarnowłosych, nie może korzystać z łysych i siwych, ale może korzystać z kobiet i dzieci, gdyż czarnowłosymi nazywa się tylko mężczyzn.

3.9

הנודר מן הילודים. מותר בנולדים. מן הנולדים אסור בילודים. רבי מאיר מתיר אף בילודים. וחכמים אומרים לא נתכוין זה. אלא במי שדרכו להוליד:

Ten, kto ślubuje od dzieci, może korzystać od ludzi; ten, kto ślubuje od ludzi, nie może korzystać od dzieci. Rabbi Meir pozwala nawet korzystać od dzieci. Mędracy zaś mówią: nie miał na myśli nikogo, jak tylko tego, kto jest zdolny do płodzenia.

3.10

הנודר משובתי שבת. אסור בישראל. ואסור בכותים. מאוכלי שום אסור בישראל. ואסור בכותים. מעולי ירושלים. אסור בישראל ומותר בכותים:

Kto ślubuje, że nie będzie korzystał z przestrzegających szabatu, nie może korzystać z Izraelitów ani z Samarytan. Kto ślubuje, że nie będzie korzystał z jedzących czosnek, nie może korzystać z Izraelitów ani z Samarytan. Kto ślubuje, że nie będzie korzystał z wstępujących do Jerozolimy, nie może korzystać z Izraelitów, ale może korzystać z Samarytan.

3.11

קונם שאיני נהנה לבני נח. מותר בישראל. ואסור באומות העולם. שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל. ומותר באומות העולם. שאיני נהנה לישראל. לוקח ביותר. ומוכר בפחות. שישראל נהנין לי לוקח בפחות. ומוכר ביותר אם שומעין לו. שאיני נהנה להן. והן לי. יהנה לנכרים. קונם שאיני נהנה לערלים. מותר בערלי ישראל. ואסור במולי אומות. קונם שאיני נהנה למולים. אסור בערלי ישראל. ומותר במולי עכו"ם. שאין הערלה קרויה אלא לשם. עכו"ם. שנא' (ירמיה ט, כה) כי כל הגוים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב. ואומר (שמואל א' יז, לו) והיה הפלשתי הערל הזה. ואומר (שמואל ב' א, כ) פן תשמחנה בנות פלשתים. פן תעלזנה בנות הערלים. רבי אליעזר בן עזריה אומר מאוסה ערלה שנתגנו בה הרשעים שנאמר כי כל הגוים ערלים. רבי שמעאל אומר גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות. רבי יוסי אומר גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה. רבי יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה. רבי נחמיה אומר גדולה מילה שדוחה את הנגעים. רבי אומר גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל שנאמר (בראשית יז, א) התהלך לפניי והיה תמים. דבר אחר גדולה מילה. שאלמלא היא לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. שנאמר (ירמיה לג, כה) כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי:

Gdy powiedział: „Konam, że nie będę korzystał z synów Noego”, jest dozwolony wobec Izraelitów, a zabroniony wobec narodów świata. Gdy powiedział: „Że nie będę korzystał z potomstwa Abrahama”, jest zabroniony wobec Izraelitów, a dozwolony wobec narodów świata. Gdy powiedział: „Że nie będę korzystał z Izraelitów”, niech kupuje po cenie wyższej i sprzedaje po niższej. Gdy powiedział: „Że Izraelici będą korzystali ze mnie”, niech kupuje po cenie niższej i sprzedaje po wyższej, jeśli go słuchają. Gdy powiedział: „Że nie będę korzystał z nich, ani oni ze mnie”, niech korzysta z pogan. Gdy powiedział: „Konam, że nie będę korzystał z nieobrzezanych”, jest dozwolony wobec nieobrzezanych Izraelitów, a zabroniony wobec obrzezanych pogan. Gdy powiedział: „Konam, że nie będę korzystał z obrzezanych”, jest zabroniony wobec nieobrzezanych Izraelitów, a dozwolony wobec obrzezanych pogan. Nieobrzezanie bowiem jest nazywane tylko imieniem bałwochwalców, jak powiedziano: „Bo wszystkie narody są nieobrzezane, a cały dom Izraela ma nieobrzezane serca” (Jr 9,25). I mówi: „I będzie ten Filistyn nieobrzezany” (1 Sm 17,36). I mówi: „Aby się nie cieszyły córki Filistynów, aby się nie radowały córki nieobrzezanych” (2 Sm 1,20). Rabi Eliezer ben Azariasz mówi: Odrażająca jest nieobrzezanie, przez którą niegodziwcy są zniesławiani, jak powiedziano: „Bo wszystkie narody są nieobrzezane”. Rabi Iszmael mówi: Wielkie jest obrzezanie, że zawarto przy nim trzynaście przymierzy. Rabi Josi mówi: Wielkie jest obrzezanie, że uchyla surowy szabat. Rabi Jehoszua ben Karcha mówi: Wielkie jest obrzezanie, że nie udzielono Mojżeszowi, sprawiedliwemu, odroczenia nawet na godzinę. Rabi Nechemiasz mówi: Wielkie jest obrzezanie, że uchyla trąd. Rabi mówi: Wielkie jest obrzezanie, że wszystkie przykazania, które wypełnił Abraham, nasz ojciec, nie nazwano go doskonałym, aż się obrzezał, jak powiedziano: „Przechodź przede mną i bądź doskonały” (Rdz 17,1). Inny argument: Wielkie jest obrzezanie, że gdyby nie ono, Święty, błogosławiony On, nie stworzyłby świata, jak powiedziano: „Tak mówi Pan: Gdyby nie moje przymierze dniem i nocą, nie ustanowiłbym praw nieba i ziemi” (Jr 33,25).

Rozdział 4

4.1

אין בין המודר הנאה מחבירו. למודר הימנו מאכל. אלא דריסת הרגל. וכלים שאין עושין בהן אוכל נפש. המודר מאכל מחבירו לא ישאילנו נפה וכברה ורחים ותנור. אבל משאיל לו חלוק. וטבעת. וטלית. ונזמים. וכל דבר שאין עושין בו אוכל נפש. מקום שמשכירין כיוצא בהן אסור:

Nie ma żadnej różnicy między tym, któremu ślub zakazuje czerpać korzyść od bliźniego, a tym, któremu zakazuje spożywania jego pożywienia, poza prawem wejścia na jego posesję oraz przedmiotami, które nie służą do przyrządzania jedzenia. Ten, któremu zakazano pożywienia od bliźniego, nie może pożyczać mu sita, przetaka, żaren ani pieca. Może natomiast pożyczać mu koszulę, pierścień, płaszcz, kołczyki i wszystko, co nie służy do przyrządzania jedzenia. W miejscu, gdzie takie przedmioty bywają wynajmowane, pożyczanie ich jest zabronione.

4.2

המודר הנאה מחבירו. שוקל את שקלו. ופורע את חובו. ומחזיר לו את אבדתו. מקום שנוטלין עליה שכר. תפול הנאה להקדש: *Jeżeli ktoś ślubem zakazał sobie czerpać korzyść od bliźniego, bliźni może za niego wpłacić jego podatek świątynny (shekel), spłacić jego dług i zwrócić mu zgubę. W miejscu, gdzie za zwrot zguby pobiera się wynagrodzenie, to wynagrodzenie przechodzi na własność skarbcza świątynnego (hekdesz).*

4.3

ותורם את תרומתו ומעשרותיו לדעתו. ומקריב עליו קיני זבין. קיני זבות. קיני יולדות. חטאות ואשמות. ומלמדו מדרש. הלכות. ואגדות. אבל לא ילמדנו מקרא. אבל מלמד הוא את בניו ואת בנותיו מקרא. וזן את אשתו ואת בניו. אף על פי שהוא חייב במזונותיהם. ולא יזון את בהמתו. בין טמאה בין טהורה. רבי אליעזר אומר. זן את הטמאה ואינו זן את הטהורה. אמרו לו מה בין טמאה לטהורה. אמר להן. שהטהורה נפשה לשמים. וגופה שלו. וטמאה נפשה וגופה לשמים. אמרו לו. אף הטמאה נפשה לשמים. וגופה שלו. שאם ירצה. הרי הוא מוכרה לעכו"ם. או מאכילה לכלבים:

Oraz może wydzielać jego terumę i jego dziesięciny za jego zgodą. Może też składać za niego ofiary z ptaków (kiny) dla mężczyzny z upławem (zaw), dla kobiety z upławem (zawa) i dla rodzącej, ofiary za grzech i ofiary za winę. Może uczyć go midraszu (interpretacji Pisma), praw (halachot) i aggadot (opowieści), ale nie może uczyć go Pisma (Mikra). Może natomiast uczyć Pisma jego synów i jego córki. Może również utrzymywać jego żonę i jego dzieci, nawet jeśli on sam jest zobowiązany do ich utrzymania. Nie może jednak karmić jego zwierząt, ani nieczystych, ani czystych. Rabbi Eliezer mówi: może karmić nieczyste, ale nie może karmić czyste. Zapytali go: Jaka jest różnica między nieczystym a czystym? Odpowiedział im: Zwierzę czyste — jego dusza należy do nieba, a jego ciało do właściciela; zwierzę nieczyste — jego dusza i ciało należą do nieba. Odpowiedzieli mu: Nawet nieczyste — jego dusza należy do nieba, a jego ciało do właściciela, gdyż jeśli zechce, może je sprzedać poganinowi lub nakarmić nim psy.

4.4

המודר הנאה מחבירו. ונכנס לבקרו. עומד. אבל לא יושב. ומרפאהו רפואת נפש. אבל לא רפואת ממון. ורוחץ עמו באמבטיא גדולה. אבל לא בקטנה. וישן עמו במטה. רבי יהודה אומר בימות החמה אבל לא בימות הגשמים. מפני שהוא מהנהו. ומיסב עמו על המטה. ואוכל עמו על השלחן. אבל לא מן התמחוי. אבל אוכל הוא עמו מן התמחוי החוזר. לא יאכל עמו מן האבוס. שלפני הפועלים. ולא יעשה עמו באומן. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים. עושה הוא ברחוק ממנו:

Ten, któremu ślubem zakazano czerpać korzyść od bliźniego, gdy wchodzi go odwiedzić, stoi, a nie siada. Może go leczyć — ratując życie, ale nie może leczyć jego dobytku. Może kąpać się z nim w dużej łaźni, ale nie w małej. Może spać z nim w łóżku. Rabbi Jehuda mówi: latem, ale nie w porze deszczowej, ponieważ wtedy przynosi mu korzyść. Może z nim spoczywać na kanapie i jeść z nim przy stole, ale nie z tej samej misy. Może jednak jeść z nim z misy, która krąży dookoła. Nie może jeść z nim z koryta, które stoi przed robotnikami. I nie może pracować z nim jako rzemieślnik — to są słowa rabiego Meira. Lecz mędrcy mówią: może pracować, ale w oddaleniu od niego.

4.5

המודר הנאה מחבירו. לפני שביעית. לא יורד לתוך שדהו. ואינו אוכל מן הנוטות. ובשביעית. אינו יורד לתוך שדהו אבל אוכל הוא מן הנוטות. נדר הימנו מאכל לפני שביעית יורד לתוך שדהו. ואינו אוכל מן הפירות. ובשביעית. יורד ואוכל:

Ten, któremu ślubem zakazano czerpać korzyść od bliźniego, przed rokiem szabatowym (szmita) nie wchodzi do jego pola i nie je z owoców zwisających na zewnątrz. W roku szabatowym nie wchodzi do jego pola, ale może jeść z owoców zwisających. Jeżeli natomiast ślub dotyczył tylko pożywienia od niego, przed rokiem szabatowym wchodzi do jego pola, ale nie je z owoców; w roku szabatowym wchodzi i je.

4.6

המודר הנאה מחבירו לא ישאלנו ולא ישאל ממנו. לא ילוננו ולא ילוה ממנו. ולא ימכור לו ולא יקח ממנו. אמר לו השאילני פרתך. אמר לו אינה פנויה. אמר קונם שדי שאני חורש בה לעולם. אם היה דרכו לחרוש. הוא אסור. וכל אדם מותרין. אם אין דרכו לחרוש. הוא וכל אדם אסורין:

Ten, któremu ślubem zakazano czerpać korzyść od bliźniego, nie może mu pożyczać ani od niego pożyczać, nie może udzielać mu pożyczki ani od niego pożyczki zaciągać, nie może mu sprzedawać ani od niego kupować. Powiedział mu: „Pożycz mi swoją krowę”; on mu odpowiedział: „Nie jest wolna”. Powiedział wtedy: „Konam (niech będzie dla mnie jak ofiara) moje pole, jeśli kiedykolwiek będę nią orał”. Jeśli był jego zwyczajem orać to pole, on jest zakazany, a wszyscy ludzie są dozwoleni. Jeśli nie był jego zwyczajem orać, on i wszyscy ludzie są zakazani.

4.7

המודר הנאה מחבירו. ואין לו מה יאכל. הולך אצל החנוני. ואומר איש פלוני מודר ממני הנאה. ואיני יודע מה אעשה. והוא נותן לו. ובא ונוטל מזה. היה ביתו לבנות. גדרו לגדור. שדהו לקצור. הולך אצל הפועלים. ואומר איש פלוני מודר ממני הנאה. ואיני יודע מה אעשה. הם עושין עמו ובאין ונוטלין שכר מזה:

Ten, któremu ślubem zakazano czerpać korzyść od bliźniego, a nie ma co jeść, idzie do sklepikarza i mówi: „Taki a taki człowiek jest mi zakazany, jeśli chodzi o korzyść, a nie wiem, co mam zrobić”. On daje mu jedzenie, a sklepikarz potem idzie i bierze zapłatę od tamtego. Jeśli ma zbudować dom, wznieść płot albo zebrać swoje pole, idzie do robotników i mówi: „Taki a taki człowiek jest mi zakazany, jeśli chodzi o korzyść, a nie wiem, co mam zrobić”. Oni wykonują z nim pracę, a następnie przychodzą i biorą zapłatę od tamtego.

4.8

היו מהלכין בדרך. ואין לו מה יאכל. נותן לאחר לשום מתנה. והלה מותר בה. אם אין עמהם אחר מניח על הסלע. או על הגדר. ואומר הרי הן מופקדים לכל מי שיחפוץ. והלה נוטל ואוכל. ורבי יוסי אוסר:

Jeśli szli drogą i nie miał on co jeść, bliźni daje jedzenie innemu jako dar, a ten może z niego korzystać. Jeśli nie ma z nimi nikogo innego, bliźni pozostawia je na skale lub na płocie i mówi: „Oto, są one własnością wszystkich, kto zechce”. Tamten bierze i je. A rabbi Jose zabrania tego.

Rozdział 5

5.1

השותפין שנדרו הנאה זה מזה. אסורין ליכנס לחצר. רבי אליעזר בן יעקב אומר. זה נכנס לתוך שלו. וזה נכנס לתוך שלו. ושניהם אסורים להעמיד שם רחים. ותנור. ולגדל תרנגולים. היה אחד מהם מודר הנאה מחבירו. לא יכנס לחצר. רבי אליעזר בן יעקב אומר. יכול הוא לימר לו לתוך שלי אני נכנס. ואיני נכנס לתוך שלך. וכופין את הנודר. למכור את חלקו:

Wspólnicy, którzy ślubowali, że nie będą czerpać korzyści jeden od drugiego, nie mogą wchodzić na wspólny dziedziniec. Rabbi Eliezer ben Jaakow mówi: ten wchodzi do swojej części, a tamten do swojej części. Obaj nie mogą jednak ustawiać tam żaren ani pieca, ani hodować kur. Jeśli jeden z nich złożył ślub, że nie będzie czerpał korzyści od drugiego, nie może wchodzić na dziedziniec. Rabbi Eliezer ben Jaakow mówi: może mu powiedzieć: „Wchodzę do swojego, a nie do twojego”. Przymuszają tego, który ślubował, do sprzedania swojej części.

5.2

היה אחד מן השוק. מודר באחד מהם הנאה. לא יכנס לחצר. רבי אליעזר בן יעקב אומר. יכול לומר לו. לתוך של חברך אני נכנס. ואיני נכנס לתוך שלך:

Jeśli człowiek postronny ślubował, że nie będzie czerpał korzyści od jednego z nich, nie może wchodzić na dziedziniec. Rabbi Eliezer ben Jaakow mówi: może mu powiedzieć: „Wchodzę do części twojego współnika, a nie do twojej”.

5.3

המודר הנאה מחבירו. ויש לו מרחץ ובית הבד מושכרים בעיר. אם יש לו בהן תפיסת יד. אסור. אין לו בהן תפיסת יד. מותר. האומר לחבירו קונם לביתך שאני נכנס. ושך שאני לוקח. מת או שמכרו לאחר. מותר. קונם לבית זה שאני נכנס שדה זו שאני לוקח. מת או שמכרו לאחר אסור.

Jeśli ktoś jest zobowiązany ślubem do nieczerpania korzyści od przyjaciela, a przyjaciel ma w mieście łaźnię i tłocznię oliwy, które wynajął innym – jeśli ma w nich jakiekolwiek prawa, korzystanie z nich jest zakazane; jeśli nie ma praw, jest dozwolone. Jeśli ktoś mówi do przyjaciela: «Konam (ślubowanie) – nie wejdę do twojego domu, nie kupię twojego pola», to gdy tamten umrze lub sprzeda je innemu, jest to dozwolone. Jeśli zaś powiedział: «Konam – nie wejdę do tego domu, nie kupię tego pola», to nawet gdy tamten umrze lub sprzeda je innemu, jest to zakazane.

5.4

הריני עליך חרם. המודר אסור. הרי את עלי חרם. הנודר אסור. הריני עליך. ואת עלי. שניהם אסורין. ושניהם מותרין בדבר של עולי בבל. ואסורין בדבר של אותה העיר:

Jeśli powiedział: «Jestem dla ciebie cheremem (ślubowaniem zakazującym)», zakazany jest ten, do którego to powiedział. Jeśli powiedział: «Ty jesteś dla mnie cheremem», zakazany jest ten, który to powiedział. Jeśli powiedział: «Ja dla ciebie, a ty dla mnie» – obaj są zakazani. Obaj mogą korzystać z rzeczy należących do przybyszów z Babilonu, a nie mogą korzystać z rzeczy należących do tego miasta.

5.5

ואיזהו דבר של עולי בבל. כגון הר הבית. והעזרות. והבור שבאמצע הדרך. ואיזהו דבר של אותה העיר. כגון הרחבה. והמרחץ. ובית הכנסת. והתיבה. והספרים. והכותב חלקו לנשיא רבי יהודה אומר אחד כותב לנשיא. ואחד כותב להדיוט. מה בין כותב לנשיא. לכותב להדיוט. שהכותב לנשיא אין צריך לזכות. וחכמים אומרים. אחד זה. ואחד זה. צריכין לזכות. לא דברו בנשיא. אלא בהוה. רבי יהודה אומר. אין אנשי גליל צריכין לכתוב. שכבר כתבו אבותיהם על ידיהם:

Co jest rzeczą przybyszów z Babilonu? Na przykład: Wzgórze Świątyni, dziedzińce świątynne i studnia pośrodku drogi. A co jest rzeczą tego miasta? Na przykład: plac, łaźnia, synagoga, skrzynia na Torę i zwoje. Co do tego, kto zapisuje swoją część nasiowi, Rabbi Jehuda mówi: jeden zapisujący nasiowi i jeden zapisujący zwykłemu człowiekowi – jaka jest różnica między nimi? Taka, że zapisujący nasiowi nie potrzebuje nabycia (kinyanu). A mędracy mówią: zarówno ten, jak i tamten potrzebują nabycia. Nie mówili o nasiu inaczej, jak tylko dla zwykłego przypadku. Rabbi Jehuda mówi: mieszkańcy Galilei nie muszą zapisywać, ponieważ już ich przodkowie zapisali na ich rzecz.

5.6

המודר הנאה מחבירו. ואין לו מה יאכל. נותנו לאחר לשום מתנה. והלה מותר בה. מעשה באחד בבית חורון שהיה אביו מודר הימנו הנאה. והיה משיא את בנו. ואמר לחברו. חצר וסעודה. נתונים לך במתנה. ואינן לפניך אלא כדי שיבא אבא. ויאכל עמנו בסעודה. אמר לו אם שלי הם הרי הם מוקדשין לשמים. אמר לו לא נתתי את שלי שתקדישם לשמים. אמר לו לא נתתה לי את שלך אלא שתהא אתה ואבך אוכלים ושותים. ומתרצים זה לזה. ויהא עון תלוי בראשו. וכשבא דבר לפני חכמים אמרו כל מתנה שאינה שאם הקדישה אינה מקודשת. אינה מתנה:

Jeśli ktoś jest zobowiązany ślubem do nieczepiania korzyści od przyjaciela i nie ma co jeść, przyjaciel może dać (pożywienie) innemu jako prezent, a tamten może z niego korzystać. Był kiedyś przypadek w Bet Choron: pewien człowiek, którego ojciec był ślubem zobowiązany do nieczepiania korzyści od niego, wydawał za mąż swego syna. Powiedział do przyjaciela: „Dziedzinec i uczta są ci dane w darze, ale są przed tobą tylko po to, aby mój ojciec przyszedł i jadł z nami na uczcie”. Odpowiedział mu przyjaciel: „Jeśli są moje, to niech będą poświęcone niebu”. Rzekł mu: „Nie dałem ci tego, co moje, żebyś to poświęcił niebu”. Na to przyjaciel: „Nie dałeś mi tego w darze, tylko po to, abyś ty i twój ojciec jedli i pili oraz pojednali się ze sobą, a grzech spadł na jego głowę”. Gdy sprawa stanęła przed mędrcami, orzekli: każdy dar, co do którego, gdyby obdarowany go poświęcił, nie byłby poświęcony, nie jest darem.

Rozdział 6

6.1

הנודר מן המבושל. מותר בצלי ובשלוק. אמר קונם תבשיל שאיני טועם. אסור במעשה קדירה רך ומותר בעבה. ומותר בביצת טרמיטא ובדלעת הרמוצה:

Ten, kto ślubował, że nie będzie jadł potrawy gotowanej, może jeść pieczoną i gotowaną w wodzie. Jeśli wypowiedział ślub: „Konam (formuła ślubowania), potrawa, której nie skosztuję” – jest zakazany w miękkich potrawach przyrządzanych w garnku, a dozwolony w gęstych. Dozwolone jest również jajko termita (rodzaj jajka) i dynia harumca (rodzaj dyni).

6.2

הנודר ממעשה קדירה אין אסור אלא ממעשה רתחתה. אמר קונם היורד לקדירה. שאיני טועם. אסור בכל המתבשלין בקדירה:

Ten, kto ślubował od potrawy z garnka, jest zakazany tylko w tym, co się w nim gotuje. Jeśli powiedział: „Konam – to, co wchodzi do garnka, że tego nie skosztuję” – jest zakazany we wszystkim, co gotuje się w garnku.

6.3

מן הכבוש. אין אסור אלא מן הכבוש של ירק. כבוש שאיני טועם. אסור בכל הכבושים. מן השלוק. אינו אסור אלא מן השלוק של בשר. שלוק שאיני טועם. אסור בכל השלקים. מן הצלי. אין אסור אלא מן הצלי של בשר. דברי רבי יהודה. צלי שאיני טועם. אסור בכל הצלויים. מן המליח. אין אסור אלא מן המליח של דג. מליח שאיני טועם. אסור בכל המלוחים:

Kto ślubował od potrawy kiszanej, jest zakazany tylko w kiszonych warzywach. Jeśli powiedział: „Kiszone, że nie skosztuję” – jest zakazany we wszystkich potrawach kwaszonych. Kto ślubował od potrawy gotowanej w wodzie, jest zakazany tylko w gotowanym mięsie. Jeśli powiedział: „Gotowane w wodzie, że nie skosztuję” – jest zakazany we wszystkich potrawach gotowanych w wodzie. Kto ślubował od potrawy pieczonej, jest zakazany tylko w pieczonym mięsie – to są słowa Rabbi Jehudy. Jeśli powiedział: „Pieczone, że nie skosztuję” – jest zakazany we wszystkich potrawach pieczonych. Kto ślubował od potrawy solonej, jest zakazany tylko w solonej rybie. Jeśli powiedział: „Solone, że nie skosztuję” – jest zakazany we wszystkich potrawach solonych.

6.4

דג דגים. שאיני טועם אסור בהן. בין גדולים בין קטנים. בין מלוחין. בין טפלין. בין חייין בין מבושלין. ומותר בטריית טרופה. ובציר. הנודר מן הצחנה. אסור בטריית טרופה. ומותר בציר. ובמורייס. הנודר מטריית טרופה. אסור בציר ובמורייס:

Ryba, ryby, że ich nie skosztuję – jest zakazany w nich, zarówno dużych, jak i małych, słonych i świeżych, surowych i gotowanych. Dozwolona jest jednak taryta (rozdrobniona ryba marynowana) i zalewa rybna. Kto ślubował od cachany (potrawy z ryb), jest zakazany w tarycie rozdrobnionej, a dozwolony w zalewie rybnej i w morysie (sosie rybnym). Kto ślubował od taryty rozdrobnionej, jest zakazany w zalewie rybnej i w morysie.

6.5

הנודר מן החלב. מותר בקום. ורבי יוסי אוסר. מן הקום. מותר בחלב. אבא שאול אומר. הנודר מן הגבינה אסור בה. בין מלוחה. בין טפילה:

Kto ślubował od mleka, może pić maślankę (kom), a Rabbi Josef zabrania. Kto ślubował od maślanki, może pić mleko. Abba Szaul mówi: Kto ślubował od sera, jest zakazany w nim, zarówno słonym, jak i świeżym.

6.6

הנודר מן הבשר. מותר ברוטב. ובקיפה. ור' יהודה אוסר. אמר ר' יהודה מעשה ואסר עלי. רבי טרפון ביצים שנתבשלו עמו. אמרו לו וכן הדבר. אימתי בזמן שיאמר בשר זה עלי. שהנודר מן הדבר. ונתערב באחר. אם יש בו בנותן טעם אסור:

Kto ślubował od mięsa, może jeść sos i osad, a Rabbi Jehuda zabrania. Rabbi Jehuda powiedział: Zdarzyło się, że Rabbi Tarfon zabronił mi jajek ugotowanych z mięsem. Odpowiedziano mu: Tak też należy. Kiedy? Gdy powie: „To mięso będzie dla mnie zabronione”. Kto bowiem ślubuje od pewnej rzeczy, a ta zmiesza się z inną, jeśli nadaje jej smak – jest to zakazane.

6.7

הנודר מן היין. מותר בתבשיל שיש בו טעם יין. אמר קונם יין זה שאיני טועם ונפל לתבשיל אם יש בו בנותן טעם. הרי זה אסור. הנודר מן הענבים מותר ביין. מן הזיתים. מותר בשמן. אמר קונם זיתים וענבים אלו. שאיני טועם. אסור בהן. וביוצא מהן:

Kto ślubował od wina, może jeść potrawę, w której jest smak wina. Jeśli powiedział: „Konam – to wino, że go nie skosztuję”, a wino upadło do potrawy – jeśli nadaje smak, potrawa jest zakazana. Kto ślubował od winogron, może pić wino. Kto ślubował od oliwek, może używać oliwy. Jeśli powiedział: „Konam – te oliwki i te winogrona, że ich nie skosztuję” – jest zakazany w nich i w tym, co z nich wychodzi.

6.8

הנודר מן התמרים. מותר בדבש תמרים. מסתוניות. מותר בחומץ סתוניות. רבי יהודה בן בתירא אומר. כל ששם תולדתו קרויה עליו ונודר הימנו אסור אף ביוצא הימנו. וחכמים מתירין:

Kto złożył ślub, że nie będzie jadł daktyli, może jeść miód daktylowy. Kto złożył ślub, że nie będzie jadł setunijot (rodzaj daktyli), może jeść ocet z setunijot. Rabbi Jehuda ben Beteira mówi: każda rzecz, której pochodna nosi jej nazwę, a ktoś złożył ślub, że nie będzie jej spożywał, jest zakazana również w tym, co z niej pochodzi. A mędrcy pozwalają.

6.9

הנודר מן היין. מותר ביין תפוחים. מן השמן. מותר בשמן שומשמין. מן הדבש. מותר בדבש תמרים. מן החומץ. מותר בחומץ סתוניות. מן הכרישין. מותר בקפלוטות. מן הירק. מותר בירקות השדה מפני שהוא שם לווי:

Kto złożył ślub, że nie będzie pił wina, może pić wino jabłkowe. Kto złożył ślub, że nie będzie spożywał oliwy, może spożywać olej sezamowy. Kto złożył ślub, że nie będzie spożywał miodu, może spożywać miód daktylowy. Kto złożył ślub, że nie będzie spożywał octu, może spożywać ocet z setunijot. Kto złożył ślub, że nie będzie spożywał porów, może spożywać kaplutot (gatunek porów). Kto złożył ślub, że nie będzie spożywał warzyw, może spożywać warzywa polne, ponieważ jest to nazwa z przydawką.

6.10

מן הכרוב. אסור באיספרגוס. מן האיספרגוס. מותר בכרוב. מן הגריסים. אסור מן המקפה. ורבי יוסי מתיר. מן המקפה. מותר בגריסין. מן המקפה. אסור בשום. ורבי יוסי מתיר. מן השום מותר במקפה. מן העדשים. אסור באשישין. ורבי יוסי מתיר. מן האשישים. מותר בעדשים. חטה חטים שאיני טועם. אסור בהן. בין קמח. בין פת. גריס גריסין. שאיני טועם. אסור בהן. בין חיין. בין מבושלים. רבי יהודה אומר קונם גריס. או חטה שאיני טועם מותר לכוס חיים:

Ten, kto ślubował od kapusty, jest zakazany w szparagach. Ten, kto ślubował od szparagów, jest dozwolony w kapuście. Ten, kto ślubował od kaszy, jest zakazany w gęstej potrawie, a Rabbi Josef zezwala. Ten, kto ślubował od gęstej potrawy, jest dozwolony w kaszy. Ten, kto ślubował od gęstej potrawy, jest zakazany w czosnku, a Rabbi Josef zezwala. Ten, kto ślubował od czosnku, jest dozwolony w gęstej potrawie. Ten, kto ślubował od soczewicy, jest zakazany w asziszach (plackach), a Rabbi Josef zezwala. Ten, kto ślubował od asziszów, jest dozwolony w soczewicy. Jeśli powiedział: „Pszenica, pszenice, że ich nie skosztuję” – jest zakazany w nich, czy to w mące, czy w chlebie. Jeśli powiedział: „Grys, grysy, że ich nie skosztuję” – jest zakazany w nich, czy to surowych, czy gotowanych. Rabbi Jehuda mówi: Kto powie: „Konam grys albo pszenica, że ich nie skosztuję” – może je żuć na surowo.

Rozdział 7

7.1

הנודר מן הירק. מותר בדלועין. ורבי עקיבא אוסר. אמרו לו לרבי עקיבא. והלא אומר אדם לשלוחו. קח לי ירק. והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין. אמר להם כן הדבר. או שמא אומר הוא לו. לא מצאתי אלא קטנית. אלא שהדלועין בכלל ירק וקטנית אינן בכלל ירק. ואסור בפול המצרי לח. ומותר ביבש:

Ten, kto ślubuje od warzyw, może jeść tykwy. Rabbi Akiva zakazuje. Powiedzieli do rabiego Akivy: Czyż człowiek nie mówi swojemu wysłannikowi: 'Kup mi warzywa', a ten odpowiada: 'Nie znalazłem nic prócz tykw'? Odpowiedział im: To prawda, ale może mu odpowiedzieć: 'Nie znalazłem nic prócz roślin strączkowych'. A jednak tykwy są wliczone do warzyw, a rośliny strączkowe nie są wliczone do warzyw. I jest zakazany w świeżym bobie egipskim, a dozwolony w suchym.

7.2

הנודר מן הדגן. אסור בפול המצרי יבש. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אינו אסור אלא בחמשת המינין. ר' מאיר אומר הנודר מן התבואה. אינו אסור אלא מחמשת המינין. אבל הנודר מן הדגן. אסור בכל. ומותר בפירות האילן. ובירק:

Ten, kto ślubuje od zboża, jest zakazany w suchym bobie egipskim — słowa rabiego Meira. A mędracy mówią: nie jest zakazany, tylko od pięciu gatunków zbóż. Rabbi Meir mówi: ten, kto ślubuje od plonów, nie jest zakazany, tylko od pięciu gatunków zbóż. Ale ten, kto ślubuje od zboża, jest zakazany od wszystkiego. I jest dozwolony w owocach drzewa i w warzywach.

7.3

הנודר מן הכסות. מותר בשק. ביריעה ובחמילה. אמר קונם צמר עולה עלי. מותר להתכסות באניצי פשתן. רבי יהודה אומר הכל לפי הנודר. טען והזיע. והיה ריחו קשה. אמר קונם צמר ופשתים עולה עלי. מותר להתכסות ואסור להפשיל לאחוריו:

Ten, kto ślubuje od odzieży, jest dozwolony w worku, w zasłonie i w narzucie. Jeśli powiedział: 'Konej: wełna będzie mi zakazana', może się okrywać wełnianymi runami. Jeśli powiedział: 'len będzie mi zakazany', może się okrywać lnianymi pakułami. Rabbi Jehuda mówi: wszystko zależy od tego, kto ślubował. Jeśli dźwigał ciężar i pocił się, a jego zapach był przykry, i powiedział: 'Konej: wełna i len będą mi zakazane', może się nimi okrywać, ale zabronione jest nosić je na plecach.

7.4

הנודר מן הבית מותר בעלייה. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים. עלייה בכלל הבית. הנודר מן העלייה. מותר בבית:

Ten, kto ślubuje od domu, jest dozwolony w górnej izbie — słowa rabiego Meira. A mędracy mówią: górna izba jest wliczona do domu. Ten, kto ślubuje od górnej izby, jest dozwolony w domu.

7.5

הנודר מן המטה מותר בדרגש. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים דרגש בכלל מטה. הנודר מן הדרגש מותר במטה. הנודר מן העיר. מותר ליכנס לתחומה של עיר. ואסור ליכנס לעיבורה. אבל הנודר מן הבית. אסור מן האגף ולפנים:

Ten, kto ślubuje od łóżka, jest dozwolony na tapczanie — słowa rabiego Meira. A mędracy mówią: tapczan jest wliczony do łóżka. Ten, kto ślubuje od tapczanu, jest dozwolony w łóżku. Ten, kto ślubuje od miasta, może wejść w granice (tehumi) miasta, a zabronione jest wejść na obszar zabudowany (ibur). Ale ten, kto ślubuje od domu, jest zakazany od progu w głąb.

7.6

קונם פירות האלו עלי. קונם הן על פי. קונם הן לפי. אסור בחלופיהן ובגדוליהן. שאני אוכל ושאני טועם. מותר בחלופיהן ובגדוליהן. בדבר שזרעו כלה. אבל בדבר שאין זרעו כלה. אפילו גדולי גדולין אסורין:

Konej: te owoce są dla mnie zakazane. Konej: są one zakazane dla moich ust. Konej: są one zakazane dla mnie. Wówczas jest zakazany w ich zamiennikach i w ich przyroście. Ale jeśli powiedział: 'nie będę jadł' lub 'nie będę smakował', dozwolone są ich zamienniki i przyrost. W przypadku rzeczy, której ziarno zanika, jest dozwolony w ich zamiennikach i przyroście. Ale w przypadku rzeczy, której ziarno nie zanika, nawet przyrost przyrostu jest zakazany.

7.7

האומר לאשתו קונם מעשה ידיך עלי. קונם הן על פי. קונם הן לפי. אסור בחילופיהן ובגדוליהן. שאני אוכל. שאני טועם. מותר בחילופיהן. ובגדוליהן בדבר שזרעו כלה. אבל בדבר שאין זרעו כלה. אפילו גדולי גדולין אסורים:

Ten, kto powiedział do swojej żony: 'Konej: twoja praca będzie dla mnie zakazana', 'Konej: będzie ona zakazana dla moich ust', 'Konej: będzie ona zakazana dla mnie' — jest zakazany w jej zamiennikach i w jej przyroście. Ale jeśli powiedział: 'nie będę jadł' lub 'nie będę smakował', dozwolone są jej zamienniki i przyrost. W przypadku rzeczy, której ziarno zanika, jest dozwolony w jej zamiennikach i przyroście. Ale w przypadku rzeczy, której ziarno nie zanika, nawet przyrost przyrostu jest zakazany.

7.8

שאת עושה איני אוכל עד הפסח. שאת עושה איני מתכסה עד הפסח. עשתה לפני הפסח מותר לאכול ולהתכסות אחר הפסח. שאת עושה עד הפסח איני אוכל. ושאת עושה עד הפסח איני מתכסה. עשתה לפני הפסח אסור לאכול. ולהתכסות אחר הפסח:

Gdy powiedział: 'To, co robisz, nie będę jadł do Pesach' lub 'to, co robisz, nie będę się okrywał do Pesach' — jeśli żona zrobiła coś przed Pesach, dozwolone jest jeść i okrywać się tym po Pesach. Ale gdy powiedział: 'To, co robisz do Pesach, nie będę jadł' lub 'to, co robisz do Pesach, nie będę się okrywał' — jeśli zrobiła coś przed Pesach, zabronione jest jeść i okrywać się tym po Pesach.

7.9

שאת נהנית לי עד הפסח. אם תלכי לבית אביך עד החג. הלכה לפני הפסח. אסורה בהנאתו עד הפסח. אחר הפסח בלא יחל דבר. שאת נהנית לי עד החג. אם תלכי לבית אביך עד הפסח. והלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד החג. ומותרת לילך אחר הפסח:

Jeśli mąż powiedział żonie: „Pożytek, jaki czerpiesz ode mnie, będzie ci zabroniony do Pesach, jeśli pójdziesz do domu ojca przed świętem (Sukkot)” — a ona poszła przed Pesach — to pożytek z niego jest jej zabroniony do Pesach, a po Pesach nie narusza on swojego słowa. Jeśli natomiast powiedział: „Pożytek, jaki czerpiesz ode mnie, będzie ci zabroniony do święta (Sukkot), jeśli pójdziesz do domu ojca przed Pesach” — a ona poszła przed Pesach — to pożytek z niego jest jej zabroniony do święta, a po Pesach może pójść.

Rozdział 8

8.1

קונם יין שאני טועם היום. אינו אסור אלא עד שתחשך. שבת זו אסור בכל השבת ושבת שעברה. חדש זה אסור בכל החדש וראש חדש להבא. שנה זו. אסור בכל השנה וראש השנה לעתיד לבוא. שבוע זה אסור בכל השבוע ושביעית שעברה. ואם אמר יום אחד. שבת אחת. חדש אחד. שנה אחת. שבוע אחד. אסור מיום ליום:

Konam — wino, którego skosztuję dzisiaj — nie jest zakazane, tylko aż do zmroku. Ten szabat — zakazany przez cały szabat i przez szabat, który minął. Ten miesiąc — zakazany przez cały miesiąc i przez nów, który ma nadejść. Ten rok — zakazany przez cały rok i przez Nowy Rok, który ma nadejść. Ten cykl szabatowy — zakazany przez cały cykl i przez rok szabatowy, który minął. A jeśli powiedział: jeden dzień, jeden szabat, jeden miesiąc, jeden rok, jeden cykl — zakazany od dnia do dnia.

8.2

עד הפסח. אסור עד שיגיע. עד שיהא אסור עד שיצא. עד לפני הפסח. רבי מאיר אומר. אסור עד שיגיע. רבי יוסי אומר. אסור עד שיצא:

Do Pesach — zakazane aż nadejdzie. Aż będzie — zakazane aż minie. Aż przed Pesach — Rabbi Meir mówi: zakazane aż nadejdzie; Rabbi Jose mówi: zakazane aż minie.

8.3

עד הקציר. עד הבציר. עד המסיק. אינו אסור אלא עד שיגיע. זה הכלל. כל שזמנו קבוע. ואמר עד שיגיע. אסור עד שיגיע. אמר עד שיהא אסור עד שיצא. וכל שאין זמנו קבוע. בין אמר עד שיהא. בין אמר עד שיגיע. אינו אסור אלא עד שיגיע:

Aż do żniw, aż do winobrania, aż do zbioru oliwek — nie jest zakazane, tylko aż nadejdzie. To jest ogólna zasada: wszystko, co ma określony czas — jeśli powiedział: aż nadejdzie, zakazane aż nadejdzie; jeśli powiedział: aż będzie, zakazane aż minie. Wszystko zaś, co nie ma określonego czasu — czy powiedział: aż będzie, czy aż nadejdzie — nie jest zakazane, tylko aż nadejdzie.

8.4

עד הקיץ. עד שיהא הקיץ. עד שיתחילו העם להכניס בכלכלות. עד שיעבור הקיץ. עד שיקפלו המקצועות. עד הקציר. עד שיתחיל העם לקצור. קציר חטין. אבל לא קציר שעורים הכל לפי מקום נדרו. אם היה בהר. בהר. ואם היה בבקעה. בבקעה:

Do lata, aż nadejdzie lato, aż ludzie zaczną przynosić owoce w koszach, aż minie lato, aż odłożą sierpy. Do żniw — aż ludzie zaczną żąć. Żniwa pszenicy, ale nie żniwa jęczmienia — wszystko zależy od miejsca, w którym złożył ślub. Jeśli był w górach — góry; jeśli w dolinie — dolina.

8.5

עד הגשמים. עד שיהיו הגשמים. עד שתדך רביעה שניה. רבן שמעון בן גמליאל אומר עד שיגיע זמנה של רביעה. עד שיפסקו גשמים. עד שיצא ניסן כולו. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר. עד שיעבור הפסח. קונם יין שאני טועם השנה. נתעברה השנה. אסור בה. ובעיבורה. עד ראש אדר עד ראש אדר הראשון. עד סוף אדר. עד סוף אדר הראשון. רבי יהודה אומר קונם יין שאני טועם. עד שיהא הפסח. אינו אסור אלא עד ליל הפסח. שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לשתות יין:

Do deszczów, aż nadejdą deszcze, aż spadnie drugi deszcz (rewi'a). Rabban Szimon ben Gamaliel mówi: aż nadejdzie czas deszczu wtórnego. Aż ustaną deszcze. Aż minie cały Nisan — słowa rabiego Meira. Rabbi Jehuda mówi: aż minie Pesach. Jeśli powiedział: Konam — wino, którego nie będę pił w tym roku, a rok został przestępny — zakazany na ten rok i na jego przedłużenie. Do pierwszego Adar — do pierwszego Adar pierwszego. Do końca Adar — do końca Adar pierwszego. Rabbi Jehuda mówi: Konam — wino, którego nie będę pił, aż nadejdzie Pesach — nie jest zakazany, tylko do nocy Pesach, ponieważ nie miał na myśli niczego innego, jak tylko czas, kiedy ludzie zwykle piją wino.

8.6

אמר קונם בשר שאיני טועם עד שיהא הצום. אינו אסור אלא עד לילי צום. שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול בשר. רבי יוסי בנו אומר. קונם שום שאיני טועם. עד שתהא שבת. אינו אסור אלא עד לילי שבת. שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול שום:

Jeśli powiedział: Konam — mięso, którego nie będę jadł, aż nadejdzie post — nie jest zakazany, tylko aż do nocy postu, ponieważ nie miał na myśli niczego innego, jak tylko czas, kiedy ludzie zwykle jedzą mięso. Rabbi Jose, jego syn, mówi: Konam — czosnek, którego nie będę jadł, aż nadejdzie szabat — nie jest zakazany, tylko do nocy szabatu, ponieważ nie miał na myśli niczego innego, jak tylko czas, kiedy ludzie zwykle jedzą czosnek.

8.7

האומר לחבירו קונם שאני נהנה לך. אם אין אתה בא ונוטל לבניך כור אחד של חטין. ושתי חביות של יין. הרי זה יכול להפר את נדרו שלא על פי חכם. ויאמר לו כלום אמרת אלא מפני כבודי. זהו כבודי. וכן האומר לחבירו קונם שאתה נהנה לי אם אין אתה בא ונותן לבני כור אחד של חטין. ושתי חביות של יין. רבי מאיר אומר אסור עד שיתן. וחכמים אומרים אף זה יכול להפר את נדרו שלא על פי חכם. ויאמר לו הרי אני כאילו התקבלתי. היו מסרבין בו לשאת בת אחותו. ואמר קונם שהיא נהנית לי לעולם. וכן המגרש את אשתו ואמר קונם אשתי נהנית לי לעולם. הרי אלו מותרות להנות לו. שלא נתכוון זה אלא לשום אישות. היה מסרב בחבירו שיאכל אצלו אמר קונם לביתך שאיני נכנס. טיפת צונן שאיני טועם לך. מותר ליכנס לביתו. ולשתות ממנו צונן שלא נתכוון זה. אלא לשום אכילה ושתייה:

Ten, kto mówi do drugiego: Konam, że nie doznam od ciebie żadnej korzyści, jeśli nie przyjdiesz i nie weźmiesz dla swoich synów jednego kora pszenicy i dwóch beczek wina — oto może unieważnić swój ślub bez pomocy mędrca i powiedzieć mu: „Czyż nie powiedziałeś tego tylko ze względu na mój honor? Oto mój honor”. Podobnie ten, kto mówi do drugiego: Konam, że ty nie doznasz ode mnie żadnej korzyści, jeśli nie przyjdiesz i nie dasz moim synom jednego kora pszenicy i dwóch beczek wina — Rabbi Meir mówi: zakazane, dopóki nie da, a mędracy mówią: nawet ten może unieważnić swój ślub bez pomocy mędrca i powiedzieć mu: „Oto jestem, jakbym przyjął”. Gdy namawiali go, aby poślubił córkę swojej siostry, a on powiedział: Konam, że ona będzie miała ode mnie korzyść na zawsze; oraz ten, kto rozwodzi się z żoną i mówi: Konam, że moja żona będzie miała ode mnie korzyść na zawsze — wolno im czerpać od niego korzyść, ponieważ nie miał na myśli niczego innego, jak tylko sprawę małżeństwa. Gdy namawiał drugiego, aby jadł u niego, a on powiedział: Konam, że nie wejdę do twojego domu i nie spróbuję kropli zimnej wody od ciebie — wolno mu wejść do jego domu i pić od niego zimną wodę, ponieważ nie miał na myśli niczego innego, jak tylko jedzenie i picie.

Rozdział 9

9.1

רבי אליעזר אומר. פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו. וחכמים אוסרין. אמר רבי צדוק. עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו. יפתחו לו בכבוד המקום. אם כן אין נדרים. ומודים חכמים לרבי אליעזר. בדבר שבינו לבין אביו ואמו. שפותחין לו בכבוד אביו ואמו:

Rabbi Eliezer mówi: Otwiera się człowiekowi możliwość unieważnienia ślubu ze względu na cześć jego ojca i matki, a mędracy zabraniają. Rzekł Rabbi Cadoq: Skoro otwierają mu ze względu na cześć jego ojca i matki, niech otworzą mu ze względu na cześć Wszechobecnego; jeśli tak, to nie byłoby ślubów. I mędracy przyznają rację Rabbiemu Eliezerowi w sprawie, która jest między nim a jego ojcem i matką, że otwiera się mu ze względu na cześć jego ojca i matki.

9.2

ועוד אמר רבי אליעזר. פותחין בנולד. וחכמים אוסרין. כיצד אמר קונם שאיני נהנה לאיש פלוני. ונעשה סופר. או שהיה משיא את בנו בקרוב. ואמר אילו הייתי יודע שהוא נעשה סופר. או שהיה משיא את בנו בקרוב. לא הייתי נודר. קונם לבית זה שאיני נכנס. ונעשה בית הכנסת. אמר אילו הייתי יודע שהוא נעשה בית הכנסת לא הייתי נודר רבי אליעזר מתיר. וחכמים אוסרין:

Rabbi Eliezer powiedział ponadto: Otwiera się możliwość unieważnienia z powodu nowego zdarzenia, a mędracy zabraniają. Jak to? Jeśli ktoś powiedział: Konam, że nie odniosę korzyści z takiego a takiego człowieka, a tamten został uczonym; albo gdy tamten miał w najbliższym czasie ożenić swego syna — i ślubujący mówi: Gdybym wiedział, że on zostanie uczonym albo że w najbliższym czasie ożeni swego syna, nie ślubowałbym. Podobnie jeśli powiedział: Konam, że nie wejdę do tego domu, a dom stał się synagogą. Powiedział: Gdybym wiedział, że on się stanie synagogą, nie ślubowałbym. Rabbi Eliezer pozwala, a mędracy zabraniają.

9.3

רבי מאיר אומר. יש דברים שהן כנולד. ואינן כנולד ואין חכמים מודים לו. כיצד. אמר קונם שאיני נושא את פלונית שאביה רע. אמרו לו מת. או שעשה תשובה. קונם לבית זה שאיני נכנס שהכלב רע בתוכו. או שהנחש בתוכו. אמרו לו מת הכלב. או שנהרג הנחש. הרי הן כנולד. ואינן כנולד. ואין חכמים מודים לו:

Rabbi Meir mówi: Są rzeczy, które są podobne do nowego zdarzenia, a nie są właściwie nowym zdarzeniem, i mędracy nie przyznają mu racji. Jak to? Jeśli powiedział: Konam, że nie poślubię tej a tej, ponieważ jej ojciec jest zły. Powiedziano mu: Umarł albo nawrócił się. Podobnie Konam, że nie wejdę do tego domu, ponieważ jest w nim zły pies albo wąż. Powiedziano mu: Pies zdechł albo wąż został zabity. Oto one są jak nowe zdarzenie, a nie są właściwie nowym zdarzeniem, i mędracy nie przyznają mu racji.

9.4

ועוד אמר רבי מאיר. פותחין לו מן הכתוב שבתורה. ואומרים לו אילו היית יודע שאתה עובר על לא תקום ועל לא תטור (ויקרא יט, יז). ועל לא תשנא את אחיך בלבבך (שם). ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט, יח). וחי אחיך עמך (ויקרא כה, לו) שמא יעני ואין אתה יכול לפרנסו. אמר אילו הייתי יודע שהוא כן. לא הייתי נודר. הרי זה מותר:

Rabbi Meir powiedział ponadto: Otwiera się przed nim możliwość unieważnienia na podstawie wersetu Tory i mówi się mu: Gdybyś wiedział, że przekraczasz nakazy: «Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy» (Kpł 19,17), «Nie będziesz nienawidził swego brata w swoim sercu» (tamże), «Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego» (Kpł 19,18) i «Niech żyje brat twój z tobą» (Kpł 25,36), abyś go wspierał, gdyby zubożał — czy ślubowałbyś? A jeśli powie: Gdybym wiedział, że tak jest, nie ślubowałbym — oto jest to dozwolone.

9.5

פותחין לאדם בכתובת אשתו. ומעשה באחד שנדר מאשתו הנאה. והיתה כתובתה ארבע מאות דינרין. ובא לפני רבי עקיבא. וחייבו ליתן לה כתובתה. אמר לו. רבי שמנה מאות דינרין הניח אבא. ונטל אחי ארבע מאות. ואני ארבע מאות. לא דיה שתטול היא מאתים. ואני מאתים. אמר לו רבי עקיבא. אפילו אתה מוכר שער ראשך. אתה נותן לה כתובתה. אמר לו אילו הייתי יודע שהוא כן. לא הייתי נודר והתירה רבי עקיבא:

Otwiera się przed człowiekiem możliwość unieważnienia ślubu ze względu na ketubę jego żony. Zdarzyło się, że pewien człowiek ślubował, że nie będzie miał żadnej korzyści ze swojej żony, a jej ketuba wynosiła czterysta denarów. Przyszedł on przed Rabbi Akiwę, który zobowiązał go do wypłacenia jej ketuby. Powiedział mu: Rabbi, mój ojciec zostawił osiemset denarów; mój brat wziął czterysta, a ja czterysta. Czy nie wystarczy, że ona weźmie dwieście, a ja dwieście? Odpowiedział mu Rabbi Akiwa: Nawet gdybyś sprzedał włosy ze swojej głowy, musisz wypłacić jej ketubę. Powiedział mu: Gdybym wiedział, że tak jest, nie ślubowałbym. I Rabbi Akiwa rozwiązał jego ślub.

9.6

פותחין בימים טובים. ובשבתות. בראשונה היו אומרים. אותן הימים מותרין. ושאר כל הימים אסורין. עד שבא רבי עקיבא ולימד. שהנדר שהותר מקצתו. הותר כולו:

Otwiera się możliwość unieważnienia przez święta i szabaty. Pierwotnie mówiono: te dni są dozwolone, a wszystkie pozostałe dni zakazane. Aż przyszedł Rabbi Akiwa i nauczył, że ślub, którego część została unieważniona, jest unieważniony w całości.

9.7

כיצד. אמר קונם שאיני נהנה לכולכם. הותר אחד מהן הותרו כולן. שאיני נהנה לזה. ולזה. הותר הראשון. הותרו כולן. הותר האחרון. האחרון מותר. וכולן אסורין. הותר האמצעי. הימנו ולמטה מותר. הימנו ולמעלה אסור. שאיני נהנה לזה קרבן. ולזה קרבן. צריכין פתח לכל אחד ואחד:

Jak to? Jeśli powiedział: Konam, że nie będę miał korzyści od żadnego z was — gdy jeden z nich został dozwolony, wszyscy są dozwoleni. Jeśli powiedział: Konam, że nie będę miał korzyści od tego i od tamtego — jeśli pierwszy został dozwolony, wszyscy są dozwoleni; jeśli ostatni został dozwolony, tylko ostatni jest dozwolony, a wszyscy pozostali są zakazani. Jeśli środkowy został dozwolony, od niego w dół są dozwoleni, a od niego w górę są zakazani. Jeśli powiedział: «Nie będę miał korzyści od tego — niech to będzie korbon, i od tego — niech to będzie korbon» — potrzeba otwarcia dla każdego z osobna.

9.8

קונם יין שאיני טועם. שהיין רע למעים אמרו לו והלא המיושן יפה למעים. הותר במיושן. ולא במיושן בלבד הותר. אלא בכל היין. קונם בצל שאיני טועם שהבצל רע ללב. אמרו לו הלא הכופרי. יפה ללב. הותר בכופרי. ולא בכופרי בלבד הותר אלא בכל הבצלים. מעשה היה. והתירו רבי מאיר בכל הבצלים:

Jeśli ktoś powiedział: ,konam (ślub), że nie będę smakował wina, ponieważ wino jest szkodliwe dla żołądka' — a powiedziano mu: „A czyż wino leżakowane nie jest dobre dla żołądka?” — jest zwolniony z zakazu picia wina leżakowanego, i to nie tylko wina leżakowanego, lecz całego wina. Podobnie, jeśli powiedział: ,konam, że nie będę smakował cebuli, ponieważ cebula jest szkodliwa dla serca' — a powiedziano mu: „A czyż cebula kufri nie jest dobra dla serca?” — jest zwolniony od zakazu cebuli kufri, i to nie tylko cebuli kufri, lecz wszystkich cebul. Przydarzył się taki przypadek i Rabbi Meir zezwolił mu na wszystkie cebule.

9.9

פותחין לאדם בכבוד עצמו. ובכבוד בניו. אומרים לו אילו היית יודע שלמחר אומרין עליך. כך היא ווסתו של פלוני. מגרש את נשיו. ועל בנותיך. יהיו אומרין בנות גרושות הן. מה ראתה אמן של אלו להתגרש. ואמר אילו הייתי יודע שכן. לא הייתי נודר. הרי זה מותר:

Otwierają przed człowiekiem ze względu na jego własną cześć i cześć jego dzieci. Mówią mu: „Gdybyś wiedział, że jutro będę mówić o tobie: ,Taki jest zwyczaj tego a tego, który rozwodzi się z żonami’, a o twoich córkach: ,To są córki rozwiedzione; cóż zobaczyła ich matka, że się rozwiodła?”” Jeśli powie: ,Gdybym wiedział, że tak będzie, nie złożyłbym ślubu’ — to jest dozwolone.

9.10

קונם שאיני נושא את פלונית כעורה. והרי היא נאה. שחורה. והרי היא לבנה. קצרה. והרי היא ארוכה. מותר בה. לא מפני שהיא כעורה. ונעשית נאה. שחורה. ונעשית לבנה. קצרה ונעשית ארוכה. אלא שהנדר טעות. ומעשה באחד שנדר מבת אחותו הנייה. והכניסוה לבית רבי ישמעאל וייפּוּה. אמר לו רבי ישמעאל בני לזו נדרת. אמר לו לאו. והתירו רבי ישמעאל. באותה שעה בכה רבי ישמעאל ואמר בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן. וכשמת רבי ישמעאל היו בנות ישראל נושאות קינה ואומרות בנות ישראל אל רבי ישמעאל בכינה. וכן הוא אומר בשאול (שמואל ב' א, כד) בנות ישראל אל שאול בכינה:

Konam, że nie poślubię tej a tej, bo jest brzydka, a oto ona jest ładna; bo jest czarna, a oto jest biała; bo jest niska, a oto jest wysoka — ślub jest mu dozwolony. Nie dlatego, że była brzydka, a stała się ładna; czarna, a stała się biała; niska, a stała się wysoka, lecz dlatego, że ślub był pomyłką. Zdarzył się też przypadek z pewnym człowiekiem, który ślubował, że nie będzie miał żadnej korzyści z córki swojej siostry. Wprowadzono ją do domu Rabbi Iszmaela i upięszono ją. Powiedział mu Rabbi Iszmael: Synu mój, czy ślubowałeś właśnie tę? Odpowiedział: Nie. I Rabbi Iszmael rozwiązał jego ślub. W tej chwili Rabbi Iszmael zapłakał i rzekł: Córki Izraela są piękne, lecz to ubóstwo je szpeci. A gdy umarł Rabbi Iszmael, córki Izraela podnosiły lament i mówiły: Córki Izraela, płaczcie nad Rabbi Iszmaelem. I tak też jest powiedziane o Saulu (2 Sm 1,24): «Córki Izraela, płaczcie nad Saulem».

Rozdział 10

10.1

נערה המאורסה. אביה. ובעלה מפירין נדריה. הפר האב ולא הפר הבעל. הפר הבעל ולא הפר האב. אינו מופר. ואין צריך לומר שקיים אחד מהן:

Dziewczyna zaręczona: jej ojciec i mąż unieważniają jej śluby. Jeśli ojciec unieważnił, a mąż nie unieważnił, albo mąż unieważnił, a ojciec nie unieważnił, ślub nie jest unieważniony. Tym bardziej nie jest unieważniony, gdy jedno z nich potwierdziło ślub.

10.2

מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל. מת הבעל נתרוקנה רשות לאב. בזה יפה כח האב מכח הבעל. בדבר אחר יפה כח הבעל מכח האב. שהבעל מיפר בבגר והאב אינו מיפר בבגר:

Jeśli ojciec umarł, władza nie przechodzi na męża. Jeśli mąż umarł, władza przechodzi na ojca. Pod tym względem władza ojca jest większa niż władza męża. W innej sprawie władza męża jest większa niż ojca, gdyż mąż unieważnia śluby bogeret (dziewczyny dojrzałej), a ojciec nie unieważnia ślubów bogeret.

10.3

נדרה והיא ארוסה. נתגרשה בו ביום נתארסה בו ביום אפילו למאה. אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה. זה הכלל. כל שלא יצאת לרשות עצמה שעה אחת. אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה.

Jeśli złożyła ślub, będąc zaręczoną, potem rozwiodła się tego samego dnia i została ponownie zaręczona tego samego dnia, nawet sto razy – jej ojciec i ostatni mąż unieważniają jej śluby. To jest zasada: każda, która nie uzyskała samodzielności choćby na godzinę, jej ojciec i ostatni mąż unieważniają jej śluby.

10.4

דרך תלמידי חכמים עד שלא היתה בתו יוצאה מאצלו אומר לה כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרין. וכן הבעל עד שלא תכנס לרשותו אומר לה כל נדרים שנדרת עד שלא תכנס לרשותי הרי הן מופרין. שמשתכנס לרשותו אינו יכול להפר:

Obyczajem uczonych w Torze jest, aby ojciec, zanim jego córka od niego odejdzie (do męża), mówił jej: „Wszystkie śluby, które złożyłaś w moim domu, są unieważnione”. Podobnie mąż, zanim wejdzie ona pod jego władzę, mówi jej: „Wszystkie śluby, które złożyłaś, zanim weszłaś pod moją władzę, są unieważnione”, gdyż gdy tylko wejdzie pod jego władzę, nie może już unieważnić.

10.5

בוגרת ששהתה שנים עשר חדש ואלמנה שלשים יום. רבי אליעזר אומר הואיל ובעלה חייב במזונותיה יפר. וחכמים אומרים אין הבעל מיפר עד שתכנס לרשותו:

Bogeret (dziewczyna dojrzała), która czekała dwanaście miesięcy, i wdowa, która czekała trzydzieści dni – Rabbi Eliezer mówi: skoro jej mąż jest zobowiązany do jej utrzymania, może unieważniać jej śluby. A mędracy mówią: mąż nie unieważnia, dopóki nie wejdzie pod jego władzę.

10.6

שומרת יבם. בין ליבם אחד בין לשני יבמין. רבי אליעזר אומר יפר. רבי יהושע אומר לאחד. אבל לא לשנים. רבי עקיבא אומר לא לאחד ולא לשנים. אמר רבי אליעזר מה אם אשה שקנה הוא לעצמו. הרי הוא מיפר נדריה. אשה שהקנו לו מן השמים. אינו דין שיפר נדריה. אמר לו רבי עקיבא לא. אם אמרת באשה שקנה הוא לעצמו. שאין לאחרים בה רשות. תאמר באשה שהקנו לו מן השמים שיש לאחרים בה רשות. אמר לו רבי יהושע. עקיבא דברך בשני יבמין. מה אתה משיב על יבם אחד. אמר לו אין היבמה גמורה ליבם כשם שהארוסה גמורה לאישה:

Kobieta oczekująca na lewirat, czy to na jednego szwagra, czy na dwóch szwagrów – Rabbi Eliezer mówi: może unieważniać. Rabbi Jehoszua mówi: dla jednego, ale nie dla dwóch. Rabbi Akiva mówi: ani dla jednego, ani dla dwóch. Rabbi Eliezer powiedział: Jeśli wobec kobiety, którą poślubił dla siebie, może unieważniać jej śluby, to wobec kobiety, którą dało mu niebo, czyż nie jest rzeczą właściwą, aby mógł unieważniać jej śluby? Rzekł mu Rabbi Akiva: Nie. Jeśli mówisz o kobiecie, którą poślubił dla siebie, że nikt inny nie ma w niej prawa, to czy powiesz o kobiecie, którą dało mu niebo, że inni mają w niej prawo? Rzekł mu Rabbi Jehoszua: Akiva, twoje słowa odnoszą się do dwóch szwagrów. Co odpowiesz na przypadek jednego szwagra? Odpowiedział mu: Kobieta oczekująca na lewirat nie jest całkowicie przeznaczona dla szwagra, tak jak narzeczona jest całkowicie przeznaczona dla męża.

10.7

האומר לאשתו כל הנדרים שתדורי מכאן עד שאבא ממקום פלוני. הרי הן קיימין. לא אמר כלום. הרי הן מופרין. רבי אליעזר אומר מופר. וחכמים אומרים אינו מופר. אמר רבי אליעזר אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור. לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור. אמרו לו הרי הוא אומר (במדבר ל, יד) אישה יקימנו. ואישה יפרנו. את שבא לכלל הקם. בא לכלל הפר. לא בא לכלל הקם. לא בא לכלל הפר:

Ten, kto mówi żonie: „Wszystkie śluby, które złożysz od teraz aż do mego powrotu z miejsca takiego a takiego” – jeśli powie: „są one potwierdzone”, nie powiedział nic; jeśli powie: „są one unieważnione” – Rabbi Eliezer mówi: są unieważnione, a mędracy mówią: nie są unieważnione. Rabbi Eliezer powiedział: Jeśli może unieważnić śluby, które już weszły w zakres zakazu, czy nie może unieważnić ślubów, które jeszcze nie weszły w zakres zakazu? Odpowiedzieli mu: Wszak powiedziano (Lb 30,14): „Mąż utrzyma go w mocy albo mąż go unieważni” – to, co weszło w zakres utrzymania, wchodzi w zakres unieważnienia; to, co nie weszło w zakres utrzymania, nie wchodzi w zakres unieważnienia.

10.8

הפרת נדרים כל היום. יש בדבר להקל ולהחמיר כיצד. נדרה בלילי שבת יפר בלילי שבת וביום השבת עד שתחשך. נדרה עם חשכה מפר עד שלא תחשך. שאם חשכה ולא הפר אינו יכול להפר:

Unieważnianie ślubów można dokonywać przez cały dzień. Jest w tym zarówno ułatwienie, jak i zaostrenie. Jak? Jeśli złożyła ślub w noc szabatu, może go unieważnić w noc szabatu i w dzień szabatu aż do zmroku. Jeśli złożyła ślub o zmroku, może unieważnić tylko przed zapadnięciem zmroku. Gdy zapadł zmrok, a on nie unieważnił, nie może już unieważnić.

Rozdział 11

11.1

ואלו נדרים שהוא מפר. דברים שיש בהם ענוי נפש. אם ארחץ ואם לא ארחץ. אם אתקשט ואם לא אתקשט. אמר רבי יוסי אין אלו נדרי ענוי נפש:

A oto śluby, które może on unieważnić: sprawy pociągające za sobą umartwienie duszy, na przykład: „Nie będę się kąpać”, „Nie będę się stroić”. Rabbi Jose mówi: To nie są śluby umartwienia duszy.

11.2

ואלו הם נדרי ענוי נפש. אמרה קונם פירות העולם עלי הרי זה יכול להפר. פירות מדינה עלי יביא לה ממדינה אחרת. פירות חנוני זה עלי אינו יכול להפר. ואם לא היתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה יפר דברי רבי יוסי:

A oto śluby pociągające za sobą umartwienie duszy. Jeśli powiedziała: „Owoce świata niech będą mi zakazane” — oto może unieważnić. „Owoce tego kraju niech będą mi zakazane” — przyniesie jej owoce z innego kraju. „Owoce tego sklepikarza niech będą mi zakazane” — nie może unieważnić. Lecz jeśli jego utrzymanie pochodzi wyłącznie od niego — to może unieważnić, słowa Rabbi Jose.

11.3

קונם שאיני נהנה לבריות אינו יכול להפר. ויכולה היא להנות בלקט ובשכחה ובפיאה. קונם כהנים ולוים נהנים לי יטלו על כרחו. כהנים אלו ולוים אלו נהנים לי יטלו אחרים:

Jeśli powiedziała: „Konam: nie będę korzystać z ludzi” — nie może unieważnić. Lecz może ona korzystać z kłosów pozostawionych, zapomnianych snopów i narożnika pola. Jeśli powiedziała: „Niech kapłani i lewici czerpią korzyść ze mnie” — będą brać wbrew jego woli. Jeśli powiedziała: „Niech ci kapłani i ci lewici czerpią korzyść ze mnie” — będą brać inni.

11.4

קונם שאיני עושה על פי אבא. ועל פי אביר. ועל פי אחי. ועל פי אחיך. אינו יכול להפר. שאיני עושה על פיך אינו צריך להפר. רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו. רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהי אסורה עליו:

Jeśli powiedziała: „Konam: nie będę postępować według woli mojego ojca, według woli twojego ojca, według woli mojego brata ani według woli twojego brata” — nie może unieważnić. Jeśli powiedziała: „Nie będę postępować według twojej woli” — nie potrzebuje unieważniać. Rabbi Akiva mówi: może unieważnić, bo może ona uczynić mu więcej, niż przystoi. Rabbi Jochanan ben Nuri mówi: może unieważnić, bo może on ją rozwieść i będzie ona dla niego zakazana.

11.5

נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו. נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו. נדרה בניזיר וסבור שנדרה בקרבן. נדרה בקרבן וסבור שנדרה בניזיר. נדרה מן התאנים וסבור שנדרה מן הענבים. נדרה מן הענבים וסבור שנדרה מן התאנים. הרי זה יחזור ויפר:

Jeśli jego żona ślubowała, a on myślał, że jego córka; jego córka ślubowała, a on myślał, że jego żona; ślubowała zostać nazyrejką, a on myślał, że ślubowała złożyć ofiarę; ślubowała ofiarę, a on myślał, że nazyreat; ślubowała wstrzemięźliwość od fig, a on myślał, że od winogron; od winogron, a on myślał, że od fig — to niech wróci i unieważni.

11.6

אמרה קונם תאנים וענבים אלו. שאיני טועמת. קיים לתאנים. כולו קיים. הפר לתאנים. אינו מופר. עד שיפר אף לענבים. אמרה קונם תאנים. שאיני טועמת. וענבים שאיני טועמת. הרי אלו שני נדרים:

Powiedziała: „Niech będą mi zakazane, jak ofiara (konam), te figi i winogrona, że ich nie skosztuję”. Potwierdził ślubowanie co do fig — całe ślubowanie pozostaje w mocy. Unieważnił ślubowanie co do fig — nie jest ono unieważnione, dopóki nie unieważni również co do winogron. Powiedziała: „Niech będą mi zakazane, jak ofiara (konam), figi, że nie będę ich skosztować, oraz winogrona, że nie będę ich skosztować” — oto dwa osobne ślubowania.

11.7

יודע אני שיש נדרים. אבל איני יודע שיש מפירין. יפר. יודע אני שיש מפירין. אבל איני יודע שזה נדר. רבי מאיר אומר לא יפר. וחכמים אומרים. יפר:

Wiem, że istnieją ślubowania, ale nie wiem, że można je unieważniać — może unieważnić. Wiem, że można unieważniać, ale nie wiem, że to jest ślubowanie — Rabbi Meir mówi: nie może unieważnić, a mędracy mówią: może unieważnić.

11.8

המודר הנאה מחתנו. והוא רוצה לתת לבתו מעות. אומר לה. הרי המעות האלו נתונים לך במתנה. ובלבד שלא יהא לבעליך רשות בהן. אלא מה שאת נושאת ונותנת בפוך:

Ten, któremu ślubem zakazano czerpać korzyść od swojego zięcia, a chce dać swojej córce pieniądze, mówi do niej: „Oto te pieniądze są ci dane w darze pod warunkiem, że twój mąż nie będzie miał do nich prawa, a ty będziesz z nich brała jedynie to, co nosisz i wkładasz do ust”.

11.9

ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה (במדבר ל, י). כיצד. אמרה הריני נזירה לאחר שלשים יום. אף על פי שנשאת בתוך שלשים יום. אינו יכול להפר. נדרה והיא ברשות הבעל מפר לה. כיצד. אמרה הריני נזירה לאחר שלשים אף על פי שנתאלמנה. או נתגרשה בתוך שלשים. הרי זה מופר. נדרה בו ביום. נתגרשה בו ביום. החזירה בו ביום. אינו יכול להפר. זה הכלל כל שיצאת לרשות עצמה שעה אחת. אינו יכול להפר:

„A ślubowanie wdowy i rozwódki pozostanie w mocy” (Lb 30,10). Jak? Jeśli powiedziała: „Będę nazirejką po trzydziestu dniach”, nawet jeśli wyszła za mąż w ciągu tych trzydziestu dni — nie może unieważnić. Jeśli ślubowała, gdy była pod władzą męża, mąż może jej unieważnić. Jak? Jeśli powiedziała: „Będę nazirejką po trzydziestu dniach”, nawet jeśli owdowiała lub rozwiodła się w ciągu trzydziestu dni — oto jest unieważnione. Jeśli ślubowała tego samego dnia, rozwiodła się tego samego dnia, a on ją przyjął z powrotem tego samego dnia — nie może unieważnić. To jest ogólna zasada: każda, która wyszła spod władzy męża na choćby godzinę — nie może unieważnić.

11.10

תשע נערות נדרהין קיימין. בוגרת והיא יתומה. נערה ובגרה והיא יתומה. נערה שלא בגרה והיא יתומה. בוגרת ומת אביה. נערה בוגרת ומת אביה. נערה שלא בגרה ומת אביה. נערה שמת אביה. ומשמת אביה בגרה. בוגרת ואביה קיים. נערה בוגרת ואביה קיים. רבי יהודה אומר אף המשיא בתו הקטנה. ונתאלמנה. או נתגרשה וחזרה אצלו. עדיין היא נערה:

Śluby dziewięciu dziewcząt są wiążące: bogera (dziewczyna, która osiągnęła dojrzałość), która jest sierotą; na'ara (dziewczyna), która osiągnęła dojrzałość i jest sierotą; na'ara, która nie osiągnęła dojrzałości i jest sierotą; bogera, której ojciec umarł; na'ara, która osiągnęła dojrzałość, a jej ojciec umarł; na'ara, która nie osiągnęła dojrzałości, a jej ojciec umarł; na'ara, której ojciec umarł, a po jego śmierci osiągnęła dojrzałość; bogera, której ojciec żyje; na'ara, która osiągnęła dojrzałość, a jej ojciec żyje. Rabbi Jehuda mówi: Także ten, kto wydaje swoją małoletnią córkę za mąż, a ona owdowieje albo się rozwiedzie i wróci do niego, dopóki jest dziewczyną, jej śluby są wiążące.

11.11

קונם שאיני נהנית לאבא ולאבך. אם עושה אני על פוך. שאיני נהנית לך. אם עושה אני על פי אבא. ועל פי אבך. הרי זה יפר: *Jeśli powiedziała: „Konam, że nie będę korzystać z mojego ojca i twojego ojca, jeśli postąpię według twojej woli; że nie będę korzystać z ciebie, jeśli postąpię według woli mojego ojca lub twojego ojca” — to może on unieważnić.*

בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונטולות כתובה. האומרת טמאה אני לך. שמים ביני לבינך. נטולה אני מן היהודים. חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר. ומקלקלת על בעלה. אלא האומרת טמאה אני לך. תביא ראייה לדבריה. שמים ביני לבינך. יעשו דרך בקשה. נטולה אני מן היהודים יפר חלקו. ותהא משמשתו. ותהא נטולה מן היהודים:

Na początku mówiono, że trzy kobiety wychodzą i otrzymują swój zapis (ketubę): ta, która mówi: „Jestem dla ciebie nieczysta”, ta, która mówi: „Niebo jest między mną a tobą”, ta, która mówi: „Jestem odłączona od Żydów”.

Powrócono jednak do innego stanowiska, aby kobieta nie patrzyła na innego mężczyznę i nie psuła małżeństwa z mężem. Lecz ta, która mówi: „Jestem dla ciebie nieczysta” — niech przyniesie dowód na swoje słowa. „Niebo jest między mną a tobą” — niech postępują drogą prośby. „Jestem odłączona od Żydów” — on unieważni swoją część, a ona będzie z nim obcować, lecz pozostanie odłączona od Żydów.

Rozdział 1

1.1

כל כנויי נזירות. כנזירות. האומר אהא. הרי זה נזיר. או אהא נוה. נזיר. נזיק. נזית. פזית. הרי זה נזיר. הריני כזה. הריני מסלסל. הריני מכלכל. הרי עלי לשלח פרע. הרי זה נזיר. הרי עלי צפורים. רבי מאיר אומר נזיר. וחכמים אומרים אינו נזיר:

Wszystkie zastępcze określenia nazireatu są na równi z nazireatem. Kto mówi: „Będę” — oto jest nazirejczykiem. Albo: „Będę nawe” — nazirejczyk; „nazir”, „nazik”, „naziach”, „paziach” — oto jest nazirejczykiem. „Jestem jak ten” — oto jest nazirejczykiem; „będę zapuszczał włosy”, „będę dbał o włosy”, „przyjmuję na siebie zapuszczenie włosów” — oto jest nazirejczykiem. „Zobowiązuję się do przyniesienia ptaków” — Rabbi Meir mówi: jest nazirejczykiem, a mędrzy mówią: nie jest nazirejczykiem.

1.2

הריני נזיר מן החרצנים. ומן הזגים. ומן התגלחת. ומן הטומאה הרי זה נזיר. וכל דקדוקי נזירות עליו. הריני כשמשון. כבן מנוח. כבעל דלילה. כמי שעקר דלתות עזה. כמי שנקרו פלשתים את עינו. הרי זה נזיר שמשון. מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון. נזיר עולם הכביד שערו מיקל בתער. ומביא שלש בהמות. ואם נטמא מביא קרבן טומאה. נזיר שמשון. הכביד שערו אינו מיקל. ואם נטמא אינו מביא קרבן טומאה:

Jeśli powiedział: „Jestem nazirejczykiem z powodu pestek winogron, skórek winogron, strzyżenia włosów i nieczystości rytualnej” — oto jest nazirejczykiem i wszystkie szczegóły nazireatu go obowiązują. Jeśli powiedział: „Jestem jak Samson, jak syn Manoacha, jak mąż Dalili, jak ten, który wyrwał bramy Gazy, jak ten, któremu Filistyni wydłubali oczy” — oto jest nazirejczykiem typu Samsona. Jaka jest różnica między nazirejczykiem wiecznym a nazirejczykiem Samsona? Nazirejczyk wieczny, gdy jego włosy staną się zbyt ciężkie, może ulżyć swoim włosom brzytwą i składa w ofierze trzy zwierzęta; a jeśli się zanieczyści, składa ofiarę za nieczystość. Natomiast nazirejczyk Samsona, gdy jego włosy staną się zbyt ciężkie, nie może ich ulżyć, a jeśli się zanieczyści, nie składa ofiary za nieczystość.

1.3

סתם נזירות שלשים יום. אמר הריני נזיר אחת גדולה. הריני נזיר אחת קטנה. אפילו מכאן ועד סוף העולם. נזיר שלשים יום. הריני נזיר ויום אחד. הריני נזיר ושעה אחת. הריני נזיר אחת ומחצה. הרי זה נזיר שתים. הריני נזיר שלשים יום ושעה אחת. נזיר שלשים ואחד יום. שאין נזרים לשעות:

Domniemany okres nazireatu to trzydzieści dni. Jeśli ktoś powiedział: „Jestem nazirejczykiem przez jeden wielki okres”, „przez jeden mały okres”, nawet „od teraz do końca świata” — jest nazirejczykiem przez trzydzieści dni. Jeśli powiedział: „Jestem nazirejczykiem i jeszcze jeden dzień”, „i jeszcze jedną godzinę”, „jestem nazirejczykiem przez półtora okresu” — jest nazirejczykiem przez dwa okresy. Nie składa się bowiem ślubów nazireatu na godziny.

1.4

הריני נזיר כשער ראשי. וכעפר הארץ. וכחול הים. הרי זה נזיר עולם. ומגלח אחת לשלשים יום. רבי אומר אין זה מגלח אחת לשלשים יום. ואיזהו שמגלח אחת לשלשים יום. האומר הרי עלי נזירות כשער ראשי. וכעפר הארץ. וכחול הים:

Jeśli powiedział: „Jestem nazirejczykiem jak włosy mojej głowy, jak proch ziemi, jak piasek morski” — oto jest nazirejczykiem na całe życie i goli się raz na trzydzieści dni. Rabbi mówi: ten nie goli się raz na trzydzieści dni. A kto goli się raz na trzydzieści dni? Ten, kto powiedział: „Przyjmuję na siebie nazireaty jak włosy mojej głowy, jak proch ziemi, jak piasek morski”.

1.5

הריני נזיר מלא הבית. או מלא הקופה. בודקין אותו. אם אמר אחת גדולה נזרתי. נזיר שלשים יום. ואם אמר סתם נזרתי. רואין את הקופה. כאילו היא מלאה חרדל. ונזיר כל ימיו:

Jeśli powiedział: „Jestem nazirejczykiem na miarę całego domu” albo „na miarę całego kosza” — wypytują go. Jeśli powiedział: „Ślubowałem jeden wielki okres” — jest nazirejczykiem przez trzydzieści dni. Jeśli powiedział: „Ślubowałem bez bliższego określenia” — oceniają koszt, jakby był pełen gorczycy, i jest nazirejczykiem przez całe życie.

1.6

הריני נזיר מכאן עד מקום פלוני. אומדין כמה ימים מכאן עד מקום פלוני. אם פחות משלשים יום. נזיר שלשים יום. ואם לאו נזיר כמנין הימים:

Jeśli powiedział: „Jestem nazirejczykiem od tego miejsca do miejsca takiego a takiego” — oceniają, ile dni trwa droga z tego miejsca do tamtego. Jeśli to mniej niż trzydzieści dni, jest nazirejczykiem przez trzydzieści dni; jeśli nie — jest nazirejczykiem przez tę liczbę dni.

1.7

הריני נזיר כמנין ימות החמה. מונה נזירות כמנין ימות החמה. אמר רבי יהודה מעשה היה. כיון שהשלים מת:

Jeśli powiedział: „Jestem nazirejczykiem przez liczbę dni słonecznych” — liczy nazireaty przez liczbę dni słonecznych. Rabbi Jehuda powiedział: zdarzył się przypadek, że gdy tylko dokończył — umarł.

Rozdział 2

2.1

הריני נזיר מן הגרוגרות. ומן הדבילה. בית שמאי אומרים נזיר. ובית הלל אומרים אינו נזיר. אמר רבי יהודה אף כשאמרו בית שמאי. לא אמרו. אלא באומר הרי הן עלי קרבן:

Jestem nazirejczykiem od suszonych fig i od prasowanych fig. Bet Szammaj mówią: jest nazirejczykiem, a Bet Hillel mówią: nie jest nazirejczykiem. Rabbi Jehuda powiedział: nawet gdy Bet Szammaj powiedzieli, nie powiedzieli tego, chyba że w przypadku, gdy powiedział: „Niech będą one dla mnie ofiarą.”

2.2

אמר אמרה פרה זו הריני נזירה. אם עומדת אני. אמר הדלת הזה הריני נזיר. אם נפתח אני. בית שמאי אומרים נזיר. ובית הלל אומרים אינו נזיר. אמר רבי יהודה אף כשאמרו בית שמאי. לא אמרו. אלא באומר הרי פרה זו עלי קרבן אם עומדת היא:

Jeśli ktoś powiedział: „Ta krowa powiedziała: jestem nazirejką, jeśli wstanę”, albo „Te drzwi powiedziały: jestem nazirejczykiem, jeśli się otworzą” — Bet Szammaj mówią: jest nazirejczykiem, a Bet Hillel mówią: nie jest nazirejczykiem. Rabbi Jehuda powiedział: nawet gdy Bet Szammaj powiedzieli, nie powiedzieli tego, chyba że w przypadku, gdy powiedział: „Niech ta krowa będzie dla mnie ofiarą, jeśli wstanie.”

2.3

מזגו לו את הכוס. ואמר הריני נזיר ממנו. הרי זה נזיר. מעשה באשה אחת שהיתה שכורה. ומזגו לה את הכוס. ואמרה הריני נזירה ממנו. אמרו חכמים לא נתכונה. אלא לומר הרי הוא עלי קרבן:

Nalano mu kielich, a on powiedział: „Jestem nazirejczykiem od niego” — oto jest nazirejczykiem. Był przypadek pewnej kobiety, która była pijana; nalano jej kielich, a ona powiedziała: „Jestem nazirejką od niego”. Powiedzieli mędracy: nie zamierzała nic innego, jak tylko powiedzieć: „Niech on będzie dla mnie ofiarą.”

2.4

הריני נזיר על מנת שאהא שותה יין. ומיטמא למתים. הרי זה נזיר ואסור בכולן. יודע אני שיש נזירות. אבל איני יודע שהנזיר אסור ביין. הרי זה אסור. ור' שמעון מתיר. יודע אני שהנזיר אסור ביין. אבל סבור הייתי שחכמים מתירים לי. מפני שאין אני יכול לחיות אלא ביין. או מפני שאני קובר את המתים. הרי זה מותר. ורבי שמעון אוסר:

Jeśli powiedział: „Jestem nazirejczykiem pod warunkiem, że będę pił wino i będę się zanieczyszczał umarłymi” – oto jest nazirejczykiem i wszystko to jest mu zabronione. „Wiem, że istnieje nazireat, ale nie wiedziałem, że nazirejczykowi zabronione jest wino” – oto jest zabronione, a Rabbi Szymon pozwala. „Wiem, że nazirejczykowi zabronione jest wino, ale sądziłem, że mędrcy pozwalają mi, ponieważ nie mogę żyć bez wina albo ponieważ chowam umarłych” – oto jest dozwolone, a Rabbi Szymon zabrania.

2.5

הריני נזיר ועלי לגלח נזיר. ושמע חבירו ואמר ואני. ועלי לגלח נזיר. אם היו פקחים מגלחים זה את זה ואם לאו מגלחים נזירים אחרים:

Jestem nazirejczykiem, a na mnie ciąży ogolenie nazirejczyka. A jego towarzysz usłyszał i powiedział: „I ja, i na mnie ogolenie nazirejczyka.” Jeśli są sprytni, golą jeden drugiego, a jeśli nie, golą innych nazirejczyków.

2.6

הרי עלי לגלח חצי נזיר. ושמע חבירו ואמר. ואני עלי לגלח חצי נזיר. זה מגלח נזיר שלם וזה מגלח נזיר שלם. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים זה מגלח חצי נזיר. וזה מגלח חצי נזיר:

Na mnie ciąży ogolenie połowy nazirejczyka. A jego towarzysz usłyszał i powiedział: „I ja, na mnie ogolenie połowy nazirejczyka.” Ten goli całego nazirejczyka i ten goli całego nazirejczyka – słowa Rabbi Meira. A mędrcy mówią: ten goli połowę nazirejczyka i ten goli połowę nazirejczyka.

2.7

הריני נזיר לכשיהיה לי בן. ונולד לו בן. הרי זה נזיר נולד לו בת. טומטום. ואנדרוגינוס. אינו נזיר. אם אמר כשאראה כשיהיה לי ולד. אפילו נולד לו בת. טומטום. ואנדרוגינוס. הרי זה נזיר:

Jestem nazirejczykiem, gdy będę miał syna. A jeśli urodził mu się syn – oto jest nazirejczykiem. Jeśli urodziła mu się córka, tumtum (osoba o nieokreślonej płci) albo androgynos (hermafrodyta) – nie jest nazirejczykiem. Jeśli powiedział: „Gdy zobaczę, że będę miał dziecko” – nawet jeśli urodziła mu się córka, tumtum albo androgynos – oto jest nazirejczykiem.

2.8

הפילה אשתו. אינו נזיר. ר' שמעון אומר יאמר אם היה בן קיימא. הרי אני נזיר חובה. ואם לאו הרי אני נזיר נדבה. חזרה וילדה. הרי זה נזיר. רבי שמעון אומר יאמר אם הראשון בן קיימא. הראשון חובה. וזו נדבה. ואם לאו. הראשון נדבה. וזו חובה:

Jeśli jego żona poroniła, nie jest nazirejczykiem. Rabi Szimon mówi: niech powie: „Jeśli to było dziecko zdolne do życia, oto jestem nazirejczykiem z obowiązku, a jeśli nie – oto jestem nazirejczykiem z dobrowolnego ślubowania”. Jeśli ponownie zaszła w ciążę i urodziła, jest nazirejczykiem. Rabi Szimon mówi: niech powie: „Jeśli pierwsze dziecko było zdolne do życia, pierwszy nazireat jest obowiązkowy, a ten jest dobrowolny; jeśli zaś nie – pierwszy jest dobrowolny, a ten obowiązkowy”.

2.9

הריני נזיר. ונזיר כשיהיה לי בן. התחיל מונה את שלו. ואחר כך נולד לו בן. משלים את שלו. ואחר כך מונה את של בנו. הריני נזיר כשיהיה לי בן. ונזיר. התחיל מונה את שלו. ואחר כך נולד לו בן מניח את שלו. ומונה את של בנו ואחר כך משלים את שלו:

„Oto jestem nazirejczykiem i będę nazirejczykiem, gdy będę miał syna”. Zaczął liczyć swój nazireat. Potem urodził mu się syn: dokańcza swój, a następnie liczy nazireat syna. „Oto będę nazirejczykiem, gdy będę miał syna, i oto jestem nazirejczykiem”. Zaczął liczyć swój nazireat. Potem urodził mu się syn: przerywa swój, liczy nazireat syna, a następnie dokańcza swój.

2.10

הריני נזיר לכשיהא לי בן. ונזיר מאה יום. נולד לו בן. עד שבעים. לא הפסיד כלום. לאחר שבעים. סותר שבעים. שאין תגלחת פחות משלשים יום:

Jestem nazirejczykiem, gdy będę miał syna, i nazirejczykiem przez sto dni. Jeśli urodził mu się syn przed siedemdziesiątym dniem, nic nie traci. Jeśli po siedemdziesiątym dniu, unieważnia siedemdziesiąt dni, ponieważ między goleniami musi upłynąć co najmniej trzydzieści dni.

Rozdział 3

3.1

מי שאמר הריני נזיר. מגלח יום שלשים ואחד. ואם גלח ליום שלשים. יצא. הריני נזיר שלשים יום. אם גלח ליום שלשים. לא יצא:
Kto powiedział: „Jestem nazirejczykiem”, goli się trzydziestego pierwszego dnia. A jeśli ogolił się trzydziestego dnia, spełnił obowiązek. Gdy powiedział: „Jestem nazirejczykiem przez trzydzieści dni”, a ogolił się trzydziestego dnia, nie spełnił obowiązku.

3.2

מי שנזר שתי נזירות. מגלח את הראשונה. יום שלשים ואחד. ואת השניה יום שלשים ואחד. ואם גלח את הראשונה יום שלשים מגלח את השניה יום שלשים. ואם גלח יום שלשים חסר אחד. יצא. וזו עדות העיד רבי פפיס. על מי שנזר שתי נזירות. שאם גלח את הראשונה שלשים יום. מגלח את השניה יום שלשים. ואם גלח ליום שלשים חסר אחד. יצא. שיום שלשים עולה לו מן המנין:
Kto ślubował dwie nazireaty, po pierwszym okresie goli się trzydziestego pierwszego dnia, a po drugim – sześćdziesiątego pierwszego dnia. A jeśli po pierwszym ogolił się trzydziestego dnia, to po drugim goli się sześćdziesiątego dnia. A jeśli ogolił się pięćdziesiątego dziewiątego dnia, spełnił obowiązek. Takie świadectwo złożył Rabbi Papias: o tym, kto ślubował dwie nazireaty, że jeśli po pierwszym ogolił się trzydziestego dnia, to po drugim goli się sześćdziesiątego dnia; a jeśli ogolił się pięćdziesiątego dziewiątego dnia, spełnił, ponieważ trzydziesty dzień wlicza mu się do liczby.

3.3

מי שאמר הריני נזיר. נטמא יום שלשים. סותר את הכל. רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שבעה. הריני נזיר שלשים יום. נטמא יום שלשים סותר את הכל:
Kto powiedział: „Jestem nazirejczykiem” i stał się nieczysty trzydziestego dnia, traci cały okres. Rabbi Eliezer mówi: traci tylko siedem dni. Gdy powiedział: „Jestem nazirejczykiem przez trzydzieści dni” i stał się nieczysty trzydziestego dnia, traci cały okres.

3.4

הריני נזיר מאה יום נטמא יום מאה סותר את הכל. רבי אליעזר אומר. אינו סותר אלא שלשים. נטמא יום מאה ואחד. סותר שלשים יום. רבי אליעזר אומר. אינו סותר אלא שבעה:
Kto powiedział: „Jestem nazirejczykiem przez sto dni” i stał się nieczysty setnego dnia, traci cały okres. Rabbi Eliezer mówi: traci tylko trzydzieści dni. Jeśli stał się nieczysty sto pierwszego dnia, traci trzydzieści dni. Rabbi Eliezer mówi: traci tylko siedem dni.

3.5

מי שנזר והוא בבית הקברות. אפילו היה שם שלשים יום. אין עולין לו מן המנין. ואינו מביא קרבן טומאה. יצא ונכנס. עולין לו מן המנין. ומביא קרבן טומאה. ר' אליעזר אומר לא בו ביום. שנאמר (במדבר ו, יב) והימים הראשונים יפלו. עד שיהיו לו ימים ראשונים:

Kto ślubował nazireat, będąc na cmentarzu, nawet jeśli przebywał tam trzydzieści dni, nie wliczają mu się one do okresu i nie przynosi ofiary za nieczystość. Jeśli wyszedł i wszedł ponownie, wliczają mu się do okresu i przynosi ofiarę za nieczystość. Rabbi Eliezer mówi: nie wliczają się tego samego dnia, jak powiedziano: „poprzednie dni przepadną” (Licz 6,12), dopóki nie będzie miał dni poprzednich.

3.6

מי שנזר נזירות הרבה. והשלים את נזירתו. ואחר כך בא לארץ. בית שמאי אומרים נזיר שלשים יום. ובית הלל אומרים נזיר בתחלה. מעשה בהילני המלכה. שהלך בנה למלחמה. ואמרה אם יבא בני מן המלחמה בשלום. אהא נזירה שבע שנים. ובא בנה מן המלחמה. והיתה נזירה שבע שנים. ובסוף שבע שנים עלתה לארץ והורוה בית הלל. שתהא נזירה עוד שבע שנים אחרות ובסוף שבע שנים נטמאת ונמצאת נזירה עשרים ואחת שנה. אמר רבי יהודה לא היתה נזירה. אלא ארבע עשרה שנה:

Kto ślubował wiele nazireatów i dopełnił swego nazireatu, a następnie przybył do Ziemi Izraela. Bet Szammaj mówią: będzie nazirejczykiem przez trzydzieści dni. Bet Hillel mówią: będzie nazirejczykiem od początku. Miało miejsce wydarzenie z królową Heleną, której syn poszedł na wojnę, a ona powiedziała: „Jeśli mój syn wróci z wojny w pokoju, będę nazirejką przez siedem lat”. I wrócił jej syn z wojny, a ona była nazirejką przez siedem lat. Po upływie siedmiu lat przybyła do Ziemi Izraela, a Bet Hillel orzekli jej, że ma być nazirejką przez kolejne siedem lat. Po upływie kolejnych siedmiu lat stała się nieczysta i okazało się, że jest nazirejką dwadzieścia jeden lat. Rabbi Jehuda powiedział: była nazirejką tylko czternaście lat.

3.7

מי שהיו שתי כתי עדים מעידות אותו. אלו מעידים שנזר שתיים. ואלו מעידים שנזר חמש. בית שמאי אומרים נחלקה העדות. ואין כאן נזירות. ובית הלל אומרים יש בכלל חמש שתיים שיהא נזיר שתיים:

Gdy dwie grupy świadków zeznają o nim: jedni zeznają, że ślubował dwa okresy, a inni, że pięć. Bet Szammaj mówią: świadectwo jest podzielone i nie ma tu nazireatu. Bet Hillel mówią: w pięciu zawierają się dwa, więc będzie nazirejczykiem przez dwa okresy.

Rozdział 4

4.1

מי שאמר הריני נזיר. ושמע חברו ואמר. ואני ואני. כולם נזירין. הותר הראשון הותרו כלן. הותר האחרון. האחרון מותר. וכולם אסורין. אמר הריני נזיר. ושמע חברו ואמר פי כפיו ושערי כשערו. הרי זה נזיר. הריני נזיר. ושמעה אשתו. ואמרה ואני. מיפר את שלה ושלו קיים. הריני נזירה. ושמע בעלה. ואמר ואני. אינו יכול להפר:

Ktoś, kto powiedział: „Jestem nazirejczykiem”, a usłyszał go przyjaciel i rzekł: „Ja również, ja również” — wszyscy są nazirejczykami. Jeśli pierwszemu unieważniono ślub, unieważniono wszystkim. Jeśli ostatniemu unieważniono — ostatni jest zwolniony, a wszyscy pozostali są związani. Gdy ktoś powiedział: „Jestem nazirejczykiem”, a usłyszał go przyjaciel i rzekł: „Moje usta jak jego usta i moje włosy jak jego włosy” — ten jest nazirejczykiem. Gdy ktoś powiedział: „Jestem nazirejczykiem”, a usłyszała to jego żona i powiedziała: „Ja również” — może unieważnić jej ślub, a jego pozostaje w mocy. Gdy ona powiedziała: „Jestem nazirejką”, a usłyszał to jej mąż i powiedział: „Ja również” — nie może unieważnić.

4.2

הריני נזיר. ואת. ואמרה אמן. מיפר את שלה. ושלז קיים. הריני נזירה. ואתה. ואמר אמן. אינו יכול להפר:

Gdy ktoś powiedział: „Jestem nazirejczykiem, a ty?” a ona odpowiedziała: „Amen” — może unieważnić jej ślub, a jego pozostaje w mocy. Gdy ona powiedziała: „Jestem nazirejką, a ty?” a on odpowiedział: „Amen” — nie może unieważnić.

4.3

האשה שנדרה בנזיר. והיתה שותה ביין ומיטמאה למתים. הרי זו סופגת את הארבעים. הפר לה בעלה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה. והיתה שותה ביין ומיטמאה למתים אינה סופגת את הארבעים. ר' יהודה אומר אם אינה סופגת את הארבעים תספוג מכת מדרות:

Kobieta, która złożyła ślub nazireatu, a następnie piła wino i zaciągała nieczystość przez kontakt ze zmarłymi — otrzymuje czterdzieści batów. Jeśli jej mąż unieważnił jej ślub, a ona nie wiedziała, że jej mąż unieważnił jej ślub, i piła wino oraz zaciągała nieczystość przez kontakt ze zmarłymi — nie otrzymuje czterdziestu batów. Rabbi Jehuda mówi: Jeśli nie otrzymuje czterdziestu batów, powinna otrzymać malkat mardut (chłostę za nieposłuszeństwo).

4.4

האשה שנדרה בנזיר. והפרישה את בהמתה. ואחר כך הפר לה בעלה. אם שלז היתה בהמתה. תצא ותרעה בעדר. ואם שלה היתה בהמתה. החטאת תמות. ועולה תקרב עולה. והשלמים תקרב שלמים. ונאכלין ליום אחד. ואינן טעונין לחם. היו לה מעות סתומים. יפלו לנדבה. מעות מפורשים. דמי חטאת ילכו לים המלח. לא נהנים ולא מועלים בהן. דמי עולה יביאו עולה. ומועלים בהן. דמי שלמים יביאו שלמים. ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לחם:

Kobieta, która złożyła ślub nazireatu i wydzieliła swoje zwierzę na ofiary, a następnie mąż unieważnił jej ślub: jeśli zwierzę należało do męża, niech wyjdzie i pasie się wśród stada. A jeśli zwierzę było jej własnością: ofiara za grzech musi umrzeć; ofiara całopalna będzie złożona jako ofiara całopalna; a ofiary pokoju będą złożone jako ofiary pokoju; są one spożywane tego samego dnia i nie wymagają chleba. Jeśli miała pieniądze nieokreślone, przepadną one na ofiarę dobrowolną. Jeśli miała pieniądze z określonym przeznaczeniem: pieniądze na ofiarę za grzech pójdą nad Morze Martwe; nie wolno z nich czerpać korzyści, ale nie popełnia się przy nich świętokradztwa. Pieniądze na ofiarę całopalną — należy za nie przynieść ofiarę całopalną i popełnia się przy nich świętokradztwo. Pieniądze na ofiary pokoju — należy za nie przynieść ofiary pokoju; są one spożywane tego samego dnia i nie wymagają chleba.

4.5

נזרק עליה אחד מן הדמים. אינו יכול להפר. רבי עקיבא אומר. אפילו נשחטה עליה אחת מכל הבהמות. אינו יכול להפר. במה דברים אמורים. בתגלחת הטהרה. אבל בתגלחת הטומאה. יפר. שהוא יכול לומר אי אפשי באשה מנוולת. ר' אומר אף בתגלחת הטהרה יפר. שהוא יכול לומר אי אפשי באשה מגלחת:

Jeśli już pokropiono ją krwią jednej z ofiar, nie może unieważnić. Rabbi Akiva mówi: Nawet jeśli zabito dla niej jedno ze zwierząt, nie może unieważnić. Kiedy to dotyczy? Przy goleniu w stanie czystości. Ale przy goleniu w stanie nieczystości może unieważnić, ponieważ może powiedzieć: „Nie chcę kobiety oszpeconej”. Rabbi mówi: Nawet przy goleniu w stanie czystości może unieważnić, ponieważ może powiedzieć: „Nie chcę kobiety ogolonej”.

4.6

האיש מדיד את בנו בנזיר. ואין האשה מדרת את בנה בנזיר. כיצד גלח. או שגלחוהו קרוביו. מיחה או שמיחו קרוביו. היתה לו בהמה מופרשת. החטאת תמות. ועולה תקרב עולה. והשלמים יקרבו שלמים. ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לחם. היו לו מעות סתומין. יפלו לנדבה. מעות מפורשין. דמי חטאת ילכו לים המלח. לא נהנין ולא מועלין. דמי עולה יביאו עולה. ומועלין בהן. דמי שלמים יביאו שלמים. ונאכלין ליום אחד. ואינן טעונין לחם:

Mężczyzna może złożyć ślub nazireatu za syna, ale kobieta nie może złożyć ślubu nazireatu za syna. Jak to się dzieje? Jeśli syn ogolił się, albo ogolili go jego krewni; jeśli zaprotestował, albo zaprotestowali jego krewni — a miał wydzielone zwierzę: ofiara za grzech musi umrzeć; ofiara całopalna będzie złożona jako ofiara całopalna; a ofiary pokoju będą złożone jako ofiary pokoju; są one spożywane tego samego dnia i nie wymagają chleba. Jeśli miał pieniądze nieokreślone, przepadną one na ofiarę dobrowolną. Jeśli miał pieniądze z określonym przeznaczeniem: pieniądze na ofiarę za grzech pójdą nad Morze Martwe; nie wolno z nich czerpać korzyści i nie popełnia się przy nich świętokradztwa. Pieniądze na ofiarę całopalną — należy za nie przynieść ofiarę całopalną i popełnia się przy nich świętokradztwo. Pieniądze na ofiary pokoju — należy za nie przynieść ofiary pokoju; są one spożywane tego samego dnia i nie wymagają chleba.

4.7

האיש מגלח על נזירות אביו. ואין האשה מגלחת על נזירות אביה. כיצד מי שהיה אביו נזיר. והפריש מעות סתומים על נזירתו. ומת. ואמר הריני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא. אמר רבי יוסי הרי אלו יפלו לנדבה. אין זה מגלח על נזירות אביו. איזהו שמגלח על נזירות אביו. מי שהיה הוא ואביו נזירים. והפריש מעות סתומים לנזירתו. ומת. זה הוא שמגלח על נזירות אביו:

Mężczyzna goli się w ramach nazireatu swojego ojca, a kobieta nie goli się w ramach nazireatu swego ojca. Jak to? Jeśli czyjś ojciec był nazirejczykiem i wydzielił nieokreślone pieniądze na swój nazireat, a następnie umarł, a syn powiedział: „Jestem nazirejczykiem pod warunkiem, że ogolę się za pieniądze mojego ojca” — Rabbi Jose mówi: Niech te pieniądze przepadną na ofiarę dobrowolną. To nie jest ten, kto goli się w ramach nazireatu ojca. Któż to jest ten, kto goli się w ramach nazireatu ojca? Ktoś, kto był nazirejczykiem wraz ze swoim ojcem, a ojciec wydzielił nieokreślone pieniądze na swój nazireat i umarł — ten właśnie goli się w ramach nazireatu ojca.

Rozdział 5

5.1

בית שמאי אומרים. הקדש טעות הקדש. ובית הלל אומרים אינו הקדש. כיצד אמר שור שחור שיצא מביתי ראשון. הרי הוא הקדש ויצא לבן. בית שמאי אומרים הקדש. ובית הלל אומרים אינו הקדש:

Bet Szammaj mówią: poświęcenie przez pomyłkę jest poświęceniem. A Bet Hillel mówią: nie jest poświęceniem. Jak to? Ktoś powiedział: „Czarny wół, który pierwszy wyjdzie z mojego domu, niech będzie poświęcony”, a wyszedł biały. Bet Szammaj mówią: jest poświęcony. Bet Hillel mówią: nie jest poświęcony.

5.2

דינר זהב שיעלה בידי ראשון הרי הוא הקדש. ועלה של כסף. בית שמאי אומרים הקדש. ובית הלל אומרים אינו הקדש. חבית של יין שתעלה בידי ראשונה. הרי היא הקדש. ועלתה של שמן. בית שמאי אומרים הקדש. ובית הלל אומרים אינו הקדש:

Złoty denar, który pierwszy znajdzie się w mojej ręce, niech będzie poświęcony, a znalazł się srebrny. Bet Szammaj mówią: jest poświęcony. Bet Hillel mówią: nie jest poświęcony. Beczka wina, która pierwsza znajdzie się w mojej ręce, niech będzie poświęcona, a znalazła się beczka oleju. Bet Szammaj mówią: jest poświęcona. Bet Hillel mówią: nie jest poświęcona.

5.3

מי שנדר בנוזר. ונשאל לחכם ואסרו. מונה משעה שנדר. נשאל לחכם והתירו. היתה לו בהמה מופרשת. תצא ותרעה בעדר. אמרו בית הלל לבית שמאי. אי אתם מודים בזה. שהוא הקדש טעות. שתצא ותרעה בעדר. אמרו להם בית שמאי. אי אתם מודים במי שטעה. וקרא לתשיעי עשירי. ולעשירי תשיעי. ולאחד עשר עשירי שהוא מקודש. אמרו להם בית הלל. לא השבט קדשו. ומה אילו טעה והניח את השבט על שמיני. ועל שנים עשר. שמא עשה כלום. אלא כתוב שקדש העשירי. הוא קדש התשיעי. ואת אחד עשר:

Kto ślubował zostać nazirejczykiem i zapytał mędrca, a ten uznał ślub za obowiązujący — liczy od chwili, gdy ślubował. Jeśli zapytał mędrca, a ten go rozwiązał, a miał wydzielone zwierzę na ofiarę — zwierzę to wychodzi i pasie się w stadzie. Bet Hillel powiedział do Bet Szammaj: Czy nie przyznajecie, że w tym przypadku jest to poświęcenie przez pomyłkę, więc powinno ono wyjść i paść się w stadzie? Bet Szammaj powiedział do nich: Czy nie przyznajecie, że w przypadku tego, kto się pomylił i nazwał dziewiąte dziesiątym, dziesiąte dziewiątym, a jedenaste dziesiątym, jest to poświęcone? Bet Hillel powiedział do nich: Czyż to nie laska je uświęciła? A jeśli się pomylił i położył laskę na ósmym i na dwunastym, czy uczyniłby cokolwiek? Ależ Pismo poświęciło dziesiąte, i to ono poświęca dziewiąte i jedenaste.

5.4

מי שנדר בנוזר. והלך להביא את בהמתו ומצאה שנגנבה. אם עד שלא נגנבה בהמתו נזר. הרי זה נזיר. ואם משנגנבה בהמתו נזר. אינו נזיר. וזו טעות טעה נחום המדי, כשעלו נזירין מן הגולה. ומצאו בית המקדש חרב. אמר להם נחום המדי אלו הייתם יודעים שבית המקדש חרב. הייתם נזירים. אמרו לו. לא. והתירן נחום המדי. וכשבא הדבר אצל חכמים. אמרו לו. כל שנזר עד שלא חרב בית המקדש. נזיר. ומשחרב בית המקדש. אינו נזיר:

Kto ślubował zostać nazirejczykiem, poszedł przyprowadzić swoje zwierzę i znalazł je skradzione. Jeśli ślubował, zanim zwierzę zostało skradzione, jest nazirejczykiem. Jeśli ślubował po tym, jak zwierzę zostało skradzione, nie jest nazirejczykiem. I to był błąd, który popełnił Nachum Medyczyk: gdy nazirejczycy przybyli z wygnania i zastali Świątynię zniszczoną, powiedział im Nachum Medyczyk: „Gdybyście wiedzieli, że Świątynia jest zniszczona, czy stalibyście się nazirejczykami?” Odpowiedzieli mu: „Nie”. I zwolnił ich Nachum Medyczyk. A gdy sprawa dotarła do mędrców, powiedzieli mu: „Każdy, kto ślubował, zanim Świątynia została zniszczona, jest nazirejczykiem; a kto ślubował po zniszczeniu Świątyni, nie jest nazirejczykiem.”

5.5

היו מהלכין בדרך. ואחד בא כנגדן. אמר אחד מהן הריני נזיר שזה פלוני. ואמר הריני נזיר שאין זה פלוני. הריני נזיר שאחד מכם נזיר. שאין אחד מכם נזיר. ששנים נזירים. שכולכם נזירים. בית שמאי אומרים כולן נזירים. ובית הלל אומרים אינו נזיר. אלא מי שלא נתקיימו דבריו. ורבי טרפון אומר אין אחד מהם נזיר:

Szli drogą, a jeden człowiek szedł naprzeciw nich. Jeden z nich powiedział: „Niech będę nazirejczykiem, jeśli to jest ten a ten”. Inny powiedział: „Niech będę nazirejczykiem, jeśli to nie jest ten a ten”. Inny: „Niech będę nazirejczykiem, jeśli jeden z was jest nazirejczykiem”. Inny: „Niech będę nazirejczykiem, jeśli żaden z was nie jest nazirejczykiem”. Inny: „Niech będę nazirejczykiem, jeśli obaj jesteście nazirejczykami”. Inny: „Niech będę nazirejczykiem, jeśli wszyscy jesteście nazirejczykami”. Bet Szammaj mówią: wszyscy są nazirejczykami. Bet Hillel mówią: nie jest nazirejczykiem jedynie ten, czyje słowa się nie spełniły. A Rabbi Tarfon mówi: żaden z nich nie jest nazirejczykiem.

5.6

הרתיע לאחוריו אינו נזיר. רבי שמעון אומר יאמר אם היה כדברי הריני נזיר חובה. ואם לאו הריני נזיר נדבה:

Jeśli tamten człowiek cofnął się, ten, który ślubował, nie jest nazirejczykiem. Rabbi Szymon mówi: Niech powie: „Jeśli było tak, jak powiedziałem, jestem nazirejczykiem z obowiązku, a jeśli nie — jestem nazirejczykiem dobrowolnie.”

5.7

ראה את הכוי. ואמר הריני נזיר שזה חיה. הריני נזיר שזה אינו חיה. הריני נזיר שזה בהמה. הריני נזיר שאין זה בהמה. הריני נזיר שזה חיה ובהמה. הריני נזיר שאין זה לא חיה ולא בהמה. הריני נזיר שאחד מכם נזיר. הריני נזיר שאין אחד מכם נזיר. הריני נזיר שכולכם נזירין. הרי כולם נזירים:

Zobaczył koy (zwierzę pośrednie między zwierzęciem dzikim a domowym) i powiedział: „Niech będę nazirejczykiem, jeśli to jest zwierzę dzikie”. „Niech będę nazirejczykiem, jeśli to nie jest zwierzę dzikie”. „Niech będę nazirejczykiem, jeśli to jest zwierzę domowe”. „Niech będę nazirejczykiem, jeśli to nie jest zwierzę domowe”. „Niech będę nazirejczykiem, jeśli to jest zarówno zwierzę dzikie, jak i domowe”. „Niech będę nazirejczykiem, jeśli to nie jest ani zwierzę dzikie, ani domowe”. „Niech będę nazirejczykiem, jeśli jeden z was jest nazirejczykiem”. „Niech będę nazirejczykiem, jeśli żaden z was nie jest nazirejczykiem”. „Niech będę nazirejczykiem, jeśli wszyscy jesteście nazirejczykami”. Oto wszyscy są nazirejczykami.

Rozdział 6

6.1

שלשה מינין אסורין בנזיר. הטומאה והתגלחת. והיוצא מן הגפן. וכל היוצא מן הגפן. מצטרפין זה עם זה. ואינו חייב עד שיאכל מן הענבים כזית. משנה ראשונה עד שישתה רביעית יין. רבי עקיבא אומר אפילו שרה פתו בין. ויש בה כדי לצרף כזית חייב:

Trzy rodzaje rzeczy są zakazane nazirejczykowi: nieczystość rytualna, golenie włosów i to, co pochodzi z winorośli. Wszystko, co pochodzi z winorośli, sumuje się wzajemnie. I nie jest zobowiązany, dopóki nie zje z winogron objętości kezajit (tyle, co oliwka). Według wcześniejszej miszny – dopóki nie wypije rewiit (ćwierć loga) wina. Rabbi Akiva mówi: nawet jeśli namoczył swój chleb w winie i jest w nim tyle, aby dopełnić kezajit – jest zobowiązany.

6.2

וחייב על היין בפני עצמו. ועל הענבים בפני עצמן. ועל החרצנים בפני עצמן. ועל הזגים בפני עצמן. רבי אלעזר בן עזריה אומר. אין חייב עד שיאכל שני חרצנים חגן. אלו הן חרצנים. ואלו הן זגים. החרצנים אלו החיצונים. הזגים אלו הפנימים. דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר שלא תטעה. כזוג של בהמה. החיצון זוג. והפנימי עינבל:

I jest zobowiązany za wino samo w sobie, za winogrona same w sobie, za charcanim same w sobie i za zogim same w sobie. Rabbi Eleazar ben Azaria mówi: nie jest zobowiązany, dopóki nie zje dwóch charcanim i jednego zoga. Co to są charcanim, a co to są zogim? Charcanim to te zewnętrzne, zogim to te wewnętrzne – słowa rabiego Jehudy. Rabbi Jose mówi: abyś się nie pomylił – jak zog była: zewnętrzna część to zog, a wewnętrzna to inbal.

6.3

סתם נזירות שלשים יום גלח או שגלחוהו לסטים סותר שלשים יום. נזיר שגלח בין בווג בין בתער. או שסיפסף כל שהוא חייב. נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק. ר' ישמעאל אומר לא יחוף באדמה מפני שמשרת את השער:

Niezdefiniowana nazyrejskość trwa trzydzieści dni. Jeżeli ogolił głowę albo ogolili go zbójcy, unieważnia trzydzieści dni. Nazirejczyk, który ogolił się, czy to nożycami, czy brzytwą, albo wyskubał choć trochę włosów, jest zobowiązany. Nazirejczyk może trzeć głowę i rozplątywać włosy, ale nie może czesać się grzebieniem. Rabbi Ismael mówi: nie powinien trzeć głowy ziemią, ponieważ powoduje to wypadanie włosów.

6.4

נזיר שהיה שותה יין כל היום. אינו חייב אלא אחת. אמרו לו אל תשתה. אל תשתה. והוא שותה. חייב על כל אחת ואחת. היה מגלח כל היום. אינו חייב אלא אחת. אמרו לו אל תגלח. אל תגלח. והוא מגלח. חייב על כל אחת ואחת. היה מטמא למתים כל היום אינו חייב אלא אחת. אמרו לו אל תטמא. אל תטמא. והוא מטמא. חייב על כל אחת ואחת:

Nazirejczyk, który pił wino przez cały dzień, jest zobowiązany tylko raz. Gdy powiedzieli mu: «Nie pij! Nie pij!», a on nadal pije, jest zobowiązany za każdy akt picia z osobna. Gdy golił się przez cały dzień, jest zobowiązany tylko raz. Gdy powiedzieli mu: «Nie gol się! Nie gol się!», a on nadal się goli, jest zobowiązany za każde golenie z osobna. Gdy zanieczyszczał się przez cały dzień przez kontakt ze zmarłymi, jest zobowiązany tylko raz. Gdy powiedzieli mu: «Nie zanieczyszczaj się! Nie zanieczyszczaj się!», a on nadal się zanieczyszcza, jest zobowiązany za każde zanieczyszczenie z osobna.

6.5

שלשה מינין אסורין בנזיר. הטומאה. והתגלחת. והיוצא מן הגפן. חומר בטומאה ובתגלחת מביוצא מן הגפן. שהטומאה והתגלחת סותרין. והיוצא מן הגפן אינו סותר. חומר ביוצא מן הגפן מבטומאה ובתגלחת. שהיוצא מן הגפן לא הותר מכללו. וטומאה ותגלחת הותרו מכללן. בתגלחת מצוה. ובמת מצוה וחומר בטומאה ובתגלחת. שהטומאה סותרת את הכל. וחייבין עליה קרבן. ותגלחת אינה סותרת אלא שלשים יום. ואין חייבין עליה קרבן:

Trzy rodzaje rzeczy są zakazane nazirejczykowi: nieczystość rytualna, golenie włosów i to, co pochodzi z winorośli. Jest surowszy zakaz nieczystości i golenia niż zakaz tego, co pochodzi z winorośli, ponieważ nieczystość i golenie unieważniają dotychczasowy okres, a to, co pochodzi z winorośli, nie unieważnia go. Jest surowszy zakaz tego, co pochodzi z winorośli, niż zakaz nieczystości i golenia, ponieważ to, co pochodzi z winorośli, nie zostało dozwolone w żadnym zakresie, podczas gdy nieczystość i golenie zostały dozwolone w pewnych zakresach: golenie – w nakazanym goleniu, a nieczystość – w przypadku met micwa (zmarłego, którego pogrzebanie jest obowiązkiem). I jest surowszy zakaz nieczystości niż zakaz golenia, ponieważ nieczystość unieważnia wszystko i jest się zobowiązanym do złożenia ofiary, natomiast golenie unieważnia tylko trzydzieści dni i nie jest się zobowiązanym do złożenia ofiary.

6.6

תגלחת הטומאה כיצד. היה מזה בשלישי ובשביעי. ומגלח בשביעי. ומביא קרבנותיו בשמיני. ואם גילח בשמיני. מביא קרבנותיו בו ביום. דברי ר' עקיבא. אמר לו ר' טרפון מה בין זה למצורע. אמר לו זה טהרתו תלויה בימיו. ומצורע טהרתו תלויה בתגלחתו. ואינו מביא קרבן. אלא אם כן היה מעורב שמש:

Jak przebiega golenie po nieczystości? Skrapia się go trzeciego i siódmego dnia, goli się siódmego i przynosi swoje ofiary ósmego. A jeśli ogolił się ósmego, przynosi swoje ofiary tego samego dnia – to słowa rabiego Akivy. Rabi Tarfon powiedział do niego: Czym różni się ten przypadek od metzory (trędowatego)? Odpowiedział mu: Ten – jego oczyszczenie zależy od jego dni, a metzora – jego oczyszczenie zależy od jego golenia; a metzora nie przynosi ofiary, dopóki nie nastąpi zachód słońca.

6.7

תגלחת הטהרה כיצד. היה מביא שלש בהמות. חטאת עולה ושלמים. ושוחט את השלמים. ומגלח עליהם. דברי רבי יהודה. ר' אלעזר אומר לא היה מגלח אלא על החטאת. שהחטאת קודמת בכל מקום. ואם גילח על אחד משלשתן יצא:

Jak wygląda golenie oczyszczenia? Przynosił trzy zwierzęta: ofiarę prześlągalną, ofiarę całopalną i ofiarę pokojową. Zabijał ofiarę pokojową i golił się przy niej — to są słowa rabiego Jehudy. Rabbi Elazar mówi: golił się tylko przy ofierze prześlągalnej, gdyż ofiara prześlągalna ma pierwszeństwo wszędzie. Jeśli zaś ogolił się przy jednym z tych trzech, wypełnił obowiązek.

6.8

רבן שמעון בן גמליאל אומר. הביא שלש בהמות ולא פירש. הראויה לחטאת. תקרב חטאת. לעולה. תקרב עולה. לשלמים. תקרב שלמים. היה נוטל שער ראש נזרו. ומשלח תחת הדוד. ואם גילח במדינה היה משלח תחת הדוד. במה דברים אמורים. בתגלחת הטהרה. אבל בתגלחת הטומאה לא היה משלח תחת הדוד. רבי מאיר אומר. הכל משלחין תחת הדוד. חוץ מן הטמא שבמדינה בלבד:

Rabban Szimon ben Gamliel mówi: Jeśli przyniósł trzy zwierzęta i nie sprecyzował, to to, które nadaje się na ofiarę przebłągalną, niech będzie ofiarą przebłągalną; to, które nadaje się na całopalną, niech będzie całopalną; a to, które nadaje się na pokojową, niech będzie pokojową. Brał włosy swojej nazirejskiej głowy i umieszczał je pod kotłem. A jeśli golił się na prowincji, to również umieszczał je pod kotłem. Kiedy to powiedziano? Przy goleniu oczyszczenia. Ale przy goleniu z powodu nieczystości nie umieszczał ich pod kotłem. Rabbi Meir mówi: wszyscy umieszczają pod kotłem, z wyjątkiem nieczystego, który goli się na prowincji.

6.9

היה מבשל את השלמים או שלקן. הכהן נוטל את הזרוע בשלה מן האיל. וחלת מצה אחת מן הסל. ורקיק מצה אחת. ונותן על כפי הנזיר ומניפן. ואחר כך הותר הנזיר לשתות יין. ולהטמא למתים. רבי שמעון אומר. כיון שנזרק עליו אחד מן הדמים הותר הנזיר לשתות ביין. ולהטמא למתים:

Gdy gotował ofiarę pokojową lub ją warzył, kapłan bierze ugotowaną łopatkę z barana, jeden praśny placek z kosza i jeden cienki praśny placek, kładzie je na dłonie nazirejczyka i wykonuje nimi gest falowania. Potem nazirejczykowi wolno pić wino i zanieczyszczać się przez kontakt ze zmarłymi. Rabbi Szymon mówi: od chwili, kiedy za niego wylano krew jednej z ofiar, nazirejczyk może pić wino i zanieczyszczać się zmarłymi.

6.10

גלח על הזבח. ונמצא פסול. תגלחתו פסולה. וזבחיו לא עלו לו. גלח על החטאת שלא לשמה. ואחר כך הביא קרבנותיו לשמן. תגלחתו פסולה. וזבחיו לא עלו לו. גלח על העולה. או על השלמים שלא לשמן. ואחר כך הביא קרבנותיו לשמן. תגלחתו פסולה. וזבחיו לא עלו לו. ר' שמעון אומר. אותו הזבח לא עלה לו. אבל שאר זבחים עלו לו. ואם גלח על שלשתן. ונמצא אחד מהן כשר. תגלחתו כשרה. ויביא שאר הזבחים:

Jeżeli ogolił się na ofiarę, a okazała się ona nieważna, jego golenie jest nieważne, a jego ofiary nie zostały mu zaliczone. Jeżeli ogolił się na ofiarę za grzech nie dla niej samej, a następnie przyprowadził swoje pozostałe ofiary dla nich samych, jego golenie jest nieważne, a jego ofiary nie zostały mu zaliczone. Jeżeli ogolił się na ofiarę całopalną lub na ofiary pokojowe nie dla nich samych, a następnie przyprowadził swoje pozostałe ofiary dla nich samych, jego golenie jest nieważne, a jego ofiary nie zostały mu zaliczone. Rabbi Szymon mówi: tamta ofiara nie została mu zaliczona, ale pozostałe ofiary zostały mu zaliczone. A jeżeli ogolił się na wszystkich trzech, a okazało się, że jedna z nich jest ważna, jego golenie jest ważne i składa pozostałe ofiary.

6.11

מי שנזרק עליו אחד מן הדמים ונטמא. ר' אליעזר אומר. סותר את הכל. וחכמים אומרים. יביא שאר קרבנותיו ויטהר. אמרו לו. מעשה במרים התרמודית שנזרק עליה אחד מן הדמים. ובאו ואמרו לה על בתה שהיתה מסוכנת. והלכה ומצאה שמתה. ואמרו חכמים. תביא שאר קרבנותיה ויטהר:

Jeżeli za kogoś pokropiono już jedną z krwi ofiarnych, a on stał się nieczysty, rabbi Eliezer mówi: unieważnia wszystko; a mędracy mówią: niech przyniesie pozostałe ofiary i oczyści się. Odpowiedzieli mu: zdarzyło się z Miriam z Palmyry, że pokropiono za nią jedną z krwi ofiarnych, a przyszli i powiedzieli jej, że jej córka jest ciężko chora; poszła i zastała ją martwą. I mędracy powiedzieli: niech przyniesie pozostałe ofiary i oczyści się.

Rozdział 7

7.1

כהן גדול ונזיר. אינן מיטמאין בקרוביהן. אבל מיטמאין למת מצוה. היו מהלכין בדרך. ומצאו מת מצוה. רבי אליעזר אומר. יטמא כהן גדול ואל יטמא נזיר. וחכמים אומרים יטמא נזיר. ואל יטמא כהן גדול. אמר להם רבי אליעזר יטמא כהן. שאינו מביא קרבן על טומאתו. ואל יטמא נזיר. שהוא מביא קרבן על טומאתו. אמרו לו יטמא נזיר שאין קדושתו קדושת עולם. ואל יטמא כהן. שקדושתו קדושת עולם:

Arcykapłan i nazirejczyk nie zanieczyszczają się dla swoich krewnych, lecz zanieczyszczają się dla met micwa (zwłok, których nie ma kto pochować). Gdy szli drogą i znaleźli met micwa, Rabbi Eliezer mówi: „Niech zanieczyści się arcykapłan, a nie nazirejczyk”. A mędrcy mówią: „Niech zanieczyści się nazirejczyk, a nie arcykapłan”. Rabbi Eliezer powiedział im: „Niech zanieczyści się kapłan, ponieważ nie przynosi ofiary za swoje zanieczyszczenie, a niech nie zanieczyści się nazirejczyk, ponieważ przynosi ofiarę za swoje zanieczyszczenie”. Odpowiedzieli mu: „Niech zanieczyści się nazirejczyk, gdyż jego świętość nie jest świętością wieczną, a niech nie zanieczyści się kapłan, gdyż jego świętość jest świętością wieczną”.

7.2

על אלו טומאות הנזיר מגלח. על המת. ועל כזית מן המת. ועל כזית נצל. ועל מלא תרווד רקב. על השדרה. ועל הגולגולת. ועל אבר מן המת. ועל אבר מן החי שיש עליו בשר כראוי. ועל חצי קב עצמות. ועל חצי לוג דם. על מגעו. ועל משאן. ועל אהלן. ועל עצם כשעורה. על מגעו. ועל משאו. על אלו הנזיר מגלח. ומזה בשלישי ובשביעי. וסותר את הקודמין. ואינו מתחיל למנות. אלא עד שיטהר. ומביא את קרבנותיו:

Za te nieczystości nazirejczyk goli: za zwłoki, za kawałek zwłok wielkości oliwki, za wyciek ze zwłok wielkości oliwki, za pełną łopatkę prochu, za kręgosłup, za czaszkę, za kończynę ze zwłok, za kończynę z żywego człowieka, na której jest stosowna ilość mięsa, za pół miary kav kości, za pół logu krwi — za ich dotknięcie, za ich przeniesienie i za przebywanie z nimi pod jednym dachem; oraz za kość wielkości ziarna jęczmienia — za jej dotknięcie i za jej przeniesienie. Z powodu tych nieczystości nazirejczyk goli, skrapia się trzeciego i siódmego dnia, unieważnia dni poprzednie, nie zaczyna liczyć, dopóki się nie oczyści, i przynosi swoje ofiary.

7.3

אבל הסככות. והפרעות. ובית הפרס. וארץ העמים. והגולל. והדופק. ורביעית דם. ואהל. ורובע עצמות. וכלים הנוגעים במת. וימי ספרו. וימי גמרו. על אלו אין הנזיר מגלח. ומזה בשלישי ובשביעי. ואינו סותר את הקודמים ומתחיל ומונה מיד. וקרבן אין לו. באמת אמרו ימי הזב והזבה. וימי הסגרו של מצורע. הרי אלו עולין לו:

Ale w przypadku zwisających gałęzi, wystających kamieni, bejt ha-pras (pola, w którym przeorano grób), ziemi pogan, golel (kamienia zamykającego grób), dofek (kamienia podpierającego), ćwierci logu krwi, namiotu, ćwierci miary kav kości oraz przedmiotów, które dotknęły zmarłego, a także dni jego strzyżenia i dni jego dokończenia — za te nieczystości nazirejczyk nie goli, skrapia się trzeciego i siódmego dnia, nie unieważnia dni poprzednich i od razu zaczyna liczyć, i nie przynosi ofiary. Zaprawdę, powiedzieli: dni mężczyzny z wypływem (zaw) i kobiety z wypływem (zawa) oraz dni izolacji trędowatego (mecora) — te zaliczają mu się.

אמר רבי אליעזר משום רבי יהושע. כל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה. חייבין עליה על ביאת מקדש. וכל טומאה מן המת. שאין הנזיר מגלח עליה. אין חייבין עליה על ביאת מקדש. אמר רבי מאיר. לא תהא זו קלה מן השרץ. אמר רבי עקיבא דנתי לפני רבי אליעזר. מה אם עצם כשעורה. שאינו מטמא אדם באהל. הנזיר מגלח על מגעו ועל משאו. רביעית דם שהוא מטמא אדם באהל. אינו דין שיהא הנזיר מגלח על מגעה ועל משאה. אמר לי מה זה עקיבא אין דנין כאן מקל וחומר. וכשבאתי והרציתי דברים לפני רבי יהושע. אמר לי יפה אמרת. אלא כן אמרו הלכה:

Rabbi Eliezer powiedział w imieniu Rabbi Jehoszuy: Za każdą nieczystość pochodzącą od zmarłego, z powodu której nazirejczyk goli, odpowiada się za wejście do Świątyni; a za każdą nieczystość pochodzącą od zmarłego, z powodu której nazirejczyk nie goli, nie odpowiada się za wejście do Świątyni. Rabbi Meir powiedział: Niech ta ćwierć logu nie będzie lżejsza niż pełzające stworzenie. Rabbi Akiva powiedział: Przedstawiłem rozumowanie przed Rabim Eliezerem: Skoro kość wielkości ziarna jęczmienia, która nie zanieczyszcza człowieka w namiocie, powoduje, że nazirejczyk goli za jej dotknięcie i przeniesienie, to czy ćwierć logu krwi, która zanieczyszcza człowieka w namiocie, nie powinna powodować, że nazirejczyk goli za jej dotknięcie i przeniesienie? Rzekł mi: Co to jest, Akiva? Nie wnioskujemy tu z lżejszego na cięższy. A gdy przyszedłem i przedłożyłem te słowa przed Rabim Jehoszuą, powiedział mi: Dobrze powiedziałeś, ale tak właśnie powiedziano halachę.

Rozdział 8

9.1

הגוים אין להן נזירות. נשים ועבדים יש להן נזירות. חומר בנשים מבעבדים. שהוא כופה את עבדו. ואינו כופה את אשתו. חומר בבעבדים מבנשים. שהוא מיפר נדרי אשתו ואינו מיפר נדרי עבדו. הפר לאשתו הפר עולמית. הפר לעבדו. יצא לחירות משלים נזירתו. עבר מכנגד פניו. רבי מאיר אומר לא ישתה. ורבי יוסי אומר ישתה:

Poganom nie przysługuje nazireat. Kobiety i niewolnicy mogą zostać nazirejczykami. Jest surowsze w przypadku kobiet niż niewolników, ponieważ pan może przymusić swego niewolnika, ale nie może przymusić swojej żony. Jest surowsze w przypadku niewolników niż kobiet, ponieważ mąż może unieważnić śluby żony, ale nie może unieważnić ślubów niewolnika. Jeśli unieważnił ślub żony, unieważnienie jest wieczne. Jeśli unieważnił ślub niewolnika, a niewolnik wyszedł na wolność, dopełnia swego nazireatu. Jeśli pan zmarł, Rabbi Meir mówi: nie powinien pić wina; Rabbi Jose mówi: może pić.

9.2

נזיר שגלח ונודע לו שהוא טמא. אם טומאה ידועה סותר. ואם טומאת התהום אינו סותר. אם עד שלא גלח בין כך ובין כך סותר. כיצד ירד לטבול במערה ונמצא מת צף על פי המערה טמא. נמצא משוקע בקרקע המערה. ירד להקר טהור. ליטהר מטומאת מת טמא. שחזקת טמא טמא. וחזקת טהור טהור. שרגלים לדבר:

Nazirejczyk, który się ogolił, a potem dowiedział się, że był nieczysty: jeśli to była znana nieczystość, traci dotychczasowe liczenie; jeśli to była nieczystość głębinowa (tumat ha-tehom), nie traci. Jeśli zaś jeszcze się nie ogolił, w każdym razie traci. Jak to się dzieje? Zszedł, aby zanurzyć się w jaskini, i znaleziono zwłoki pływające przy wejściu do jaskini – jest nieczysty. Jeśli znaleziono je zagrzebane w dnie jaskini: jeśli zszedł, aby się ochłodzić, jest czysty; jeśli zszedł, aby oczyścić się z nieczystości po zmarłym, jest nieczysty, ponieważ domniemanie nieczystego jest, że jest nieczysty, a domniemanie czystego, że jest czysty – bo są podstawy do tego.

9.3

המוצא מת בתחלה מושכב כדרכו נוטלו ואת תבוסתו. מצא שנים נוטלן ואת תבוסתן. מצא שלשה אם יש בין זה לזה מארבע אמות ועד שמנה הרי זו שכונת קברות בודק הימנו ולהלן עשרים אמה. מצא אחד בסוף עשרים אמה. בודק הימנו ולהלן עשרים אמה. שרגלים לדבר. שאילו מתחלה מצאו. נוטלו ואת תבוסתו:

Kto znajduje zwłoki leżące w zwykły sposób, zabiera je wraz z ziemią pod nimi. Znalazł dwie – zabiera je i ich ziemię. Znalazł trzy, jeśli odległość między nimi wynosi od czterech do ośmiu łokci, to jest to miejsce pochówku (szechunat kewarot); sprawdza stamtąd dalej na odległość dwudziestu łokci. Znalazł jedne zwłoki na końcu dwudziestu łokci, sprawdza od nich dalej dwadzieścia łokci, ponieważ są podstawy do tego. Gdyby bowiem znalazł je od początku, wzięłyby je wraz z ziemią.

9.4

כל ספק נגעים. בתחלה טהור. עד שלא נזקק לטומאה. משנזקק לטומאה. ספיקו טמא. בשבעה דרכים בודקין את הזב. עד שלא נזקק לזיבה. במאכל ובמשתה. במשא ובקפיצה. ובחולי. ובמראה. ובהרהור. משנזקק זיבה אין בודקין אותו. אונסו. וספיקו ושכבת זרעו. טמאין. שרגלים לדבר. המכה את חברו ואמדוהו למיתה. והקל ממה שהיה. לאחר מכאן הכביד ומת חייב. רבי נחמיה אומר פטור שרגלים לדבר:

Każda wątpliwość co do plag (nega'im): na początku jest czysty, dopóki nie został zakwalifikowany do nieczystości; gdy już został zakwalifikowany do nieczystości, jego wątpliwość jest nieczysta. W siedem sposobów badają zawa (mężczyznę z nieczystym wpływem): przez jedzenie i picie, przez dźwiganie i skakanie, przez chorobę, przez widzenie i przez myśl. Gdy już został zakwalifikowany jako zaw, nie badają go. Jego wypadek, jego wątpliwość i jego nasienie są nieczyste – bo są podstawy do tego. Kto uderza bliźniego, a lekarze orzekli, że umrze, następnie stan jego się poprawił, a potem pogorszył i umarł – jest winien. Rabbi Nehemiasz mówi: jest zwolniony, bo są podstawy do tego.

נזיר היה שמואל כדברי רבי נהוראי. שנאמר (שמואל א' א, יא) ומורה לא יעלה על ראשו. נאמר בשמשון (שופטים יג) ומורה ונאמר בשמואל ומורה. מה מורה האמורה בשמשון נזיר. אף מורה האמורה בשמואל נזיר. אמר רבי יוסי והלא אין מורה אלא של בשר ודם. אמר לו רבי נהוראי. והלא כבר נאמר (שמואל א' טז, ב) ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני. שכבר היה עליו מורה של בשר ודם:

Samuel był nazirejczykiem według rabiego Nehoraja, gdyż powiedziano (1 Sm 1,11): 'a brzytwa (mora) nie dotknie jego głowy'. Powiedziano 'mora' także o Samsonie (Sdz 13) i powiedziano 'mora' o Samuelu. Jak 'mora' powiedziane o Samsonie wskazuje nazirejczyka, tak 'mora' powiedziane o Samuelu wskazuje nazirejczyka. Rzekł rabbi Jose: czyż 'mora' nie jest tylko brzytwą człowieka z ciała i krwi? (To znaczy: zwykłą brzytwą, a nie nazireatem). Odparł mu rabbi Nehoraj: a czyż nie zostało już powiedziane (1 Sm 16,2): 'I rzekł Samuel: Jak mam iść? Saul usłyszysz i zabije mnie' – że już wtedy ciążyła na nim 'mora' człowieka z ciała i krwi, czyli strach przed Saulem? A zatem 'mora' w ślubie oznacza brzytwę, a nie strach.

Rozdział 1

1.1

המקנא לאשתו. רבי אליעזר אומר מקנא לה על פי שנים. ומשקה על פי עד אחד. או על פי עצמו. רבי יהושע אומר מקנא לה על פי שנים. ומשקה על פי שנים:

Ten, kto ostrzega swoją żonę. Rabbi Eliezer mówi: ostrzega ją na podstawie zeznania dwóch świadków, a poi ją na podstawie zeznania jednego świadka lub na podstawie własnego oświadczenia. Rabbi Jehoszua mówi: ostrzega ją na podstawie zeznania dwóch świadków i poi ją na podstawie zeznania dwóch świadków.

1.2

כיצד מקנא לה. אמר לה בפני שנים אל תדברי עם איש פלוני ודברה עמו. עדיין היא מותרת לביתה. ומותרת לאכול בתרומה. נכנסה עמו לבית הסתר. ושהתה עמו כדי טומאה. אסורה לביתה. ואסורה לאכול בתרומה. ואם מת. חולצת ולא מתיבמת:

Jak ją ostrzega? Mówi jej w obecności dwóch świadków: „Nie rozmawiaj z tym a tym”. Jeśli z nim rozmawiała, nadal jest dozwolona mężowi i wolno jej jeść terumę. Jeśli weszła z nim do ukrytego miejsca i przebywała z nim przez czas wystarczający do zanieczyszczenia, staje się zakazana mężowi i nie wolno jej jeść terumy. A jeśli mąż umrze, podlega chality, a nie lewiratowi.

1.3

ואלו אסורות מלאכול בתרומה. האומרת טמאה אני לך. ושבאו עדים שהיא טמאה. והאומרת איני שותה. ושבעלה אינו רוצה להשקותה. ושבעלה בא עליה בדרך. כיצד עושה לה. מוליכה לבית דין שבאותו מקום ומוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבוא עליה בדרך. רבי יהודה אומר. בעלה נאמן עליה:

A oto które są zakazane jedzenia terumy: ta, która mówi: „Jestem dla ciebie nieczysta”, ta, o której świadkowie zeznali, że jest nieczysta, ta, która mówi: „Nie będę piła”, ta, której mąż nie chce jej poić, oraz ta, z którą jej mąż obcował w drodze. Co on z nią czyni? Prowadzi ją do sądu w tym miejscu, a oni przekazują mu dwóch uczniów mędrców, aby nie obcował z nią w drodze. Rabbi Jehuda mówi: jej mąż jest wiarygodny, jeśli chodzi o nią.

1.4

היו מעלין אותה לבית דין הגדול שבירושלם ומאיימין עליה כדרך שמאיימין על עדי נפשות. ואומרים לה בתי הרבה יין עושה. הרבה שחוק עושה. הרבה ילדות עושה. הרבה שכנים הרעים עושים. עשי לשמו הגדול שנכתב בקדושה שלא ימחה על המים. ואומרים לפניה דברים שאינה כדאי לשומען היא וכל משפחת בית אביה:

Prowadzili ją do Wielkiego Sądu w Jerozolimie i zastraszali ją tak, jak zastrasza się świadków w sprawach karnych. I mówili do niej: „Córko moja, wiele złego sprawia wino, wiele złego sprawia śmiech, wiele złego sprawia młodość, wiele złego sprawiają źli sąsiedzi. Czyń to przez wzgląd na wielkie Imię, zapisane w świętości, aby nie zostało ono wymazane na wodach”. I mówią przed nią rzeczy, których nie jest godna słyszeć ani ona, ani cała rodzina jej ojca.

1.5

אם אמרה טמאה אני שוברת כתובתה ויוצאת. ואם אמרה טהורה אני מעלין אותה לשער המזרח שעל פתח שער נקנור. ששם משקין את הסוטות ומטהרין את היולדות ומטהרין את המצורעים. וכהן אוהז בבגדיה אם נקרעו נקרעו. אם נפרמו נפרמו. עד שהוא מגלה את לבה. וסותר את שערה. ר' יהודה אומר אם היה לבה נאה. לא היה מגלהו. ואם היה שערה נאה לא היה סותרו:

Jeśli powiedziała: „Jestem nieczysta” – traci swoją ketubę (intercyzę małżeńską) i wychodzi. Jeśli powiedziała: „Jestem czysta” – prowadzą ją do Bramy Wschodniej, która jest przy wejściu do Bramy Nikanora. Tam bowiem poją kobiety podejrzane (sotot), oczyszczają położnice i oczyszczają trędowatych. Kapłan chwyta jej szaty; czy się rozdarły – niech się rozdarły, czy się popruły – niech się popruły, aż odsłoni jej pierś. I rozplata jej włosy. Rabbi Jehuda mówi: jeśli jej pierś była piękna, nie odsłaniał jej; jeśli jej włosy były piękne, nie rozplatał ich.

1.6

היתה מתכסה בלבנים מכסה בשחורים. היו עליה כלי זהב וקטליאות נזמים וטבעות מעבירים ממנה כדי לנוולה. ואחר כך מביא חבל מצרי. וקושרו למעלה מדדיה. וכל הרוצה לראות. בא לראות. חוץ מעבדיה ושפחותיה. מפני שלבה גס בהן. וכל הנשים מותרות לראותה. שנאמר (יחזקאל כג, מח) ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה כזמתכנה:

Jeśli była ubrana na biało, ubierają ją na czarno. Jeśli miała na sobie złote ozdoby, łańcuszki, kolczyki i pierścionie, zdejmują je z niej, aby ją upokorzyć. Potem przynoszą egipski powróż i wiążą go powyżej jej piersi. I każdy, kto chce patrzeć, przychodzi i patrzy, oprócz jej niewolników i niewolnic, ponieważ jest z nimi zbyt poufała. A wszystkim kobietom wolno ją oglądać, jak powiedziano: „A wszystkie kobiety zostaną napomniane i nie będą postępować według twej rozpusty”.

1.7

במדה שאדם מודד בה מודדין לו. היא קשטה את עצמה לעבירה המקום ניולה היא גלתה את עצמה לעבירה המקום גלה עליה. בדרך התחילה בעבירה תחלה. ואחר כך הבטן. לפיכך תלקה הדרך תחלה. ואחר כך הבטן. ושאר כל הגוף לא פלט:

Jaką miarą człowiek mierzy, taką mu odmierzają. Ona przystroiliła się do grzechu, więc Bóg ją oszpecił; obnażyła się do grzechu, więc Bóg ją obnażył. Udo rozpoczęło grzech jako pierwsze, a potem brzuch. Dlatego udo będzie karane jako pierwsze, a potem brzuch. A reszta ciała nie ujdzie kary.

1.8

שמשון הלך אחר עיניו. לפיכך נקרו פלשתים את עיניו. שנאמר (שופטים טז, כא) ויאחזהו פלשתים. ונקרו את עיניו. אבשלום נתגאה בשערו. לפיכך נתלה בשערו. ולפי שבא על עשר פילגשי אביו. לפיכך נתנו בו עשר לונביות שנאמר (שמואל ב' יח, טו) ויסבו עשרה אנשים נושאי כלי יואב. ולפי שגנב שלשה לבבות לב אביו ולב בית דין ולב ישראל שנאמר (שמואל ב' טז) ויגנוב אבשלום את לב אנשי ישראל לפיכך נתקעו בו שלשה שבטים. שנאמר (שמואל ב' יח, יד) ויקח שלשה שבטים בכפו ויתקעם בלב אבשלום:

Samson poszedł za swoimi oczami, dlatego Filistyni wydłubali mu oczy, jak powiedziano: „Filistyni pochwycili go i wydłubali mu oczy” (Sdz 16,21). Absalom pysznił się swoimi włosami, dlatego zawisł na swoich włosach. A ponieważ obcował z dziesięcioma nałożnicami swego ojca, dlatego wbito w niego dziesięć włóczni, jak powiedziano: „Obstało go dziesięciu mężczyzn niosących zbroję Joaba” (2 Sm 18,15). A ponieważ wykradł trzy serca: serce ojca, serce sądu i serce Izraela, jak powiedziano: „Absalom wykradł serca mężów izraelskich” (2 Sm 15,6), dlatego wbito w niego trzy oszczepy, jak powiedziano: „Wziął trzy oszczepy w swoją rękę i utkwiał je w sercu Absaloma” (2 Sm 18,14).

1.9

וכן לענין הטובה. מרים המתינה למשה שעה אחת שנאמר (שמות ב, ד) ותתצב אחותו מרחוק. לפיכך נתעכבו לה ישראל שבעה ימים במדבר. שנאמר (במדבר יב, טו) והעם לא נסע עד האסף מרים. יוסף זכה לקבור את אביו ואין באחיו גדול ממנו. שנאמר (בראשית נ, ז) ויעל יוסף לקבור את אביו ויעל עמו גם רכב גם פרשים. מי לנו גדול מיוסף. שלא נתעסק בו אלא משה. משה זכה בעצמות יוסף. ואין בישראל גדול ממנו. שנאמר (שמות יג, יט) ויקח משה את עצמות יוסף עמו. מי גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקום. שנאמר (דברים לד, ו) ויקבור אותו בגיא. לא על משה בלבד אמרו. אלא על כל הצדיקים שנאמר (ישעיה נח, ח) והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספר:

Podobnie w kwestii dobra: Miriam czekała na Mojżesza jedną godzinę, jak powiedziano: „A siostra jego stanęła z daleka” (Wj 2,4). Dlatego Izraelici zatrzymali się dla niej przez siedem dni na pustyni, jak powiedziano: „Lud nie wyruszył, dopóki Miriam nie powróciła” (Lb 12,15). Józef zasłużył, aby pochować swego ojca, i nie było wśród jego braci większego od niego, jak powiedziano: „I wyruszył Józef, aby pochować swego ojca, a wyruszyli z nim także rydwan i jeźdźcy” (Rdz 50,9). Któż jest większy od Józefa? – tylko Mojżesz zajął się jego pogrzebem. Mojżesz zasłużył, że zajął się kośćmi Józefa, i nie ma w Izraelu większego od niego, jak powiedziano: „I wziął Mojżesz kości Józefa z sobą” (Wj 13,19). Któż jest większy od Mojżesza? – tylko Wszechobecny zajął się jego pogrzebem, jak powiedziano: „I pogrzebał go w dolinie” (Pwt 34,6). Nie tylko o Mojżeszu to powiedziano, lecz o wszystkich sprawiedliwych, jak powiedziano: „A twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, chwała Pana zgromadzi cię” (Iz 58,8).

Rozdział 2

2.1

היה מביא את מנחתה בתוך כפיפה מצרית. ונותנה על ידיה. כדי ליגעה. כל המנחות תחלתן וסופן בכלי שרת. זו תחלתה בכפיפה מצרית. וסופה בכלי שרת. כל המנחות טעונות שמן ולבונה. זו אינה טעונה לא שמן ולא לבונה. כל המנחות באות מן החטין. זו באה מן השעורין. מנחת העומר אף על פי שבאה מן השעורין. היא היתה באה גרש זו באה קמח. רבן גמליאל אומר כשם שמעשים. מעשה בהמה. כך קרבנה מאכל בהמה:

Przynosił jej ofiarę pokarmową w egipskim koszyku i kładł na jej ręce, aby ją utrudzić. Wszystkie ofiary pokarmowe mają swój początek i koniec w naczyniu służebnym, ta zaś ma początek w egipskim koszyku, a koniec w naczyniu służebnym. Wszystkie ofiary pokarmowe wymagają oliwy i kadzidła, ta zaś nie wymaga ani oliwy, ani kadzidła. Wszystkie ofiary pokarmowe pochodzą z pszenicy, ta zaś pochodzi z jęczmienia. Ofiara omeru, chociaż pochodzi z jęczmienia, była przynoszona jako grys, ta zaś jest przynoszona jako mąka. Rabban Gamliel mówi: Jak czyny jej są czynami bydłęcia, tak jej ofiara jest pokarmem bydłęcia.

2.2

היה מביא פיילי של חרס חדשה. ונותן לתוכה חצי לוג מים מן הכיור. רבי יהודה אומר רביעית כשם שממעט בכתב. כך ממעט במים. נכנס להיכל ופנה לימינו. ומקום היה שם אמה על אמה. וטבלא של שיש וטבעת היתה קבוע בה. וכשהוא מגביה נוטל עפר מתחתיה. ונותן כדי שיראה על המים. שנאמר (במדבר ה, יז) ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המים:

Przynosił nowy gliniany dzbanek i wlewał do niego pół loga wody z miednicy. Rabbi Jehuda mówi: ćwierć loga – tak jak zmniejsza zapis, tak zmniejsza wodę. Wchodził do hekalu (sali świątynnej) i skręcał w prawo. Było tam miejsce na łokieć na łokieć, z marmurową płytą, w której osadzony był pierścień. Gdy ją podnosił, brał proch spod niej i kładł tyle, aby był widoczny na wodzie, jak powiedziano: «I weźmie kapłan z prochu, który będzie na dnie przybytku, i włoży do wody» (Lb 5,17).

2.3

בא לו לכתוב את המגילה מאיזה מקום הוא כותב (במדבר ה, יט) מאם לא שכב איש וגו'. ואת כי שטית תחת אישך. ואינו כותב והשביע הכהן את האשה. וכותב יתן ה' אותך לאלה ולשבועה ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפיל ירך. ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן. רבי יוסי אומר לא היה מפסיק רבי יהודה אומר כל עצמו אינו כותב אלא יתן ה' אותך לאלה ולשבועה וגו' ובאו המים המאררים האלה במעיך וגו'. ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן:

Następnie przystępował do zapisania zwoju. Od którego miejsca zapisuje? Od «jeśli nie spał z tobą mężczyzna itd.» (Lb 5,19) oraz «a jeśli zbłądziłaś u boku męża». Nie zapisuje «I wezwie kapłan kobietę pod przysięgą». Zapisuje zaś: «Niech Pan uczyni cię przekleństwem i przysięgą, i niech wejdą te wody przeklinające w twoje wnętrze, aby puchł brzuch i opadło udo». Nie zapisuje: «I powie kobieta: Amen, amen». Rabbi Jose mówi: nie przerywał tekstu. Rabbi Jehuda mówi: zapisywał tylko: «Niech Pan uczyni cię przekleństwem i przysięgą itd. i niech wejdą te wody przeklinające w twoje wnętrze itd.», a nie zapisywał: «I powie kobieta: Amen, amen».

2.4

אינו כותב לא על הלוח ולא על הנייר ולא על הדפתרא אלא על המגילה. שנאמר (במדבר ה, כג) בספר. ואינו כותב לא בקומוס ולא בקנקנתום ולא בכל דבר שרושם אלא בדיו. שנאמר (שם) ומחה כתב שיכול להמחק:

Nie zapisuje ani na tablicy, ani na papierze, ani na pergaminie, ale na zwoju, jak powiedziano: «w księdze» (Lb 5,23). I nie zapisuje ani gumą, ani witriolem, ani żadną substancją pozostawiającą ślad, ale atramentem, jak powiedziano: «i zmazuje pismo», czyli pismem, które można zmazać.

2.5

על מה היא אומרת אמן אמן. אמן על האלה. אמן על השבועה. אמן מאיש זה. אמן מאיש אחר. אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה ושומרת יבם וכנוסה. אמן שלא נטמאתי. ואם נטמאתי יבאו בי. רבי מאיר אומר. אמן שלא נטמאתי. אמן שלא אטמא:

Na co odpowiada ona «Amen, amen»? Amen na przekleństwo, amen na przysięgę. Amen, że nie zbłądziłam z tym mężczyzną; amen, że nie zbłądziłam z innym mężczyzną. Amen, że nie zbłądziłam jako narzeczona, jako zamężna, jako oczekująca na lewirat i jako poślubiona przez lewirat. Amen, że nie zostałam skalana; a jeśli zostałam skalana, niech wejdą we mnie. Rabbi Meir mówi: Amen, że nie zostałam skalana; amen, że nie zostanę skalana.

2.6

הכל שוין שאין מתנה עמה לא על קודם שתתארס. ולא על מאחר שתתגרש. נסתרה לאחר ונטמאת ואחר כך החזירה לא היה מתנה עמה. זה הכלל כל שתבעל ולא היתה אסורה לו. לא היה מתנה עמה:

Wszyscy są zgodni, że nie czyni z nią zastrzeżeń ani co do okresu przed jej zaręczynami, ani co do okresu po jej rozwodzie. Jeśli została odosobniona z innym mężczyzną i skalana, a następnie przyjął ją z powrotem, nie czynił z nią zastrzeżeń. To jest zasada: nie czynił zastrzeżeń w przypadku każdej kobiety, która była mu dozwolona do współżycia.

Rozdział 3

3.1

היה נוטל את מנחתה מתוך כפיפה מצרית ונותנה לתוך כלי שרת. ונותנה על ידה. וכהן מניח ידו מתחתיה ומניפה:

Kapłan brał jej ofiarę pokarmową z egipskiego kosza, wkładał do naczynia liturgicznego, kładł na jej ręce, a potem kładł swoją rękę pod spód i wykonywał nią tenufę (obrzędowe machanie ofiarą).

3.2

הניף והגיש. קמץ והקטיר. והשאר נאכל לכהנים. היה משקה ואחר כך מקריב את מנחתה. רבי שמעון אומר מקריב את מנחתה. ואחר כך היה משקה. שנאמר (במדבר ה, כו) ואחר ישקה את האשה את המים. אם השקה ואחר כך הקריב את מנחתה כשרה: *Dokonał tenufy i przyniósł ją do ołtarza. Ujął garść (mąki) i spalił ją, a resztę zjedli kapłani. Następnie poił ją wodą, a potem składał jej ofiarę pokarmową. Rabbi Szymon mówi: Najpierw składa się jej ofiarę pokarmową, a potem ją poi, jak powiedziano: „A potem napoi kobietę wodą” (Lb 5,26). Jeśli napoił ją, a następnie złożył jej ofiarę pokarmową, jest to ważne.*

3.3

עד שלא נמחקה המגילה. אמרה איני שותה. מגילתה נגזרת ומנחתה מתפזרת על הדשן. ואין מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת. נמחקה המגילה ואמרה טמאה אני. המים נשפכים ומנחתה מתפזרת על הדשן. נמחקה המגילה ואמרה איני שותה מערערים אותה. ומשקין אותה בעל כרחיה:

Zanim zwój został wymazany, jeśli powiedziała: „Nie napiję się”, jej zwój zostaje ukryty, a jej ofiara pokarmowa rozsypywana na popielisku. Nie jest on jednak ważny, aby nim napoić inną kobietę podejrzaną. Gdy zwój został wymazany, a ona powiedziała: „Jestem nieczysta”, wodę wylewa się, a jej ofiarę pokarmową rozsypuje na popielisku. Gdy zwój został wymazany, a ona powiedziała: „Nie napiję się”, naciskają na nią i poją ją wbrew jej woli.

3.4

אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות ועיניה בולטות. והיא מתמלאת גידין. והם אומרים הוציאוה הוציאוה שלא תטמא העזרה. אם יש לה זכות. היתה תולה לה. יש זכות תולה שנה אחת. יש זכות תולה שתי שנים. יש זכות תולה שלש שנים. מכאן אומר בן עזאי חייב אדם ללמד את בתו תורה שאם תשתה תדע שהזכות תולה לה. רבי אליעזר אומר כל המלמד בתו תורה כאילו למדה תפלות. רבי יהושע אומר רוצה אשה בקב ותפלות מתשעה קבין ופרישות. הוא היה אומר חסיד שוטה ורשע ערום. ואשה פרושה. ומכות פרושין. הרי אלו מכלי עולם:

Nie zdąży dokończyć picia, a już jej twarz zielenieje, oczy wylupiają się, a ciało nabrzmiewa żyłami. Mówią wtedy: „Wyprowadźcie ją! Wyprowadźcie ją, aby nie skała dziedzińca świątyni”. Jeśli ma jakąś zasługę, to wstrzymuje to (karę) dla niej. Bywa zasługa, która wstrzymuje na rok, na dwa lata, na trzy lata. Stąd Ben Azzaj powiedział: Człowiek ma obowiązek uczyć swoją córkę Tory, aby gdy wypije, wiedziała, że zasługa wstrzymuje dla niej (karę). Rabbi Eliezer mówi: Ktokolwiek uczy swoją córkę Tory, jak gdyby uczył ją rzeczy płochych. Rabbi Jehoszua mówi: Kobieta woli jeden kab i płochość, niż dziewięć kabów i wstrzemięźliwość. Ben Azzaj mawiał: Głupi chasyd, przebiegły grzesznik, przesadnie pobożna kobieta i ciosy faryzeuszy — oto ci, którzy niszczą świat.

3.5

רבי שמעון אומר אין זכות תולה במים המרים ואם אתה אומר הזכות תולה במים המאדירים מדהה אתה את המים בפני כל הנשים השותות. ומוציא אתה שם רע על הטהורות ששתו. שאומרים טמאות הן אלא שתלתה להן זכות. רבי אומר הזכות תולה במים המאדירים ואינה יולדת ואינה משבחת אלא מתנוונה והולכת לסוף היא מתה באותה מיתה:

Rabbi Szymon mówi: Zasługa nie wstrzymuje (działania) gorzkich wód. A jeśli twierdzisz, że zasługa wstrzymuje działanie gorzkich wód, osłabiasz te wody w oczach wszystkich kobiet, które piją. I rzucasz złą sławę na kobiety czyste, które piły, gdyż ludzie powiedzą: „One są nieczyste, ale ich zasługa wstrzymała dla nich karę”. Rabbi mówi: Zasługa wstrzymuje działanie gorzkich wód, ale (taka kobieta) nie rodzi i nie rozkwita, lecz marnieje, a w końcu umiera taką samą śmiercią.

3.6

נטמאת מנחתה עד שלא קדשה בכלי הרי היא ככל המנחות ותפדה. ואם משקדשה בכלי הרי היא ככל המנחות ותשרף. ואלו שמנחותיהן נשרפות. האומרת טמאה אני לך. ושבאו לה עדים שהיא טמאה. והאומרת איני שותה. ושבעלה אינו רוצה להשקותה. ושבעלה בא עליה בדרך. וכל הנשואות לכהנים מנחותיהן נשרפות:

Jeśli jej ofiara pokarmowa stała się nieczysta, zanim została poświęcona w naczyniu (liturgicznym), jest jak wszystkie ofiary pokarmowe i może być wykupiona. A jeśli stała się nieczysta po poświęceniu jej w naczyniu, jest jak wszystkie ofiary pokarmowe i zostaje spalona. A oto te, których ofiary pokarmowe zostają spalone: kobieta, która mówi: „Jestem dla ciebie nieczysta”; kobieta, przeciw której świadkowie zeznali, że jest nieczysta; kobieta, która mówi: „Nie napiję się”; kobieta, której mąż nie chce jej poić; kobieta, z którą mąż obcował w drodze; oraz wszystkie żony kapłanów — ich ofiary pokarmowe zostają spalone.

3.7

בת ישראל שנשאת לכהן מנחתה נשרפת. וכהנת שנשאת לישראל מנחתה נאכלת. מה בין כהן לכהנת. מנחת כהנת נאכלת. מנחת כהן אינה נאכלת. כהנת מתחללת. וכהן אין מתחלל. כהנת מטמאה למתים. ואין כהן מטמא למתים. כהן אוכל בקדשי קדשים. ואין כהנת אוכלת בקדשי קדשים:

Izraelitka, która wyszła za kapłana — jej ofiara pokarmowa jest spalana. Natomiast córka kapłana, która wyszła za Izraelitę — jej ofiara pokarmowa jest zjadana. Jaka jest różnica między kapłanem a córką kapłana? Ofiara pokarmowa córki kapłana jest zjadana, ofiara pokarmowa kapłana nie jest zjadana. Córka kapłana może zostać zbezczeszczona, a kapłan nie może zostać zbezczeszczony. Córka kapłana może zaciągnąć nieczystość przez kontakt ze zmarłym, a kapłan nie może zaciągnąć nieczystości przez kontakt ze zmarłym. Kapłan spożywa z rzeczy najświętszych, a córka kapłana nie spożywa z rzeczy najświętszych.

3.8

מה בין איש לאשה. האיש פורע ופורם. ואין האשה פורעת ופורמת. האיש מדיר את בנו בנייר. ואין האשה מדרת את בנה בנייר. האיש מגלח על נזירות אביו. ואין האשה מגלחת על נזירות אביה. האיש מוכר את בתו. ואין האשה מוכרת את בתה. האיש מקדש את בתו. ואין האשה מקדשת את בתה. האיש נסקל ערום. ואין האשה נסקלת ערומה. האיש נתלה. ואין האשה נתלית. האיש נמכר בגניבתו. ואין האשה נמכרת בגניבתה:

Jaka jest różnica między mężczyzną a kobietą? Mężczyzna rozpuszcza włosy i rozdziera szaty, a kobieta nie rozpuszcza włosów ani nie rozdziera szat. Mężczyzna może ślubować nazireat swojego syna, a kobieta nie może ślubować nazireatu swojego syna. Mężczyzna goli głowę z powodu nazireatu swojego ojca, a kobieta nie goli głowy z powodu nazireatu swojego ojca. Mężczyzna może sprzedać swoją córkę, a kobieta nie może sprzedać swojej córki. Mężczyzna może zaręczyć swoją córkę, a kobieta nie może zaręczyć swojej córki. Mężczyzna jest kamienowany nago, a kobieta nie jest kamienowana nago. Mężczyzna jest wieszany, a kobieta nie jest wieszana. Mężczyzna jest sprzedawany za swoją kradzież, a kobieta nie jest sprzedawana za swoją kradzież.

Rozdział 4

4.1

ארוסה ושומרת יבם. לא שותות ולא נוטלות כתובה. שנאמר אשר תשטה אשה תחת אישה. פרט לארוסה ושומרת יבם. אלמנה לכהן גדול. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. ממזרת ונתינה לישראל. ובת ישראל לממזר ולנתיין. לא שותות ולא נוטלות כתובה:

Zaręczona oraz kobieta oczekująca na lewirat nie piją wód gorzkich ani nie otrzymują swojej ketuby, gdyż powiedziano: „Jeśli żona zbłądzi, będąc pod mężem” — wyłączając zaręczoną i oczekującą na lewirat. Wdowa za arcykapłana, rozwiedziona i po chality za zwykłego kapłana, mamzeret (dziecko ze związku kazirodczego) i netina (gibeonitka) za Izraelitę, a córka Izraelity za mamzera lub netina — nie piją ani nie otrzymują ketuby.

4.2

ואלו לא שותות. ולא נוטלות כתובה. האומרת טמאה אני. ושבאו לה עדים שהיא טמאה. והאומרת אני שותה. אמר בעלה אני משקה. ושבעהלה בא עליה בדרך. נוטלת כתובתה ולא שותה. מתו בעליהן עד שלא שתו. בית שמאי אומרים נוטלות כתובה ולא שותות. ובית הלל אומרים לא שותות ולא נוטלות כתובה:

Te zaś nie piją i nie otrzymują ketuby: ta, która mówi: „jestem nieczysta”; ta, o której przyszli świadkowie, że jest nieczysta; i ta, która mówi: „nie piję”. Jeśli jednak mąż powiedział: „nie daję jej pić”, albo jeśli mąż odbył z nią stosunek w drodze — otrzymuje ketubę i nie pije. Jeżeli ich mężowie umarli, zanim wypili — Bet Szammaj mówi: otrzymują ketubę i nie piją, a Bet Hillel mówi: nie piją i nie otrzymują ketuby.

4.3

מעוברת חבירו. ומינקת חבירו. לא שותות ולא נוטלות כתובה. דברי ר' מאיר. וחכמים אומרים יכול הוא להפרישה ולהחזירה לאחר זמן. אילונית וזקנה ושאינה ראויה לילד. לא שותות. ולא נוטלות כתובה. ר' אליעזר אומר יכול הוא לישא אשה אחרת. ולפרות ולרבות הימנה. ושאר כל הנשים. או שותות. או לא נוטלות כתובה:

Kobieta brzemienna po innym mężczyźnie i karmiąca dziecko innego mężczyzny nie piją i nie otrzymują ketuby — słowa rabiego Meira. A mędracy mówią: może ją oddalić i przyjąć z powrotem później. Aylonit (kobieta niezdolna do rodzenia), stara i taka, która nie może urodzić, nie piją i nie otrzymują ketuby. Rabbi Eliezer mówi: może poślubić inną kobietę i być płodnym i rozmnażać się z nią. A wszystkie pozostałe kobiety albo piją, albo nie otrzymują ketuby.

4.4

אשת כהן שותה ומותרת לבעלה. אשת סריס שותה. על ידי כל עריות מקנין חוץ מן הקטן. וממי שאינו איש:

Żona kapłana pije i jest dozwolona swemu mężowi. Żona eunucha (saris) pije. W odniesieniu do wszystkich krewnych, z którymi stosunek jest zabroniony (arayot), można upominać, z wyjątkiem małoletniego i tego, kto nie jest mężczyzną.

4.5

ואלו שבית דין מקנין להן. מי שנתחרש בעלה. או נשתטה. או שהיה חבוש בבית האסורין. לא להשקותה אמרו. אלא לפוסלה מכתובתה. רבי יוסי אומר. אף להשקותה. לכשיצא בעלה מבית האסורין ישקנה:

A oto te, którym sąd udziela upomnienia: ta, której mąż ogłuchł, lub oszalał, lub został uwięziony. Nie po to, aby ją napoić, powiedzieli, ale aby pozbawić ją ketuby. Rabbi Jose mówi: także, aby ją napoić. Kiedy jej mąż wyjdzie z więzienia, napoi ją.

Rozdział 5

5.1

כשם שהמים בודקין אותה. כך המים בודקין אותו. שנאמר (במדבר ה) ובאו ובאו. כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל. שנאמר (שם) נטמאה ונטמאה דברי רבי עקיבא. אמר רבי יהושע כך היה דורש זכריה בן הקצב. רבי אומר שני פעמים האמורים בפרשה אם נטמאה נטמאה. אחד לבעל ואחד לבועל:

Tak jak woda bada ją, tak woda bada jego, jak powiedziano: „I wejdą, i wejdą” (Lb 5). Tak jak jest zakazana mężowi, tak jest zakazana cudzołożnikowi, jak powiedziano tamże: „Splamiła się i splamiła się” — słowa rabiego Akiwy. Rzekł rabbi Jehoszua: Tak wykladał Zecharja ben Ha-Kacaw. Rabbi mówi: Dwa razy powiedziane w tej perykopie: „Jeśli się splamiła, splamiła” — jeden dla męża, a jeden dla cudzołożnika.

5.2

בו ביום דרש רבי עקיבא (ויקרא יא, לג) וכל כלי חרש אשר יפול מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא. אינו אומר טמא. אלא יטמא לטמא אחרים. לימד על ככר שני שמטמא את השלישי. אמר ר' יהושע מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי שהיית אומר עתיד דור אחר לטהר ככר שלישי. שאין לו מקרא מן התורה שהוא טמא. והלא עקיבא תלמידך מביא לו מקרא מן התורה שהוא טמא. שנאמר כל אשר בתוכו יטמא:

Tego samego dnia wykładał rabbi Akiva: „Każde naczynie gliniane, do którego wnętrza wpadnie któreś z nich, wszystko, co jest w jego wnętrzu, będzie nieczyste” (Kpł 11,33). Nie mówi: «nieczyste», lecz: «zanieczyści» — aby zanieczyścić inne. To uczy, że chleb drugiego stopnia zanieczyszczenia zanieczyszcza chleb trzeci. Rzekł rabbi Jehoszua: Kto odsłoni proch z twoich oczu, Rabban Jochanan ben Zakkai, który mawiałeś, że przyszłe pokolenie oczyści chleb trzeci, ponieważ nie ma on wersetu z Tory, że jest nieczysty? A oto Akiva, twój uczeń, przytacza werset z Tory, że jest nieczysty, jak powiedziano: „Wszystko, co jest w jego wnętrzu, będzie nieczyste”.

5.3

בו ביום דרש רבי עקיבא (במדבר לה, ה) ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה וגו'. ומקרא אחר אומר (במדבר לה, ד) מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב. אי אפשר לומר אלף אמה. שכבר נאמר אלפים אמה. ואי אפשר לומר אלפים אמה. שכבר נאמר אלף אמה. הא כיצד. אלף אמה מגרש ואלפים אמה תחום שבת. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר. אלף אמה מגרש ואלפים אמה שדות וכרמים:

Tego samego dnia wykładał rabbi Akiva: „I wymierzycie poza miastem, po stronie wschodniej, dwa tysiące łokci” (Lb 35,5). A inny werset mówi: „Od muru miasta na zewnątrz tysiąc łokci dokoła” (Lb 35,4). Nie można powiedzieć tysiąc łokci, skoro już powiedziano dwa tysiące łokci; i nie można powiedzieć dwa tysiące łokci, skoro już powiedziano tysiąc łokci. Jak więc? Tysiąc łokci to teren otwarty (migrasz), a dwa tysiące łokci to granica szabatu. Rabbi Eliezer, syn rabiego Josego Galilejczyka, mówi: Tysiąc łokci to teren otwarty (migrasz), a dwa tysiące łokci to pola i winnice.

5.4

בו ביום דרש רבי עקיבא (שמות טו, א) אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר שאין תלמוד לומר לאמר. ומה תלמוד לומר לאמר. מלמד שהיו ישראל עונין אחריו של משה על כל דבר ודבר כקוראין את ההלל לכך נאמר לאמר ר' נחמיה אומר כקורין את שמע. ולא כקורין את ההלל.

Tego samego dnia wykładał rabbi Akiva: „Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie Izraela tę pieśń Panu i powiedzieli, mówiąc” (Wj 15,1). Słowo «mówiąc» jest zbędne. Czego uczy słowo «mówiąc»? Uczy, że Izrael odpowiadał po Mojżeszu na każde słowo, jak ci, którzy recytują Hallel. Dlatego jest powiedziane «mówiąc». Rabbi Nechemiasz mówi: Jak ci, którzy recytują Szemę, a nie jak ci, którzy recytują Hallel.

5.5

בו ביום דרש ר' יהושע בן הורקנוס. לא עבד איוב את הקדוש ברוך הוא אלא מאהבה. שנאמר (איוב יג, טו) הן יקטלני לו איחל. ועדיין הדבר שקול לו אני מצפה או איני מצפה. תלמוד לומר (איוב כו, ה) עד אגוע לא אסיר תומתי ממני מלמד שמאהבה עשה. אמר רבי יהושע מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי שהיית דורש כל ימך שלא עבד איוב את המקום אלא מיראה. שנאמר (איוב א, ח) איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע. והלא יהושע תלמידך תלמידך. למד שמאהבה עשה:

Tego samego dnia wykładał rabbi Jehoszua ben Horkanos: Hiob służył Świętemu, błogosławiony On, tylko z miłości, jak powiedziano: „Oto mnie zabije, a ja w Nim będę pokładał nadzieję” (Hi 13,15). I nadal sprawa jest dla niego wątpliwa: «Czy oczekuję, czy nie oczekuję?» Uczy Pismo: „Aż skonam, nie usunę od siebie mojej prawości” (Hi 27,5) — to uczy, że czynił z miłości. Rzekł rabbi Jehoszua: Kto odsłoni proch z twoich oczu, Rabban Jochanan ben Zakkai, który przez wszystkie dni swoje wykładałeś, że Hiob nie służył Miejsu inaczej, jak tylko z bojaźni, jak powiedziano: „mąż prawy i uczciwy, bojący się Boga i stroniący od zła” (Hi 1,8). A oto Jehoszua, uczeń twojego ucznia, uczy, że czynił z miłości.

Rozdział 6

6.1

מי שקינא לאשתו ונסתרה אפילו שמע מעוף הפורח יוציא ויתן כתובה דברי ר' אליעזר. ר' יהושע אומר עד שישאו ויתנו בה מזורות בלבנה:

Kto ostrzegł swoją żonę, a ona odeszła na osobność z mężczyzną, nawet jeśli usłyszał to od przelatującego ptaka, musi ją odprawić i wypłacić jej ketubę — słowa rabiego Eliezera. Rabbi Jehoszua mówi: dopóki plotkujące kobiety nie zaczną o niej mówić przy świetle księżyca.

6.2

אמר עד אחד אני ראיתיה שנטמאת לא היתה שותה. ולא עוד אלא אפילו עבד אפילו שפחה הרי אלו נאמנין אף לפוסלה מכתובתה. חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה הרי אלו נאמנות. ולא לפסלה מכתובתה אלא שלא תשתה:

Gdy jeden świadek powiedział: «Widziałem, że się skalala» — nie piła. Co więcej, nawet niewolnik, nawet niewolnica — są wiarygodni nawet w kwestii pozbawienia jej ketuby. Jej teściowa, córka teściowej, jej rywalka, jej szwagierka (jewama) oraz córka jej męża — te są wiarygodne, ale nie w sprawie pozbawienia jej ketuby, lecz jedynie, by nie piła.

6.3

שהיה בדין ומה אם עדות ראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינה מתקיימת בפחות משנים. עדות אחרונה שאוסרתה איסור עולם אינו דין שלא תתקיים בפחות משנים. תלמוד לומר (במדבר ה, יג) ועד אין בה כל עדות שיש בה. קל וחומר לעדות הראשונה מעתה. ומה אם עדות אחרונה שאוסרתה איסור עולם. הרי היא מתקיימת בעד אחד. עדות הראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינו דין שתתקיים בעד אחד. תלמוד לומר (דברים כד, א) כי מצא בה ערות דבר. ולהלן הוא אומר (דברים יז, ו) על פי שנים עדים יקום דבר. מה להלן על פי שנים עדים. אף כאן על פי שנים עדים:

Można by rozumować: Skoro pierwsze świadectwo, które nie zabrania jej na zawsze, nie jest ustanawiane na podstawie mniej niż dwóch świadków, to świadectwo ostatnie, które zabrania jej na zawsze, czyż nie jest logiczne, że nie będzie ustanawiane na podstawie mniej niż dwóch? Pismo mówi: «I nie ma przeciw niej świadka» (Liczb 5,13) — to znaczy, że każde świadectwo, które jest przeciw niej, jest skuteczne. Tym bardziej (a fortiori) odnosi się to do pierwszego świadectwa. A jeśli świadectwo ostatnie, które zabrania jej na zawsze, jest skuteczne na podstawie jednego świadka, to pierwsze świadectwo, które nie zabrania jej na zawsze, czyż nie powinno być skuteczne na podstawie jednego świadka? Pismo mówi: «Ponieważ znalazł u niej rzecz naganną» (Powtórzonego Prawa 24,1). A w innym miejscu mówi: «Na podstawie zeznań dwóch świadków sprawa będzie ustalona» (Powtórzonego Prawa 17,6). Jak tam — na podstawie dwóch świadków, tak tutaj — na podstawie dwóch świadków.

6.4

עד אומר נטמאת ועד אומר לא נטמאת. אשה אומרת נטמאת ואשה אומרת לא נטמאת היתה שותה. אחד אומר נטמאת ושנים אומרים לא נטמאת היתה שותה. שנים אומרים נטמאת ואחד אומר לא נטמאת לא היתה שותה:

Jeden świadek mówi: «Skalala się», a jeden świadek mówi: «Nie skalala się»; kobieta mówi: «Skalala się», a kobieta mówi: «Nie skalala się» — pije. Jeden mówi: «Skalala się», a dwóch mówi: «Nie skalala się» — pije. Dwóch mówi: «Skalala się», a jeden mówi: «Nie skalala się» — nie pije.

Rozdział 7

7.1

אלו נאמרין בכל לשון. פרשת סוטה. וידיי מעשר. קריאת שמע. ותפלה. וברכת המזון. ושבעת העדות. ושבעת הפקדון:

Te wypowiedzane są w każdym języku: parsza o podejrzanej (sota), wyznanie przy dziesięcinie, Szema, modlitwa (Amida), błogosławieństwo po posiłku, przysięga świadków i przysięga depozytu.

7.2

ואלו נאמרין בלשון הקודש. מקרא בכורים. וחליצה. ברכות וקללות. ברכת כהנים. וברכת כהן גדול. ופרשת המלך. ופרשת עגלה ערופה. ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם:

A te wypowiadane są w języku świętym: czytanie o pierwocinach (mikra bikkurim), chalice, błogosławieństwa i przekleństwa, błogosławieństwo kapłanów, błogosławieństwo arcykapłana, parsza króla, parsza o cielicy o złamanej szyi i namaszczonej do wojny, gdy przemawia do ludu.

7.3

מקרא בכורים כיצד (דברים כו, ה) וענית ואמרת לפני ה' אלהיך ולהלן הוא אומר (דברים כז, יד) וענו הלויים ואמרו. מה ענייה האמורה להלן בלשון הקדש. אף כאן בלשון הקדש:

Jak wygląda czytanie pierwocin? (Pwt 26,5): «I odpowiesz i powiesz przed Panem, Bogiem twoim». A gdzie indziej jest powiedziane (Pwt 27,14): «I odpowiedzą Lewici i powiedzą». Jak owa odpowiedź wspomniana tam jest w języku świętym, tak i tutaj w języku świętym.

7.4

חליצה כיצד. (דברים כה, ט) וענתה ואמרה ולהלן הוא אומר וענו הלויים ואמרו. מה ענייה האמורה להלן בלשון הקדש אף כאן בלשון הקדש. ר' יהודה אומר. וענתה ואמרה ככה. עד שתאמר בלשון הזה:

Jak wygląda chalice? (Pwt 25,9): «I odpowie i powie». A gdzie indziej jest powiedziane: «I odpowiedzą Lewici i powiedzą». Jak owa odpowiedź wspomniana tam jest w języku świętym, tak i tutaj w języku świętym. Rabbi Jehuda mówi: «I odpowie i powie: Tak (kacha) będzie uczynione temu człowiekowi» — dopóki nie powie właśnie w tym języku.

7.5

ברכות וקללות כיצד. כיון שעברו ישראל את הירדן. ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל שבשומרון שבצד שכם. שבאצל אלוני מורה. שנאמר (דברים יא, ל) הלא המה בעבר הירדן וגו'. ולהלן הוא אומר (בראשית יב, ו) ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. מה אלון מורה האמור להלן שכם. אף אלון מורה האמור כאן שכם. ששה שבטים עלו לראש הר גריזים. וששה שבטים עלו לראש הר עיבל. והכהנים והלויים והארון עומדים למטה באמצע הכהנים מקיפין את הארון. והלויים את הכהנים. וכל ישראל מכאן ומכאן. שנאמר (יהושע ח, לג) וכל ישראל וזקניו ושוטריו ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון וגו'. הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה ואלו ואלו עונין אמן. הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה. (דברים כז, טו) ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה. ואלו ואלו עונין אמן. עד שגומרין ברכות וקללות. ואחר כך הביאו את האבנים ובנו את המזבח וסדוהו בסיד. וכתבו עליו את כל דברי התורה בשבעים לשון. שנאמר (דברים כז, ח) באר היטב. ונטלו את האבנים. ובאו ולנו במקומן:

Jak wyglądają błogosławieństwa i przekleństwa? Gdy Izraelici przekroczyli Jordan, udali się na górę Garizim i górę Ebal w Samarii, obok Szechem, w pobliżu dębów More. Jak powiedziano (Pwt 11,30): «Czy nie są one za Jordanem...» A gdzie indziej jest powiedziane (Rdz 12,6): «Abram przeszedł przez ziemię aż do miejscowości Szechem, do dębu More». Jak dąb More wspomniany tam to Szechem, tak i dąb More wspomniany tutaj to Szechem. Sześć pokoleń weszło na szczyt góry Garizim, a sześć pokoleń weszło na szczyt góry Ebal. Kapłani, Lewici i arka stali na dole, pośrodku. Kapłani otaczali arkę, Lewici kapłanów, a cały Izrael stał po jednej i po drugiej stronie, jak powiedziano (Joz 8,33): «Cały Izrael, jego starsi, nadzorcy i sędziowie stali po obu stronach arki...» Odwrócili twarze ku górze Garizim i rozpoczęli błogosławieństwem: «Błogosławiony mąż, który nie uczyni posągu ani odlewu» — i jedni, i drudzy odpowiadali: «Amen». Odwrócili twarze ku górze Ebal i rozpoczęli przekleństwem: «Przeklęty mąż, który uczyni posąg lub odlew» — i jedni, i drudzy odpowiadali: «Amen», aż ukończyli błogosławieństwa i przekleństwa. Następnie przynieśli kamienie, zbudowali ołtarz, pokryli go wapnem i wypisali na nim wszystkie słowa Tory w siedemdziesięciu językach, jak powiedziano (Pwt 27,8): «Wyjaśnij dokładnie». Potem zabrali kamienie, przyszli i nocowali na swoim miejscu.

7.6

ברכת כהנים כיצד. במדינה אומרים אותה שלש ברכות. ובמקדש ברכה אחת. במקדש אומר את השם ככתבו. ובמדינה בכנוי. במדינה כהנים נושאים את ידיהן כנגד כתפיהן. ובמקדש על גבי ראשיהן. חוץ מכהן גדול שאינו מגביה את ידיו למעלה מן הציץ. ר' יהודה אומר אף כהן גדול מגביה ידיו למעלה מן הציץ. שנאמר (ויקרא ט, כב) וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם:

Jak wygląda błogosławieństwo kapłanów? Na prowincji odmawiają je jako trzy błogosławieństwa, a w Świątyni jako jedno. W Świątyni wymawiają Imię tak, jak jest zapisane, a na prowincji przez zastępnik (Adonaj). Na prowincji kapłani podnoszą ręce naprzeciw ramion, a w Świątyni ponad głowami, z wyjątkiem arcykapłana, który nie podnosi rąk nad czołową płytą (cíc). Rabbi Jehuda mówi: Nawet arcykapłan podnosi ręce ponad czołową płytą, jak powiedziano (Kpł 9,22): «Aaron podniósł ręce ku ludowi i pobłogosławił go».

7.7

ברכות כהן גדול כיצד. חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת. וראש הכנסת נותנה לסגן. והסגן נותנה לכהן גדול. וכהן גדול עומד ומקבל. וקורא עומד. וקורא (ויקרא טז, א) אחרי מות (ויקרא כג, כז) ואך בעשור. וגולל את התורה ומניחה בחיקו. ואומר יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן (במדבר כט, ז) ובעשור שבחומש הפיקודים קורא על פה. ומברך עליה שמנה ברכות. על התורה. ועל העבודה. ועל ההודיה. ועל מחילת העון. ועל המקדש. ועל ישראל. ועל הכהנים. ועל שאר התפלה:

Jak wygląda błogosławieństwo arcykapłana? Chazan synagogi bierze zwój Tory, podaje go przewodniczącemu synagogi, przewodniczący synagogi podaje go zastępcy (segan), a zastępca podaje go arcykapłanowi. Arcykapłan stoi, przyjmuje go i czyta stojąc. Czyta «Po śmierci» (Kpł 16) oraz «A dziesiątego» (Kpł 23,27). Następnie zwija Torę, kładzie ją na piersi i mówi: «Więcej niż przeczytałem przed wami, jest tu napisane». A «Dziesiątego» z Księgi Liczb (Lb 29,7) czyta z pamięci. I błogosławi nad nią osiem błogosławieństw: nad Torą, nad służbą, nad dziękczynieniem, nad przebaczeniem winy, nad Świątynią, nad Izraelem, nad kapłanami i nad resztą modlitwy.

7.8

פרשת המלך כיצד מוצאי יום טוב הראשון של חג. בשמיני במוצאי שביעית. עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה. שנאמר (דברים לא, י) מקץ שבע שנים במועד וגו'. חזן הכנסת נוטל ספר תורה. ונותנה לראש הכנסת. וראש הכנסת נותנה לסגן. והסגן נותנה לכהן גדול. וכהן גדול נותנה למלך. והמלך עומד ומקבל וקורא יושב. אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבוהו חכמים. וכשהגיע (דברים יז, טו) ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות. אמרו לו אל תתיירא אגריפס אחינו אתה אחינו אתה אחינו אתה. וקורא מתחלת אלה הדברים עד שמע. ושמע. והיה אם שמוע. עשר תעשר. כי תכלה לעשר. ופרשת המלך. וברכות וקללות. עד שגומר כל הפרשה. ברכות שכהן גדול מברך אותן. המלך מברך אותן. אלא שנותרו של רגלים תחת מחילת העון:

Jak wygląda parsza króla? Z końcem pierwszego dnia święta, w ósmym roku, po zakończeniu roku szabatowego, urządzają mu drewnianą estradę na dziedzińcu świątyni, a on na niej siada, jak powiedziano (Pwt 31,10): «Po upływie siedmiu lat, w czasie święta...» Chazan synagogi bierze zwój Tory, podaje go przewodniczącemu synagogi, przewodniczący synagogi podaje go zastępcy (segan), zastępca podaje go arcykapłanowi, a arcykapłan podaje go królowi. Król stoi, przyjmuje go i czyta siedząc. Król Agryppa wstał, przyjął go i czytał stojąc, a mędrcy pochwalili go. Gdy doszedł do słów: «Nie będziesz mógł ustanowić nad sobą cudzoziemca» (Pwt 17,15), oczy jego zalały się łzami. Powiedzieli mu: «Nie bój się, Agryppo, jesteś naszym bratem, jesteś naszym bratem, jesteś naszym bratem». Czyta od początku «To są słowa» aż do «Słuchaj», oraz «Słuchaj», i «Jeśli będziesz słuchał», «Dziesięcinę oddasz», «Gdy skończysz dawać dziesięcinę», oraz parsza króla i błogosławieństwa i przekleństwa, aż ukończy całą tę część. Błogosławieństwa, które odmawia arcykapłan, odmawia także król, z tą różnicą, że zamiast błogosławieństwa o przebaczeniu winy odmawia błogosławieństwo o świętach.

Rozdział 8

8.1

משוח מלחמה. בשעה שמדבר אל העם בלשון הקדש היה מדבר. שנאמר (דברים כ, ב) והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן. זה כהן משוח מלחמה. ודבר אל העם בלשון הקודש. ואמר אליהם (דברים ו, ד) שמע ישראל וגו'. על אויביכם ולא על אחיכם. לא יהודה על שמעון. ולא שמעון על בנימין. שאם תפלו בידם ירחמו עליכם. כמה שנאמר (ד"ה ב' כח, טו) ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל מערומיהם הלבשו מן השלל וילבישו וינעילו ויאכילו וישקו ויסכו וינהלו בחמורים לכל כושל. ויביאום יריחו עיר התמרים אצל אחיהם וישבו שומרון. על אויביכם אתם הולכים. שאם תפלו בידם אין מרחמין עליכם. (דברים כ, ג) אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו וגו'. אל ירך לבבכם. מפני צהלת סוסים וצחצוח חרבות. אל תיראו מפני הגפת תריסין ושפעת הקלגסין. אל תחפזו מקול קרנות. אל תערצו מפני קול צווחות. כי ה' אלהיכם ההולך עמכם. הן באין בנצחוננו של בשר ודם. ואתם באים בנצחוננו של מקום. פלשתים באו בנצחוננו של גלית. מה היה סופו. לסוף נפל בחרב ונפלו עמו. בני עמון באו בנצחוננו של שובך. מה היה סופו. לסוף נפל בחרב ונפלו עמו. ואתם אי אתם כן. כי ה' אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם וגו'. זה מחנה הארון:

Kapłan namaszczoney do wojny. Gdy przemawiał do ludu, przemawiał w języku świętym, jak powiedziano: «Gdy zbliżycie się do bitwy, kapłan podejdzie» (Pwt 20,2). To jest kapłan namaszczoney do wojny. «I będzie mówił do ludu» w języku świętym, mówiąc: «Słuchaj, Izraelu...» (Pwt 6,4) — o waszych wrogach, a nie o waszych braciach, nie o Judzie przeciw Symeonowi ani o Symeonie przeciw Benjaminowi, bo jeśli wpadniecie w ich ręce, zlitują się nad wami, jak powiedziano: «Wstali więc mężowie, którzy zostali wskazani imiennie, i wzięli jeńców, i wszystkich nagich przyodziali z łupu, i ubrali ich, i obuli, i nakarmili, i napoiili, i namaścili, i prowadzili na osłach każdego, kto był słaby, i przyprowadzili ich do Jerycha, miasta palm, do ich braci, a potem wrócili do Samarii» (2 Krn 28,15). Ale przeciw wrogom idziecie, bo jeśli wpadniecie w ich ręce, nie okażą wam miłosierdzia. «Niech nie mięknie wasze serce, nie bójcie się, nie trwóćcie się i nie lękajcie się» (Pwt 20,3). «Niech nie mięknie wasze serce» — z powodu rżenia koni i błysku mieczy. «Nie bójcie się» — z powodu uderzania tarcz i naporu zbrojnych. «Nie trwóćcie się» — na odgłos trąb. «Nie lękajcie się» — na głos okrzyków wojennych. «Albowiem Pan, wasz Bóg, idzie z wami». Oni przychodzą w mocy ciała i krwi, a wy przychodzicie w mocy Wszechobecnego. Filistyni przyszli w mocy Goliata — jaki był jego koniec? W końcu padł od miecza, a jego towarzysze polegli z nim. Synowie Ammona przyszli w mocy Szobacha — jaki był jego koniec? W końcu padł od miecza, a jego towarzysze polegli z nim. Ale wy nie jesteście tacy, bo «Pan, wasz Bóg, idzie z wami, aby walczyć za was» (Pwt 20,4). To jest obóz Arki.

8.2

(דברים כ, ה) ודברו השוטרים אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו וגו'. אחד הבונה בית התבן בית הבקר בית העצים בית האוצרות. אחד הבונה ואחד הלוקח ואחד היורש ואחד שניתן לו מתנה. (דברים כ, ו) ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו וגו'. אחד הנוטע הכרם ואחד הנוטע חמשה אילני מאכל. ואפילו מחמשת מינין. אחד הנוטע. ואחד המברך. ואחד המרכיב. ואחד הלוקח. ואחד היורש. ואחד שניתן לו מתנה. (דברים כ, ז) ומי האיש אשר ארש אשה וגו'. אחד המאסר את הבתולה ואחד המאסר את האלמנה. אפילו שומרת יבם. ואפילו שמע שמת אחיו במלחמה. חוזר ובא לו. כל אלו שומעין דברי כהן מערכי מלחמה וחוזרין ומספקין מים ומזון. ומתקנין את הדרכים:

(Pwt 20,5) «I zwrócą się urzędnicy do ludu i powiedzą: Który mąż zbudował nowy dom, a nie oddał go do użytku? Niech idzie i wróci do swego domu, aby nie zginął na wojnie, a inny by go oddał do użytku». Dotyczy to budującego dom ze słomy, dom dla bydła, dom na drzewo, dom na skarby. Zarówno budującego, jak i kupującego, dziedziczącego oraz tego, któremu podarowano. (Pwt 20,6) «I który mąż zasadził winnicę, a nie spożytkował jej?» — dotyczy to sadzącego winnicę, jak i sadzącego pięć drzew owocowych, nawet z pięciu gatunków. Zarówno sadzący, jak i zaginający latorośl, i szczepiający, i kupujący, i dziedziczący, i obdarowany. (Pwt 20,7) «I który mąż zaręczył się z kobietą, a jeszcze jej nie pojawił?» — zarówno zaręczający się z dziewczicą, jak i z wdową, nawet z oczekującą na lewirat, nawet jeśli usłyszał, że jego brat zginął na wojnie — wraca i odchodzi. Wszyscy oni słuchają słów kapłana w szyku bojowym i wracają, oraz zaopatrują w wodę i żywność, i naprawiają drogi.

8.3

ואלו שאינן חוזרין. הבונה בית שער אכסדרה מרפסת. הנוטע ארבעה אילני מאכל וחמשה אילני סרק. המחזיר את גרושתו. אלמנה לכהן גדול. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. ממזרת ונתינה לישראל. בת ישראל לממזר ולנתין. לא היה חוזר. רבי יהודה אומר. אף הבונה בית על מכוננו לא היה חוזר. רבי אליעזר אומר אף הבונה בית לבנים בשרון לא היה חוזר:

A ci nie wracają: budujący dom bramny, krużganek, galerię; sadzący cztery drzewa owocowe i pięć drzew dzikich; ten, kto powtórnie poślubia swoją rozwiedzioną żonę; wdowę poślubiający najwyższy kapłan, rozwódkę lub chalicę (kobietę zwolnioną od lewiratu przez ceremonię zdjęcia buta) poślubiający zwykły kapłan, mamzeret (dziecko z zakazanego związku) lub netinę (potomkinię Gibeonitów) poślubiający Izraelita, oraz córkę Izraela poślubiający mamzer albo netin — taki nie wraca. Rabbi Jehuda mówi: nawet budujący dom na swoim miejscu nie wraca. Rabbi Eliezer mówi: nawet budujący dom z cegły w Szaron nie wraca.

8.4

ואלו שאין זזין ממקומן. בנה בית וחנכו. נטע כרם וחללו. הנושא את ארוסתו. הכונס את יבמתו. שנאמר (דברים כד, ה) נקי יהיה לביתו שנה אחת. לביתו זה ביתו. יהיה זה כרמו. ושמח את אשתו. זו אשתו. אשר לקח להביא את יבמתו. אינן מספיקין מים ומזון. ואינן מתקנין את הדרכים:

A ci nie ruszają się ze swego miejsca: ten, kto zbudował dom i oddał go do użytku; ten, kto zasadził winnicę i spożytkował jej owoce; ten, kto poślubia swoją zaręczoną; ten, kto wprowadza do domu swoją jebamę (szwagierkę po zmarłym bracie). Jak powiedziano: «Będzie wolny dla swego domu przez jeden rok» (Pwt 24,5). «Dla swego domu» — to jego dom; «będzie» — to jego winnica; «i będzie cieszył swoją żonę» — to jego żona; «którą pojął» — to ta, którą pojął, aby wprowadzić swoją jebamę. Nie zaopatrują w wodę i żywność i nie naprawiają dróg.

8.5

(דברים כ, ח) ויספו השוטרים לדבר אל העם וגו'. רבי עקיבא אומר הירא ורך הלבב כמשמעו שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה. ר' יוסי הגלילי אומר. הירא ורך הלבב. זהו המתירא מן העבירות שבידו. לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגללן. רבי יוסי אומר אלמנה לכהן גדול. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. ממזרת ונתינה לישראל. בת ישראל לממזר ולנתין. הרי הוא הירא ורך הלבב:

«I przemówią jeszcze urzędnicy do ludu» (Pwt 20,8). Rabbi Akiwa mówi: «lękliwy i małoduszny» — dosłownie: nie mogący ustać w bojowych szeregach i widzieć dobytego miecza. Rabbi Jose Ha-Galili mówi: «lękliwy i małoduszny» — to ten, kto lęka się grzechów będących w jego ręku. Dlatego Tora dołączyła do niego wszystkie te przypadki, aby przez nie zawrócił. Rabbi Jose mówi: wdowa zaślubiona najwyższemu kapłanowi, rozwódka lub chalica zaślubiona zwykłemu kapłanowi, mamzeret i netina zaślubione Izraelicie, córka Izraela zaślubiona mamzerowi lub netinowi — oto lękliwy i małoduszny.

8.6

(דברים כ, ט) והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם. ופקדו שרי צבאות בראש העם. ובעקבו של עם. מעמידין זקיפין לפניו. ואחרים מאחוריהם. וכשילין של ברזל בידיהן. וכל המבקש לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו. שתחלת ניסה נפילה. שנאמר (שמואל א' ד, יז) נס ישראל לפני פלשתים. וגם מגפה גדולה היתה בעם. ולהלן הוא אומר (שמואל א' לא, א) וינסו ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים וגו':

«A gdy skończą urzędnicy mówić do ludu, ustanowią dowódców wojsk na czele ludu» (Pwt 20,9). Także za ludem stawiają strażników przed nimi, a innych za nimi, z żelaznymi toporkami w rękach. Każdemu, kto chce zawrócić, mają prawo odrębać nogi, bo początek ucieczki to upadek. Jak powiedziano: «Uciekł Izrael przed Filistynami, a także wielka klęska spadła na lud» (1 Sm 4,17). A gdzie indziej powiedziano: «Uciekli Izraelici przed Filistynami i polegli pobici» (1 Sm 31,1).

8.7

במה דברים אמורים במלחמת הרשות אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין. אפילו (יואל ב, טז) חתן מחדרו. וכלה מחופתה. אמר רבי יהודה במה דברים אמורים במלחמת מצוה. אבל במלחמת חובה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו. וכלה מחופתה:

Kiedy te słowa odnoszą się? Do wojny dobrowolnej. Ale podczas wojny nakazanej wszyscy wychodzą, nawet «oblubieniec ze swej komnaty i oblubienica spod baldachimu» (Jl 2,16). Rabbi Jehuda mówi: kiedy te słowa odnoszą się? Do wojny nakazanej. Ale podczas wojny obowiązkowej wszyscy wychodzą, nawet oblubieniec ze swej komnaty i oblubienica spod baldachimu.

Rozdział 9

9.1

עגלה ערופה בלשון הקדש. שנאמר (דברים כא, א) כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיו. שלשה מבית דין הגדול שבירושלם היו יוצאין. רבי יהודה אומר חמשה. שנאמר זקניך שנים. ושופטיו שנים. ואין בית דין שקול מוסיפין עליהן עוד אחד:

Ceremonia jałówki o złamanym karku (egla arufa) odprawiana jest w języku świętym, jak powiedziano: «Gdy zostanie znaleziony zabity w ziemi, wyjdą twoi starsi i twoi sędziowie» (Pwt 21,1). Trzech z Wielkiego Sanhedrynu w Jerozolimie wychodziło. Rabbi Jehuda mówi: pięciu, jak powiedziano: «twoi starsi» – dwóch, «twoi sędziowie» – dwóch, a sąd nie może być parzysty, przeto dodają do nich jeszcze jednego.

9.2

נמצא טמון בגל. או תלוי באילן. או צף על פני המים. לא היו עורפין. שנאמר (דברים כא, א) באדמה. ולא טמון בגל. נופל ולא תלוי באילן. בשדה ולא צף על פני המים. נמצא סמוך לספר. או לעיר שרובה נכרים. או לעיר שאין בה בית דין לא היו עורפין. אין מודדין אלא מעיר שיש בה בית דין. נמצא מכוון בין שתי עירות. שתיהן מביאות שתי עגלות. דברי רבי אליעזר. ואין ירושלם מביאה עגלה ערופה:

Jeżeli znaleziono go ukrytego w stosie kamieni, albo wiszącego na drzewie, albo pływającego na powierzchni wody, nie łamano karku jałównce, jak powiedziano: „w ziemi” (Pwt 21,1) — a nie ukrytego w stosie; „upadłego” — a nie wiszącego na drzewie; „na polu” — a nie pływającego na wodzie. Jeżeli znaleziono go blisko granicy, albo blisko miasta, w którym większość stanowią poganie, albo blisko miasta, w którym nie ma sądu, nie łamano karku. Mierzy się tylko od miasta, w którym jest sąd. Jeżeli znaleziono go dokładnie pomiędzy dwoma miastami, obie przynoszą dwie jałówki — słowa rabiego Eliezera. A Jerozolima nie przynosi jałówki o złamanym karku.

9.3

נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר מוליכין הראש אצל הגוף. דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר הגוף אצל הראש:

Jeżeli jego głowę znaleziono w jednym miejscu, a ciało w innym, przynoszą głowę do ciała — słowa rabiego Eliezera. Rabi Akiva mówi: ciało do głowy.

9.4

מאין היו מודדין. רבי אליעזר אומר. מטיבורו. רבי עקיבא אומר מחוטמו. רבי אליעזר בן יעקב אומר. ממוקם שנעשה חלל מצוארו:

Skąd mierzono? Rabi Eliezer mówi: od jego pępka. Rabi Akiva mówi: od jego nosa. Rabi Eliezer ben Jaakow mówi: od miejsca, w którym powstała śmiertelna rana, od jego szyi.

9.5

נפטרו זקני ירושלם והלכו להן. זקני אותה העיר מביאין (דברים כא, ג) עגלת בקר אשר לא משכה בעול. ואין המום פוסל בה. ומורדין אותה לנחל איתן. ואיתן כמשמעו. קשה. אף על פי שאינו איתן כשר. ועורפין אותה בקופיץ מאחוריה. ומקומה אסור מלזרוע ומלעבוד. ומותר לסרוק שם פשתן ולנקר שם אבנים:

Starcy Jerozolimy odeszli i poszli sobie. Starcy owego miasta przynoszą jałówkę z bydła, która nie ciągnęła w jarzmie (Pwt 21,3). Skaza jej nie dyskwalifikuje. Sprowadzają ją do potoku eitan, a eitan znaczy tyle co twardy. Nawet jeśli nie jest on twardy, jest odpowiedni. Łamią jej kark tasakiem od tyłu. A jej miejsce jest zabronione do siania i do uprawy, ale wolno tam czesać len i odłupywać kamienie.

9.6

זקני אותה העיר רוחצין את ידיהן במים במקום עריפה של עגלה. ואומרים (דברים כא, ז) ידינו לא שפכו את הדם הזה. ועינינו לא ראו. וכי על דעתנו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הן. אלא שלא בא לדינו ופטרנוהו בלא מזון. ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לוייה. והכהנים אומרים (דברים כא, ח) כפר לעמך ישראל אשר פדית. ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל. לא היו צריכים לומר ונכפר להם הדם. אלא רוח הקודש משרתן אימתי שתעשו ככה הדם מתכפר להם:

Starcy owego miasta myją ręce w wodzie w miejscu złamania karku jałówki i mówią: «Ręce nasze nie wylały tej krwi, a oczy nasze nie widziały» (Pwt 21,7). Czy przyszłoby nam na myśl, że starcy sądu są wylewającymi krew? Ale nie przyszedł do nas i odprawiliśmy go bez pożywienia; i nie widzieliśmy go, i zostawiliśmy go bez odprowadzenia. A kapłani mówią: «Przebac ludowi Twemu, Izraelowi, który wykupiłeś, i nie dopuść krwi niewinnej pośród ludu Twego, Izraela» (Pwt 21,8). Nie musieli mówić: «I będzie im odpuszczona krew», lecz Duch Święty oznajmia im: ilekroć uczynicie tak, krew zostanie im prześlągana.

9.7

נמצא ההורג עד שלא נערפה העגלה תצא ותרעה בעדר. משנערפה העגלה תקבר במקומה. שעל ספק באתה מתחלתה כפרה ספיקה והלכה לה. נערפה העגלה ואחר כך נמצא ההורג. הרי זה יהרג:

Jeżeli mordercę znaleziono zanim złamano kark jałowce, wyjdzie ona i będzie paść się w stadzie. Jeżeli złamano już kark jałowce, zostanie pogrzebana w swoim miejscu, ponieważ od początku powstała z powodu wątpliwości; odpokutowała za wątpliwość i odeszła. Jeżeli złamano kark jałowce, a potem znaleziono mordercę, ten zostanie zabity.

9.8

עד אחד אומר ראיתי את ההורג. ועד אחד אומר לא ראית. אשה אומרת ראיתי ואשה אומרת לא ראית. היו עורפין. עד אחד אומר ראיתי ושנים אומרים לא ראית היו עורפין. שנים אומרים ראינו. ואחד אומר להן לא ראיתם. לא היו עורפין:

Jeden świadek mówi: «Widziałem mordercę», a jeden świadek mówi: «Nie widziałem». Kobieta mówi: «Widziałam», a kobieta mówi: «Nie widziałam» — łamali kark. Jeden świadek mówi: «Widziałem», a dwóch mówi: «Nie widzieliśmy» — łamali kark. Dwaj mówią: «Widzieliśmy», a jeden mówi do nich: «Nie widzieliście» — nie łamali karku.

9.9

משרבו הרוצחנין בטלה עגלה ערופה. משבא אליעזר בן דנאי ותחינה בן פרישה. היה נקרא. חזרו לקרותו בן הרצחן. משרבו המנאפים פסקו המים המרים. ורבן יוחנן בן זכאי הפסיקן. שנאמר (הושע ד, יד) לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה כי הם וגו'. משמת יוסי בן יעזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים בטלו האשכולות שנאמר (מיכה ז, א) אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי:

Kiedy rozmnożyli się mordercy, zaprzestano obrzędu jałówki o złamanym karku. Kiedy przyszedł Eliezer ben Dinaj, zwany Techina ben Perisza, potem wrócono do nazywania go ben ha-Racan (syn mordercy). Kiedy rozmnożyli się cudzołężnicy, ustały gorzkie wody, a Rabban Jochanan ben Zakaj je zniósł, jak powiedziano: «Nie ukarzę waszych córek, gdy cudzołożą, ani waszych synowych, gdy popełniają cudzołóstwo, bo oni...» (Oz 4,14). Kiedy umarli Jose ben Joezer z Ceredy i Jose ben Jochanan z Jerozolimy, ustały grona, jak powiedziano: «Nie ma grona do jedzenia; moja dusza pragnie pierwszej figi» (Mi 7,1).

9.10

יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר. אף הוא בטל את המעוררין ואת הנוקפין. עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים. ובימיו אין אדם צריך לשאול על הדמאי:

Jochanan, arcykapłan, uchylił wyznanie dziesięciny (widuj ma'aser). On również zniósł me'oranim (budzących) i nokfim (uderzających). Do jego czasów w Jerozolimie słyhać było uderzenia młota, a za jego dni nikt nie musiał pytać o demai (produkty, co do których istniała wątpliwość, czy oddzielono dziesięcinę).

9.11

משבטלה סנהדרין בטלה השיר מבית המשתאות. שנאמר (ישעיה כד, ט) בשיר לא ישתו יין וגו':
Gdy ustał Sanhedryn, ustał śpiew w domach biesiad, jak powiedziano: «Przy śpiewie nie będą pili wina» (Iz 24,9).

9.12

משמתו נביאים הראשונים בטלו אורים ותומים. משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופים. ופסקו אנשי אמנה שנאמר (תהלים יב, ב) הושיעה ה' כי גמר חסיד וגו'. רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יהושע מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה. ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירות. ר' יוסי אומר אף ניטל שומן הפירות:

Gdy umarli dawni prorocy, ustały Urim i Tummim. Gdy zburzono Świątynię, ustały szamir (cudowny robak) i miód z Cufim, a ustali ludzie wierni, jak powiedziano: «Wybaw, Panie, bo zniknął pobożny» (Ps 12,2). Rabban Szymon ben Gamliel mówi w imieniu rabiego Jehoszuy: Od dnia zburzenia Świątyni nie ma dnia bez przekleństwa; rosa nie spadała dla błogosławieństwa i odebrano smak owocom. Rabbi Jose mówi: odebrano nawet tłustość owocom.

9.13

רבי שמעון בן אליעזר אומר הטהרה נטלה את הטעם ואת הריח. המעשרות נטלו את שומן הדגן. וחכמים אומרים הזנות והכשפים כילו את הכל:

Zaniedbanie czystości odebrało smak i zapach; zaniedbanie dziesięcin odebrało tłustość zbóż. A mędrcy mówią: Rozpusta i czary zniszczyły wszystko.

9.14

בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס. בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלות ושלא ילמד אדם את בנו יונית. בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא הכלה באפריון בתוך העיר. ורבתינו התירו שתצא הכלה באפריון בתוך העיר:

Podczas wojny Wespazjana zabroniono wieńców dla panów młodych i używania irysów. Podczas wojny Tytusa zabroniono wieńców dla panien młodych oraz tego, aby ktokolwiek uczył syna greki. Podczas ostatniej wojny zabroniono, aby panna młoda wychodziła w lektyce w obrębie miasta. Nasi nauczyciele jednak pozwolili, aby panna młoda wychodziła w lektyce w obrębie miasta.

משמת ר' מאיר בטלו מושלי משלים. משמת בן עזאי בטלו השקדנים. משמת בן זומא בטלו הדרשנים. משמת רבי יהושע פסקה טובה מן העולם. משמת רבן שמעון בן גמליאל בא גוביי ורבו צרות. משמת רבי אליעזר בן עזריה פסק העושר מן החכמים. משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה. משמת רבי חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה. משמת רבי יוסי קטנותא פסקו חסידים ולמה נקרא שמו קטנותא שהיה קטנותן של חסידים. משמת רבן יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמה. משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה ומתה טהרה ופרישות. משמת ר' ישמעאל בן פאבי בטל זיו הכהונה. משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא. רבי פנחס בן יאיר אומר משחרב בית המקדש בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון ואין דורש ואין מבקש ואין שואל על מי לנו להשען על אבינו שבשמים. רבי אליעזר הגדול אומר מיום שחרב בית המקדש שרו חכימא למהוי כספריא וספריא כחזנא. וחזנא כעמא דארעא. ועמא דארעא אזלא ודלדלה ואין מבקש על מי יש להשען על אבינו שבשמים. בעקבות משיחא חוצפא יסגא. ויוקר יאמיר. הגפן תתן פריה והיין ביוקר. והמלכות תהפך למינות. ואין תוכחה. בית ועד יהיה לזנות. והגליל יחרב. והגבלן ישום. ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו. וחכמת סופרים תסרח. ויראי חטא ימאסו. והאמת תהא נעדרת. נערים פני זקנים ילבינו. זקנים יעמדו מפני קטנים. (מיכה ז, 1) בן מנוול אב. בת קמה באמה. כלה בחמותה. אויבי איש אנשי ביתו. פני הדור כפני הכלב. הבן אינו מתבייש מאביו ועל מי יש לנו להשען על אבינו שבשמים. ר' פנחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות. ונקיות מביאה לידי טהרה. וטהרה מביאה לידי פרישות. ופרישות מביאה לידי קדושה. וקדושה מביאה לידי ענוה. וענוה מביאה לידי יראת חטא. ויראת חטא מביאה לידי חסידות וחסידות מביאה לידי רוח הקדש. ורוח הקדש מביאה לידי תחיית המתים. ותחיית המתים בא. על ידי אליהו זכור לטוב אמן:

Gdy umarł rabbi Meir, ustanęli twórcy przypowieści. Gdy umarł Ben Azzaj, ustali pilni. Gdy umarł Ben Zoma, ustanęli kaznodzieje. Gdy umarł rabbi Jehoszua, ustało dobro na świecie. Gdy umarł Rabban Szymon ben Gamliel, przyszła szarańcza i rozmnożyły się nieszczęścia. Gdy umarł rabbi Eliezer ben Azarias, ustało bogactwo mędrców. Gdy umarł rabbi Akiva, zniknął szacunek dla Tory. Gdy umarł rabbi Chanina ben Dosa, ustanęli ludzie czynu. Gdy umarł rabbi Jose Katanta, ustanęli chasydzi (pobożni). Dlaczego nazwano go Katanta? Bo był najmniejszym z chasydów. Gdy umarł Rabban Jochanan ben Zakkaj, ustał blask mądrości. Gdy umarł Rabban Gamliel Starszy, zniknął szacunek dla Tory, a czystość i wstrzemięźliwość zamarły. Gdy umarł rabbi Jiszmajel ben Pabi, ustał blask kapłaństwa. Gdy umarł rabbi Jehuda ha-Nasi, ustały pokora i bojaźń grzechu. Rabbi Pinchas ben Jair mówi: Od czasu zburzenia Świątyni towarzysze i ludzie wolni okryli głowy wstydem, ludzie czynu podupadli, a wzmogły się pięści i języki; nie ma kto wykładać, kto pytać, kto szukać. Na kim mamy polegać? Na naszym Ojcu, który jest w niebie. Rabbi Eliezer Wielki mówi (po aramejsku): Od dnia, gdy zburzono Świątynię, mędrcy zaczęli być jak pisarze, pisarze jak chazzanowie, a chazzanowie jak lud wiejski, a lud wiejski podupada i ginie, i nie ma kto pytać. Na kim mamy polegać? Na naszym Ojcu, który jest w niebie. U progu Mesjasza zuchwałość wzrośnie, drożyzna się podniesie, winorośl wyda owoc, a wino będzie drogie, królestwo zmieni się w herezję i nie będzie napomnienia. Dom zgromadzenia będzie miejscem rozpusty, Galilea spustoszeje, Gablan opustoszeje, a mieszkańcy pogranicza będą błędzić od miasta do miasta i nie znajdą litości. Mądrość uczonych w Piśmie ulegnie zepsuciu, bogobojni będą wzgardzeni, a prawdy zabraknie. Młodzi będą zawstydzają starych, a starcy będą stawiać przed maluczkimi. «Syn hańbi ojca, córka powstaje przeciw matce, synowa przeciw teściowej, wrogami człowieka są jego domownicy» (Mi 7,6). Oblicze pokolenia będzie jak oblicze psa. Syn nie będzie wstydził się ojca. Na kim mamy polegać? Na naszym Ojcu, który jest w niebie. Rabbi Pinchas ben Jair mówi: Gorliwość prowadzi do czystości, czystość do czystości rytualnej, czystość rytualna do wstrzemięźliwości, wstrzemięźliwość do świętości, świętość do pokory, pokora do bojaźni grzechu, a bojaźń grzechu do pobożności. A pobożność prowadzi do Ducha Świętego, a Duch Święty do zmartwychwstania umarłych, a zmartwychwstanie umarłych nadejdzie przez Eliasza, którego wspomnienie jest błogosławione. Amen.

Rozdział 1

1.1

המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם. רבן גמליאל אומר אף המביא מן הרקם ומן החגר. רבי אליעזר אומר אפילו מכפר לודים ללוד. וחכמים אומרים אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא המביא ממדינת הים והמוליך. והמביא ממדינה למדינה במדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם. רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו מהגמוניא להגמוניא.

Ten, kto przywozi list rozwodowy z krainy zamorskiej, musi oświadczyć: „Został napisany w mojej obecności i podpisany w mojej obecności”. Rabban Gamliel mówi: nawet ten, kto przywozi z Rekem i z Hagar. Rabbi Eliezer mówi: nawet z Kfar Ludim do Lod. A mędracy mówią: nie musi oświadczać „został napisany w mojej obecności i podpisany w mojej obecności”, z wyjątkiem tego, kto przywozi z krainy zamorskiej i tego, kto go doręcza. A kto przywozi z jednej prowincji do drugiej w krainie zamorskiej, musi oświadczyć: „został napisany w mojej obecności i podpisany w mojej obecności”. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: nawet z jednego okręgu rządowego do drugiego.

1.2

רבי יהודה אומר מרקם למזרח ורקם כמזרח. מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום. מעכו לצפון ועכו כצפון. רבי מאיר אומר עכו כארץ ישראל לגטין:

Rabbi Jehuda mówi: od Rekem na wschód, a Rekem jest jak wschód; od Aszkelonu na południe, a Aszkelon jest jak południe; od Akko na północ, a Akko jest jak północ. Rabbi Meir mówi: Akko jest jak ziemia Izraela w sprawie listów rozwodowych.

1.3

המביא גט בארץ ישראל אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם. אם יש עליו עוררים יתקיים בחותמיו. המביא גט ממדינת הים ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם אם יש עליו עדים יתקיים בחותמיו:

Ten, kto przywozi list rozwodowy w ziemi Izraela, nie musi mówić: „został napisany w mojej obecności i podpisany w mojej obecności”. Jeśli są co do niego zastrzeżenia, zostanie potwierdzony na podstawie swoich podpisów. Ten, kto przywozi list rozwodowy z krainy zamorskiej, a nie może powiedzieć „został napisany w mojej obecności i podpisany w mojej obecności”, jeśli ma świadków, zostanie potwierdzony na podstawie swoich podpisów.

1.4

אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים שוו למוליך ולמביא. וזו אחד מן הדרכים ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים.

Zarówno listy rozwodowe kobiet, jak i dokumenty wyzwolenia niewolników są równoważne co do doręczającego i przynoszącego. I to jest jedna z dróg, w których listy rozwodowe kobiet są równoważne dokumentom wyzwolenia niewolników.

1.5

כל גט שיש עליו עד כותי פסול. חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. מעשה שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט אשה והיו עדיו עדי כותים והכשיר. כל השטרות העולים בערכאות של גוים. אף על פי שחותמיהם גוים כשרים. חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. ר' שמעון אומר אף אלו כשרין לא הוכרו אלא בזמן שנעשו בהדיוט:

Każdy list rozwodowy, na którym znajduje się świadek samarytański, jest nieważny, z wyjątkiem listów rozwodowych dla kobiet i listów wyzwolenia niewolników. Przypadek: przyniesiono przed Rabban Gamliela do Kfar Otnai list rozwodowy kobiety, a jego świadkami byli świadkowie samarytańscy, i uznał go za ważny. Wszystkie dokumenty, które wychodzą z urzędów pogan, nawet jeśli ich sygnatariusze są poganami, są ważne, z wyjątkiem listów rozwodowych dla kobiet i listów wyzwolenia niewolników. Rabi Szymon mówi: nawet one są ważne; wspomniano je tylko wtedy, gdy zostały sporządzone przez laika.

1.6

האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי אם רצה לחזור בשניהן יחזור דברי ר' מאיר. וחכמים אומרים בגיטי נשים אבל לא בשחרורי עבדים. לפי שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו. שאם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי ושלל לזון את אשתו אינו רשאי. אמר להם והרי הוא פוסל את עבדו מן התרומה כשם שהוא פוסל את אשתו. אמרו לו מפני שהוא קנינו. האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ומת לא יתנו לאחר מיתה. תנו מנה לאיש פלוני ומת יתנו לאחר מיתה:

Ten, kto mówi: „Daj ten list rozwodowy mojej żonie i ten dokument wyzwolenia mojemu niewolnikowi” – jeśli chce się wycofać, może się wycofać w obu przypadkach; to są słowa rabiego Meira. A mędracy mówią: w przypadku listów rozwodowych kobiet może się wycofać, ale w przypadku dokumentów wyzwolenia niewolników nie może się wycofać. Ponieważ można wyświadczyć człowiekowi dobro w jego nieobecności, ale nie można go obciążyć w jego nieobecności. Bo jeśli chce nie utrzymywać swojego niewolnika, jest to dozwolone, a jeśli chce nie utrzymywać swojej żony, nie jest to dozwolone. Powiedzieli im: „A czyż nie dyskwalifikuje on swojego niewolnika od terumy, tak jak dyskwalifikuje swoją żonę?” Odpowiedzieli mu: „Ponieważ jest on jego własnością.” Ten, kto mówi: „Dajcie ten list rozwodowy mojej żonie i ten dokument wyzwolenia mojemu niewolnikowi” i umarł, nie należy ich dawać po jego śmierci. Jeśli mówi: „Dajcie sto denarów temu a temu” i umarł, należy dać po jego śmierci.

Rozdział 2

2.1

המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב אבל לא בפני נחתם. בפני נחתם אבל לא בפני נכתב. בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו בפני נכתב חציו ובפני נחתם כולו פסול. אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול. שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול. ור' יהודה מכשיר. אחד אומר בפני נכתב ושנים אומרים בפנינו נחתם כשר.

Kto przynosi list rozwodowy z kraju zamorskiego i mówi: „W mojej obecności został napisany, ale w mojej obecności nie został podpisany”, „W mojej obecności został podpisany, ale w mojej obecności nie został napisany”, „W mojej obecności został napisany w całości, a w mojej obecności podpisany w połowie”, „W mojej obecności został napisany w połowie, a w mojej obecności podpisany w całości” — jest nieważny. Jeśli jeden mówi: „W mojej obecności został napisany”, a drugi mówi: „W mojej obecności został podpisany” — jest nieważny. Jeśli dwóch mówi: „W naszej obecności został napisany”, a jeden mówi: „W mojej obecności został podpisany” — jest nieważny. Lecz Rabbi Jehuda uznaje go za ważny. Jeśli jeden mówi: „W mojej obecności został napisany”, a dwóch mówi: „W naszej obecności został podpisany” — jest ważny.

2.2

נכתב ביום ונחתם ביום. בלילה ונחתם ביום כשר. ביום ונחתם בלילה פסול. רבי שמעון מכשיר. שהיה רבי שמעון אומר כל הגטין שנכתבו ביום. ונחתמו בלילה. פסולין. חוץ מגיטי נשים.

Napisany w dzień i podpisany w dzień, napisany w nocy i podpisany w nocy, napisany w nocy i podpisany w dzień — jest ważny. Napisany w dzień i podpisany w nocy — jest nieważny. Rabbi Szymon uznaje go za ważny. Rabbi Szymon mawiał: Wszystkie dokumenty, które zostały napisane w dzień, a podpisane w nocy, są nieważne, z wyjątkiem listów rozwodowych.

2.3

בכל כותבין. בדיו בסם בסיקרא ובקומוס ובקנקנתום. ובכל דבר שהוא של קיימא. אין כותבין לא במשקים. ולא במי פירות. ולא בכל דבר שאינו מתקיים. על הכל כותבין. על העלה של זית. ועל הקרן של פרה. ונותן לה את הפרה. על יד של עבד. ונותן לה את העבד. רבי יוסי הגלילי אומר. אין כותבין לא על דבר שיש בו רוח חיים. ולא על האוכלים:

Pisze się wszystkim: atramentem, gumą, czerwienią, witriolem i galasówką, oraz każdą trwałą substancją. Nie pisze się płynami, sokami owocowymi ani niczym, co nie jest trwałe. Pisze się na wszystkim: na liściu oliwnym, na rogu krowy — i daje jej krowę; na ręce niewolnika — i daje jej niewolnika. Rabbi Jose Galilejczyk mówi: Nie pisze się ani na żywym stworzeniu, ani na artykułach spożywczych.

2.4

אין כותבין במחובר לקרקע. כתבו במחובר. תלשו וחתמו ונתנו לה כשר. רבי יהודה פוסל עד שתהא כתיבתו וחתמתו בתלוש. רבי יהודה בן בתירא אומר אין כותבין לא על הנייר המחוק ולא על הדיפתרא מפני שהוא יכול להזדייף. וחכמים מכשירין:

Nie pisze się na czymś połączonym z ziemią. Jeśli napisał na czymś połączonym, a następnie oderwał, podpisał i dał jej — jest ważne. Rabbi Jehuda uznaje za nieważne, dopóki jego napisanie i podpisanie nie nastąpią po oderwaniu. Rabbi Jehuda ben Beteira mówi: Nie pisze się ani na papirusie, z którego wymazano wcześniejszy tekst, ani na differze (niegarbowanej skórze), ponieważ można je sfalszować. A mędrcy uznają za ważne.

2.5

הכל כשרין לכתוב את הגט. אפילו חרש שוטה וקטן. האשה כותבת את גיטה. והאיש כותב את שוברו. שאין קיום הגט אלא בחותמיו. הכל כשרין להביא את הגט. חוץ מחרש שוטה וקטן וסומא ונכרי:

Wszyscy są zdolni do napisania listu rozwodowego, nawet głuchoniemy, upośledzony umysłowo i małoletni. Kobieta może napisać swój własny list rozwodowy, a mężczyzna może napisać swoje własne pokwitowanie, gdyż ważność listu rozwodowego zależy tylko od jego świadków. Wszyscy mogą przynieść list rozwodowy, z wyjątkiem głuchoniemego, upośledzonego umysłowo, małoletniego, niewidomego i nie-Żyda.

2.6

קבל הקטן והגדיל. חרש ונתפתח. סומא ונתפתח. שוטה ונשתפה נכרי ונתגייר פסול. אבל פקח ונתחרש וחזר ונתפקח. פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח. שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה כשר. זה הכלל כל שתחלתו וסופו בדעת כשר:

Jeżeli przyjął go małoletni, a następnie dorósł; głuchoniemy — a następnie odzyskał słuch; niewidomy — a następnie odzyskał wzrok; upośledzony umysłowo — a następnie odzyskał zdrowie; poganin — a następnie przeszedł na judaizm — jest nieważne. Jeśli natomiast ktoś pełnosprawny zmysłowo ogłuchł i powrócił do pełni zmysłów; widzący oślepl i odzyskał wzrok; zdrowy na umyśle popadł w obłąd i odzyskał zmysły — jest ważne. Oto ogólna zasada: każdy, kogo początek i koniec są przy zdrowych zmysłach, jest ważny.

2.7

אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא את גיטה. חמותה. ובת חמותה. ויצרתה. ויבמתה. ובת בעלה. מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח. האשה עצמה מביאה את גיטה ובלבד שהיא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם.

Nawet kobiety, które nie są wiarygodne w kwestii stwierdzenia śmierci męża, są wiarygodne, gdy przynoszą list rozwodowy. Należą do nich: teściowa, córka teściowej, rywalka, szwagierka (jewama) i pasierbica. Czym różni się list rozwodowy od śmierci męża? Dowodem jest pismo. Sama kobieta może przynieść swój list rozwodowy, pod warunkiem że powie: „W mojej obecności został napisany i w mojej obecności został podpisany”.

Rozdział 3

3.1

כל גט שנכתב שלא לשום אשה פסול. כיצד. היה עובר בשוק ושמע קול סופרים מקרין. איש פלוני מגרש את פלונית ממקום פלוני. ואמר זה שמי זה שם אשתי. פסול לגרש בו. יתר מכן כתב לגרש בו את אשתו ונמלך. מצאו בן עירו ואמר לו שמי כשמן. ושם אשתי כשם אשתיך. פסול לגרש בו. יתר מכן היו לו שתי נשים ושמותיהן שוות. כתב לגרש בו את הגדולה. לא יגרש בו את הקטנה. יתר מכן אמר לבלבד כתוב לאיזו שארצה אגרש. פסול לגרש בו.

Każdy list rozwodowy napisany nie dla konkretnej kobiety jest nieważny. Jak to? Jeśli ktoś przechodził przez rynek i usłyszał głos skrybów odczytujących: „Taki a taki rozwodzi się z taką a taką z takiego a takiego miejsca”, a on powiedział: „To jest moje imię, a to jest imię mojej żony”, list ten jest nieważny do rozwodu. Co więcej, jeśli napisał list rozwodowy, aby rozwieść się z żoną, potem zaś zmienił zdanie, a znalazł go mieszkaniec jego miasta i powiedział mu: „Moje imię jest takie jak twoje, a imię mojej żony takie jak imię twojej żony”, list ten jest nieważny do rozwodu. Co więcej, jeśli miał dwie żony o tych samych imionach, a napisał list rozwodowy dla starszej, nie może nim rozwieść się z młodszą. Co więcej, jeśli powiedział skrybie: „Napisz, dla którejkolwiek zechcę, list rozwodowy”, list ten jest nieważny do rozwodu.

3.2

הכותב טופסי גיטין צריך שיניח מקום האיש. ומקום האשה. ומקום הזמן. שטרי מלוה. צריך שיניח מקום המלוה. מקום הלוח. מקום המעות. מקום הזמן. שטרי מקח. צריך שיניח מקום הלוקח ומקום המוכר ומקום המעות ומקום השדה ומקום הזמן. מפני התקנה. רבי יהודה פוסל בכולן רבי אלעזר מכשיר בכולן. חוץ מגיטי נשים. שנאמר (דברים כד, א) וכתב לה לשמה:

Ten, kto pisze formularze listów rozwodowych, musi pozostawić puste miejsce na imię mężczyzny, miejsce na imię kobiety i miejsce na datę. Przy wekslach dłużnych musi pozostawić miejsce na imię wierzyciela, miejsce na imię dłużnika, miejsce na sumę pieniędzy i miejsce na datę. Przy aktach sprzedaży musi pozostawić miejsce na imię kupującego, miejsce na imię sprzedającego, miejsce na sumę pieniędzy, miejsce na pole i miejsce na datę — ze względu na ustanowienie. Rabi Jehuda uznaje wszystkie za nieważne, a rabi Elazar uznaje wszystkie za ważne, z wyjątkiem listów rozwodowych, gdyż powiedziano (Pwt 24,1): „I napisze jej list rozwodowy” — dla niej.

3.3

המביא גט ואבד הימנו. מצאו לאלתר כשר. ואם לאו פסול. מצאו בחפיסה או בדלוסקמא אם מכירוכשר. המביא גט והניחו זקן או חולה נותנו לה בחזקת שהוא קיים. בת ישראל הנשואה לכהן. והלך בעלה למדינת הים. אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים. השולח חטאתו ממדינת הים. מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים.

Jeśli ktoś przynosi list rozwodowy i zgubi go, a znalazł go natychmiast, jest on ważny; jeśli nie natychmiast, jest nieważny. Jeśli znalazł go w pudełku lub w skrzyni, jeśli go rozpoznaje, jest ważny. Gdy ktoś przynosi list rozwodowy i pozostawia go u starca lub chorego, ten, u kogo go pozostawił, wręcza go jej przy założeniu, że on żyje. Izraelitka zamężna za kapłana, gdy jej mąż udał się za morze, je terumę przy założeniu, że on żyje. Kto wysła swoją ofiarę za grzech z za morza, składają ją przy założeniu, że on żyje.

3.4

שלשה דברים אמר ר' אלעזר בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריו. על עיר שהקיפה כרקום ועל הספינה המיטרפת בים. ועל היוצא לידון. שהן בחזקת קיימין. אבל עיר שכבשה כרקום. וספינה שאבדה בים. והיוצא ליהרג. נותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתים. בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל לא תאכל בתרומה:

Rabi Elazar ben Parta powiedział przed mędrkami trzy sprawy i uznali oni jego słowa: o mieście, które otoczyło oblegające wojsko, o statku miotanym na morzu i o człowieku wychodzącym na sąd — są w domniemaniu żywych. Ale o mieście zdobytym przez wojsko, o statku zaginionym na morzu i o człowieku wychodzącym na stracenie — nakładają na nie surowości żywych i surowości umarłych. Izraelitka żona kapłana i córka kapłana żona Izraelity nie będą jeść terumy.

3.5

המביא גט בארץ ישראל וחלה. הרי זה משלחו ביד אחר. ואם אמר לו טול לי הימנה חפץ פלוני לא ישלחנו ביד אחר. שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר.

Ten, kto przynosi list rozwodowy w Ziemi Izraela i zachoruje, może wysłać go przez inną osobę. Jeśli jednak powiedział mu: „Weź mi od niej taką a taką rzecz“, nie może go wysłać przez inną osobę, ponieważ nie chce, aby jego depozyt został oddany w ręce innej osoby.

3.6

המביא גט ממדינת הים וחלה. עושה בית דין ומשלחו ואומר לפניהם בפני נכתב ובפני נחתם. ואין שליח אחרון צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא אומר שליח בית דין אני:

Ten, kto przynosi list rozwodowy zza morza i zachoruje, ustanawia sąd i wysyła go, mówiąc przed nimi: „W mojej obecności został napisany i w mojej obecności został podpisany“. A ostatni wysłannik nie musi mówić: „W mojej obecności został napisany i w mojej obecności został podpisany“, lecz mówi: „Jestem wysłannikiem sądu“.

3.7

המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהן מחלקן. מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין. ואינו חושש שמא מת הכהן או הלוי או העשיר העני. מתו צריך ליטול רשות מן היורשין. אם הלון בפני בית דין אינו צריך ליטול רשות מן היורשים:

Ten, kto pożycza pieniądze kapłanowi, lewicie lub ubogiemu, aby oddzielać na ich rzecz terumę i dziesięcinę z ich części, oddziela przy założeniu, że oni żyją, i nie obawia się, że kapłan lub lewita umarł albo że ubogi się wzbogacił. Jeśli umarli, musi uzyskać zgodę spadkobierców. Jeśli pożyczył im wobec sądu, nie musi uzyskiwać zgody spadkobierców.

3.8

המניח פירות להיות מפריש עליהן תרומה ומעשרות. מעות להיות מפריש עליהן מעשר שני. מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין. אם אבדו הרי זה חושש מעת לעת. דברי ר' אלעזר בן שמוע. רבי יהודה אומר בשלשה פרקים בודקין את היין. בקדים של מוצאי החג. ובהוצאת סמדר. ובשעת כניסת מים בבוסר:

Ten, kto pozostawia owoce, aby oddzielać od nich terumę i dziesięciny, albo pieniądze, aby oddzielać od nich drugą dziesięcinę, oddziela przy założeniu, że one istnieją. Jeśli zaginęły, winien się obawiać wstecz przez całą dobę — słowa rabiego Elazara ben Szammua. Rabi Jehuda mówi: W trzech okresach bada się wino: w czasie pierwszych deszczy po święcie, przy kwitnieniu winorośli i w chwili, gdy w niedojrzałych gronach pojawia się woda.

Rozdział 4

4.1

השולח גט לאשתו. והגיע בשליח. או ששלח אחריו שליח. ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא הרי זה בטל. קדם אצל אשתו. או ששלח אצלה שליח. ואמר לה גט ששלחתי לך בטל הוא. הרי זה בטל. אם משהגיע גט לידה שוב אינו יכול לבטלו.

Kto wysła swojej żonie list rozwodowy (get), a następnie dogonił posłańca albo wysłał za nim innego posłańca i powiedział mu: „Get, który ci dałem, jest unieważniony” — to jest unieważniony. Jeśli zaś dotarł do żony przed posłańcem albo wysłał do niej posłańca i powiedział jej: „Get, który ci wysłałem, jest unieważniony” — to jest unieważniony. Jeśli jednak get dotarł już do jej rąk, nie może go już unieważnić.

4.2

בראשונה היה עושה בית דין במקום אחר ומבטלו. התקין רבן גמליאל הזקן. שלא יהו עושין כן. מפני תקון העולם. בראשונה היה משנה שמו ושמה. שם עירו ושם עירה. והתקין רבן גמליאל הזקן שיהא כותב איש פלוני וכל שם שיש לו. אשה פלונית. וכל שום שיש לה. מפני תקון העולם

Pierwotnie mąż mógł ustanowić sąd w innym miejscu i unieważnić get. Rabban Gamliel Starszy zarządził, aby tak nie czyniono, ze względu na dobro świata. Pierwotnie mąż mógł zmienić swoje imię i jej imię, nazwę swojego miasta i nazwę jej miasta. Rabban Gamliel Starszy zarządził, aby pisać: „Taki a taki mąż i każde imię, jakie ma; taka a taka kobieta i każde imię, jakie ma” — ze względu na dobro świata.

4.3

אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה. נמנעו מלהשביעה. התקין רבן גמליאל הזקן שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו וגובה כתובתה. העדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם. הלל התקין פרוזבול מפני תיקון העולם:

Wdowa nie może dochodzić zapłaty z majątku sierot, chyba że pod przysięgą. Gdy unikano wymagania od niej przysięgi, Rabban Gamliel Starszy zarządził, aby składała sierotom ślubowanie, czegokolwiek by chciały, i odbierała swoją ketubę. Świadkowie podpisują list rozwodowy (get) ze względu na dobro świata. Hillel ustanowił prozbul ze względu na dobro świata.

4.4

עבד שנשבה ופדאוהו. אם לשום עבד ישתעבד. אם לשום בן חורין לא ישתעבד. רבן שמעון בן גמליאל אומר בין כך ובין כך ישתעבד. עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרים ושחררו. שורת הדין אין העבד חייב כלום. אלא מפני תקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על דמיו. רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו כותב אלא משחרר:

Niewolnik, który został pojmany i wykupiony: jeśli wykupiono go jako niewolnika, pozostaje niewolnikiem; jeśli wykupiono go jako wolnego, nie pozostaje niewolnikiem. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: zarówno w tym, jak i w tamtym przypadku pozostaje niewolnikiem. Niewolnik, którego pan uczynił zabezpieczeniem (apotiki) dla innych i następnie go uwolnił: zgodnie z prawem niewolnik nie jest nic winien. Jednak ze względu na dobro świata zmuszają pana, aby uczynił go wolnym człowiekiem, a niewolnik spisuje weksel na swoją wartość. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: nie spisuje weksla, lecz jest tylko uwalniany.

4.5

מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד. ואת עצמו יום אחד. דברי בית הלל. אמרו לו בית שמאי תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם. לישא שפחה אי אפשר שכבר חציו בן חורין. בת חורין אי אפשר שכבר חציו עבד. יבטל והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר (ישעיה מה, יח) לא תהו בראה לשבת יצרה. אלא מפני תקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמיו. וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי:

Ktoś, kto jest w połowie niewolnikiem, a w połowie wolnym: pracuje dla swego pana jednego dnia, a dla siebie jednego dnia — słowa Bet Hillel. Bet Szammaj powiedzieli im: „Naprawiliście sprawę jego pana, ale nie naprawiliście jego samego. Nie może on poślubić niewolnicy, ponieważ już w połowie jest wolnym; nie może poślubić wolnej kobiety, ponieważ w połowie jest niewolnikiem. Czy ma pozostać bezżenny? A przecież świat został stworzony tylko dla płodzenia i rozmnażania, jak powiedziano: «Nie stworzył jej na próżno, lecz aby była zamieszкана» (Iz 45,18). Dlatego ze względu na dobro świata zmuszają jego pana, aby uczynił go wolnym człowiekiem, a on spisuje weksel na połowę swojej wartości”. I Bet Hillel wycofali się, aby orzekać zgodnie ze słowami Bet Szammaj.

4.6

המוכר עבדו לגוי או לחוצה לארץ יצא בן חורין. אין פודין את השבויים יותר על כדי דמיהן מפני תקון העולם. ואין מבריחין את השבויין מפני תקון העולם. רבן שמעון בן גמליאל אומר מפני תקנת השבויין. ואין לוקחים ספרים תפילין ומזוזות מן הגוים יותר על כדי דמיהן מפני תקון העולם:

Kto sprzedaje swego niewolnika poganinowi lub wyprowadza go za granicę, niewolnik wychodzi na wolność. Nie wykupuje się jeńców za więcej niż wynosi ich wartość, ze względu na dobro świata. Nie pomaga się jeńcom w ucieczce, ze względu na dobro świata. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: ze względu na dobro jeńców. Nie kupuje się ksiąg Pisma, tefilin i mezuz od pogan za więcej niż ich wartość, ze względu na dobro świata.

4.7

המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר. משום נדר לא יחזיר. רבי יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר. ושלא ידעו בו רבים יחזיר. ר' מאיר אומר כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר. ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר. אמר ר' אליעזר לא אסרו זה אלא מפני זה. אמר רבי יוסי בר יהודה מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו קונם אם איני מגרשיך. וגרשה. והתירו לו חכמים שיחזירנה מפני תקון העולם:

Ten, kto rozwodzi się z żoną z powodu złej sławy, nie może jej przyjąć z powrotem. Z powodu ślubu nie może jej przyjąć z powrotem. Rabbi Jehuda mówi: każdy ślub, o którym wiedziało wielu, nie może jej przyjąć; a o którym wielu nie wiedziało, może ją przyjąć. Rabbi Meir mówi: każdy ślub, który wymaga rozpatrzenia przez mędrca, nie może jej przyjąć; a który nie wymaga rozpatrzenia przez mędrca, może ją przyjąć. Rabbi Eliezer powiedział: zakazali tego tylko ze względu na tamto. Rabbi Jose bar Jehuda powiedział: zdarzyło się w Sydonie, że pewien człowiek powiedział żonie: „Konam, jeśli cię nie rozwiodę”, i rozwiodł się. Mędrcy pozwolili mu, aby przyjął ją z powrotem, ze względu na dobro świata.

4.8

המוציא את אשתו משום אילונית. רבי יהודה אומר לא יחזיר. וחכמים אומרים יחזיר. נישאת לאחר. והיו לה בנים הימנו והיא תובעת כתובתה. אמר רבי יהודה אומר לה שתיקותיך יפה לך מדבוריך:

Ten, kto rozwodzi się z żoną dlatego, że jest ailonit (bezpłodną), Rabbi Jehuda mówi: nie może jej przyjąć z powrotem. Mędrcy mówią: może przyjąć. Jeśli wyszła za innego i miała z nim dzieci, i dochodzi swojej ketuby, Rabbi Jehuda mówi: należy jej powiedzieć: „Twoje milczenie jest dla ciebie lepsze niż twoje mówienie”.

4.9

המוכר את עצמו ואת בניו לגוי אין פודין אותו. אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהן. המוכר את שדהו לגוי וחזר ולקחה ממנו ישראל הלוקח מביא ממנו בכורים מפני תקון העולם:

Kto sprzedaje siebie i swoje dzieci gojowi – nie wykupuje się go. Ale dzieci po śmierci ojca podlegają wykupowi. Kto sprzedaje swoje pole gojowi, a potem Żyd odkupuje je od niego – nabywca przynosi z niego pierwociny dla naprawy świata.

Rozdział 5

5.1

הנוקין שמין להם בעידית ובעל חוב בבינונית. וכתובת אשה בזיבורית. ר' מאיר אומר אף כתובת אשה בבינונית:

Świadczenia z tytułu wyrządzonych szkód są ściągane z gruntów najlepszej jakości, długi – ze średniej, a zapis majątkowy żony (ketuba) – z najgorszej. Rabi Meir mówi: nawet zapis majątkowy żony – ze średniej.

5.2

אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין ואפילו הן זיבורית. אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית:

Nie dochodzi się należności z majątku obciążonego, dopóki istnieje majątek wolny, nawet jeśli jest on najgorszej jakości. Nie dochodzi się należności z majątku sierot, chyba że z gruntów najgorszej jakości.

5.3

אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים. מפני תקון העולם. והמוצא מציאה לא ישבח מפני תקון העולם:

Nie egzekwuje się z majątku obciążonego: za spożyte owoce, za poprawienie gruntów, ani na utrzymanie żony i córek – ze względu na dobro świata. Ten, kto znalazł zgubę, nie składa przysięgi – ze względu na dobro świata.

5.4

יתומים שסמכו אצל בעל הבית או שמינה להן אביהן אפטרופוס חייב לעשר פירותיהן. אפטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע. מינהו בית דין לא ישבע. אבא שאול אומר חלוף הדברים. המטמא. והמדמע. והמנסך. בשוגג פטור. במזיד חייב. הכהנים שפגלו במקדש מזידין חייבים:

Sieroty, które żyły u gospodarza, lub którym ojciec ustanowił opiekuna – opiekun ma obowiązek oddzielania dziesięciny od ich plonów. Opiekun ustanowiony przez ojca sierot składa przysięgę; ustanowiony przez sąd – nie składa. Abba Saul mówi: rzecz ma się odwrotnie. Kto czyni cudzą rzecz nieczystą, kto miesza terumę z chullinem (żywnością zwykłą), kto dokonuje libacji – jeśli nieumyślnie, jest zwolniony; jeśli umyślnie – odpowiedzialny. Kapłani, którzy w Świątyni przez złą intencję uczynili ofiarę pigul, jeśli umyślnie – są odpowiedzialni.

5.5

העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החרשת שהשיאה אביה. שהיא יוצאה בגט. ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן. שאוכלת בתרומה. ואם מתה. בעלה יורשה. ועל המריש הגזול שבנאו בבירה. שיטול את דמיו. מפני תקנת השבים. ועל חטאת הגזולה שלא נודעה לרבים. שהיא מכפרת. מפני תקון המזבח.

Rabi Jochanan ben Gudgada zaświadczył o głuchoniemej, którą ojciec wydał za męża, że wychodzi z małżeństwa na mocy listu rozwodowego (get); o małoletniej Izraelitce, która poślubiła kapłana, że spożywa terumę, a jeśli umrze, jej mąż dziedziczy po niej; o skradzionej belce wbudowanej w pałac, że właściciel otrzymuje jej wartość – ze względu na takanat ha-szawim (przepis dla nawracających się); oraz o skradzionej ofierze za grzech (chattat), której kradzież nie była znana ogółowi, że dokonuje prześlągania – ze względu na naprawę ołtarza.

5.6

לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה. מהרוגי מלחמה ואילך. יש בה סיקריקון. כיצד. לקח מסיקריקון. וחזר ולקח מבעל הבית. מקחו בטל. מבעל הבית וחזר ולקח מסיקריקון. מקחו קיים. לקח מן האיש. וחזר ולקח מן האשה. מקחו בטל. מן האשה וחזר ולקח מן האיש. מקחו קיים. זו משנה ראשונה. בית דין של אחריהם אמרו. הלוקח מסיקריקון. נותן לבעלים רביע. אימתי. בזמן שאין בידן ליקח. אבל יש בידן ליקח. הן קודמין לכל אדם. רבי הושיב בית דין ונמנו שאם שהתה בפני סיקריקון שנים עשר חדש. כל הקודם ליקח זוכה. אבל נותן לבעלים רביע:

W Judei nie obowiązywało prawo sikarikonu w stosunku do poległych w wojnie; od czasu poległych w wojnie obowiązuje w Judei sikarikon. W jaki sposób? Jeśli kupił od sikariona, a następnie kupił od właściciela ziemi – jego zakup jest nieważny. Jeśli kupił od właściciela ziemi, a następnie od sikariona – jego zakup jest ważny. Jeśli kupił od mężczyzny, a następnie od kobiety – zakup nieważny; od kobiety, a następnie od mężczyzny – ważny. To jest orzeczenie pierwotne. Późniejszy sąd orzekł: Kto kupuje od sikariona, daje właścicielom jedną czwartą. Kiedy? Gdy właściciele nie mają środków, aby kupić. Ale jeśli mają środki, aby kupić – mają pierwszeństwo przed wszystkimi. Rabi zwołał sąd, i sędziowie przegłosowali, że jeśli ziemia pozostawała w posiadaniu sikariona przez dwanaście miesięcy, każdy, kto pierwszy kupi, nabywa ją, ale daje właścicielom jedną czwartą.

5.7

חרש רומז וגרמו. וכן בתירה אומר. קופץ ונקפץ במטלטלין. הפעוטות מקחן מקח. וממכרן ממכר במטלטלין:
Głuchoniemy porozumiewa się gestami i można się z nim porozumiewać gestami. Ben Batera mówi: może także nabywać w ruchomościach przez „skok” i umożliwiać nabycie od siebie przez „skok”. Małe dzieci (rozumiejące transakcje) – ich zakupy i sprzedaże w ruchomościach są ważne.

5.8

ואלו דברים אמרו מפני דרכי שלום. כהן קורא ראשון. ואחריו לוי. ואחריו ישראל. מפני דרכי שלום. מערבין בבית ישן. מפני דרכי שלום. בור שהוא קרוב לאמה. מתמלא ראשון מפני דרכי שלום. מצודות חיה ועופות ודגים יש בהם משום גזל. מפני דרכי שלום. רבי יוסי אומר גזל גמור. מציאת חרש שוטה וקטן יש בהן משום גזל מפני דרכי שלום. ר' יוסי אומר גזל גמור. עני המנקף בראש הזית. מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום. ר' יוסי אומר גזל גמור. אין ממחין ביד עניי גוים בלקט שכחה ופאה. מפני דרכי שלום:
Oto rzeczy, które ustanowiono ze względu na pokój: kapłan czyta pierwszy, po nim lewita, po nim Izraelita – ze względu na pokój. Eruv składa się w starym domu – ze względu na pokój. Studnia, która jest bliżej kanału, napęlnia się pierwsza – ze względu na pokój. Zabranie zdobyczy z sieci na zwierzęta, ptaki i ryby jest kradzieżą – ze względu na pokój. Rabi Jose mówi: to kradzież całkowita. Zabranie znaleziska głuchoniemego, upośledzonego umysłowo i małoletniego jest kradzieżą – ze względu na pokój. Rabi Jose mówi: to kradzież całkowita. Ubogi, który obtrząsa oliwki ze szczytu drzewa – to, co spada pod nim, stanowi kradzież – ze względu na pokój. Rabi Jose mówi: to kradzież całkowita. Nie przeszkadza się biednym nie-Żydom w zabieraniu kłosów, zapomnianych snopów i narożników pola – ze względu na pokój.

5.9

משאלת אשה לחברתה החשודה על השביעית נפה וכברה ורחים ותנור. אבל לא תבור ולא תטחן עמה. אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ. נפה. וכברה. ובוררת. וטוחנת ומרקדת עמה. אבל משתטל המים. לא תגע עמה. לפי שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה. וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום. ומחזיקין ידי גוים בשביעית אבל לא ידי ישראל. ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום:
Kobieta może pożyczyć swojej przyjaciółce, która jest podejrzana o nieprzestrzeganie praw roku szabatowego, sito, przesiewacz, żarna i piec. Nie może jednak z nią przebierać ani mleć. Żona chawera (członka stowarzyszenia przestrzegającego Prawa) może pożyczyć żonie am ha-areca (człowieka, który nie przestrzega przepisów o dziesięcinach) sito i przesiewacz; może też z nią przebierać, mleć i przesiewać. Lecz gdy tamta wleje wodę do mąki, nie wolno jej dotykać ciasta wraz z nią. Ponieważ nie wspieramy grzeszników. A wszystko to powiedziano tylko ze względu na drogi pokoju. Wspieramy też pogan w roku szabatowym, ale nie Izraelitów. I pozdrawiamy ich (pogan) ze względu na drogi pokoju.

Rozdział 6

6.1

האומר התקבל גט זה לאשתי או הולך גט זה לאשתי אם רצה לחזור יחזור. האשה שאמרה התקבל לי גטי. אם רצה לחזור. לא יחזור. לפיכך אם אמר לו הבעל אי אפשר שתקבל לה. אלא הולך ותן לה. אם רצה לחזור יחזור רבן שמעון בן גמליאל אומר. אף האומרת טול לי גטי. אם רצה לחזור. לא יחזור:

Ten, kto mówi: „Przyjmij ten get dla mojej żony” albo „Zanieś ten get mojej żonie” – jeśli chce się cofnąć, może się cofnąć. Jeśli kobieta mówi: „Przyjmij mój get dla mnie” – jeśli on chce się cofnąć, nie może się cofnąć. Dlatego jeśli mąż powiedział mu: „Nie chcę, żebyś przyjął go dla niej, ale idź i daj jej go” – jeśli chce się cofnąć, może się cofnąć. Rabban Szimon ben Gamliel mówi: Nawet jeśli ona mówi: „Weź mój get dla mnie” – jeśli on chce się cofnąć, nie może się cofnąć.

6.2

האשה שאמרה התקבל לי גטי. צריכה שתי כתי עדים. שנים שאומרים בפנינו אמרה. ושנים שאומרים בפנינו קבל וקרע. אפילו הן הראשונים והן האחרונים. או אחד מן הראשונים. ואחד מן האחרונים. ואחד מצטרף עמהן. נערה המאורסה. היא ואביה מקבלין את גיטה. אמר רבי יהודה אין שתי ידיים זוכות כאחת. אלא אביה מקבל את גטה בלבד. וכל שאינה יכולה לשמור את גטה אינה יכולה להתגרש:

Kobieta, która powiedziała: „Przyjmij mój get dla mnie” – potrzebuje dwóch par świadków: dwóch, którzy mówią: „W naszej obecności ona to powiedziała”, i dwóch, którzy mówią: „W naszej obecności on otrzymał i przedał”. Nawet jeśli są to pierwsi i ostatni, albo jeden z pierwszych i jeden z ostatnich, a jeden dołącza do nich. Dziewczyna zaręczona – ona i jej ojciec mogą przyjąć jej get. Rabbi Jehuda mówi: Dwie ręce nie mogą nabyć razem, ale tylko jej ojciec przyjmuje jej get. A każda, która nie może strzec swojego getu, nie może się rozwieść.

6.3

קטנה שאמרה התקבל לי גטי. אינו גט עד שיגיע גט לידה. לפיכך אם רצה הבעל לחזור. יחזור. שאין קטן עושה שליח. אבל אם אמר לו אביה. צא והתקבל לבתי גטה. אם רצה להחזיר לא יחזיר. האומר תן גט זה לאשתי במקום פלוני. ונתנו לה במקום אחר. פסול. הרי היא במקום פלוני. ונתנו לה במקום אחר. כשר האשה שאמרה התקבל לי גטי במקום פלוני. וקבלו לה במקום אחר. פסול. רבי אליעזר מכשיר. הבא לי גטי ממקום פלוני. והביאו לה ממקום אחר כשר:

Małoletnia, która powiedziała: „Przyjmij mój get dla mnie” – to nie jest get, dopóki get nie dotrze do jej ręki. Dlatego jeśli mąż chce się cofnąć, może się cofnąć, ponieważ małoletnia nie może ustanowić pełnomocnika. Ale jeśli jej ojciec powiedział mu: „Idź i przyjmij get dla mojej córki” – jeśli chce się cofnąć, nie może się cofnąć. Ten, kto mówi: „Daj ten get mojej żonie w miejscu takim a takim”, a dał jej go w innym miejscu – get jest nieważny. Gdyby powiedział: „Ona jest w takim a takim miejscu”, a dał jej go w innym miejscu – get jest ważny. Kobieta, która powiedziała: „Przyjmij mój get dla mnie w takim a takim miejscu”, a on przyjął go dla niej w innym miejscu – get jest nieważny. Rabbi Eliezer uznaje go za ważny. Jeśli powiedziała: „Przynieś mi mój get z takiego a takiego miejsca”, a on przyniósł jej go z innego miejsca – get jest ważny.

6.4

הבא לי גטי אוכלת בתרומה עד שיגיע גט לידה. התקבל לי גטי. אסורה לאכול בתרומה מיד. התקבל לי גטי במקום פלוני. אוכלת בתרומה עד שיגיע גט לאותו מקום. ר' אליעזר אוסר מיד:

Jeśli powiedziała: „Przynieś mi mój get” – może jeść terumę, dopóki get nie dotrze do jej ręki. Jeśli powiedziała: „Przyjmij mój get dla mnie” – od razu nie wolno jej jeść terumy. Jeśli powiedziała: „Przyjmij mój get dla mnie w takim a takim miejscu” – może jeść terumę, dopóki get nie dotrze do tego miejsca. Rabbi Eliezer zabrania od razu.

6.5

האומר כתבו גט. ותנו לאשתי. גרשוה. כתבו אגרת ותנו לה. הרי אלו יכתבו ויתנו. פטרוה. פרנסוה. עשו לה כנימוס. עשו לה כראוי. לא אמר כלום. בראשונה היו אומרים היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו. חזרו לומר. אף המפרש והיוצא בשיירא. ר' שמעון שזורי אומר. אף המסוכן:

Ten, kto mówi: „Napiszcie get i dajcie mojej żonie” – albo „Rozwieźcie ją” – albo „Napiszcie list i dajcie jej” – owi (świadkowie) piszą i dają. Jeśli mówi: „Uwolnijcie ją” – „Zapewnijcie jej utrzymanie” – „Postąpcie z nią według zwyczaju” – „Postąpcie z nią właściwie” – nie powiedział nic. Na początku mówiono: Ten, kto wychodzi na stracenie z obrozą na szyi i mówi: „Napiszcie get mojej żonie” – owi piszą i dają. Później powiedzieli: Nawet ten, kto odpływa w podróż, i ten, kto wyrusza z karawaną. Rabbi Szimon Shezuri mówi: Nawet ten, kto jest śmiertelnie chory.

6.6

מי שהיה מושלך לבור. ואמר כל השומע את קולו יכתוב גט לאשתו. הרי אלו יכתבו ויתנו. הבריא שאמר כתבו גט לאשתי רצה לשחק בה. מעשה בבריא אחד שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לראש הגג. ונפל ומת. אמר רבן שמעון בן גמליאל. אמרו חכמים אם מעצמו נפל. הרי זה גט. אם הרוח דחאתו. אינו גט.

Kto został wrzucony do dołu i powiedział: „Každy, kto słyzy mój głos, niech napisze get mojej żonie” – owi piszą i dają. Osoba zdrowa, która powiedziała: „Napiszcie get mojej żonie” – chciała sobie z niej zakpić. Zdarzyło się, że pewien zdrowy człowiek powiedział: „Napiszcie get mojej żonie”, po czym wszedł na dach i spadł, i umarł. Rabban Szimon ben Gamliel mówi: Powiedzieli mędracy: jeśli spadł sam z siebie – jest to get; jeśli pchnął go wiatr – nie jest to get.

6.7

אמר לשנים תנו גט לאשתי. או לשלשה כתבו גט ותנו לאשתי. הרי אלו יכתבו ויתנו. אמר לשלשה תנו גט לאשתי. הרי אלו יאמרו לאחרים ויכתבו. מפני שעשאן בית דין. דברי ר' מאיר. וזו הלכה העלה רבי חנינא איש אונו מבית האסורין. מקובל אני באומר לשלשה תנו גט לאשתי. שיאמרו לאחרים. ויכתבו. מפני שעשאן בית דין. אמר רבי יוסי נומינו לשליח אף אנו מקובלין. שאפילו אמר לבית דין הגדול שבירושלים. תנו גט לאשתי. שילמדו ויכתבו ויתנו. אמר לעשרה כתבו גט לאשתי. אחד כותב ושנים חותמין כולכם כתובו. אחד כותב. וכולם חותמין. לפיכך אם מת אחד מהן. הרי זה גט בטל.

Jeśli powiedział do dwóch: „Dajcie get mojej żonie” albo do trzech: „Napiszcie get i dajcie mojej żonie” – owi piszą i dają. Jeśli powiedział do trzech: „Dajcie get mojej żonie” – owi mogą powiedzieć innym, aby napisali, ponieważ ustanowił ich sądem – słowa rabiego Meira. I tę halachę przekazał rabbi Chanina z Ono, wychodząc z więzienia: Otrzymałem tradycję, że ten, kto mówi do trzech: „Dajcie get mojej żonie” – niech powiedzą innym, a oni napiszą, ponieważ ustanowił ich sądem. Rabi Jose powiedział: Powiedzieliśmy posłańcowi – również my otrzymaliśmy tradycję, że nawet jeśli powiedział do Wielkiego Sądu w Jerozolimie: „Dajcie get mojej żonie” – powinni się nauczyć, napisać i dać. Jeśli powiedział do dziesięciu: „Napiszcie get mojej żonie” – jeden pisze, a dwóch podpisuje; jeśli powiedział wszystkim: „Napiszcie” – jeden pisze, a wszyscy podpisują. Dlatego jeśli jeden z nich umrze, get jest nieważny.

Rozdział 7

7.1

מי שאחזו קורדייקוס ואמר כתבו גט לאשתי. לא אמר כלום. אמר כתבו גט לאשתי. ואחזו קורדייקוס. וחזר ואמר אל תכתבו. אין דבריו האחרונים כלום. נשתתק. ואמרו לו נכתוב גט לאשתך. והרכין בראשו. בודקין אותו שלשה פעמים. אם אמר על לאו. לאו. ועל הן. הן. הרי אלו יכתבו ויתנו:

Jeśli kogoś opanował kordiakos (rodzaj obłądu) i powiedział: „Napiszcie list rozwodowy mojej żonie” — nie powiedział nic. Jeśli powiedział: „Napiszcie list rozwodowy mojej żonie”, a następnie opanował go kordiakos, a on ponownie powiedział: „Nie piszcie” — jego ostatnie słowa nie mają znaczenia. Jeśli zaniemówił, a oni zapytali go: „Czy mamy napisać list rozwodowy twojej żonie?”, a on skinął głową, badają go trzy razy: jeśli na „nie” odpowiada „nie”, a na „tak” odpowiada „tak” — wtedy mogą napisać i wręczyć.

7.2

אמרו לו נכתוב גט לאשתך ואמר להם כתובו. אמרו לסופר וכתב ולעדים וחתמו. אף על פי שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו. וחזר ונתנו לה. הרי הגט בטל. עד שיאמר לסופר כתוב. ולעדים חתמו:

Powiedzieli mu: „Czy mamy napisać list rozwodowy twojej żonie?”, a on odpowiedział im: „Napiszcie”. Powiedzieli pisarzowi, a ten napisał, i świadkom, a oni podpisali — nawet jeśli napisali go, podpisali i dali mu go, a on potem dał go jej — list rozwodowy jest nieważny, dopóki nie powie pisarzowi: „Napisz”, a świadkom: „Podpiszcie”.

7.3

זה גטך אם מתי. זה גטך אם מתי מחולי זה. זה גיטך לאחר מיתה. לא אמר כלום. מהיום אם מתי. מעכשיו אם מתי. הרי זה גט. מהיום ולאחר מיתה. גט. ואינו גט. אם מת. חולצת ולא מתיבמת. זה גטך מהיום אם מתי מחולי זה. ועמד והלך בשוק. וחלה ומת. אומדין אותו. אם מחמת חולי הראשון מת. הרי זה גט. ואם לאו אינו גט:

To jest twój list rozwodowy, jeśli umrę; to jest twój list rozwodowy, jeśli umrę z tej choroby; to jest twój list rozwodowy po mojej śmierci — nie powiedział nic. „Od dzisiaj, jeśli umrę” lub „Od tej chwili, jeśli umrę” — to jest list rozwodowy. „Od dzisiaj i po śmierci” — jest to list rozwodowy, ale nie jest listem rozwodowym. Jeśli umarł, ona podlega chality, a nie lewiratowi. To jest twój list rozwodowy od dzisiaj, jeśli umrę z tej choroby. On wstał, poszedł na rynek, zachorował i umarł. Oceniają go: jeśli umarł z powodu pierwszej choroby — to jest list rozwodowy; jeśli nie — nie jest listem rozwodowym.

7.4

לא תתייחד עמו. אלא בפני עדים. אפילו עבד אפילו שפחה. חוץ משפחתה. מפני שלבה גס בה בשפחתה. מה היא באותן הימים. רבי יהודה אומר. כאשת איש לכל דבריה. רבי יוסי אומר. מגורשת. ואינה מגורשת:

Nie może być z nim sama, tylko w obecności świadków, nawet niewolnik, nawet niewolnica, z wyjątkiem jej niewolnicy, ponieważ jej serce jest oswojone z jej niewolnicą. Jaki jest jej status w tych dniach? Rabbi Jehuda mówi: jak mężatka pod każdym względem. Rabbi Josi mówi: rozwiedziona, ale nie rozwiedziona.

7.5

הרי זה גטך על מנת שתתני לי מאתים זוז. הרי זו מגורשת ותתן. על מנת שתתני לי מכאן ועד שלשים יום. אם נתנה לו בתוך שלשים יום. מגורשת. ואם לאו אינה מגורשת. אמר רבן שמעון בן גמליאל מעשה בצידן. באחד שאמר לאשתו הרי זה גטך. על מנת שתתני לי אצטליתי ואבדה אצטליתו ואמרו חכמים תתן לו את דמיה:

To jest twój list rozwodowy pod warunkiem, że oddasz mi dwieście zuzów — jest rozwiedziona, ale musi oddać. Pod warunkiem, że oddasz mi w ciągu trzydziestu dni — jeśli oddała mu w ciągu trzydziestu dni, jest rozwiedziona; jeśli nie — nie jest rozwiedziona. Rabban Szymon ben Gamaliel powiedział: zdarzyło się w Sydonie, że pewien człowiek powiedział swojej żonie: „To jest twój list rozwodowy, pod warunkiem że oddasz mi mój płaszcz”, a jego płaszcz zginął. I mędrcy powiedzieli: niech odda mu jego wartość.

7.6

הרי זה גטך על מנת שתשמישי את אבא. על מנת שתניקי את בני. כמה היא מניקתו. שתי שנים. ר' יהודה אומר. שמונה עשר חדש. מת הבן או שמת האב. הרי זה גט. הרי זה גטך על מנת שתשמישי את אבא שתי שנים. על מנת שתניקי את בני שתי שנים. מת הבן או שמת האב או שאמר האב אי אפשרי שתשמישי שלא בהקפדה. אינו גט. רבן שמעון בן גמליאל אומר כזה גט. כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל כל עכבה שאינה הימנה. הרי זה גט:

To jest twój list rozwodowy pod warunkiem, że będziesz usługiwać mojemu ojcu; pod warunkiem, że będziesz karmić piersią mojego syna. Jak długo ma go karmić? Dwa lata. Rabbi Jehuda mówi: osiemnaście miesięcy. Jeśli syn umarł lub ojciec umarł — to jest list rozwodowy. To jest twój list rozwodowy pod warunkiem, że będziesz usługiwać mojemu ojcu przez dwa lata, pod warunkiem, że będziesz karmić mojego syna przez dwa lata. Jeśli syn umarł lub ojciec umarł, albo jeśli ojciec powiedział: „Nie chcę, żebyś mi usługiwała” — bez urazy — to nie jest list rozwodowy. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: taki list rozwodowy jest ważny. Rabban Szymon ben Gamaliel powiedział ogólną zasadę: każda przeszkoda, która nie pochodzi od niej, czyni list rozwodowy ważnym.

7.7

הרי זה גטך אם לא באתי מכאן עד שלשים יום. והיה הולך מיהודה לגליל. הגיע לאנטיפטריס וחזר בטל תנאו. הרי זה גטך אם לא באתי מכאן עד שלשים יום. והיה הולך מגליל ליהודה. והגיע לכפר עותנאי וחזר בטל תנאו. הרי זה גטך אם לא באתי מכאן עד שלשים יום. והיה הולך למדינת הים. והגיע לעכו וחזר. בטל תנאו. הרי זה גטך כל זמן שאעבור מכנגד פניך שלשים יום. היה הולך ובא הולך ובא. הואיל ולא נתייחד עמה. הרי זה גט:

To jest twój list rozwodowy, jeśli nie przyjdę od tej chwili w ciągu trzydziestu dni. Szedł z Judei do Galilei, dotarł do Antipatris i wrócił — jego warunek jest anulowany. To jest twój list rozwodowy, jeśli nie przyjdę od tej chwili w ciągu trzydziestu dni. Szedł z Galilei do Judei, dotarł do Kefar Otnai i wrócił — jego warunek jest anulowany. To jest twój list rozwodowy, jeśli nie przyjdę od tej chwili w ciągu trzydziestu dni. Szedł za morze, dotarł do Akko i wrócił — jego warunek jest anulowany. To jest twój list rozwodowy, jeśli nie będę przy tobie przez trzydzieści dni. Chodził tam i z powrotem, tam i z powrotem — ponieważ nie był z nią sam na sam, to jest list rozwodowy.

7.8

הרי זה גטך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש. ומת בתוך שנים עשר חדש. אינו גט. הרי זה גטך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש. ומת בתוך שנים עשר חדש. הרי זה גט:

To jest twój list rozwodowy, jeśli nie przyjdę od tej chwili w ciągu dwunastu miesięcy, a umarł w ciągu dwunastu miesięcy — nie jest to list rozwodowy. To jest twój list rozwodowy od tej chwili, jeśli nie przyjdę w ciągu dwunastu miesięcy, a umarł w ciągu dwunastu miesięcy — to jest list rozwodowy.

7.9

אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חדש. כתבו ותנו גט לאשתי. כתבו גט בתוך שנים עשר חדש ונתנו לאחר שנים עשר חדש. אינו גט. כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חדש כתבו בתוך שנים עשר חדש ונתנו לאחר שנים עשר חדש אינו גט. ר' יוסי אומר כזה גט. כתבו לאחר שנים עשר חדש ונתנו לאחר שנים עשר חדש ומת. אם הגט קדם למיתה. הרי זה גט. ואם מיתה קדמה לגט אינו גט. ואם אין ידוע. זו היא שאמרו מגורשת ואינה מגורשת:

Jeśli mąż powiedział: «Jeśli nie przybędę w ciągu dwunastu miesięcy, napiszcie i wręczcie mojej żonie list rozwodowy», a oni napisali list rozwodowy w ciągu dwunastu miesięcy i wręczyli go po upływie dwunastu miesięcy, nie jest to ważny list rozwodowy. Jeśli powiedział: «Napiszcie i wręczcie mojej żonie list rozwodowy, jeśli nie przybędę w ciągu dwunastu miesięcy», a oni napisali w ciągu dwunastu miesięcy i wręczyli po upływie dwunastu miesięcy, nie jest to ważny list rozwodowy. Rabbi Jose mówi: taki list rozwodowy jest ważny. Jeśli napisali po upływie dwunastu miesięcy i wręczyli po upływie dwunastu miesięcy, a mąż zmarł — jeśli list rozwodowy został wręczony przed śmiercią, jest to ważny list rozwodowy; jeśli śmierć nastąpiła przed wręczeniem listu, nie jest on ważny. Jeśli nie wiadomo, to jest właśnie przypadek, o którym powiedziano: jest rozwiedziona i nie jest rozwiedziona.

Rozdział 8

8.1

הזורק גט לאשתו. והיא בתוך ביתה. או בתוך חצרה הרי זו מגורשת. ורקו לה בתוך ביתו. או בתוך חצרו אפילו הוא עמה במטה אינה מגורשת. לתוך חיקה. או לתוך קלתה. הרי זו מגורשת.

Jeśli mąż rzuca żonie get (dokument rozwodowy), a ona znajduje się w swoim domu albo na swoim podwórzu, jest rozwiedziona. Jeśli rzucił go jej do swojego domu albo na swoje podwórze, nawet jeśli jest z nią w łóżku, nie jest rozwiedziona. Jeśli rzucił go jej na łono albo do jej koszyka, jest rozwiedziona.

8.2

אמר לה כנסי שטר חוב זה. או שמצאתו מאחוריו קוראה והרי הוא גטה. אינו גט עד שיאמר לה הא גטך. נתן בידה והיא ישנה. נעורה. קוראה. והרי הוא גטה. אינו גט. עד שיאמר לה הא גטך. היתה עומדת ברשות הרבים וזרקו לה. קרוב לה מגורשת. קרוב לו. אינה מגורשת. מחצה על מחצה. מגורשת ואינה מגורשת:

Jeśli powiedział jej: „Przyjmij ten weksel” albo znalazła go za nim, przeczytała i jest to jej get, to nie jest to get, dopóki nie powie jej: „Oto twój get”. Jeśli dał go jej do ręki, a ona spała, a potem obudziła się i przeczytała, i jest to jej get, to nie jest to get, dopóki nie powie jej: „Oto twój get”. Jeśli stała w miejscu publicznym, a on rzucił go jej, to jeśli był bliżej niej, jest rozwiedziona; jeśli bliżej niego, nie jest rozwiedziona; jeśli w połowie, jest rozwiedziona i nie jest rozwiedziona.

8.3

וכן לענין קדושין. וכן לענין החוב. אמר לו בעל חובו זרוק לי חובי וזרקו לו. קרוב למלוה זכה הלואה. קרוב ללוה. הלואה חייב. מחצה על מחצה. שניהם יחלוקו. היתה עומדת על ראש הגג. וזרקו לה. כיון שהגיע לאויר הגג הרי זו מגורשת. הוא מלמעלה. והיא מלמטה. וזרקו לה. כיון שיצא מרשות הגג. נמחק. או נשרף. הרי זו מגורשת:

Podobnie w sprawie zaręczyn i podobnie w sprawie długu. Jeżeli wierzyciel powiedział dłużnikowi: „Rzuć mi mój dług”, a on rzucił mu go, to jeśli było bliżej wierzyciela, dłużnik jest zwolniony; jeśli bliżej dłużnika, dłużnik jest zobowiązany; jeśli w połowie, dzielą się. A jeśli ona stała na szczycie dachu, a on rzucił jej get, to gdy tylko dotarł on do przestrzeni dachu, jest rozwiedziona. Jeśli on był powyżej, a ona poniżej i rzucił jej go, to gdy tylko wyszedł on z przestrzeni dachu, nawet jeśli został zmazany lub spalony, jest rozwiedziona.

8.4

בית שמאי אומרים. פוטר אדם אשתו בגט ישן. ובית הלל אוסרין. ואיזהו גט ישן כל שנתייחד עמה אחר שכתבו לה:

Bet Szammaj mówią: człowiek może rozwieść się z żoną starym getem. Bet Hillel zabraniają. A co to jest stary get? Taki, przy którym był z nią sam na sam po napisaniu go dla niej.

8.5

כתב לשום מלכות שאינה הוגנת. לשום מלכות מדי לשום מלכות יון לבנין הבית לחורבן הבית. היה במזרח וכתב במערב. במערב וכתב במזרח. תצא מזה ומזה. וצריכה גט מזה ומזה. ואין לה לא כתובה. ולא פירות ולא מזונות. ולא בלאות. לא על זה ולא על זה. אם נטלה מזה ומזה תחזיר. והולד ממזר מזה ומזה. ולא זה זה מטמאין לה. ולא זה זה זכאין. לא במציאתה. ולא במעשה ידיה. ולא בהפרת נדריה. היתה בת ישראל נפסלת מן הכהונה. בת לוי מן המעשר. בת כהן מן התרומה, ואין יורשיו של זה ויורשיו של זה יורשין כתובתה. ואם מתו. אחיו של זה ואחיו של זה. חולצין ולא מיכמין. שינה שמו ושמה. שם עירו ושם עירה. תצא מזה ומזה. וכל הדרכים האלו בה.

Jeśli wpisał do getu datę według nieodpowiedniego królestwa, według królestwa Medii, według królestwa Grecji, według budowy Świątyni, według zniszczenia Świątyni; jeśli był na Wschodzie, a napisał, że na Zachodzie, na Zachodzie, a napisał, że na Wschodzie – musi wyjść od obu i potrzebuje getu od obu. Nie ma ona prawa do ketuby (zapisu majątkowego), ani do owoców, ani do wyżywienia, ani do rzeczy zużytych, ani od tego, ani od tamtego. Jeśli wzięła od obu, musi zwrócić. A dziecko jest mamzerem (dzieckiem z niedozwolonego związku) od obu. Ani ten, ani tamten nie mogą się dla niej zanieczyszczać rytualnie, ani ten, ani tamten nie są uprawnieni do tego, co znajdzie, ani do tego, co wypracuje, ani do unieważniania jej ślubów. Jeśli była córką Izraelity, jest wykluczona z zamążpójścia za kapłana; jeśli córką Lewity, z dziesięciny; jeśli córką kapłana, z terumy (ofiary dla kapłanów). Spadkobiercy tego i spadkobiercy tamtego nie dziedziczą jej ketuby. A jeśli umarli, bracia tego i bracia tamtego dokonują halicy (symbolicznego odmówienia lewiratu), ale nie zawierają małżeństwa lewiratowego. Jeśli zmienił jego imię i jej imię, imię jego miasta i jej miasta – musi wyjść od obu, i wszystkie te zasady się do niej stosują.

8.6

כל העריות שאמרו צרותיהן מותרות. הלכו הצרות האלו ונישאו. ונמצאו אלו אילוניות. תצא מזה ומזה. וכל הדרכים האלו בה:

Wszystkie kobiety stanowiące erva (związek zakazany), o których powiedziano, że ich rywalki są dozwolone – jeśli owe rywalki wyszły za mąż, a potem okazało się, że tamte (pierwsze) są aylonit (kobietą niezdolną do rodzenia), ta rywalka musi wyjść od obu, i wszystkie te zasady jej dotyczą.

8.7

הכונס את יבמתו והלכה צרתה ונשאת לאחר. ונמצאה זאת שהיא אילוניות. תצא מזה ומזה. וכל הדרכים האלו בה:

Jeśli ktoś poślubia swoją jebamę (szwagierkę) i jej rywalka poszła i wyszła za innego, a potem okazało się, że ta (jebama) jest aylonit – ta rywalka musi wyjść od obu, i wszystkie te zasady jej dotyczą.

8.8

כתב סופר גט לאיש. ושובר לאשה. וטעה ונתן גט לאשה. ושובר לאיש. ונתנו זה לזה. ולאחר זמן. הרי הגט יוצא מיד האיש. ושובר מיד האשה. תצא מזה ומזה. וכל הדרכים האלו בה. רבי אליעזר אומר אם לאלתר יצא אין זה גט. אם לאחר זמן יצא הרי זה גט. לא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני. כתב לגרש את אשתו ונמלך. בית שמאי אומרים פסלה מן הכהונה. ובית הלל אומרים אף על פי שנתנולה על תנאי. ולא נעשה התנאי לא פסלה מן הכהונה:

Jeśli pisarz napisał list rozwodowy dla mężczyzny i pokwitowanie dla kobiety, i pomylił się, dając list rozwodowy kobiecie, a pokwitowanie mężczyźnie, a oni wymienili je między sobą, a po pewnym czasie list rozwodowy znalazł się w ręku mężczyzny, a pokwitowanie w ręku kobiety – musi ona wyjść od tego i od tamtego, i wszystkie te przepisy jej dotyczą. Rabbi Eliezer mówi: jeśli wyszedł natychmiast, nie jest to list rozwodowy; jeśli wyszedł po pewnym czasie, jest to list rozwodowy, gdyż pierwszy mąż nie może pozbawić drugiego jego prawa. Jeśli napisał, aby rozwieść się z żoną, i zmienił zdanie – Bet Szammaj mówią, że dyskwalifikuje ją od kapłaństwa, a Bet Hillel mówią: nawet jeśli dał jej go pod warunkiem, a warunek nie został spełniony, nie dyskwalifikuje jej od kapłaństwa.

8.9

המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי. בית שמאי אומרים אינה צריכה הימנו גט שני. ובית הלל אומרים צריכה הימנו גט שני. אימתי בזמן שנתגרשה מן הנשואין. ומודים בנתגרשה מן האירוסין. שאינה צריכה הימנו גט שני. מפני שאין לבו גס בה. כנסה בגט קרח. תצא מזה ומזה. וכל הדרכים האלו בה:

Jeśli mężczyzna rozwodzi się z żoną, a ona nocuje z nim w gospodzie, Bet Szammaj mówią: nie potrzebuje ona od niego drugiego listu rozwodowego. Bet Hillel mówią: potrzebuje od niego drugiego listu rozwodowego. Kiedy? Gdy rozwiodła się po zamążpójściu. Ale przyznają, że jeśli rozwiodła się po zaręczynach, nie potrzebuje od niego drugiego listu rozwodowego, ponieważ nie jest z nią zżyty. Jeśli poślubił ją po get kere'ach (łysym liście rozwodowym), musi wyjść od tego i od tamtego, i wszystkie te przepisy jej dotyczą.

8.10

גט קרח הכל משלימין עליו. דברי בן ננס. רבי עקיבא אומר. אין משלימין עליו. אלא קרובים הראויין להעיד במקום אחר. ואיזהו גט קרח. כל שקשריו מרובין מעדיו:

Get kareach (tzw. „łysy get”) – wszyscy mogą go uzupełnić. Tak mówi Ben Nannos. Rabbi Akiva mówi: mogą go uzupełnić tylko krewni, którzy kwalifikują się do składania zeznań gdzie indziej. A co to jest get kareach? Taki, w którym węzłów jest więcej niż świadków.

Rozdział 9

9.1

המגרש את אשתו ואמר לההרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני. רבי אליעזר מתיר. וחכמים אוסרין. כיצד יעשה יטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה. ויאמר לה הרי את מותרת לכל אדם. ואם כתבו בתוכו אף על פי שחזר ומחקו פסול:

Kto rozwodzi się z żoną i mówi do niej: «Oto jesteś dozwolona każdemu człowiekowi, z wyjątkiem tego a tego» — rabbi Eliezer pozwala, a mędracy zabraniają. Jak należy postąpić? Bierze od niej get i ponownie jej go wręcza, mówiąc: «Oto jesteś dozwolona każdemu człowiekowi». Jeśli zaś wpisał ten warunek do wnętrza getu, nawet gdy później go wymazał, get jest nieważny.

9.2

הרי את מותרת לכל אדם אלא לאבא ולאביך. לאחי ולאחיק. לעבד ולנכרי ולכל מי שאין לה עליו קדושין. כשר. הרי את מותרת לכל אדם. אלא אלמנה לכהן גדול. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. ממזרת ונתינה לישראל. בת ישראל לממזר ולנתי. ולכל מי שיש לה עליו קדושין אפילו בעבירה פסול:

«Oto jesteś dozwolona każdemu człowiekowi, z wyjątkiem mojego ojca i twojego ojca, mojego brata i twojego brata, niewolnika, poganina oraz każdego, z kim nie może ona zawrzeć małżeństwa» — get jest ważny. Lecz jeśli powiedział: «Oto jesteś dozwolona każdemu człowiekowi, z wyjątkiem: wdowy za arcykapłana, rozwiedzionej lub po chalicy za zwykłego kapłana, mamzerki i netiny za Izraelitę, córki Izraelity za mamzera i netina, oraz każdego, z kim może ona zawrzeć małżeństwo, nawet w związku zakazanym» — get jest nieważny.

9.3

גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם. רבי יהודה אומר ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין. ואגרת שבוקין. וגט פטורין. למהך להתנסבא לכל גבר דתצביין. גופו של גט שחרור הרי את בת חורין. הרי את לעצמך:

Zasadnicza treść getu brzmi: «Oto jesteś dozwolona każdemu człowiekowi». Rabbi Jehuda mówi, że treść powinna zawierać aramejską formułę: «Oto masz ode mnie list rozwodowy, dokument zwolnienia i akt uwolnienia, abyś poszła i wyszła za mąż za każdego mężczyznę, którego zechcesz». Zasadnicza treść aktu wyzwolenia: «Oto jesteś wolną kobietą, oto należysz do siebie».

9.4

שלשה גטין פסולין. ואם נשאת הולד כשר. כתב בכתב ידו ואין עליו עדים. יש עליו עדים. ואין בו זמן. יש בו זמן. ואין בו אלא עד אחד. הרי אלו שלשה גטין פסולין. ואם נשאת הולד כשר. רבי אליעזר אומר אף על פי שאין עליו עדים. אלא שנתנו לה בפני עדים כשר. וגובה מנכסים משועבדים. שאין העדים חותמין על הגט. אלא מפני תקון העולם.

Trzy gety są nieważne, ale jeśli już wyszła za męża, dziecko jest prawowite: gdy mąż napisał go własnoręcznie, a nie ma na nim świadków; gdy są na nim świadkowie, ale nie ma daty; gdy jest w nim data, ale tylko jeden świadek. Oto te trzy gety są nieważne, ale jeśli wyszła za męża, dziecko jest prawowite. Rabbi Eliezer mówi: nawet jeśli nie ma na nim świadków, ale wręczył go jej wobec świadków, get jest ważny; może ona też dochodzić należności z majątku obciążonego, ponieważ świadkowie podpisują się na geście tylko dla dobra świata.

9.5

שנים ששלחו שני גטין שוין ונתערבו. נותן שניהם לזו ושניהם לזו. לפיכך אבד אחד מהן הרי השני בטל. חמשה שכתבו כלל בתוך הגט. איש פלוני מגרש פלונית. ופלוני פלונית. והעדים מלמטה. כולן כשרין. וינתן לכל אחת ואחת. היה כתוב טופס לכל אחת ואחת והעדים מלמטה. את שהעדים נקרין עמו כשר:

Dwóch mężczyzn wysłało dwa jednakowe gety, a te się pomieszały — daje się oba jednej i oba drugiej. Dlatego jeśli jeden zaginął, drugi jest nieważny. Pięciu, którzy wpisali do getu wspólną formułę: «taki a taki rozwodzi się z taką a taką, a taki a taki z taką a taką», a świadkowie podpisali się na dole — wszystkie są ważne i każda z kobiet otrzymuje swój get. Jeśli jednak napisano dla każdej z nich osobny tekst, a świadkowie podpisani na dole — ważny jest tylko ten, przy którym wymienieni są świadkowie.

9.6

שני גטין שכתבן זה בצד זה. ושנים עדים עברים באים מתחת זה לתחת זה. ושנים עדים יונים באים מתחת זה לתחת זה. את שהעדים הראשונים נקראין עמו כשר. עד אחד עברי ועד אחד יוני. עד אחד עברי ועד אחד יוני. באין מתחת זה לתחת זה. שניהן פסולין.

Dwa gety napisane obok siebie. Dwóch świadków podpisanych po hebrajsku rozciąga się od spodu jednego do spodu drugiego, i dwóch świadków podpisanych po grecku rozciąga się od spodu jednego do spodu drugiego. Ważny jest ten get, przy którym czytani są pierwsi świadkowie. Gdy zaś podpisują się jeden świadek po hebrajsku i jeden po grecku, a potem jeden po hebrajsku i jeden po grecku, i rozciągają się od spodu jednego do spodu drugiego — oba gety są nieważne.

9.7

שייר מקצת הגט וכתבו בדף השני והעדים מלמטה כשר. חתמו עדים בראש הדף מן הצד או מאחוריו בגט פשוט פסול. הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה והעדים באמצע. שניהם פסולין. סופו של זה בצד סופו של זה והעדים באמצע. את שהעדים נקרין עמו כשר. ראשו של זה בצד סופו של זה והעדים באמצע. את שהעדים נקרין בסופו כשר:

Jeżeli skryba zostawił część treści getu i napisał ją na drugiej stronie karty, a świadkowie podpisali się na dole — get jest ważny. Jeżeli świadkowie podpisali się na górze karty, z boku lub z tyłu zwykłego getu — get jest nieważny. Jeżeli umieścił początek jednego getu obok początku drugiego, a świadków umieścił pomiędzy nimi — oba są nieważne. Jeżeli koniec jednego umieścił obok końca drugiego, a świadków pomiędzy nimi — ważny jest ten get, przy którym czytani są świadkowie. Jeżeli początek jednego umieścił obok końca drugiego, a świadków pomiędzy nimi — ważny jest ten, przy którym końcu czytani są świadkowie.

9.8

גט שכתבו עברית ועדיו יונית. יונית ועדיו עברית. עד אחד עברי ועד אחד יוני. כתב סופר ועד. כשר. איש פלוני עד כשר. בן איש פלוני עד. כשר. איש פלוני בן איש פלוני ולא כתב עד. כשר. וכך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין. כתב חניכתו וחניכתה. כשר. גט מעושה בישראל כשר. ובגוים פסול. ובגוים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומרים לך וכשר.

Get (list rozwodowy), który został spisany po hebrajsku, a jego świadkowie podpisali po grecku, albo po grecku, a jego świadkowie po hebrajsku, albo jeden świadek podpisał po hebrajsku, a drugi po grecku — jest ważny. Jeśli spisał go pisarz i podpisał się świadek — jest ważny. Jeżeli świadek podpisał: „Taki a taki, świadek” — ważny. Jeżeli podpisał: „Syn takiego a takiego, świadek” — ważny. Jeżeli napisał: „Taki a taki, syn takiego a takiego” i nie napisał słowa „świadek” — ważny. Tak właśnie postępowali skrupulatni mieszkańcy Jerozolimy. Jeżeli wpisano jego przydomek i jej przydomek — ważny. Get wymuszony przez Izraelitów jest ważny, a wymuszony przez pogan — nieważny. Jeśli jednak poganie biją go i mówią: „Zrób to, co każą ci Izraelici” — to get jest ważny.

9.9

יצא שמה בעיר מקודשת הרי זו מקודשת. מגורשת הרי זו מגורשת. ובלבד שלא יהא שם אמתלא. איזו היא אמתלא. גירש איש פלוני את אשתו על תנאי. זרק לה קדושה ספק קרוב לה ספק קרוב לו. זו היא אמתלא:

Jeżeli w mieście rozeszła się wieść, że kobieta jest zaręczona — jest zaręczona; że jest rozwiedziona — jest rozwiedziona. Pod warunkiem, że nie ma żadnego pretekstu. Co to jest pretekst? Gdy pewien mężczyzna rozwiódł się ze swoją żoną pod warunkiem albo rzucił jej przedmiot zaręczyn (kidduszin) i nie wiadomo, czy był bliżej niej, czy bliżej niego — to jest pretekst.

9.10

בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה. שנאמר (דברים כד, א) כי מצא בה ערות דבר. ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו. שנאמר (דברים כד, א) כי מצא בה ערות דבר רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה. שנאמר (שם) והיה אם לא תמצא חן בעיני:

Bet Szammaj mówią: nie należy rozwodzić się z żoną, chyba że znalazł w niej coś odrażającego, jak powiedziano: «ponieważ znalazł w niej coś odrażającego» (Pwt 24,1). Bet Hillel mówią: nawet jeśli przypaliła mu potrawę; bo jest napisane: «ponieważ znalazł w niej coś odrażającego». Rabbi Akiva mówi: nawet jeśli znalazł inną, piękniejszą od niej, jak powiedziano tam: «a jeśli nie znalazła ona łaski w jego oczach».

Rozdział 1

1.1

האשה נקנית בשלש דרכים. וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף. ובשטר. ובביאה. בכסף. בית שמאי אומרים בדינר. ובשוה דינר. ובית הלל אומרים. בפרוטה. ובשוה פרוטה. וכמה היא פרוטה. אחד משמנה באיסר האיטלקי. וקונה את עצמה בגט. ובמיתת הבעל. היבמה נקנית בביאה. וקונה את עצמה בחליצה. ובמיתת היבם:

Kobietę nabywa się na trzy sposoby, a ona nabywa samą siebie na dwa sposoby. Nabywa się ją przez pieniądze, przez dokument i przez stosunek. Przez pieniądze — Bet Szammaj mówią: przez denar lub jego równowartość; Bet Hillel mówią: przez prutę lub jej równowartość. A ile wynosi pruta? Jedna ósma asa italskiego. A nabywa ona samą siebie przez get (list rozwodowy) i przez śmierć męża. Bratowa (wdowa podlegająca lewiratowi) jest nabywana przez stosunek, a nabywa samą siebie przez chalicę (obrzątek zrzucenia buta) i przez śmierć brata męża.

1.2

עבד עברי נקנה בכסף. ובשטר. וקונה את עצמו בשנים וביובל ובגרעון כסף. יתירה עליו אמה העבריה שקונה את עצמה בסימנין. הנרצע נקנה ברציעה. וקונה את עצמו ביובל. ובמיתת האדון:

Niewolnik hebrajski jest nabywany przez pieniądze i przez dokument, a nabywa samego siebie przez upływ lat, przez jubileusz (jowiel) i przez wykupienie się (odliczenie pozostałej ceny). Niewolnica hebrajska ma nad nim przewagę, gdyż nabywa samą siebie przez oznaki dojrzałości (simanim). Niewolnik z przekłutym uchem (nirca) jest nabywany przez przekłucie, a nabywa samego siebie przez jubileusz i przez śmierć pana.

1.3

עבד כנעני נקנה בכסף. ובשטר. ובחזקה. וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים. ובשטר על ידי עצמו. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים בכסף על ידי עצמו. ובשטר על ידי אחרים. ובלבד שיהא הכסף משל אחרים:

Niewolnik kanaanejski jest nabywany przez pieniądze, przez dokument i przez zawładnięcie (chazaka). A nabywa samego siebie przez pieniądze za pośrednictwem innych i przez dokument za pośrednictwem samego siebie — słowa Rabbiego Meira. A mędrcy mówią: przez pieniądze za pośrednictwem samego siebie, a przez dokument za pośrednictwem innych, pod warunkiem że pieniądze pochodzą od innych.

1.4

בהמה גסה נקנית במסירה. והדקה בהגבהה. דברי ר' מאיר ור' אליעזר. וחכמים אומרים. בהמה דקה נקנית במשיכה.

Bydło duże jest nabywane przez przekazanie (mesira), a bydło drobne przez podniesienie (hagbaha) — słowa Rabbiego Meira i Rabbiego Eliezera. A mędrcy mówią: bydło drobne jest nabywane przez pociągnięcie (meszicha).

1.5

נכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף. ובשטר. ובחזקה. ושאינן להם אחריות. אינן נקנין אלא במשיכה. נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות. בכסף. ובשטר. ובחזקה. חוקקין נכסים שאין להם אחריות. את הנכסים שיש להם אחריות לישבע עליהן:

Nieruchomości (majątek objęty odpowiedzialnością) są nabywane przez pieniądze, dokument i zawładnięcie. Ruchomości (majątek nieobjęty odpowiedzialnością) są nabywane tylko przez pociągnięcie. Ruchomości są nabywane razem z nieruchomościami przez pieniądze, dokument i zawładnięcie. I ruchomości pociągają nieruchomości do przysięgi na nie.

1.6

כל הנעשה דמים באחר. כיון שזכה זה. נתחייב זה בחליפיו. כיצד. החליף שור בפרה. או חמור בשור. כיון שזכה זה. נתחייב זה בחליפיו. רשות הגבוה בכסף. ורשות ההדיט בחזקה. אמירתו לגבוה כמסירתו להדיט:

Wszystko, co jest wyceniane jako pieniądź (dami) u drugiego, skoro jeden wejdzie w posiadanie, drugi staje się zobowiązany w zapłacie. Jak to? Gdy zamienił wołu na krowę lub osła na wołu — skoro jeden wszedł w posiadanie, drugi jest zobowiązany w zapłacie. Wobec skarbcza świątyni nabycie następuje przez pieniądze, a wobec osoby prywatnej — przez zawładnięcie. Wypowiedzenie (ślubu) wobec skarbcza świątyni jest jak przekazanie osobie prywatnej.

1.7

כל מצות הבן על האב. אנשים חייבין. ונשים פטורות. וכל מצות האב על הבן. אחד אנשים ואחד נשים חייבין. וכל מצות עשה שהזמן גרמה אנשים חייבין ונשים פטורות. וכל מצות עשה שלא הזמן גרמה. אחד אנשים ואחד נשים חייבין. וכל מצות לא תעשה. בין שהזמן גרמה. בין שלא הזמן גרמה. אחד אנשים ואחד נשים חייבין. חוץ מכל תשחית. וכל תקיף. וכל תטמא למתים:

Wszystkie przykazania, które ciążą na synu wobec ojca — mężczyźni są zobowiązani, a kobiety są zwolnione. A wszystkie przykazania, które ciążą na ojcu wobec syna — zarówno mężczyźni, jak i kobiety są zobowiązani. Wszystkie przykazania nakazujące zależne od czasu — mężczyźni są zobowiązani, a kobiety zwolnione. Wszystkie przykazania nakazujące niezależne od czasu — zarówno mężczyźni, jak i kobiety są zobowiązani. Wszystkie przykazania zakazujące, zarówno zależne od czasu, jak i niezależne — zarówno mężczyźni, jak i kobiety są zobowiązani, z wyjątkiem zakazu niszczenia (boków brody), zakazu zaokrąglania (boków głowy) i zakazu rytualnego zanieczyszczania się (dotykem zmarłego).

1.8

הסמיכות. והתנופות. וההגשות. והקמיצות. וההקטרות. והמליקות. וההזאות. והקבלות. נוהגין באנשים. ולא בנשים. חוץ ממנחת סוטה ונזירה. שהן מניפות:

Semicha, tenufa, hagasza, kemica, haktara, melika, hazaja i kabala — praktykowane są przez mężczyzn, a nie przez kobiety, z wyjątkiem ofiary mącznej sotah (kobiety podejrzanej o cudzołóstwo) i nazirejki, które same wykonują tenufę.

1.9

כל מצוה שהיא תלויה בארץ. אינה נוהגת אלא בארץ. ושאינה תלויה בארץ. נוהגת בין בארץ. בין בחוצה לארץ. חוץ מן הערלה וכלאים. רבי אליעזר אומר. אף מן החדש:

Każde przykazanie zależne od Ziemi Izraela jest przestrzegane tylko w Ziemi Izraela, a to, które nie jest od niej zależne, jest przestrzegane zarówno w Ziemi, jak i poza nią, z wyjątkiem orlah (owoców pierwszych trzech lat) i kilajim (mieszania gatunków). Rabbi Eliezer mówi: także chadasz (nowe zboże).

1.10

כל העושה מצוה אחת מטיבין לו. ומאריכין לו ימיו. ונוחל את הארץ. וכל שאינו עושה מצוה אחת. אין מטיבין לו. ואין מאריכין לו ימיו. ואינו נוחל את הארץ. כל שישנו במקרא. ובמשנה. ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטא. שנאמר (קהלת ד, יב) והחוט המשולש לא במהרה ינתק. וכל שאינו לא במקרא. ולא במשנה. ולא בדרך ארץ. אינו מן הישוב:

Każdemu, kto czyni jedno przykazanie, dobrze się powodzi, przedłużają się jego dni i dziedziczy ziemię. A kto nie czyni jednego przykazania, nie powodzi mu się dobrze, nie przedłużają się jego dni i nie dziedziczy ziemi. Każdy, kto jest biegły w Piśmie (Mikra), w Misznie i w dobrych obyczajach (derech erec), nie prędko zgrzeszy, jak powiedziano: „Potrójny sznur nie prędko się zerwie” (Koh 4,12). A kto nie jest biegły ani w Piśmie, ani w Misznie, ani w dobrych obyczajach, nie należy do cywilizowanego świata.

Rozdział 2

2.1

האיש מקדש בו. ובשלוחו. האשה מתקדשת בה. ובשלוחה. האיש מקדש את בתו כשהיא נערה. בו. ובשלוחו. האומר לאשה התקדשי לי בתמרה זו. התקדשי לי בזו. אם יש באחת מהן שוה פרוטה. מקודשת. ואם לאו. אינה מקודשת. בזו. ובזו. ובזו. אם יש שוה פרוטה בכולן. מקודשת. ואם לאו אינה מקודשת. היתה אוכלת ראשונה ראשונה. אינה מקודשת. עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה.

Mężczyzna dokonuje zaręczyn osobiście lub przez swojego wysłannika. Kobieta może być zaręczona osobiście lub przez swojego wysłannika. Mężczyzna może zaręczyć swoją córkę, gdy jest na'arah (dziewczyną w wieku od dwunastu do dwunastu i pół roku), osobiście lub przez wysłannika. Gdy mówi do kobiety: „Bądź mi zaręczona tym daktylem” lub „Bądź mi zaręczona tym oto” – jeśli jeden z nich jest wart prutę (drobna moneta), jest zaręczona; jeśli nie, nie jest zaręczona. Gdy mówi: „Tym, i tym, i tym” – jeśli wszystkie razem mają wartość pruty, jest zaręczona; jeśli nie, nie jest zaręczona. Jeśli jadła je kolejno, jedno po drugim, nie jest zaręczona, dopóki któryś z nich nie będzie wart pruty.

2.2

התקדשי לי בכוס זה של יין. ונמצא של דבש. של דבש ונמצא של יין. בדינר זה של כסף. ונמצא של זהב. של זהב. ונמצא של כסף. על מנת שאני עשיר. ונמצא עני. עני ונמצא עשיר. אינה מקודשת. רבי שמעון אומר אם הטעה לשבח. מקודשת: „Bądź mi zaręczona tym kielichem wina”, a okazało się, że to miód; „miodem”, a okazało się, że to wino; „tym denarem srebrnym”, a okazał się złoty; „złotym”, a okazał się srebrny; „pod warunkiem, że jestem bogaty”, a okazał się biedny; „biednym”, a okazał się bogaty – nie jest zaręczona. Rabbi Szymon mówi: jeśli wprowadził ją w błąd na korzyść, jest zaręczona.

2.3

על מנת שאני כהן ונמצא לוי. לוי ונמצא כהן. נתין ונמצא ממזר. ממזר ונמצא נתין. בן עיר ונמצא בן כרך. בן כרך ונמצא בן עיר. על מנת שביתי קרוב למרחץ. ונמצא רחוק. רחוק ונמצא קרוב. על מנת שיש לי בת או שפחה גדלת ואין לו. או על מנת שאין לי. ויש לו. על מנת שאין לי בנים. ויש לו. או על מנת שיש לי. ואין לו. ובכולם אף על פי שאמרה בלבי היה להתקדש לו אף על פי כן. אינה מקודשת. וכן היא שהטעתו:

Pod warunkiem, że jestem kapłanem, a okazał się lewitą; lewitą, a okazał się kapłanem; natinem (potomkiem Gibeonitów), a okazał się mamzerem (dzieckiem ze związku kazirodczego lub cudzołożnego); mamzerem, a okazał się natinem; mieszkańcem miasta, a okazał się mieszkańcem dużego miasta; mieszkańcem dużego miasta, a okazał się mieszkańcem miasta; pod warunkiem, że mój dom jest blisko łaźni, a okazał się daleki; daleki, a okazał się bliski; pod warunkiem, że mam córkę lub dorosłą niewolnicę, a ona nie ma; albo pod warunkiem, że nie mam, a ona ma; pod warunkiem, że nie mam synów, a ona ma; albo że mam, a ona nie ma. We wszystkich tych przypadkach, nawet jeśli powiedziała: „W sercu moim postanowiłam, że mimo wszystko będę mu zaręczona” – nie jest zaręczona. Podobnie, gdy to ona wprowadziła go w błąd.

2.4

האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה פלונית במקום פלוני. והלך וקדשה במקום אחר. אינה מקודשת. הרי היא במקום פלוני. וקדשה במקום אחר. הרי זו מקודשת:

Ten, kto powiedział do swojego wysłannika: „Idź i zaręcz mi taką a taką kobietę w takim a takim miejscu”, a on poszedł i zaręczył ją w innym miejscu, nie jest zaręczona. Jeśli powiedział: „Jest ona w takim a takim miejscu”, a on zaręczył ją w innym miejscu, jest zaręczona.

2.5

המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים. ונמצאו עליה נדרים. אינה מקודשת. כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים. תצא שלא בכתובה. על מנת שאין עליה מומין. ונמצאו בה מומין. אינה מקודשת. כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה. כל המומין הפוסלים בכהנים. פוסלים בנשים:

Kto zaręcza kobietę pod warunkiem, że nie ma ona na sobie ślubów (nederów), a znajdują się na niej śluby – nie jest zaręczona. Jeśli pojął ją bezwarunkowo, a znajdują się na niej śluby, opuszcza go bez ketuby (interczyzy ślubnej). Pod warunkiem, że nie ma ona wad cielesnych, a znajdują się u niej wady – nie jest zaręczona. Jeśli pojął ją bezwarunkowo, a znajdują się u niej wady, opuszcza go bez ketuby. Wszystkie wady, które dyskwalifikują kapłanów, dyskwalifikują również kobiety.

2.6

המקדש שתי נשים בשוה פרוטה. או אשה אחת בפחות משוה פרוטה. אף על פי ששלח סבלונות לאחר מכאן. אינה מקודשת. שמחמת קדושין הראשונים שלח. וכן קטן שקידש:

Kto zaręcza dwie kobiety wartością jednej pruty lub jedną kobietę wartością mniejszą niż pruta, to nawet jeśli później wysłał siblony (podarunki ślubne), nie jest zaręczona, ponieważ podarunki wysłał z powodu pierwotnych zaręczyń. Podobnie małoletni, który dokonał zaręczyń.

2.7

המקדש אשה ובתה. או אשה ואחותה כאחת. אינן מקודשות. ומעשה בחמש נשים. ובהן שתי אחיות. וליקט אחד כלכלה של תאנים. ושלחם היתה. ושל שביעית היתה. ואמר הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו. וקבלה אחת מהן על ידי כולן. ואמרו חכמים אין האחיות מקודשות:

Kto zaręcza kobietę i jej córkę albo kobietę i jej siostrę jednocześnie, nie są one zaręczone. Zdarzyło się z pięcioma kobietami, wśród których były dwie siostry. Pewien człowiek zebrał kosz fig, który należał do nich i był owocem roku szabatowego (szemity). Powiedział: „Oto wszystkie jesteście mi zaręczone tym koszem”. Jedna z nich przyjęła go w imieniu wszystkich. Mędracy orzekli: siostry nie są zaręczone.

2.8

המקדש בחלקו. בין קדשי קדשים בין קדשים קלים. אינה מקודשת. במעשר שני. בין שוגג. בין מזיד. לא קדש. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר. בשוגג לא קדש. במזיד קדש. ובהקדש. במזיד קדש. ובשוגג לא קדש. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר בשוגג קדש. במזיד לא קדש:

Jeśli ktoś zaręcza swoim udziałem w ofiarach — zarówno najświętszych, jak i mniej świętych — kobieta nie jest zaręczona. W przypadku drugiej dziesięciny, czy to nieumyślnie, czy umyślnie, nie zaręczył — słowa rabiego Meira. Rabbi Jehuda mówi: nieumyślnie nie zaręczył, umyślnie zaręczył. W przypadku mienia poświęconego świątyni: umyślnie zaręczył, a nieumyślnie nie zaręczył — słowa rabiego Meira. Rabbi Jehuda mówi: nieumyślnie zaręczył, umyślnie nie zaręczył.

2.9

המקדש בערלה. בכלאי הכרם. בשור הנסקל. ובעגלה ערופה. בצפורי מצורע. ובשער נזיר. ופטר חמור. ובשר בחלב. וחולין שנשחטו בעזרה אינה מקודשת. מכרן וקידש בדמיהן מקודשת:

Jeśli ktoś zaręcza owocem orlah, mieszanym zasiewem w winnicy, wołem skazanym na ukamienowanie, jałówką o złamanej szyi, ptakami trędowatego, włosami nazirejczyka, pierworodnym osłem, mięsem w mleku oraz zwierzęciem nieświętym zarzniętym na dziedzińcu świątyni — kobieta nie jest zaręczona. Jeśli je sprzedał i zaręczył otrzymaną za nie zapłatą — jest zaręczona.

המקדש בתרומות. ובמעשרות. ובמתנות. ובמי חטאת. ובאפר חטאת. הרי זו מקודשת. ואפילו ישראל:

Kto zaręcza kobietę terumą (częścią oddawaną kapłanowi), dziesięcinami, darami przeznaczonymi dla kapłanów, wodą oczyszczenia lub popiołem oczyszczenia (z czerwonej jałówki), jest ona zaręczona – nawet jeśli jest zwykłym Izraelitą.

Rozdział 3

3.1

האומר לחברו צא וקדש לי אשה פלונית והלך וקדשה לעצמו מקודשת. וכן האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום. ובא אחר וקדשה בתוך שלשים. מקודשת לשני. בת ישראל לכהן. תאכל בתרומה. מעכשיו ולאחר שלשים יום. ובא אחר וקדשה בתוך שלשים יום. מקודשת ואינה מקודשת. בת ישראל לכהן. או בת כהן לישראל. לא תאכל בתרומה:

Jeśli ktoś powie do przyjaciela: „Idź i zaślub mi taką a taką kobietę”, a tamten poszedł i zaślubił ją dla siebie, jest ona zaślubiona tamtemu. Podobnie, jeśli ktoś powie do kobiety: „Oto jesteś mi zaślubiona po trzydziestu dniach”, a przyszedł inny i zaślubił ją w ciągu tych trzydziestu dni, jest ona zaślubiona drugiemu. Jeśli jest córką Izraelity, a on kapłanem, może jeść terumę. Jeśli powiedział: „od teraz i po trzydziestu dniach”, a przyszedł inny i zaślubił ją w ciągu trzydziestu dni, jest ona zaślubiona i niezaślubiona. Czy to córka Izraelity zaślubiona kapłanowi, czy córka kapłana zaślubiona Izraelicie, nie może jeść terumy.

3.2

האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך מאתים זוז. הרי זו מקודשת. והוא יתן. על מנת שאתן לך מכאן ועד שלשים יום. נתן לה בתוך שלשים מקודשת. ואם לאו אינה מקודשת. על מנת שיש לי מאתים זוז. הרי זו מקודשת ויש לו. על מנת שאראיך מאתים זוז. הרי זו מקודשת ויראה לה. ואם הראה על השלחן. אינה מקודשת:

Jeśli mężczyzna powie kobiecie: „Oto jesteś mi zaślubiona pod warunkiem, że dam ci dwieście zuzów” – jest zaślubiona, a on ma dać. Jeśli powiedział: „pod warunkiem, że dam ci od teraz do trzydziestu dni” – jeśli dał jej w ciągu trzydziestu dni, jest zaślubiona; jeśli nie, nie jest zaślubiona. Jeśli powiedział: „pod warunkiem, że mam dwieście zuzów” – jest zaślubiona, a on ma je. Jeśli powiedział: „pod warunkiem, że pokażę ci dwieście zuzów” – jest zaślubiona, a on jej pokazuje. Jeśli pokazał jej pieniądze na stole, nie jest zaślubiona.

3.3

על מנת שיש לי בית כור עפר. הרי זו מקודשת. ויש לו. על מנת שיש לי במקום פלוני. אם יש לו באותו מקום מקודשת. ואם לאו. אינה מקודשת. על מנת שאראיך בית כור עפר. הרי זו מקודשת. ויראנה. ואם הראה בבקעה. אינה מקודשת:

Jeśli powiedział: „pod warunkiem, że mam bet kor ziemi” – jest zaślubiona, a on ma. Jeśli powiedział: „pod warunkiem, że mam w określonym miejscu” – jeśli ma w tym miejscu, jest zaślubiona; jeśli nie, nie jest zaślubiona. Jeśli powiedział: „pod warunkiem, że pokażę ci bet kor ziemi” – jest zaślubiona, a on jej pokazuje. Jeśli pokazał jej ziemię w dolinie, nie jest zaślubiona.

3.4

רבי מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי. שנאמר (במדבר לב, ו) ויאמר משה אליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן. וכתוב ואם לא יעברו חלוצים. רבי חנינא בן גמליאל אומר צריך היה הדבר לאמרו. שאלמלא כן. יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו:

Rabbi Meir mówi: Każdy warunek, który nie jest jak warunek synów Gada i synów Rubena, nie jest warunkiem, jak zostało powiedziane (Lb 32,6): „I rzekł Mojżesz do nich: Jeśli przejdą synowie Gada i synowie Rubena...” I jest napisane: „A jeśli nie przejdą jako zbrojni...” Rabbi Hanina ben Gamaliel mówi: Trzeba było to powiedzieć, ponieważ gdyby nie to, można by sądzić, że nawet w ziemi Kanaan nie otrzymają dziedzictwa.

3.5

המקדש את האשה ואמר כסבור הייתי שהיא כהנת והרי היא לוייה. לוייה והרי היא כהנת. עניה והרי היא עשירה. עשירה והרי היא עניה. הרי זו מקודשת. מפני שלא הטעתו. האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר. או לאחר שתתגיירי. לאחר שאתחרר. או לאחר שתשתחררי. לאחר שימות בעליך או לאחר שתמות אחותיך. לאחר שיחלוץ לך יבמיך. אינה מקודשת. וכן האומר לחבירו אם ילדה אשתך נקבה. הרי היא מקודשת לי. אינה מקודשת. אם היתה אשת חבירו מעוברת והוכר עוברת דבריו קיימין. ואם ילדה נקבה מקודשת:

Ten, kto zaślubia kobietę i mówi: „Myślałem, że jest kapłanką, a jest lewitką; lewitką, a jest kapłanką; ubogą, a jest bogatą; bogatą, a jest ubogą” – jest zaślubiona, bo go nie oszukała. Ten, kto mówi kobiecie: „Oto jesteś mi zaślubiona po tym, jak przejdę na judaizm, albo po tym, jak ty przejdiesz na judaizm, po tym, jak zostanę uwolniony, albo po tym, jak ty zostaniesz uwolniona, po śmierci twojego męża, albo po śmierci twojej siostry, po tym, jak twój lewir dokona wobec ciebie halicy (obrzędu zdjęcia buta)” – nie jest zaślubiona. Podobnie ten, kto mówi do przyjaciela: „Jeśli twoja żona urodzi córkę, jest mi zaślubiona” – nie jest zaślubiona. Jeśli jednak żona jego przyjaciela była w ciąży i jej ciąża była rozpoznawalna, jego słowa są skuteczne, a jeśli urodziła córkę, jest ona zaślubiona.

3.6

האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאדבר עליך לשלטון. ואעשה עמך כפועל. דבר עליה לשלטון. ועשה עמה כפועל. מקודשת. ואם לאו. אינה מקודשת. על מנת שירצה אבא. רצה האב מקודשת. ואם לאו. אינה מקודשת. מת האב הרי זו מקודשת. מת הבן. מלמדין האב לומר שאינו רוצה:

Ten, kto mówi kobiecie: „Oto jesteś mi zaślubiona pod warunkiem, że przemówię w twojej sprawie do władzy i będę pracował dla ciebie jak robotnik”. Jeśli przemówił w jej sprawie do władzy i pracował dla niej jak robotnik, jest zaślubiona; a jeśli nie, nie jest zaślubiona. Jeśli powiedział: „pod warunkiem, że mój ojciec wyrazi zgodę” – jeśli ojciec wyraził zgodę, jest zaślubiona; a jeśli nie, nie jest zaślubiona. Jeśli ojciec umarł, jest zaślubiona. Jeśli syn umarł, pouczamy ojca, aby powiedział, że nie chce.

3.7

קדשתי את בתי. ואיני יודע למי קדשתיה. ובא אחד ואמר אני קדשתיה. נאמן. זה אמר אני קדשתיה. וזה אמר אני קדשתיה. שניהם נותנים גט. ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס:

Zaślubiłem moją córkę, ale nie wiem, komu ją zaślubiłem. Przyszedł pewien człowiek i powiedział: „Ja ją zaślubiłem” – jest wiarygodny. Ten mówi: „Ja ją zaślubiłem”, a tamten mówi: „Ja ją zaślubiłem” – obaj dają get. A jeśli chcą, jeden daje get, a drugi ją zaślubia.

3.8

קדשתי את בתי קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה. והרי היא קטנה. קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה. והרי היא גדולה. אינו נאמן. נשבית ופדיתיה. בין שהיא קטנה. בין שהיא גדולה. אינו נאמן. מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן. יש לי אחים. אינו נאמן. המקדש את בתו סתם. אין הבגרות בכלל:

Ten, kto mówi: „Zaślubiłem moją córkę – zaślubiłem ją i rozwiódłem się z nią, gdy była małoletnia, a oto jest małoletnia” – jest wiarygodny. Gdy mówi: „Zaślubiłem ją i rozwiódłem się z nią, gdy była małoletnia, a oto jest pełnoletnia” – nie jest wiarygodny. Gdy mówi: „Została wzięta do niewoli i ją wykupiłem” – czy jest małoletnia, czy pełnoletnia, nie jest wiarygodny. Kto mówi w chwili śmierci: „Mam synów” – jest wiarygodny; kto mówi: „Mam braci” – nie jest wiarygodny. Ten, kto zaślubia swoją córkę bez bliższego określenia, pełnoletnie córki nie są objęte.

3.9

מי שיש לו שתי כיתי בנות משתי נשים. ואמר קדשתי את בתי הגדולה. ואיני יודע אם גדולה שבגדולות. או גדולה שבקטנות. או קטנה שבגדולות. שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות. כולן אסורות. חוץ מן הקטנה שבקטנות. דברי רבי מאיר. ר' יוסי אומר כולן מותרות. חוץ מן הגדולה שבגדולות. קדשתי את בתי הקטנה ואיני יודע אם קטנה שבקטנות. או קטנה שבגדולות. או גדולה שבקטנות. שהיא קטנה מן הקטנות שבגדולות. כולן אסורות חוץ מן הגדולה שבגדולות. דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר כולן מותרות. חוץ מן הקטנה. שבקטנות:

Kto ma dwie grupy córek z dwóch żon i powiedział: „Zaślubiłem moją najstarszą córkę, ale nie wiem, czy to najstarsza ze starszych, czy najstarsza z młodszych, czy też najmłodsza ze starszych, która jest starsza od najstarszej z młodszych” – wszystkie są zakazane, z wyjątkiem najmłodszej z młodszych – słowa rabiego Meira. Rabbi Jose mówi: wszystkie są dozwolone, z wyjątkiem najstarszej ze starszych. Jeśli powiedział: „Zaślubiłem moją najmłodszą córkę, ale nie wiem, czy to najmłodsza z młodszych, czy najmłodsza ze starszych, czy najstarsza z młodszych, która jest młodsza od najmłodszej ze starszych” – wszystkie są zakazane, z wyjątkiem najstarszej ze starszych – słowa rabiego Meira. Rabbi Jose mówi: wszystkie są dozwolone, z wyjątkiem najmłodszej z młodszych.

3.10

האומר לאשה קדשתיך. והיא אומרת לא קדשתיני. הוא אסור בקרובותיה. והיא מותרת בקרוביו. היא אומרת קדשתיני. והוא אומר לא קדשתיך. הוא מותר בקרובותיה. והיא אסורה בקרוביו. קדשתיך והיא אומרת לא קדשת אלא בתי. הוא אסור בקרובות גדולה. וגדולה מותרת בקרוביו. הוא מותר בקרובות קטנה. וקטנה מותרת בקרוביו:

Jeśli mężczyzna powie kobiecie: „Zaślubiłem cię”, a ona odpowiedziała: „Nie zaślubiłeś mnie”, jemu nie wolno poślubić jej krewnych, a jej wolno poślubić jego krewnych. Jeśli ona mówi: „Zaślubiłeś mnie”, a on mówi: „Nie zaślubiłem cię”, jemu wolno poślubić jej krewnych, a jej nie wolno poślubić jego krewnych. Jeśli on mówi: „Zaślubiłem cię”, a ona mówi: „Zaślubiłeś tylko moją córkę”, jemu nie wolno poślubić krewnych starszej, a starszej wolno poślubić jego krewnych; jemu wolno poślubić krewnych młodszej, a młodszej wolno poślubić jego krewnych.

3.11

קדשתי את בתך. והיא אומרת לא קדשת אלא אותי. הוא אסור בקרובות קטנה. וקטנה מותרת בקרוביו. הוא מותר בקרובות גדולה. וגדולה אסורה בקרוביו.

Jeśli mężczyzna mówi kobiecie: „Zaślubiłem twoją córkę”, a ona mówi: „Zaślubiłeś tylko mnie”, jemu nie wolno poślubić krewnych młodszej, a młodszej wolno poślubić jego krewnych; jemu wolno poślubić krewnych starszej, a starszej nie wolno poślubić jego krewnych.

3.12

כל מקום שיש קדושין ואין עבירה. הולד הולך אחר הזכר. ואיזה. זו כהנת לוייה וישראלית שנשא לכהן וללוי וישראל. וכל מקום שיש קדושין ויש עבירה. הולד הולך אחר הפגום. ואיזו. זו אלמנה לכהן גדול. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתניה לישראל. בת ישראל לממזר ולנתין. וכל מי שאין לה עליו קדושין אבל יש לה על אחרים קדושין הולד ממזר. ואיזה זה הבא על אחת מכל העריות שבתורה. וכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קדושין. הולד כמותה. ואיזה זה ולד שפחה ונכרית:

W każdym przypadku, w którym są zaślubiny i nie ma przestępstwa, dziecko idzie za ojcem. A które to? Córka kapłana, córka lewity i córka Izraelity, które wyszły za kapłana, lewitę i Izraelitę. W każdym przypadku, w którym są zaślubiny i jest przestępstwo, dziecko idzie za ułonnym. A które to? Wdowa za arcykapłana, rozwiedziona i chaluca (kobieta zwolniona z lewiratu) za zwykłego kapłana, mamzeret (kobieta-mamzer) i netina (potomkini Gibeonitów) za Izraelitę, córka Izraelity za mamzera (mężczyznę-mamzera) i netina (potomka Gibeonitów). A każda kobieta, dla której nie mogą mieć miejsca zaślubiny z nim, ale mogą mieć miejsce z innymi, jej dziecko jest mamzerem. A która to? Ta, która obcowała z jednym ze wszystkich zakazanych krewnych (arayot) z Tory. A każda, dla której nie mogą mieć miejsca zaślubiny ani z nim, ani z innymi, jej dziecko jest takie jak ona. A która to? Dziecko niewolnicy i cudzoziemki.

3.13

רבי טרפון אומר. יכולין ממזרים ליטהר. כיצד. ממזר שנשא שפחה הולד עבד. שחררו. נמצא הבן בן חורין. רבי אליעזר אומר הרי זה עבד ממזר:

Rabbi Tarfon mówi: Mamzerzy mogą się oczyścić. Jak? Jeśli mamzer poślubi niewolnicę, dziecko jest niewolnikiem. A jeśli dziecko zostanie uwolnione, staje się wolnym człowiekiem. Rabbi Eliezer mówi: Oto jest to niewolnik-mamzer.

Rozdział 4

4.1

עשרה יוחסין עלו מבבל. כהני. לויי. ישראל. חללי. גירי. וחרורי. ממזרי. נתיני. שתוקי. ואסופי. כהני לויי וישראל. מותרים לבא זה בזה. לויי ישראל חללי גירי וחרורי. מותרים לבא זה בזה. גירי וחרורי ממזרי ונתיני שתוקי ואסופי. כולם מותרין לבא זה בזה:

Dziesięć rodów wyszło z Babilonu: kapłani, lewici, Izraelici, challalim (zhańbieni kapłani), prozelici, wyzwoleni niewolnicy, mamzerzy (dzieci z niedozwolonych związków), netinim (słudzy świątyni), shetuki (milczący – znający matkę, nie znający ojca) i asufi (podrzutki). Kapłani, lewici i Izraelicy mogą się nawzajem żenić. Lewici, Izraelicy, challalim, prozelici i wyzwoleni niewolnicy mogą się nawzajem żenić. Prozelici, wyzwoleni niewolnicy, mamzerzy, netinim, shetuki i asufi – wszyscy mogą się nawzajem żenić.

4.2

ואלו הם שתוקי כל שהוא מכיר את אמו. ואינו מכיר את אביו. אסופי כל שנאסף מן השוק. ואינו מכיר לא אביו ולא אמו. אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי:

A oto kim są shetuki: każdy, kto zna swoją matkę, a nie zna swego ojca. Asufi: każdy, kto został zebrany z rynku (ulicy) i nie zna ani ojca, ani matki. Abba Szaul nazywał shetuki „baduki” (zbadanymi).

4.3

וספיקן בספיקן אסור. ואלו הן הספיקות. שתוקי אסופי וכותי:

Wszyscy, którzy są zakazani wstępu do zgromadzenia, mogą wstępować w związki małżeńskie między sobą. Rabbi Jehuda zakazuje. Rabbi Eliezer mówi: Pewny z pewnym jest dozwolony; pewny z wątpliwym jest zakazany, i wątpliwy z pewnym jest zakazany; a wątpliwy z wątpliwym jest zakazany. A to są wątpliwi: shetuki, asufi i Samarytanin.

4.4

ההנושא אשה כהנת. צריך לבדוק אחריה ארבע אמהות. שהן שמנה. אמה. ואם אבי אמה. ואם אבי אמה. ואם אביה. ואם אמה. ואם אבי אביה. ואמה. לוייה וישראלית מוסיפין עליהן עוד אחת:

Ten, kto poślubia kobietę pochodzenia kapłańskiego, musi sprawdzić cztery matki, czyli osiem: jej matka, matka jej matki, matka ojca jej matki, jej matka, matka jej ojca, jej matka, matka ojca jej ojca i jej matka.

4.5

אין בודקין לא מן המזבח ולמעלה. ולא מן הדוכן ולמעלה ולא מן סנהדרין ולמעלה. וכל שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים וגבאי צדקה. משיאין לכהונה ואין צריך לבדוק אחריהן. ר' יוסי אומר אף מי שהיה חתום עד בערכי הישנה של צפורי. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר אף מי שהיה מוכתב באסטרטיא של מלך:

Nie bada się linii od ołtarza wzwyż, ani od podwyższenia (duchan) wzwyż, ani od Sanhedrynu wzwyż. A każdy, czyi przodkowie pełnili funkcje nadzorców publicznych i poborców jałmużny, może wydawać swoją córkę za kapłana bez badania. Rabbi Jose mówi: nawet taki, który był świadkiem podpisującym stare księgi sądu w Tzipori. Rabbi Chanina ben Antigonos mówi: nawet taki, który był wpisany na listę królewskiej armii.

4.6

בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם. ישראל שנשא חללה בתו כשרה לכהונה. חלל שנשא בת ישראל. בתו פסולה לכהונה. רבי יהודה אומר בת גר זכר. כבת חלל זכר:

Córka mężczyzny-chalala jest na zawsze wyłączona z kapłaństwa. Jeśli Izraelita poślubił chalalę, jego córka jest dopuszczona do kapłaństwa. Jeśli chalal poślubił córkę Izraelity, jego córka jest wyłączona z kapłaństwa. Rabbi Juda mówi: córka mężczyzny-prozelity jest jak córka mężczyzny-chalala.

4.7

רבי אליעזר בן יעקב אומר ישראל שנשא גיורת. בתו כשרה לכהונה. וגר שנשא בת ישראל. בתו כשרה לכהונה. אבל גר שנשא גיורת. בתו פסולה לכהונה. אחד גר. ואחד עבדים משוחררים. אפילו עד עשרה דורות. עד שתהא אמו מישראל. רבי יוסי אומר אף גר שנשא גיורת. בתו כשרה לכהונה:

Rabbi Eliezer ben Jakub mówi: Jeśli Izraelita poślubił prozelitkę, jego córka jest dopuszczona do kapłaństwa. A jeśli prozelita poślubił córkę Izraelity, jego córka jest dopuszczona do kapłaństwa. Lecz jeśli prozelita poślubił prozelitkę, jego córka jest wyłączona z kapłaństwa. Tak samo prozelita, jak i wyzwolony niewolnik, nawet do dziesięciu pokoleń, dopóki matka nie będzie rodowitą Izraelitką. Rabbi Jose mówi: Nawet jeśli prozelita poślubił prozelitkę, jego córka jest dopuszczona do kapłaństwa.

4.8

האומר בני זה ממזר אינו נאמן ואפילו שניהם אומרים על העובר שבמעיה ממזר הוא אינם נאמנים. רבי יהודה אומר נאמנים. *Ten, kto mówi: „Mój syn jest mamzerem”, nie jest wiarygodny. Nawet jeśli oboje mówią o płodzie w jej łonie, że jest mamzerem, nie są wiarygodni. Rabbi Juda mówi: są wiarygodni.*

4.9

מי שנתן רשות לשלוחו לקדש את בתו והלך הוא וקדשה. אם שלו קדמו קדושי קדושין. ואם של שלוחו קדמו קדושי קדושין. ואם אינו ידוע שניהם נותנים גט. ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס. וכן האשה שנתנה רשות לשלוחה לקדשה והלכה וקדשה את עצמה. אם שלה קדמה קדושיה קדושין. ואם של שלוחה קדמו קדושי קדושין. ואם אינו ידוע שניהם נותנים לה גט. ואם רצו אחד נותן לה גט ואחד כונס:

Kto dał swojemu pełnomocnikowi upoważnienie do zawarcia kidduszin (zaręczyn) swojej córki, a potem sam poszedł i dokonał kidduszin: jeśli jego kidduszin były wcześniejsze, są ważne; jeśli pełnomocnika — to jego są ważne; jeśli nie wiadomo, obaj muszą dać get. A jeśli chcą, jeden daje get, a drugi dokonuje ślubu. Podobnie kobieta, która dała swojemu pełnomocnikowi upoważnienie do zawarcia kidduszin dla niej, a potem sama poszła i dokonała kidduszin samej siebie: jeśli jej własne kidduszin były wcześniejsze, są ważne; jeśli pełnomocnika — to jego są ważne; jeśli nie wiadomo, obaj muszą dać jej get. A jeśli chcą, jeden daje jej get, a drugi ją poślubia.

4.10

מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים ובא הוא ואשתו ובניו ואמר אשה שיצאת עמי למדינת הים הרי היא זו ואלו בניה. אין צריך להביא ראיה לא על האשה ולא על הבנים. מתה ואלו בניה. מביא ראיה על הבנים. ואינו מביא ראיה על האשה: *Jeśli ktoś wyjechał z żoną za morze, a wrócił z żoną i dziećmi i powiedział: „Ta oto jest kobietą, która wyjechała ze mną za morze, a te oto są jej dzieci”, nie musi przytaczać dowodu ani co do kobiety, ani co do dzieci. Jeśli umarła, a te są jej dziećmi, musi przytoczyć dowód co do dzieci, ale nie musi przytaczać dowodu co do kobiety.*

4.11

אשה נשאתי במדינת הים הרי היא זו. ואלו בניה. מביא ראיה על האשה. ואין צריך להביא ראיה על הבנים. מתה ואלו בניה. צריך להביא ראיה על האשה. ועל הבנים: *Jeśli powiedział: „Poślubiłem kobietę za morzem; ta oto jest ona, a te oto są jej dzieci”, musi przytoczyć dowód co do kobiety, ale nie musi przytaczać dowodu co do dzieci. Jeśli umarła, a te są jej dziećmi, musi przytoczyć dowód co do kobiety i co do dzieci.*

4.12

לא יתייחד אדם עם שתי נשים. אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים. רבי שמעון אומר. אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים. בזמן שאשתו עמו. וישן עמהם בפונדקי מפני שאשתו משמרתו. מתייחד אדם עם אמו ועם בתו. וישן עמהם בקרוב בשר. ואם הגדילו. זו ישנה בכסותה. וזה ישן בכסותו:

Niech się nie odosabnia mężczyzna z dwiema kobietami, ale jedna kobieta może być odosobniona z dwoma mężczyznami. Rabbi Szymon mówi: Nawet jeden mężczyzna może być odosobniony z dwiema kobietami, gdy jego żona jest z nim, i może spać z nimi w gospodzie, ponieważ żona go pilnuje. Mężczyzna może się odosabniać ze swoją matką i swoją córką oraz spać z nimi w fizycznej bliskości. A gdy dorosną, ta śpi w swojej odzieży, a ten śpi w swojej odzieży.

4.13

לא ילמד אדם רווק סופרים. ולא תלמד אשה סופרים. ר' אליעזר אומר אף מי שאין לו אשה לא ילמד סופרים:

Niech nie uczy mężczyzna kawaler dzieci, i niech nie uczy kobieta dzieci. Rabbi Eliezer mówi: Nawet ten, kto nie ma żony, niech nie uczy dzieci.

ר' יהודה אומר לא ירעה רווק בהמה. ולא ישנו שני רווקים בטלית אחת. וחכמים מתירין. כל שעסקו עם הנשים לא יתייחד עם הנשים. ולא ילמד אדם את בנו אומנות בין הנשים. רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה. ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו. שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות. שלא עניות מן האומנות. ולא עשירות מן האומנות. אלא הכל לפי זכותו. רבי שמעון בן אליעזר אומר. ראית מימך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסין שלא בצער. והלא לא נבראו אלא לשמשני. ואני נבראתי לשמש את קוני. אינו דין שאתפרנס שלא בצער. אלא שהרעותי מעשי. וקפחתי את פרנסתי: אבא גוריאן איש צדיין אומר משום אבא גוריאן לא ילמד אדם את בנו חמר. גמל. ספר. ספן. רועה. וחנוני. שאומנתן אומנות לסטים. רבי יהודה אומר משמו. החמרין רובן רשעים. והגמלין רובן כשרים. הספנין רובן חסידים. טוב שברופאים לגיהנם. והכשר שבטבחים שותפו של עמלק. רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם. ואיני מלמד את בני אלא תורה. שאדם אוכל משכרה בעולם הזה. וקרן קיימת לעולם הבא. ושאר כל אומנות אינן כן. כשאדם בא לידי חולי. או לידי זקנה. או לידי יסורין. ואינו יכול לעסוק במלאכתו. הרי הוא מת ברעב. אבל התורה אינה כן אלא משמרתו מכל רע בנערותו. ונותנת לו אחרית ותקוה בוקנותו. בנערותו מה הוא אומר (ישעיה מ, לא) וקוי ה' יחליפו כח. בוקנותו מהו אומר (תהלים צב, טו) עוד ינובון בשיבה. וכן הוא אומר באברהם אבינו עליו השלום (בראשית כד, א) ואברהם זקן וה' ברך את אברהם בכל. מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא נתנה שנאמר (בראשית כו, ה) עקב אשר שמע אברהם בקולי. וישמור משמרת. מצותי חקותי ותורותי:

Rabbi Jehuda mówi: Niech nie pasie kawaler bydła, i niech nie śpią dwaj kawalerowie pod jednym płaszczem. A mędracy pozwalają. Każdy, kto ma zajęcie z kobietami, niech nie odosabia się z kobietami. I niech nie uczy człowiek swego syna rzemiosła pośród kobiet. Rabbi Meir mówi: Zawsze niech uczy człowiek swego syna rzemiosła czystego i lekkiego, i niech się modli do Tego, do którego należą bogactwo i majątki, bo nie ma rzemiosła, w którym nie ma ubóstwa i bogactwa. Przecież ubóstwo nie pochodzi z rzemiosła, ani bogactwo nie pochodzi z rzemiosła, lecz wszystko według zasługi. Rabbi Szymon ben Eleazar mówi: Czy widziałeś kiedyś w życiu zwierzę lub ptactwo, które mają zawód i utrzymują się bez zmartwień? A przecież nie zostały stworzone po to, aby służyć mnie, a ja zostałem stworzony, aby służyć mojemu Stwórcy. Czy nie słuszne, abym i ja utrzymywał się bez zmartwień? Lecz ja popsulem swoje czyny i zepsulem swoje utrzymanie. Abba Gurjan z Cadain mówi w imieniu Abba Gurji: Niech nie uczy człowiek swego syna (być) poganiaczem osłów, poganiaczem wielbłądów, fryzjerem, marynarzem, pasterzem i kramarzem, bo ich rzemiosło jest rzemiosłem zbójców. Rabbi Jehuda mówi w jego imieniu: Poganiacze osłów – większość z nich to niegodziwcy, poganiacze wielbłądów – większość z nich to ludzie uczciwi, marynarze – większość z nich to ludzie pobożni. Najlepszy z lekarzy (pójdzie) do Gehenny, a najuczciwszy z rzeźników jest współnikiem Amaleka. Rabbi Nihoraj mówi: Zostawiam wszystkie rzemiosła świata i uczę mego syna tylko Tory, bo człowiek spożywa jej zapłatę na tym świecie, a kapitał pozostaje na świat przyszły. A wszystkie inne rzemiosła nie są takie: gdy człowiek zachoruje albo się zestarzeje, albo cierpi, i nie może zajmować się swoim zajęciem, oto umiera z głodu. Ale Tora nie jest taka, lecz strzeże go od wszelkiego zła w młodości i daje mu przyszłość i nadzieję w starości. W młodości co mówi? „Lecz ci, którzy ufają Panu, odnawiają siły” (Iz 40,31). W starości co mówi? „Nadal wydają owoc w sędziwości” (Ps 92,15). I tak mówi o Abrahamie, ojcu naszym, niech pokój spoczywa na nim: „A Abraham był stary i Pan błogosławił Abrahamowi we wszystkim” (Rdz 24,1). Znaleźliśmy, że Abraham, ojciec nasz, uczynił całą Torę, zanim została dana, jak mówi: „Ponieważ Abraham usłuchał mego głosu i strzegł moich przykazań, moich ustaw i moich praw” (Rdz 26,5).